

MISHNAH

Miszna

Seder Zeraim — Ziarna

זרעים

11 traktatów · 650 miszn

Tekst hebrajski z polskim tłumaczeniem

1 września 2026

Scripture.pl

Źródła tekstu hebrajskiego

- **Tytuł:** Mishnah, ed. Romm, Vilna 1913
- **Zbiór:** Miszna — 63 traktaty (6 sederów), tekst tannaityczny (ok. 200 n.e.)
- **Źródło:** [Sefaria](#) — publiczny bucket GCS `sefaria-export`
- **Skany:** National Library of Israel, `NNL\_ALEPH001741739`
- **Licencja:** **Public Domain** (zdygitalizowane przez Sefarię)

Referencja angielska

- **Tytuł:** Mishnah Yomit
- **Autor:** Dr. Joshua Kulp
- **Licencja:** [Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa \(CC BY 4.0\)](#)
- **Źródło:** learn.conservativeyeshiva.org/mishnah
- **Uwaga:** Przekład angielski służy wyłącznie jako referencja przy tłumaczeniu na język polski

Opracowanie polskie

- **Tłumaczenie:** Przemysław Sołtan (Scripture.pl) przemyslaw.soltan@gmail.com
- **Metoda:** Tłumaczenie z tekstu hebrajskiego (public domain) z wykorzystaniem przekładu angielskiego jako referencji
- **Licencja polskiego przekładu:** [Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa \(CC BY 4.0\)](#)

Snapshot

- **Data:** 2026-08-05
- **Repozytorium źródłowe:** `Sefaria/Sefaria-Export` (branch `master`)
- **Pliki:** 126 JSON (63 hebr. + 63 en.) w podkatalogach `he/` i `en/`

Alternatywy (hebr.)

- Structured Mishnah Dataset (Moshe Kline, CC-BY, Zenodo `10.5281/zenodo.20179531`)
- Torat Emet 357 (PD, toratemetfreeware.com)
- Wikisource Open Mishnah Project (GFDL)

Uwagi licencyjne

Polski przekład Miszny jest tłumaczony bezpośrednio z tekstu hebrajskiego (public domain) — nie jest pochodną przekładu angielskiego (CC-BY). Referencja angielska (Kulp, CC-BY) służy wyłącznie do wspomagania tłumaczenia AI i wymaga atrybucji przy ewentualnej publikacji materiałów pochodnych.

Polskie przekłady Miszny dostępne w literaturze (R. Marcinkowski, M. Friedman) są chronione prawami autorskimi i nie zostały wykorzystane jako źródło tego przekładu.

Spis treści

Berakhot — Błogosławieństwa	ברכות	4
Peah — Narożnik	פאה	6
Demai — Wątpliwe	דמאי	8
Kilayim — Mieszane	כלאים	10
Sheviit — Siódmy rok	שביעית	12
Terumot — Darowizny	תרומות	15
Maasrot — Dziesięciny	מעשרות	18
Maaser Sheni — Druga dziesięcina	מעשר שני	19
Challah — Ciasto ofiarne	חלה	21
Orlah — Drzewa owocowe	ערלה	22
Bikkurim — Pierwociny	בכורים	23

Rozdział 1

1.1

מאימתי קורין את שמע בערבית. משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. עד סוף האשמורה הראשונה דברי ר' אליעזר. וחכמים אומרים עד חצות. רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר. מעשה שבאו בניו מבית המשתה אמרו לו לא קרינו את שמע. אמר להם אם לא עלה עמוד השחר חייבין אתם לקרות ולא זו בלבד אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות מצותן עד שיעלה עמוד השחר. הקטר חלבים ואברים מצותן עד שיעלה עמוד השחר וכל הנאכלין ליום אחד מצותן עד שיעלה עמוד השחר. אם כן למה אמרו חכמים עד חצות כדי להרחיק אדם מן העבירה:

Od kiedy można odmawiać Szema wieczorem? Od godziny, gdy kapłani wchodzi, aby spożyć swoją terumę. Do końca pierwszej straży — według rabiego Eliezera. Mędrcy mówią: do północy. Rabban Gamliel mówi: dopóki nie weździe zorza poranna. Zdarzyło się, że jego synowie wrócili z wesela i powiedzieli mu: „Nie odmówiliśmy Szema”. Odpowiedział im: „Jeśli zorza poranna jeszcze nie weszła, jesteście zobowiązani odmówić”. I nie tylko to, ale wszystko, co mędrcy powiedzieli „do północy”, obowiązuje aż do wejścia zorzy porannej. Spalanie tłuszczów i członków ofiarnych obowiązuje aż do wejścia zorzy porannej. I wszystko, co spożywa się jednego dnia, obowiązuje aż do wejścia zorzy porannej. Jeśli tak, dlaczego mędrcy powiedzieli do północy? Aby oddalić człowieka od wykroczenia.

1.2

מאימתי קורין את שמע בשחרית משיכיר בין תכלת ללבן רבי אליעזר אומר בין תכלת לכרתי וגומרה עד הנץ החמה. רבי יהושע אומר עד שלש שעות. שכן דרך בני מלכים לעמוד בשלש שעות הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם הקורא בתורה:

Od kiedy można odmawiać Szema rano? Od chwili, gdy można odróżnić błękit od bieli. Rabbi Eliezer mówi: między błękitem a zielonym. I kończy się ją aż do wschodu słońca. Rabbi Jehoszua mówi: do trzeciej godziny. Taki bowiem jest zwyczaj królów, by wstawać o trzeciej godzinie. Kto czyta odtąd, nie traci zasługi, jak człowiek czytający Torę.

1.3

בית שמאי אומרים בערב כל אדם יטו ויקראו ובבוקר יעמדו שנאמר (דברים ו, 1) ובשכבך ובקומך ובית הלל אומרים כל אדם קורא כדרכו שנאמר (שם) ובלכתך בדרך אם כן למה נאמר ובשכבך ובקומך בשעה שבני אדם שוכבים ובשעה שבני אדם עומדים אמר ר' טרפון אני הייתי בא בדרך והייתי לקרות בדברי בית שמאי וסכנתי בעצמי מפני הלסטים אמרו לו כדי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי בית הלל:

Bet Szammaj mówią: Wieczorem niech każdy się położy i czyta, a rano niech stoi, jak zostało powiedziane: „gdy się kładziesz i gdy wstajesz” (Pwt 6,7). Bet Hillel mówią: Każdy czyta na swój sposób, jak zostało powiedziane: „gdy idziesz drogą” (tamże). Jeśli tak, to po co zostało powiedziane „gdy się kładziesz i gdy wstajesz”? — W czasie, gdy ludzie się kładą, i w czasie, gdy ludzie wstają. Rabbi Tarfon powiedział: Kiedyś szedłem drogą i położyłem się, aby czytać zgodnie ze słowami Bet Szammaj, i naraziłem się na niebezpieczeństwo z powodu zbójców. Powiedzieli mu: Zasłużyłeś, aby zapłacić to życiem, gdyż przekroczyłeś słowa Bet Hillel.

1.4

בשחר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה ובערב שתי לפניה ושתי לאחריה אחת ארוכה ואחת קצרה מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר לקצר אינו רשאי להאריך. לחתום אינו רשאי שלא לחתום. ושלא לחתום אינו רשאי לחתום:

Rano odmawia się dwie błogosławieństwa przed nią i jedno po niej. Wieczorem dwie przed nią i dwa po niej. Długie czy krótkie — tam gdzie powiedziano, by przedłużać, nie wolno skracać; tam gdzie powiedziano, by skracać, nie wolno przedłużać. Tam gdzie powiedziano, by zakończyć, nie wolno nie zakończyć; tam gdzie powiedziano, by nie kończyć, nie wolno zakończyć.

1.5

מזכירין יציאת מצרים בלילות. אמר ר' אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא שנאמר (דברים טז, ג) למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך ימי הימים כל ימי חייך הלילות. וחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה כל ימי חייך להביא לימות המשיח:

Wspomina się wyjście z Egiptu nocą. Rabbi Eleazar ben Azariasz powiedział: „Oto jestem jak człowiek siedemdziesięcioletni i nie było mi dane, aby wyjście z Egiptu było wspomniane nocami, dopóki Ben Zoma nie wyjaśnił wersetu: Abyś pamiętał dzień swego wyjścia z ziemi egipskiej po wszystkie dni twego życia (Pwt 16,3). Dni twego życia — to dni; po wszystkie dni twego życia — także noce.” A mędrcy mówią: „Dni twego życia — to ten świat; po wszystkie dni twego życia — aby włączyć dni Mesjasza.

Rozdział 2

2.1

היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא אם כיון לבו יצא ואם לאו לא יצא. בפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב. ובאמצע שואל מפני היראה ומשיב דברי ר' מאיר. ר' יהודה אומר באמצע שואל מפני היראה ומשיב בפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שולם לכל אדם:

Jeśli ktoś czytał w Torze, a nadeszła pora recytowania Szemy — jeśli skierował serce, spełnił obowiązek, a jeśli nie, nie spełnił. W przerwach pozdrawia z szacunku i odpowiada; w środku pozdrawia z obawy i odpowiada — słowa Rabbi Meira. Rabbi Jehuda mówi: w środku pozdrawia z obawy, a odpowiada z szacunku; w przerwach pozdrawia z szacunku i odpowiada: „pokój” każdemu człowiekowi.

2.2

אלו הן בין הפרקים בין ברכה ראשונה לשניה בין שניה לשמע ובין שמע לוהיה אם שמוע בין והיה אם שמוע לויאמר בין ויאמר לאמת ויציב. רבי יהודה אומר בין ויאמר לאמת ויציב לא יפסיק. אמר ר' יהושע בן קרחה למה קדמה שמע לוהיה אם שמוע אלא כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחלה ואחר כך יקבל עליו עול מצות. והיה אם שמוע לויאמר שוהיה אם שמוע נוהג ביום ובלילה ויאמר אינו נוהג אלא ביום:

Oto są przerwy między rozdziałami: między błogosławieństwem pierwszym a drugim, między drugim a Szema, między Szema a Wehaja im szamoa, między Wehaja im szamoa a Wajomer, między Wajomer a Emet we-jaciw. Rabbi Jehuda mówi: między Wajomer a Emet we-jaciw nie należy przerywać. Rabbi Jehoszua ben Korcha powiedział: Dlaczego Szema poprzedza Wehaja im szamoa? Aby przyjąć na siebie najpierw jarzmo Królestwa Niebieskiego, a potem przyjąć jarzmo przykazań. A dlaczego Wehaja im szamoa poprzedza Wajomer? Ponieważ Wehaja im szamoa obowiązuje w dzień i w nocy, a Wajomer obowiązuje tylko w dzień.

2.3

הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא. רבי יוסי אומר לא יצא. קרא ולא דקדק באותיותיה רבי יוסי אומר יצא. ר' יהודה אומר לא יצא. הקורא למפרע לא יצא. קרא וטעה יחזור למקום שטעה:

Kto recytuje Szema i nie sprawił, by jego ucho je usłyszało, spełnił obowiązek. Rabbi Jose mówi: nie spełnił. Kto recytował i nie wymówił dokładnie liter — Rabbi Jose mówi: spełnił; Rabbi Jehuda mówi: nie spełnił. Kto recytuje wspak, nie spełnił. Kto recytował i pomylił się — niech wróci do miejsca, w którym się pomylił.

2.4

האומנין קורין בראש האילן או בראש הנדבך מה שאינן רשאים לעשות כן בתפלה:

Rzemieślnicy recytują Szema na szczycie drzewa lub na szczycie muru; nie wolno im natomiast tak czynić podczas modlitwy.

2.5

חתן פטור מקריאת שמע בלילה הראשון עד מוצאי שבת אם לא עשה מעשה. מעשה ברבן גמליאל שקרא בלילה הראשון שנשא אמרו לו תלמידיו לא למדתנו רבינו שחתן פטור מקריאת שמע בלילה הראשון אמר להם איני שומע לכם לבטל ממני מלכות שמים אפילו שעה אחת:

Pan młody jest zwolniony od recytowania Szema w pierwszą noc po ślubie aż do końca szabatu, jeśli nie skonsumował małżeństwa. Zdarzyło się, że Rabban Gamliel przeczytał Szema w pierwszą noc, gdy się ożenił. Powiedzieli mu uczniowie: „Mistrzu, czy nie nauczyłeś nas, że pan młody jest zwolniony od recytowania Szema w pierwszą noc?” Odpowiedział im: „Nie posłucham was, aby zrzucić z siebie jarzmo Królestwa Niebieskiego, choćby na jedną godzinę.”

2.6

רחץ לילה הראשון שמתה אשתו אמרו לו תלמידיו לא למדתנו רבינו שאבל אסור לרחוץ אמר להם איני כשאר כל אדם אסטניס אני:

Wykąpał się w pierwszą noc po śmierci żony. Powiedzieli mu uczniowie: „Mistrzu, czy nie nauczyłeś nas, że żałobnikowi nie wolno się kąpać?” Odpowiedział im: „Nie jestem jak inni ludzie; jestem delikatny.”

2.7

וכשמת טבי עבדו קבל עליו תנחומין אמרו לו תלמידיו לא למדתנו רבינו שאין מקבלין תנחומין על העבדים אמר להם אין טבי עבדי כשאר כל העבדים כשר היה:

A gdy umarł jego niewolnik Tabi, przyjął kondolencje. Powiedzieli mu uczniowie: „Mistrzu, czy nie nauczyłeś nas, że nie przyjmuje się kondolencji po niewolnikach?” Odpowiedział im: „Mój niewolnik Tabi nie jest jak inni niewolnicy; był godny.”

2.8

חתן אם רצה לקרות קריאת שמע לילה הראשון קורא רבן שמעון בן גמליאל אומר לא כל הרוצה ליטול את השם יטול:

Pan młody, jeśli chce recytować Szema w pierwszą noc, może recytować. Rabbi Szimon ben Gamliel mówi: nie każdy, kto chce wziąć to imię, może je wziąć.

Rozdział 3

3.1

מי שמתו מוטל לפניו פטור מקריאת שמע מן התפלה ומן התפילין נושאי המטה וחלופיהן וחלופי חלופיהן את שלפני המטה ואת שלאחר המטה את שלמטה צורך בהן פטורין ואת שאין למטה צורך בהן חייבין. אלו ואלו פטורים מן התפלה:

Kto ma zmarłego leżącego przed sobą, jest zwolniony od recytacji Szma, od modlitwy i od tefilin. Noszący mary i ich zastępcy oraz zastępcy ich zastępców — ci, którzy idą przed marami, i ci, którzy idą za marami — ci, którzy są potrzebni do niesienia mar, są zwolnieni, a ci, którzy nie są potrzebni, są zobowiązani. Jedni i drudzy są zwolnieni od modlitwy.

3.2

קברו את המת וחזרו אם יכולין להתחיל ולגמור עד שלא יגיעו לשורה יתחילו ואם לאו לא יתחילו העומדים בשורה הפנימים פטורים והחיצונים חייבין:

Pogrzebawszy zmarłego, gdy wracają — jeśli mogą rozpocząć i ukończyć (Szma), zanim dojdą do rzędu żałobników, niech rozpoczną; jeśli nie, niech nie rozpoczynają. Ci, którzy stoją w rzędzie wewnętrznym, są zwolnieni, a ci w zewnętrznym — zobowiązani.

3.3

נשים ועבדים וקטנים פטורין מקריאת שמע ומן התפילין וחייבין בתפלה ובמזוזה ובברכת המזון:

Kobiety, niewolnicy i małoletni są zwolnieni z recytacji Szma i z tefilin, a zobowiązani do modlitwy, do mezuzy i do błogosławieństwa po posiłku.

3.4

בעל קרי מהרהר בלבו ואינו מברך לא לפניו ולא לאחריה. ועל המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו. ר' יהודה אומר מברך לפניו ולאחריהם:

Ten, kto miał polucję, recytuje w myśli, ale nie odmawia błogosławieństwa ani przed, ani po niej. A po posiłku odmawia błogosławieństwo po nim, ale nie przed nim. Rabbi Jehuda mówi: odmawia błogosławieństwo przed nimi i po nich.

3.5

היה עומד בתפלה וזכר שהוא בעל קרי לא יפסיק אלא יקצר. ירד לטבול אם יכול לעלות ולהתכסות ולקרות עד שלא תנן החמה יעלה ויתכסה ויקרא ואם לאו יתכסה במים ויקרא. אבל לא יתכסה לא במים הרעים ולא במי המשרה עד שיטיל לתוכן מים. וכמה ירחיק מהם ומן הצואה ארבע אמות:

Jeśli stał podczas modlitwy i przypomniał sobie, że miał polucję, niech nie przerywa, lecz skróci. Jeśli zszedł się zanurzyć — jeśli może wyjść, okryć się i przeczytać, zanim słońce wzejdzie, niech wyjdzie, okryje się i przeczyta; jeśli nie, niech okryje się w wodzie i przeczyta. Niech jednak nie okrywa się ani w wodach złych, ani w wodach do moczenia, dopóki nie wleje do nich wody. Jak daleko należy się oddalić od nich i od odchodów? Cztery łokcie.

3.6

זב שראה קרי. ונדה שפלטה שכבת זרע. והמשמשת שראתה נדה. צריכין טבילה. ורבי יהודה פוטר:

Zaw, który miał polucję, nidda, która wydziła nasienie, i kobieta, która współżyła i zobaczyła krew menstruacyjną, potrzebują zanurzenia. A Rabbi Jehuda zwalnia.

Rozdział 4

4.1

תפלת השחר עד חצות. רבי יהודה אומר עד ארבע שעות תפלת המנחה עד הערב. רבי יהודה אומר עד פלג המנחה. תפלת הערב אין לה קבע ושל מוספין כל היום רבי יהודה אומר עד שבע שעות:

Modlitwę poranną odmawia się do południa. Rabbi Jehuda mówi: do czwartej godziny. Modlitwę popołudniową odmawia się do wieczora. Rabbi Jehuda mówi: do płag ha-mincha (połowy czasu przeznaczonego na modlitwę popołudniową). Modlitwa wieczorna nie ma stałego czasu. Modlitwę dodatkową odmawia się przez cały dzień. Rabbi Jehuda mówi: do siódmej godziny.

4.2

רבי נחוניא בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפלה קצרה אמרו לו מה מקום לתפלה זו. אמר להם בכניסתי אני מתפלל שלא תארע תקלה על ידי וביציאתי אני נותן הודיה על חלקי:

Rabbi Nehunia ben Hakanah odmawiał przy wejściu do domu studiów i przy wyjściu z niego krótką modlitwę. Zapytano go: „Jakie znaczenie ma ta modlitwa?” Odpowiedział im: „Gdy wchodzę, modlę się, aby nie przydarzyło się żadne potknięcie z mojej winy, a gdy wychodzę, dziękuję za moją część”.

4.3

רבן גמליאל אומר בכל יום מתפלל אדם שמונה עשרה. רבי יהושע אומר מעין שמונה עשרה. ר' עקיבא אומר אם שגורה תפלתו בפיו יתפלל שמונה עשרה ואם לאו מעין שמונה עשרה:

Rabban Gamliel mówi: każdego dnia człowiek odmawia osiemnaście błogosławieństw. Rabbi Jehoszua mówi: skróconą wersję osiemnastu błogosławieństw. Rabbi Akiva mówi: jeśli modlitwa jest płynna w jego ustach, niech odmawia osiemnaście błogosławieństw, a jeśli nie, niech odmawia skróconą wersję.

4.4

רבי אליעזר אומר העושה תפלתו קבע אין תפלתו תחנונים רבי יהושע אומר המהלך במקום סכנה מתפלל תפלה קצרה אומר הושע השם את עמך את שארית ישראל בכל פרשת העבור יהיו צרכיהם לפניך ברוך אתה ה' שומע תפלה:

Rabbi Eliezer mówi: ten, kto czyni swoją modlitwę stałą, jego modlitwa nie jest błaganiem. Rabbi Jehoszua mówi: ten, kto przechodzi przez miejsce niebezpieczne, odmawia modlitwę krótką, mówiąc: „Wybaw, Panie, lud Twój, resztę Izraela. Niech wszystkie ich potrzeby będą przed Tobą. Błogosławiony jesteś, Panie, który wysłuchujesz modlitwy”.

4.5

היה רוכב על החמור ירד. ואם אינו יכול לירד יחזיר את פניו. ואם אינו יכול להחזיר את פניו יכוין את לבו כנגד בית קדש הקדשים: *Jeśli jechał na osiołku, zsiądzie. Jeśli nie może zsiąść, zwróci twarz w kierunku Świętego Świętych. Jeśli nie może zwrócić twarzy, skieruje swoje serce ku Świętemu Świętych.*

4.6

היה יושב בספינה או בקרון או באסדא יכוין את לבו כנגד בית קדש הקדשים:

Jeśli siedział w łodzi, w powozie lub na tratwie, skieruje swoje serce ku Świętemu Świętych.

4.7

רבי אלעזר בן עזריה אומר אין תפלת המוספין אלא בחבר עיר וחכמים אומרים בחבר עיר ושלא בחבר עיר רבי יהודה אומר משמו כל מקום שיש חבר עיר היחיד פטור מתפלת המוספין:

Rabbi Eleazar ben Azaria mówi: modlitwę dodatkową odmawia się tylko w mieście, w którym jest społeczność. A mędracy mówią: odmawia się ją zarówno w mieście, w którym jest społeczność, jak i w takim, w którym jej nie ma. Rabbi Jehuda mówi w jego imieniu: w każdym miejscu, w którym jest społeczność miejska, jednostka jest zwolniona z modlitwy dodatkowej.

Rozdział 5

5.1

אין עומדין להתפלל אלא מתוך כבוד ראש. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכנונו את לבם למקום. אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו. ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק:

Nie stajemy do modlitwy inaczej, jak tylko z powagą. Pierwsi pobożni oczekiwali jedną godzinę i modlili się, aby skupić swe serca na Bogu. Nawet jeśli król go pozdrawia, nie odpowiada. Nawet jeśli wąż owija się wokół jego pięty, nie przerywa.

5.2

מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים. ושואלין הגשמים בברכת השנים. והבדלה בחונן הדעת. ר' עקיבא אומר אומרה ברכה רביעית בפני עצמה רבי אליעזר אומר בהודאה:

Wspomina się moc deszczów podczas (błogosławieństwa) wskrzeszania umarłych; prosi się o deszcz w błogosławieństwie lat; a hawdale – w błogosławieństwie „obdarzający wiedzą”. Rabbi Akiva mówi: należy ją odmawiać jako czwarte, osobne błogosławieństwo. Rabbi Eliezer mówi: w dziękczynieniu.

5.3

האומר על קן צפור יגיעו רחמך ועל טוב יזכר שמך. מודים מודים משתקין אותו. העובר לפני התיבה וטעה יעבר אחר תחתיו ולא יהא סרבן באותה שעה מנין הוא מתחיל מתחלת הברכה שטעה בה:

Kto mówi: „Twoje miłosierdzie sięga ptasiego gniazda” albo „Na dobro niech będzie wspomniane Twoje imię”, oraz ten, kto mówi „Dziękujemy, dziękujemy” – nakazują mu milczeć. Ten, kto staje przed arką i pomyli się, inny wejdzie na jego miejsce, i niech nie opiera się w tej chwili. Od czego zaczyna? Od początku błogosławieństwa, w którym się pomylił.

5.4

העובר לפני התיבה לא יענה אחר הכהנים אמן מפני הטירוף ואם אין שם כהן אלא הוא לא ישא את כפיו. ואם הבטחתו שהוא נושא את כפיו וחוזר לתפלתו ראשי:

Kto staje przed arką, nie odpowiada „amen” po kapłanach z powodu zamieszania. A jeśli nie ma tam kapłana oprócz niego, nie wznosi ręk. Jeśli jednak przyjął na siebie, że wznosi ręce i wraca do modlitwy, jest to dozwolone.

5.5

המתפלל וטעה סימן רע לו. ואם שליח צבור הוא סימן רע לשולחיו. מפני ששלוחו של אדם כמותו. אמרו עליו על רבי חנינא בן דוסא כשהיה מתפלל על החולים ואומר זה חי וזה מת. אמרו לו מנין אתה יודע אמר להם אם שגורה תפילתי בפי יודע אני שהוא מקובל ואם לאו יודע אני שהוא מטורף:

Kto modli się i pomyli się – to dla niego zły znak. A jeśli jest wysłannikiem wspólnoty, to zły znak dla tych, którzy go posłali, ponieważ wysłannik człowieka jest jak on sam. Opowiadano o Rabbi Chaninie ben Dosa, że gdy modlił się za chorych, mówił: „Ten żyje, a ten umiera”. Zapytano go: „Skąd wiesz?” Odpowiedział im: „Jeśli moja modlitwa jest płynna na moich ustach, wiem, że jest przyjęta; a jeśli nie – wiem, że jest on wydany na śmierć”.

Rozdział 6

6.1

כיצד מברכין על הפירות. על פירות האילן אומר בורא פרי העץ. חוץ מן היין. שעל היין אומר בורא פרי הגפן. ועל פירות הארץ אומר בורא פרי האדמה חוץ מן הפת שעל הפת הוא אומר המוציא לחם מן הארץ. ועל הירקות אומר בורא פרי האדמה. רבי יהודה אומר בורא מיני דשאים:

Jak odmawia się błogosławieństwo nad owocami? Nad owocami drzew mówi: „Bore peri ha-ec” (który tworzy owoc drzewa), z wyjątkiem wina, nad którym mówi: „Bore peri ha-gefen” (który tworzy owoc winorośli). Nad owocami ziemi mówi: „Bore peri ha-adama” (który tworzy owoc ziemi), z wyjątkiem chleba, nad którym mówi: „Hamoci lechem min ha-arec” (który dobywa chleb z ziemi). Nad warzywami mówi: „Bore peri ha-adama”. Rabbi Jehuda mówi: „Bore minei desza'im” (który tworzy rodzaje traw).

6.2

ברך על פירות האילן בורא פרי האדמה יצא. ועל פירות הארץ בורא פרי העץ לא יצא. על כולם אם אמר שהכל נהיה יצא:

Jeśli nad owocami drzew odmówił „Bore peri ha-adama”, wypełnił obowiązek. A jeśli nad owocami ziemi odmówił „Bore peri ha-ec”, nie wypełnił go. Nad wszystkimi, jeśli powiedział „Szechakol nihje bidvaro”, wypełnił.

6.3

על דבר שאין גדולו מן הארץ אומר שהכל. על החומץ ועל הנובלות ועל הגובאי אומר שהכל. על החלב ועל הגבינה ועל הביצים אומר שהכל. ר' יהודה אומר כל שהוא מין קללה אין מברכין עליו:

Nad czymś, co nie wyrasta bezpośrednio z ziemi, mówi „Szechakol”. Nad octem, nad owocami opadłymi (noblot) i nad szarańczą (gowaj) mówi „Szechakol”. Nad mlekiem, nad serem i nad jajami mówi „Szechakol”. Rabbi Jehuda mówi: nad wszelkim rodzajem „przekleństwa” nie odmawia się błogosławieństwa.

6.4

היו לפניו מינים הרבה. ר' יהודה אומר אם יש ביניהם ממין שבעה מברך עליו. וחכמים אומרים מברך על איזה מהם שירצה:

Jeśli przed nim znajdowało się wiele gatunków jedzenia, Rabbi Jehuda mówi: jeśli wśród nich jest coś z siedmiu gatunków (wymienionych w Torze), odmawia nad tym błogosławieństwo. Mędrcy mówią: odmawia nad tym, na które ma ochotę.

6.5

ברך על היין שלפני המזון פטר את היין שלאחר המזון ברך על הפרפרת שלפני המזון פטר את הפרפרת שלאחר המזון. ברך על הפת פטר את הפרפרת. על הפרפרת לא פטר את הפת. בית שמאי אומרים אף לא מעשה קדרה:

Jeżeli odmówił błogosławieństwo nad winem przed posiłkiem, zwalnia ono od obowiązku błogosławieństwa wino po posiłku. Jeżeli odmówił błogosławieństwo nad przekąską przed posiłkiem, zwalnia ono od obowiązku błogosławieństwa przekąskę po posiłku. Jeżeli odmówił błogosławieństwo nad chlebem, zwalnia ono od obowiązku błogosławieństwa przekąskę. Jeżeli odmówił je nad przekąską, nie zwalnia ono chleba. Bet Szammaj mówią: nie zwalnia również potrawy gotowanej (ma'ase kedera).

6.6

היו יושבין לאכול כל אחד ואחד מברך לעצמו. הסיבו אחד מברך לכולן. בא להם יין בתוך המזון כל אחד ואחד מברך לעצמו. לאחר המזון אחד מברך לכולם. והוא אומר על המוגמר אף על פי שאין מביאין את המוגמר אלא לאחר הסעודה:

Jeżeli siedzieli przy jedzeniu, każdy błogosławi dla siebie. Jeżeli wspólnie zasiedli do uczty, jeden błogosławi za wszystkich. Gdy w trakcie posiłku podano wino, każdy błogosławi sam. Po posiłku jeden błogosławi za wszystkich. Ten, kto błogosławi, odmawia również błogosławieństwo nad wonnym kadzidłem (mugmar), chociaż kadzidło przynosi się dopiero po posiłku.

6.7

הביאו לפניו מליח בתחלה ופת עמו מברך על המליח ופותר את הפת שהפת טפלה לו זה הכלל כל שהוא עיקר ועמו טפלה. מברך על העיקר ופותר את הטפלה:

Jeżeli przyniesiono mu najpierw słoną rybę, a z nią chleb, odmawia błogosławieństwo nad słoną rybą i zwalnia chleb od osobnego błogosławieństwa, ponieważ chleb jest przy niej dodatkiem. Oto zasada: gdy jest danie główne i towarzyszący mu dodatek, błogosławi się nad daniem głównym i zwalnia dodatek.

6.8

אכל תאנים וענבים ורמונים מברך אחריהן שלש ברכות דברי רבן גמליאל. וחכמים אומרים ברכה אחת מעין שלש רבי עקיבא אומר אפילו אכל שלק והוא מזונו מברך אחריו שלש ברכות. השותה מים לצמא אומר שהכל נהיה בדברו. ר' טרפון אומר בורא נפשות רבות:

Ten, kto jadł figi, winogrona i granaty, odmawia po nich trzy błogosławieństwa — tak brzmi wypowiedź Rabana Gamliela. Mędrcy mówią: jedno błogosławieństwo opiewające treść trzech. Rabbi Akiva mówi: nawet jeśli jadł gotowane jarzyny, które stanowiły jego posiłek, odmawia po nich trzy błogosławieństwa. Ten, kto pije wodę dla ugaszenia pragnienia, mówi „Szechkol nihje bidwaro” (że wszystko powstało na Jego słowo). Rabbi Tarfon mówi: „Bore nefaszot rabot” (który tworzy wiele dusz).

Rozdział 7

7.1

שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן אכל דמאי ומעשר ראשון שנטלה תרומתו ומעשר שני והקדש שנפדו והשמש שאכל כזית והכותי מזמנין עליהם. אבל אכל טבל ומעשר ראשון שלא נטלה תרומתו ומעשר שני והקדש שלא נפדו והשמש שאכל פחות מכזית והנכרי אין מזמנין עליהם:

Trzej, którzy jedli razem, są zobowiązani do wspólnego błogosławieństwa (zimmun). Jeżeli spożywali demai (produkty o niepewnym oddaniu dziesięcin), pierwszą dziesięcinę, od której oddano terumę, drugą dziesięcinę i majątek poświęcony, które zostały odkupione – a także gdy sługa jadł z nimi kazajit oraz Samarytanin – włącza się ich do zimmu. Jeżeli jednak spożywali tewel (produkt nieoddzielony od dziesięcin), pierwszą dziesięcinę nieobdarzoną terumą, drugą dziesięcinę i majątek poświęcony, których nie odkupiono, a służący jadł mniej niż kazajit, oraz poganin – nie włącza się ich do zimmu.

7.2

נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהם. עד כמה מזמנין עד כזית ר' יהודה אומר עד כביצה:

Nie włącza się do zimmu kobiet, niewolników i małoletnich. Do jakiej ilości włącza się? Do objętości oliwki. Rabi Jehuda mówi: Do objętości jajka.

7.3

כי צד מזמנין בשלשה אומר נברך. בשלשה והוא אומר ברכו. בעשרה אומר נברך לאלהינו. בעשרה והוא אומר ברכו. אחד עשרה ואחד עשרה רבוא. במאה אומר נברך לה' אלהינו. במאה והוא אומר ברכו. באלף אומר נברך לה' אלהינו אלהי ישראל. באלף והוא אומר ברכו. ברבוא אומר נברך לה' אלהינו אלהי ישראל אלהי הצבאות יושב הכרובים על המזון שאכלנו. ברבוא והוא אומר ברכו. כענין שהוא מברך כך עונין אחריו ברוך ה' אלהינו אלהי ישראל אלהי הצבאות יושב הכרובים על המזון שאכלנו. ר' יוסי הגלילי אומר לפי רוב הקהל הן מברכין שנאמר (תהלים סח, כז) במקלות ברכו אלהים ה' ממקור ישראל. אמר רבי עקיבא מה מצינו בבית הכנסת אחד מרובין ואחד מועטין אומר ברכו את ה'. רבי ישמעאל אומר ברכו את ה' המבורך:

Jak dokonuje się wspólnego błogosławieństwa? Przy trzech mówi: 'Błogosławmy'. Przy trzech odpowiadają: 'Błogosławcie'. Przy dziesięciu mówi: 'Błogosławmy Boga naszego'. Przy dziesięciu odpowiadają: 'Błogosławcie'. To samo dotyczy dziesięciu i dziesięciu tysięcy. Przy stu mówi: 'Błogosławmy Pana Boga naszego'. Przy stu odpowiadają: 'Błogosławcie'. Przy tysiącu mówi: 'Błogosławmy Pana Boga naszego, Boga Izraela'. Przy tysiącu odpowiadają: 'Błogosławcie'. Przy dziesięciu tysiącach mówi: 'Błogosławmy Pana Boga naszego, Boga Izraela, Boga zastępów, który zasiada na cherubach, za pokarm, który zjedliśmy'. Przy dziesięciu tysiącach odpowiadają: 'Błogosławcie'. Jak on błogosławi, tak odpowiadają po nim: 'Błogosławiony Pan, Bóg nasz, Bóg Izraela, Bóg zastępów, który zasiada na cherubach, za pokarm, który zjedliśmy'. Rabi Jose Galilejczyk mówi: Stosownie do liczebności zgromadzenia błogosławia, jak powiedziano: 'W zgromadzeniach błogosławcie Boga, Pana, ze źródła Izraela'. Rabi Akiva powiedział: Cóż znajdujemy w synagodze? Czy wielu, czy mało, mówią: 'Błogosławcie Pana'. Rabi Ismael mówi: 'Błogosławcie Pana, który jest błogosławiony'.

7.4

שלשה שאכלו כאחד אינן רשאים ליחלק וכן ארבעה וכן חמשה. ששה נחלקין עד עשרה ועשרה אינן נחלקין עד שיהיו עשרים: *Trzej, którzy jedli razem, nie mogą się rozdzielić; podobnie czterej i pięciu. Sześciu może się podzielić – aż do dziesięciu – a dziesięciu nie może się podzielić, dopóki nie będzie ich dwudziestu.*

7.5

שתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד בזמן שמקצתן רואין אלו את אלו הרי אלו מצטרפים לזמון ואם לאו אלו מזמנין לעצמן ואלו מזמנין לעצמן אין מברכין על היין עד שיתן לתוכו מים דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים מברכין: *Dwie grupy, które jadły w jednym domu – kiedy jedni widzą drugich, łączą się do wspólnego błogosławieństwa; jeśli nie, jedni błogosławia dla siebie, a drudzy dla siebie. Nie błogosławi się nad winem, dopóki nie doda się do niego wody – słowa rabiego Eliezera. A mędrcy mówią: błogosławi się.*

Rozdział 8

8.1

אלו דברים שבין בית שמאי ובית הלל בסעודה. בית שמאי אומרים מברך על היום ואחר כך מברך על היין ובית הלל אומרים מברך על היין ואחר כך מברך על היום:

Oto sprawy, w których Bet Szammaj i Bet Hillel różnią się w kwestii posiłku. Bet Szammaj mówią: najpierw błogosławi się nad dniem, a potem nad winem. Bet Hillel mówią: najpierw błogosławi się nad winem, a potem nad dniem.

8.2

בית שמאי אומרים נוטלין לידים ואחר כך מוזגין את הכוס ובית הלל אומרים מוזגין את הכוס ואחר כך נוטלין לידים: *Bet Szammaj mówią: najpierw obmywa się ręce, a potem nalewa kielich. Bet Hillel mówią: najpierw nalewa się kielich, a potem obmywa ręce.*

8.3

בית שמאי אומרים מקנח ידיו במפה ומניחה על השלחן ובית הלל אומרים על הכסת:

Bet Szammaj mówią: osusza ręce ściereczką i kładzie ją na stole. Bet Hillel mówią: na poduszce.

8.4

בית שמאי אומרים מכבדין את הבית ואחר כך נוטלין לידים ובית הלל אומרים נוטלין לידים ואחר כך מכבדין את הבית:

Bet Szammaj mówią: zamiatają dom, a potem obmywają ręce. Bet Hillel mówią: obmywają ręce, a potem zamiatają dom.

8.5

בית שמאי אומרים נר ומזון ובשמים והבדלה. ובית הלל אומרים נר ובשמים ומזון והבדלה. בית שמאי אומרים שברא מאור האש: ובית הלל אומרים בורא מאורי האש:

Bet Szammaj mówią: nad świecą, jedzeniem, wonnościami i hawdałą. Bet Hillel mówią: nad świecą, wonnościami, jedzeniem i hawdałą. Bet Szammaj mówią: „który stworzył światło ognia”, a Bet Hillel mówią: „który tworzy światła ognia”.

8.6

אין מברכין לא על הנר ולא על הבשמים של עובדי כוכבים ולא על הנר ולא על הבשמים של מתים ולא על הנר ולא על הבשמים שלפני עבודת כוכבים. אין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו:

Nie odmawia się błogosławieństwa ani nad świecą, ani nad wonnościami pogan, ani nad świecą, ani nad wonnościami zmarłych, ani nad świecą, ani nad wonnościami, które są przed bożkiem. Nie odmawia się błogosławieństwa nad świecą, dopóki nie skorzysta się z jej światła.

8.7

מי שאכל ושכח ולא ברך בית שמאי אומרים יחזור למקומו ויברך ובית הלל אומרים יברך במקום שנזכר. עד אימתי הוא מברך עד כדי שיתעכל המזון שבמעיו:

Ten, kto jadł i zapomniał, a nie pobłogosławił – Bet Szammaj mówią: niech wróci na swoje miejsce i pobłogosławi. Bet Hillel mówią: niech pobłogosławi w miejscu, gdzie sobie przypomniał. Do kiedy może błogosławić? Dopóki pokarm w jego wnętrznościach nie ulegnie strawieniu.

8.8

בא להם יין לאחר המזון ואין שם אלא אותו הכוס. בית שמאי אומרים מברך על היין ואחר כך מברך על המזון. ובית הלל אומרים מברך על המזון ואחר כך מברך על היין. עונין אמן אחר ישראל המברך ואין עונין אמן אחר הכותי המברך עד שישמע כל הברכה:

Jeśli po posiłku podano im wino, a jest tylko ten jeden kielich – Bet Szammaj mówią: błogosławi się nad winem, a potem błogosławi się nad posiłkiem. Bet Hillel mówią: błogosławi się nad posiłkiem, a potem błogosławi się nad winem. Odpowiada się „amen” po Izraelicie, który błogosławi, ale nie odpowiada się „amen” po Samarytaninie, który błogosławi, dopóki nie usłyszy się całego błogosławieństwa.

Rozdział 9

9.1

הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. מקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים אומר ברוך שעקר עבודת כוכבים מארצנו:

Kto widzi miejsce, w którym dokonano cudów dla Izraela, mówi: «Błogosławiony, który dokonał cudów dla naszych ojców w tym miejscu». Kto widzi miejsce, z którego wykorzeniono bałwochwalstwo, mówi: «Błogosławiony, który wykorzenił bałwochwalstwo z naszej ziemi».

9.2

על הזיקין ועל הזועות ועל הברקים ועל הרעמים ועל הרוחות אומר ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם על ההרים ועל הגבעות ועל הימים ועל הנהרות ועל המדברות אומר ברוך עושה מעשה בראשית. ר' יהודה אומר הרואה את הים הגדול אומר ברוך שעשה את הים הגדול בזמן שרואה אותו לפרקים. על הגשמים ועל הבשורות הטובות אומר ברוך הטוב והמטיב ועל שמועות רעות אומר ברוך דיין האמת:

Za spadające gwiazdy, trzęsienia ziemi, błyskawice, grzmoty i wichry mówi: «Błogosławiony, którego moc i siła wypełniają świat». Za góry, wzgórza, morza, rzeki i pustynie mówi: «Błogosławiony, który dokonuje dzieła stworzenia». Rabbi Jehuda mówi: Kto widzi Wielkie Morze, mówi: «Błogosławiony, który uczynił Wielkie Morze», gdy widzi je od czasu do czasu. Za deszcze i dobre wieści mówi: «Błogosławiony Dobry i Dobroczynny», a za złe wieści mówi: «Błogosławiony Sędzia Prawdy».

9.3

בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אומר ברוך שהחינו. מברך על הרעה מעין הטובה ועל הטובה מעין הרעה. הצועק לשעבר הרי זו תפלת שוא כיצד היתה אשתו מעוברת ואמר יהי רצון שתלד אשתי זכר הרי זו תפלת שוא. היה בא בדרך ושמע קול צוחה בעיר ואמר יהי רצון שלא יהיו אלו בני ביתי הרי זו תפלת שוא:

Kto zbudował nowy dom i kupił nowe naczynia, mówi: «Błogosławiony, który nas ożywił». Błogosławi za zło tak samo, jak za dobro, a za dobro tak samo, jak za zło. Kto woła o to, co minęło, to modlitwa daremna. Jak to? Jeśli jego żona jest brzemienna, a on mówi: «Oby wolą było, aby moja żona urodziła chłopca» — to modlitwa daremna. Jeśli szedł drogą i usłyszał krzyk w mieście, i powiedział: «Oby to nie byli ludzie z mego domu» — to modlitwa daremna.

9.4

הנכנס לכרך מתפלל שתיים. אחת בכניסתו. ואחת ביציאתו. בן עזאי אומר ארבע. שתיים בכניסתו. ושתיים ביציאתו. ונותן הודאה לשעבר. וצועק לעתיד לבא:

Kto wchodzi do dużego miasta, modli się dwie modlitwy: jedną przy wejściu, a jedną przy wyjściu. Ben Azzaj mówi: cztery — dwie przy wejściu i dwie przy wyjściu. Składa dziękczynienie za przeszłość i woła o przyszłość.

חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה שנאמר (דברים ו, ה) ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. בכל לבבך בשני יצריך ביצר טוב וביצר רע. ובכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשך. ובכל מאודך בכל ממונך. דבר אחר בכל מאודך בכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו במאד מאד. לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח שהוא מכוון כנגד בית קדשי הקדשים. לא יכנס להר הבית במקלו ובמנעלו ובפונדתו ובאבק שעל רגליו ולא יעשנו קפנדריא ורקיקה מקל וחומר כל חותמי ברכות שהיו במקדש היו אומרים מן העולם משקלקלו המינין ואמרו אין עולם אלא אחד. התקינו שיהיו אומרים מן העולם ועד העולם. והתקינו שיהא אדם שואל את שלום חברו כשם שנאמר (רות ב, ד) והנה בעז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים ה' עמכם ויאמרו לו יברכה ה' ואומר (שופטים ו, יב) ה' עמך גבור החיל. ואומר (משלי כג, כב) אל תבז כי זקנה ואומר (תהלים קיט, קכו) עת לעשות לה' הפרו תורתך. ר' נתן אומר הפרו תורתך עת לעשות לה':

Człowiek jest zobowiązany błogosławić za zło tak, jak błogosławi za dobro, jak powiedziano: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym sercem swoim, całą duszą swoją i całą mocą swoją» (Pwt 6,5). «Całym sercem swoim» — oboma skłonnościami: skłonnością dobra i skłonnością zła. «Całą duszą swoją» — nawet jeśli On odbiera twoją duszę. «Całą mocą swoją» — całym majątkiem swoim. Inaczej: «Całą mocą swoją» — za każdą miarę, jaką ci mierzy, dziękuj Mu bardzo. Nie wolno człowiekowi lekceważyć wschodniej bramy, która jest naprzeciwko Świętego Świętych. Nie wolno mu wchodzić na Wzgórze Świątynne z laską, w obuwiu, z sakiewką, z kurzem na nogach ani czynić z niego skrót, a plucie tym bardziej jest zakazane. Wszystkie zakończenia błogosławieństw wypowiedane w Świątyni brzmiały: «od wieków». Gdy heretycy zepsuli zwyczaj i mówili: «Nie ma świata oprócz jednego», ustanowiono, aby mówiono: «od wieków do wieków». Ustanowiono również, aby człowiek pozdrawiał swego bliźniego, wymieniając Imię Boże, jak powiedziano: «A oto Boaz przyszedł z Betlejem i powiedział do żniwiarzy: Pan z wami, a oni mu odpowiedzieli: Niech cię Pan błogosławi» (Rut 2,4). I mówi: «Pan z tobą, dzielny wojowniku» (Sdz 6,12). I mówi: «Nie pogardzaj matką swoją, gdy się zestarzeje» (Prz 23,22). I mówi: «Czas działać dla Pana; złamali Twoją Torę» (Ps 119,126). Rabbi Natan mówi: «Złamali Twoją Torę; czas działać dla Pana».

Rozdział 1

1.1

אלו דברים שאין להם שיעור הפאה. והבכורים. והראיון. וגמילות חסדים ותלמוד תורה. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. כיבוד אב ואם וגמילות חסדים והבאת שלום בין אדם לחבירו ותלמוד תורה כנגד כולם:

To są rzeczy, które nie mają ustalonej miary: krawędź pola, pierwociny, ukazanie się (przed Panem), uczynki miłosierdzia i studiowanie Tory. To są rzeczy, których owoce człowiek spożywa w tym świecie, a kapitał pozostaje mu na świat przyszły: szanowanie ojca i matki, uczynki miłosierdzia, zaprowadzanie pokoju między człowiekiem a jego bliźnim, a studiowanie Tory jest równe im wszystkim.

1.2

אין פוחתין לפאה מששים. ואף על פי שאמרו אין לפאה שיעור. הכל לפי גודל השדה ולפי רוב העניים ולפי רוב הענוה:

Nie daje się mniej niż jedną sześćdziesiątą na krawędź pola. I chociaż powiedziano, że krawędź pola nie ma ustalonej miary, wszystko zależy od wielkości pola, od liczby ubogich i od obfitości zbiorów.

1.3

נותנין פאה מתחלת השדה ומאמצעה. ר' שמעון אומר ובלבד שיתן בסוף כשיעור. ר' יהודה אומר אם שייר קלח אחד סומך לו משום פאה ואם לאו אינו נותן אלא משום הפקר:

Można dawać krawędź pola od początku pola i od jego środka. Rabbi Szymon mówi: pod warunkiem, że na końcu zostawi odpowiednią ilość. Rabbi Jehuda mówi: jeśli pozostawił jeden kłos, może do niego dołączyć (resztę) jako krawędź pola; a jeśli nie, to (ta część) jest tylko własnością niczyją (hefker).

1.4

כלל אמרו בפאה כל שהוא אוכל ונשמר וגידוליו מן הארץ ולקיתו כאחת ומכניסו לקיום חייב בפאה. והתבואה והקטניות בכלל הזה:

Powiedzieli jako zasadę w sprawie krawędzi pola: wszystko, co jest jadalne i jest strzeżone, wyrasta z ziemi, jest zbierane jednorazowo i jest przechowywane (do późniejszego użytku), podlega krawędzi pola. A zboże i rośliny strączkowe są objęte tą zasadą.

1.5

ובאילן האוג והחרובין והאגוזים והשקדים והגפנים והרמונים והזיתים והתמרים חייבין בפאה:

A w przypadku drzew: jarząg, karob (chleb świętojański), orzechy, migdały, winorośl, granaty, oliwki i daktyle podlegają krawędzi pola.

1.6

לעולם הוא נותן משום פאה ופטור מן המעשרות עד שימרח. ונותן משום הפקר ופטור מן המעשרות עד שימרח. ומאכיל לבהמה ולחיה ולעופות ופטור מן המעשרות עד שימרח. ונוטל מן הגורן וזורע ופטור מן המעשרות עד שימרח דברי ר' עקיבא. כהן ולוי שלקחו את הגורן המעשרות שלהם עד שימרח. המקדיש ופודה חייב במעשרות עד שימרח הגזבר:

Zawsze może dawać (zboże) jako krawędź pola i jest zwolniony od dziesięcin, dopóki nie wygładzi. I może dawać jako własność niczyją (hefker) i jest zwolniony od dziesięcin, dopóki nie wygładzi. I może karmić bydło, zwierzęta dzikie i ptaki, i jest zwolniony od dziesięcin, dopóki nie wygładzi. I może brać z klepiska i siać, i jest zwolniony od dziesięcin, dopóki nie wygładzi – to są słowa rabiego Akivy. Kapłan lub lewita, który kupił klepisko, dziesięciny są jego, dopóki nie wygładzi. Ten, kto poświęca i wykupuje, jest zobowiązany do dziesięcin dopiero, gdy skarbnik wygładzi.

Rozdział 2

2.1

ואלו מפסיקין לפאה. הנחל והשלולית ודרך היחיד ודרך הרבים ושביל הרבים ושביל היחיד הקבוע בימות החמה ובימות הגשמים והבור והניר וזרע אחר והקוצר לשחת מפסיק דברי ר' מאיר. וחכמים אומרים אינו מפסיק אלא אם כן חרש:

Oto rzeczy, które przerywają dla narożnika (paja): strumień, kałuża, droga prywatna, droga publiczna, ścieżka publiczna, ścieżka prywatna, która jest stała w porze suchej i deszczowej, dół (studnia), ugór, inny zasiew oraz ten, kto kosi na zielonkę — przerywają — słowa rabiego Meira. Mędracy zaś mówią: nie przerywa, chyba że zaorał.

2.2

אמת המים שאינה יכולה להקצר כאחת רבי יהודה אומר מפסקת. וכל ההרים אשר במעדר יעדרון אף על פי שאין הבקר יכול לעבור בכליו הוא נותן פאה לכל:

Kanał wodny, którego nie można skosić za jednym razem — rabbi Jehuda mówi: przerywa. A wszystkie góry, które uprawia się motyką, nawet jeśli wół nie może przejść ze swoim sprzętem, on daje narożnik dla całości.

2.3

הכל מפסיק לזרעים ואינו מפסיק לאילן אלא גדר ואם היה שער כותש אינו מפסיק אלא נותן פאה לכל:

Wszystko przerywa dla zasiewów, ale dla drzew nie przerywa nic oprócz ogrodzenia. Jeżeli zaś była to zniszczona brama, nie przerywa i daje narożnik dla całości.

2.4

ולחרובין כל הרואין זה את זה. אמר רבן גמליאל נוהגין היו בית אבא נותנין פאה אחת ליתים שהיו להם בכל רוח. ולחרובין כל הרואין זה את זה. רבי אליעזר בר' צדוק אומר משמו אף לחרובין שהיו להם בכל העיר:

A dla drzew chleba świętojańskiego — wszystkie, które się wzajemnie widzą. Rabban Gamliel powiedział: Dom mojego ojca dawał jeden narożnik dla drzew oliwnych, które posiadał we wszystkich kierunkach. A dla drzew chleba świętojańskiego — wszystkie, które się wzajemnie widzą. Rabbi Eliezer ben Sadok mówi w jego imieniu: nawet dla drzew chleba świętojańskiego, które posiadał w całym mieście.

2.5

הזורע את שדהו מין אחד אף על פי שהוא עושהו שתי גרנות נותן פאה אחת. זרעה שני מינין אף על פי שעשאן גורן אחת נותן שתי פאות. הזורע את שדהו שני מיני חטין עשאן גורן אחת נותן פאה אחת שתי גרנות נותן שתי פאות:

Kto zasiewa swoje pole jednym gatunkiem, nawet jeśli robi z niego dwie sterty, daje jeden narożnik. Jeśli zasiał je dwoma gatunkami, nawet jeśli zrobił z nich jedną stertę, daje dwa narożniki. Kto zasiewa swoje pole dwoma gatunkami pszenicy: jeśli zrobił z nich jedną stertę, daje jeden narożnik; dwie sterty, daje dwa narożniki.

2.6

מעשה שזרע ר' שמעון איש המצפה לפני רבן גמליאל ועלו ללשכת הגזית ושאלו אמר נחום הבלר מקובל אני מרבי מיאשא שקבל מאבא שקבל מן הזוגות שקבלו מן הנביאים הלכה למשה מסיני בזורע את שדהו שני מיני חטין אם עשאו גורן אחת נותן פאה אחת שתי גרנות נותן שתי פאות:

Zdarzyło się, że Rabbi Szymon z Micpy zasiał przed Rabbanem Gamlilem. Poszli do Komnaty Ciosanego Kamienia i zapytali. Powiedział Nachum skryba: Otrzymałem przekaz od rabbiego Mijaszy, który otrzymał od Abba, który otrzymał od zugot (par mędrców), które otrzymały od proroków, jako halachę daną Mojżeszowi na Synaju, że ten, kto zasiewa swoje pole dwoma gatunkami pszenicy, jeśli zrobił z nich jedną stertę, daje jeden narożnik; jeśli dwie sterty, daje dwa narożniki.

2.7

שדה שקצרוה כותים קצרוה לסטים קרסמוה נמלים שברתה הרוח או בהמה פטורה. קצר חציה וקצרו לסטים חציה פטורה שחובת הפאה בקמה:

Pole, które skosili Samarytanie, skosili zbójcy, ogryzły mrówki, złamał wiatr lub zwierzę — jest zwolnione. Jeśli on skosił połowę, a zbójcy skosili połowę — jest zwolnione, ponieważ obowiązek narożnika dotyczy zboża stojącego.

2.8

קצרוה לסטים חציה וקצר הוא חציה נותן פאה ממה שקצר. קצר חציה ומכר חציה הלוקח נותן פאה לכל. קצר חציה והקדיש חציה הפודה מיד הגובר הוא נותן פאה לכל:

Jeśli zbójcy skosili połowę, a on skosił połowę, daje narożnik z tego, co skosił. Jeśli skosił połowę i sprzedał połowę, kupujący daje narożnik dla całości. Jeśli skosił połowę i poświęcił połowę, ten, kto wykupuje z rąk skarbnika, daje narożnik dla całości.

Rozdział 3

3.1

מלבנות התבואה שבין הזיתים בית שמאי אומרים פאה מכל אחת ואחת בית הלל אומרים מאחד על הכל. ומודים שאם היו ראשי שורות מעורבין שהוא נותן פאה מאחד על הכל:

Grządki zboża między drzewami oliwnymi — Bet Szammaj mówią: z każdej grządki wydziela się krawędź pola; Bet Hillel mówią: z jednej za wszystko. Przyznają jednak, że jeśli końce rzędów są wymieszane, wydziela się krawędź pola z jednej za wszystko.

3.2

המנמר את שדהו ושייר קלחים לחים רבי עקיבא אומר נותן פאה מכל אחד ואחד וחכמים אומרים מאחד על הכל. ומודים חכמים לרבי עקיבא בזורע שבת או חרדל בשלשה מקומות שהוא נותן פאה מכל אחד ואחד:

Ten, kto dzieli swoje pole na skrawki i pozostawia świeże kłosa — Rabbi Akiva mówi: należy wydzielić krawędź pola z każdego z nich; mędrcy mówią: z jednego za wszystko. Mędrcy przyznają Rabbi Akiwie, że jeśli ktoś sieje koper lub gorczycę w trzech miejscach, wydziela krawędź pola z każdego z tych miejsc.

3.3

המחליק בצלים לחים לשוק ומקיים יבשים לגורן נותן פאה לאלו לעצמן ולאלו לעצמן. וכן באפונין וכן בכרם. המדל נותן מן המשואר על מה ששייר והמחליק מאחת יד נותן מן המשואר על הכל:

Kto wrywa cebule świeże na targ, a suche zostawia do przechowania, wydziela krawędź pola z jednych osobno i z drugich osobno. Tak samo z grochem i tak samo w winnicy. Kto przerzedza, wydziela z pozostałości na to, co zostawił; a kto wrywa za jednym razem, wydziela z pozostałości na wszystko.

3.4

האמהות של בצלים חייבות בפאה ור' יוסי פוטר. מלבנות הבצלים שבין הירק ר' יוסי אומר פאה מכל אחת ואחת וחכמים אומרים מאחת על הכל:

Cebule mateczne są zobowiązane do krawędzi pola, a Rabbi Jose od tego zwalnia. Grządki cebuli między warzywami — Rabbi Jose mówi: z każdej grządki wydziela się krawędź pola; mędrcy mówią: z jednej za wszystko.

3.5

האחין שחלקו נותנין שתי פאות חזרו ונשתתפו נותנין פאה אחת. שנים שלקחו את האילן נותנין פאה אחת. לקח זה צפוגו וזה דרומו זה נותן פאה לעצמו וזה נותן פאה לעצמו המוכר קלחי אילן בתוך שדהו נותן פאה מכל אחד ואחד. אמר ר' יהודה אימתי בזמן שלא שייר בעל השדה אבל אם שייר בעל השדה הוא נותן פאה לכל:

Bracia, którzy się podzielili, dają dwie krawędzie pola; jeśli ponownie się połączyli, dają jedną krawędź. Dwaj, którzy kupili drzewo, dają jedną krawędź. Gdy jeden kupił jego stronę północną, a drugi południową, jeden daje krawędź dla siebie, a drugi daje krawędź dla siebie. Kto sprzedaje pnie drzew na swoim polu, daje krawędź z każdego pnia. Rabbi Jehuda powiedział: Kiedy? Gdy właściciel pola nie pozostawił sobie drzew. A jeśli właściciel pola pozostawił sobie, on daje krawędź dla wszystkich.

3.6

רבי אליעזר אומר קרקע בית רובע חייבת בפאה. רבי יהושע אומר העושה סאתים. ר' טרפון אומר ששה על ששה טפחים. רבי יהודה בן בתירה אומר כדי לקצור ולשנות. והלכה כדבריו. ר' עקיבא אומר קרקע כל שהוא חייבת בפאה ובבכורים. ולכתוב עליו פרחובל ולקנות עמו נכסים שאין להם אחריות בכסף ובשטר ובחזקה:

Rabbi Eliezer mówi: grunt o powierzchni bejt rowa, czyli obsiany ćwiercią kawa, jest zobowiązany do krawędzi pola. Rabbi Jehoszua mówi: pole dające dwa se'a. Rabbi Tarfon mówi: obszar sześciu na sześć dłoni. Rabbi Jehuda ben Betera mówi: pole, na którym można żąć i powtórzyć żniwo. A halacha jest według jego słów. Rabbi Akiva mówi: ziemia jakiegokolwiek wielkości jest zobowiązana do krawędzi pola i do pierwocin; można też na niej spisać prozbul, akt zabezpieczenia wierzytelności, oraz nabywać z nią rzeczy ruchome za pieniądze, na podstawie dokumentu lub przez objęcie w posiadanie.

3.7

הכותב נכסיו שכיב מרע שייר קרקע כל שהוא מתנתו מתנה לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו מתנה. הכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא אבדה כתובתה. רבי יוסי אומר אם קבלה עליה אף על פי שלא כתב לה אבדה כתובתה:

Kto zapisuje swój majątek na łożu śmierci (szchiw mera): jeśli pozostawił sobie choćby skrawek ziemi, jego dar jest ważny; jeśli nie pozostawił sobie żadnego skrawka ziemi, jego dar nie jest ważny. Kto zapisuje swój majątek swoim synom, a swojej żonie zapisał skrawek ziemi, traci ona swoją ketubę, czyli zapis majątkowy. Rabbi Jose mówi: jeśli sama to przyjęła, nawet jeśli jej nie zapisał, traci swoją ketubę.

3.8

הכותב נכסיו לעבדו יצא בן חורין שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין. ר' שמעון אומר לעולם הוא בן חורין עד שיאמר הרי כל נכסי נתונין לאיש פלוני עבדי חוץ מאחד מרבוא שבהם:

Kto zapisuje swój majątek swojemu niewolnikowi, niewolnik wychodzi na wolność. Jeśli pozostawił sobie skrawek ziemi, nie wychodzi na wolność. Rabbi Szymon mówi: zawsze jest on wolny, dopóki nie powie: „Oto wszystkie moje dobra są dane temu a temu, mojemu niewolnikowi, z wyjątkiem jednej dziesięciotysięcznej ich części”.

Rozdział 4

4.1

הפאה ניתנת במחובר לקרקע. בדלית ובדקל בעל הבית מוריד ומחלק לעניים רבי שמעון אומר אף בחליקי אגוזים. אפילו תשעים ותשעה אומרים לחלק ואחד אומר לבו לזה שומעין שאמר כהלכה:

Krawędź pola dawana jest w stanie związanym z ziemią. W przypadku winorośli i palmy właściciel zdejmuję ją i rozdaje ubogim. Rabbi Szymon mówi: nawet w przypadku drzew orzechowych o gładkiej korze. Nawet gdy dziewięćdziesiąt dziewięć osób mówi: dzielić, a jedna mówi: rozrzucić, słuchają tego, który mówi zgodnie z prawem.

4.2

בדלית ובדקל אינו כן אפילו תשעים ותשעה אומרים לבו ואחד אומר לחלק לזה שומעין שאמר כהלכה:

W przypadku winorośli i palmy nie jest tak. Nawet jeśli dziewięćdziesiąt dziewięć osób mówi: rozrzucić, a jedna mówi: dzielić, słuchają tego, który mówi zgodnie z prawem.

4.3

נטל מקצת פאה וזרקה על השאר אין לו בה כלום. נפל לו עליה ופירש טליתו עליה מעבירין אותה הימנו. וכן בלקט וכן בעומר השכחה:

Jeśli ktoś wziął część krawędzi pola i rzucił ją na resztę, nie ma w niej nic. Jeśli upadł na nią i rozpostarł na niej swoją szatę, zabierają mu ją. Podobnie z pokłosem i z zapomnianym snopem.

4.4

פאה אין קוצרין אותה במגלות ואין עוקרין אותה בקרדומות כדי שלא יכו איש את רעהו:

Krawędzi pola nie żnie się sierpami ani nie wrywa się motykami, aby jeden nie uderzył drugiego.

4.5

שלוש אבעיות ביום. בשחר ובחצות ובמנחה. רבן גמליאל אומר לא אמרו אלא כדי שלא יפחתו רבי עקיבא אומר לא אמרו אלא כדי שלא יוסיפו. של בית נמר היו מלקטין על החבל ונותנים פאה מכל אומן ואומן:

Trzy razy dziennie: rano, w południe i podczas modlitwy popołudniowej. Rabban Gamliel mówi: powiedzieli to tylko po to, aby nie zmniejszać. Rabbi Akiva mówi: powiedzieli to tylko po to, aby nie zwiększać. Dom Nemera zwykł zbierać na linie i dawać krawędź pola z każdego rzędu.

4.6

עובד כוכבים שקצר את שדהו ואחר כך נתגייר פטור מן הלקט ומן השכחה ומן הפאה. רבי יהודה מחייב בשכחה שאין השכחה אלא בשעת העמור:

Poganin, który zżął swoje pole, a następnie przeszedł na judaizm, jest zwolniony od pokłosa, zapomnianego snopa i krawędzi pola. Rabbi Jehuda nakłada obowiązek w sprawie zapomnianego snopa, ponieważ zapomniany snop istnieje tylko w czasie wiązania snopów.

4.7

הקדיש קמה ופדה קמה חייב. עומרין ופדה עומרין חייב. קמה ופדה עומרין פטורה. שבשעת חובתה היתה פטורה:

Kto poświęcił zboże stojące i wykupił je jako stojące – jest zobowiązany. Kto poświęcił snopy i wykupił je jako snopy – jest zobowiązany. Kto poświęcił zboże stojące, a wykupił je jako snopy – jest zwolniony, ponieważ w chwili, gdy nastał obowiązek, było ono już poświęcone.

4.8

כיצא בו המקדיש פירותיו עד שלא באו לעונת המעשרות ופדאן חייבין. משבאו לעונת המעשרות ופדאן חייבין. הקדישן עד שלא נגמרו וגמרן הגובר ואחר כך פדאן פטורים שבשעת חובתן היו פטורים:

Podobnie ten, kto poświęcił swoje owoce przed nadejściem pory dziesięcin i wykupił je – są one zobowiązane. Gdy nadeszła pora dziesięcin, a on je wykupił – są zobowiązane. Jeśli poświęcił je przed ukończeniem, a skarbnik (gizbar) je ukończył, a następnie je wykupił – są zwolnione, ponieważ w chwili, gdy nastał ich obowiązek, były już poświęcone.

4.9

מי שלקט את הפאה ואמר הרי זו לאיש פלוני עני ר' אליעזר אומר זכה לו וחכמים אומרים יתננה לעני שנמצא ראשון הלקט והשכחה והפאה של עובד כוכבים חייב במעשרות אלא אם כן הפקיר:

Ten, kto zebrał róg pola i powiedział: „To jest dla tego oto ubogiego” – Rabbi Eliezer mówi: pozyskał go dla niego. Mędrcy zaś mówią: należy go oddać pierwszemu ubogiemu, który się pojawi. Kłosy opadłe, zapomniany snop i róg pola, które pochodzą z pola poganina, podlegają dziesięcinom, chyba że poganin uczynił je niczymi (hefker).

4.10

איזהו לקט הנושר בשעת הקצירה היה קוצר קצר מלא ידו. תלש מלא קמצו. הכהו קוץ ונפל מידו לארץ הרי הוא של בעל הבית. תוך היד ותוך המגל לעניים. אחר היד ואחר המגל לבעל הבית. ראש היד וראש המגל רבי ישמעאל אומר לעניים. רבי עקיבא אומר לבעל הבית:

Czym jest pokłosie? To, co spada podczas żniwa. Jeśli żniwiarz żął pełną ręką lub zrywał pełną pięścią, a ukuł go cierni i wypadło mu to z ręki na ziemię – należy to do właściciela. To, co jest w ręce i w sierp, należy do ubogich. To, co jest za ręką i za sierpem, należy do właściciela. Co do górnej części ręki i górnej części sierpa – Rabbi Iszmael mówi: należy do ubogich; Rabbi Akiva mówi: należy do właściciela.

4.11

חורי הנמלים שבתוך הקמה הרי הן של בעל הבית. שלאחר הקוצרים העליונים לעניים והתחתונים של בעל הבית. רבי מאיר אומר הכל לעניים שספק לקט לקט:

Nory mrówek znajdujące się w stojącym zbożu należą do właściciela. Te, które są za żniwiarzami, górne – należą do ubogich, a dolne – do właściciela. Rabbi Meir mówi: wszystko należy do ubogich, ponieważ wątpliwość co do pokłosia – pokłosie.

Rozdział 5

5.1

גדיש שלא לוקט תחתיו כל הנוגע בארץ הרי הוא של עניים. הרוח שפורה את העמרים אומדים אותה כמה לקט היא ראויה לעשות ונותן לעניים. רבן שמעון בן גמליאל אומר נותן לעניים בכדי נפילה:

Stóg, pod którym nie pozbierano kłosów – wszystko, co dotyka ziemi, należy do ubogich. Jeśli wiatr rozrzucił snopy, ocenia się, ile leket mogłoby wydać to pole, i daje się to ubogim. Rabban Szymon ben Gamliel mówi: daje się ubogim w ilości tego, co zwykle odpada.

5.2

שבולת שבקציר וראשה מגיע לקמה אם נקצרה עם הקמה הרי היא של בעל הבית ואם לאו הרי היא של עניים. שבולת של לקט שנתערבה בגדיש מעשר שבולת אחת ונותן לו. אמר ר' אליעזר וכי היאך העני הזה מחליף דבר שלא בא ברשותו אלא מזכה את העני בכל הגדיש ומעשר שבולת אחת ונותן לו:

Kłos, który podczas żniwa sięga główką do stojącego zboża – jeśli został ścięty razem ze zbożem, należy do właściciela; jeśli nie, należy do ubogich. Kłos leket, który zmieszał się ze stogiem – oddziela się jeden kłos i daje go biednemu. Rabbi Eliezer powiedział: „Jakże ten biedny ma wymieniać rzecz, która nie weszła w jego posiadanie? Lecz przenosi się na biednego własność całego stogu, a ten oddziela jeden kłos i oddaje mu go.”

5.3

אין מגלגלין בטופח דברי ר' מאיר וחכמים מתירין מפני שאפשר:

Nie toczy się snopów po wilgotnym gruncie – to słowa rabiego Meira. Mędrcy pozwalają, ponieważ jest to możliwe.

5.4

בעל הבית שהיה עובר ממקום למקום וצריך ליטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני יטול. וכשיחזור לביתו ישלם. דברי ר' אליעזר. וחכמים אומרים עני היה באותה שעה:

Właściciel, który przechodzi z miejsca na miejsce i potrzebuje wziąć leket, szikchę, róg pola i dziesięcinę dla ubogiego – niech weźmie. A gdy wróci do domu, zapłaci. Tak mówi rabbi Eliezer. Mędrcy mówią: był wówczas ubogi.

5.5

המחליף עם העניים בשלו פטור ובשל עניים חייב. שנים שקבלו את השדה באריסות זה נותן לזה חלקו מעשר עני. זה נותן לזה חלקו מעשר עני. המקבל שדה לקצור אסור בלקט שכחה ופאה ומעשר עני. אמר רבי יהודה אימתי בזמן שקבל ממנו למחצה לשליש ולרביע אבל אם אמר לו שליש מה שאתה קוצר שלך מותר בלקט ובשכחה ובפאה ואסור במעשר עני:

Kto dokonuje wymiany z ubogimi: jeżeli wymienia swoje płody na ich, jest zwolniony; jeżeli wymienia ich płody na swoje, jest zobowiązany. Dwaj, którzy otrzymali pole w dzierżawę, ten daje temu swoją część dziesięciny dla ubogiego, a tamten daje temu swoją część dziesięciny dla ubogiego. Kto podejmuje się żniwa na polu, nie może brać leket, szikchy, rogu pola i dziesięciny dla ubogiego. Rabbi Jehuda powiedział: Kiedy? Gdy podjął od niego pracę za połowę, za trzecią część lub za czwartą część. Lecz jeśli powiedział mu: „Trzecia część tego, co zbierzesz, należy do ciebie”, to może brać leket, szikchę i róg pola, a nie może brać dziesięciny dla ubogiego.

5.6

המוכר את שדהו המוכר מותר והלוקח אסור. לא ישכור אדם את הפועלים על מנת שילקט בנו אחריו. מי שאינו מניח את העניים ללקוט או שהוא מניח את אחד ואחד לא. או שהוא מסייע את אחד מהן. הרי זה גוזל את העניים על זה נאמר (משלי כב, כח) אל תסג גבול עולים:

Ten, kto sprzedaje swoje pole – sprzedawca jest dozwolony, a nabywca zabroniony. Nie należy najmować robotników pod warunkiem, że jego syn będzie zbierał po nich. Kto nie pozostawia ubogim możliwości zbierania, albo pozwala jednemu, a drugiemu nie, albo pomaga jednemu z nich – ten okrada ubogich. O tym powiedziano: „Nie przestawiaj granicy wstępujących (to jest ubogich).”

5.7

העומר ששכחוהו פועלים ולא שכחו בעל הבית. שכחו בעל הבית ולא שכחוהו פועלים. עמדו עניים בפניו או שחיפוהו בקש הרי זה אינו שכחה:

Snop, który zapomnieli robotnicy, ale nie właściciel, albo który zapomniiał właściciel, a nie robotnicy, albo przed którym stanęli ubodzy lub przykryli go słomą – nie jest to szikcha.

5.8

המעמר לכובעות ולכומסאות לחררה ולעמרים אין לו שכחה. ממנו ולגורן יש לו שכחה. המעמר לגדיש יש לו שכחה. ממנו ולגורן אין לו שכחה. זה הכלל כל המעמר למקום שהוא גמר מלאכה יש לו שכחה ממנו ולגורן אין לו שכחה. למקום שאינו גמר מלאכה אין לו שכחה. ממנו ולגורן יש לו שכחה:

Ten, kto gromadzi snopy na czapki, na koszyki, na placki i na snopy – nie podlega prawu zapomnienia. Od tego miejsca do klepiska – podlega. Ten, kto gromadzi na stóg – podlega prawu zapomnienia. Od stogu do klepiska – nie podlega. To jest ogólna zasada: każdy, kto gromadzi w miejscu, które jest zakończeniem pracy, podlega prawu zapomnienia; od tego miejsca do klepiska – nie podlega. Ten, kto gromadzi w miejscu, które nie jest zakończeniem pracy – nie podlega; od niego do klepiska – podlega.

Rozdział 6

6.1

בית שמאי אומרים הבקר לעניים הבקר ובית הלל אומרים אינו הפקר עד שיפקר אף לעשירים כשמטה. כל עומרי השדה של קב קב ואחד של ארבעת קבין ושכחו. בית שמאי אומרים אינו שכחה. ובית הלל אומרים שכחה:

Bet Szammaj mówią: to, co zostało porzucone (hefker) dla ubogich, jest hefker. Bet Hillel zaś mówią: nie jest to hefker, dopóki nie zostanie uznane za własność niczyją także dla bogatych, jak w roku szabatowym. Jeżeli wszystkie snopy na polu były po jednym kabie, a jeden z nich liczył cztery kaby, i on go zapomniał – Bet Szammaj mówią: nie jest to szichecha (zapomnienie); Bet Hillel mówią: jest to szichecha.

6.2

העומר שהוא סמוך לגפה ולגדיש לבקר ולכלים ושכחו בית שמאי אומרים אינו שכחה. ובית הלל אומרים שכחה:

Snop, który znajduje się obok płotu kamiennego, stogu, bydła lub narzędzi, a on go zapomniał – Bet Szammaj mówią: nie jest to szichecha; Bet Hillel mówią: szichecha.

6.3

ראשי שורות העומר שנגדו מוכיח העומר שהחזיק בו להוליכו אל העיר ושכחו מודים שאינו שכחה:

Początki rzędów – snop naprzeciwko jest dowodem. Snop, który podniósł, aby zanieść go do miasta, a zapomniał go – wszyscy przyznają, że nie jest to szichecha.

6.4

ואלו הן ראשי שורות שנים שהתחילו מאמצע השורה זה פניו לצפון וזה פניו לדרום ושכחו לפניהם ולאחריהם את שלפניהם שכחה ואת שלאחריהם אינו שכחה. יחיד שהתחיל מראש השורה ושכח לפניו ולאחריו שלפניו אינו שכחה. ושלאחריו שכחה מפני שהוא בכל תשוב. זה הכלל כל שהוא בכל תשוב שכחה ושאינו בכל תשוב אינו שכחה:

A oto są początki rzędów: gdy dwóch zaczyna żąć od środka rzędu, jeden zwrócony na północ, a drugi na południe, i zapomną o snopach przed sobą i za sobą – te przed nimi są szichecha, a te za nimi nie są szichecha. Gdy jeden zaczyna od początku rzędu i zapomni przed sobą i za sobą – te przed nim nie są szichecha, a te za nim są szichecha, ponieważ wchodzi w zakres zakazu «nie wracaj». Oto reguła: wszystko, co wchodzi w zakres zakazu «nie wracaj», jest szichecha; a co nie wchodzi w ten zakres, nie jest szichecha.

6.5

שני עומרים שכחה ושלשה אינן שכחה. שני צבורי זיתים וחרובין שכחה ושלשה אינן שכחה. שני הוצני פשתן שכחה ושלשה אינן שכחה. שני גרגרים פרט. ושלשה אינן פרט. שני שבלים לקט ושלשה אינן לקט אלו כדברי בית הלל ועל כולן בית שמאי אומרים שלשה לעניים וארבעה לבעל הבית:

Dwa snopy – szichecha; trzy – nie są szichecha. Dwa stosy oliwek i szarańczynu – szichecha; trzy – nie są szichecha. Dwie wiązki lnu – szichecha; trzy – nie są szichecha. Dwa pojedyncze winogrona – peret (opadłe jagody); trzy – nie są peret. Dwa kłosy – leket (pokłosie); trzy – nie są leket. To są słowa Bet Hillel. A co do wszystkich tych przypadków Bet Szammaj mówi: trzy należą się ubogim, a cztery – właścicielowi.

6.6

העומר שיש בו סאתים ושכחו אינו שכחה. שני עומרים ובהם סאתים רבן גמליאל אומר לבעל הבית וחכמים אומרים לעניים. אמר רבן גמליאל וכי מרוב העמרים יופי כח של בעל הבית או הורע כחו אמרו לו יופי כחו אמר להם ומה אם בזמן שהוא עומר אחד ובו סאתים ושכחו אינו שכחה שני עמרים ובהם סאתים אינו דין שלא יהא שכחה אמרו לו לא אם אמרת בעומר אחד שהוא כגדיש תאמר בשני עמרים שהן ככריכות:

Snop, który zawiera dwa seah (miary objętości), a on go zapomniał – nie jest szichecha. Dwa snopy, które razem zawierają dwa seah – Rabban Gamliel mówi: należą do właściciela; a Mędrcy mówią: należą do ubogich. Rabban Gamliel powiedział: Czy wraz ze wzrostem liczby snopów siła właściciela staje się większa, czy mniejsza? Odpowiedzieli mu: większa. Powiedział im: Jeśli w przypadku jednego snopa, który zawiera dwa seah i został zapomniany, nie jest on szichecha, to czy dwa snopy o łącznej zawartości dwóch seah nie są logicznie nie-szichecha? Odpowiedzieli mu: Nie. Jeśli powiedziałeś to o pojedynczym snopie, który jest jak stóg, to co innego z dwoma snopami, które są jak wiązki.

6.7

קמה שיש בה סאתים ושכחה אינה שכחה. אין בה סאתים אבל היא ראויה לעשות סאתים אפילו היא של טופח רואין אותה כאילו היא ענוה של שעורים:

Zboże stojące, które zawiera dwa sea i zostało zapomniane, nie jest uznawane za zapomniane. Jeśli nie zawiera dwóch sea, ale jest zdolne wydać dwa sea, nawet jeśli ma tylko tefach (szerokość dłoni), uważamy je za stertę jęczmienia.

6.8

הקמה מצלת את העומר ואת הקמה. העומר אינו מציל לא את העומר ולא את הקמה. איזו היא קמה שהיא מצלת את העומר כל שאינה שכחה אפילו קלח אחד:

Zboże stojące chroni snop oraz inne zboże stojące. Snop nie chroni ani snopa, ani zboża stojącego. Jakie zboże stojące chroni snop? Każde, które nie jest zapomniane, nawet jeden kłos.

6.9

סאה תבואה עקורה וסאה שאינה עקורה וכן באילן והשום והבצלים אינן מצטרפין לסאתים אלא של עניים הם רבי יוסי אומר אם באת רשות העני באמצע אינן מצטרפין ואם לאו הרי אלו מצטרפין:

Sea zboża wyrwanego i sea zboża stojącego, a także w przypadku drzewa, czosnku i cebuli, nie łączą się, by utworzyć dwa sea, lecz należą do ubogich. Rabbi Jose mówi: Jeśli prawo ubogiego weszło pomiędzy nie, nie łączą się, a jeśli nie, to łączą się.

6.10

תבואה שנתנה לשחת או לאלומה וכן באגודי השום ואגודות השום והבצלים אין להן שכחה וכל הטמונים בארץ כגון הלוף והשום והבצלים רבי יהודה אומר אין להם שכחה. וחכמים אומרים יש להם שכחה:

Zboże przeznaczone na zielonkę lub na wiązanie w snopy, a także wiązki czosnku i cebuli nie podlegają prawu szichecha. Wszystko natomiast, co ukryte jest w ziemi, jak luf (obrazki), czosnek i cebula – Rabbi Jehuda mówi: nie podlegają szichecha; a Mędrcy mówią: podlegają szichecha.

6.11

הקוצר בלילה והמעמר והסומא יש להם שכחה ואם היה מתכוין ליטול את הגס הגס אין לו שכחה אם אמר הרי אני קוצר על מנת מה שאני שוכח אני אטול יש לו שכחה:

Ten, kto żnie w nocy, ten, kto wiąże snopy, oraz niewidomy – obowiązuje ich prawo szichecha. Jeśli jednak ktoś zamierzał zabierać tylko grube snopy, to nie ma szichecha. Jeśli powiedział: «Oto żnę pod warunkiem, że to, o czym zapomnę, zabiorę» – ma szichecha.

Rozdział 7

7.1

כל זית שיש לו שם בשדה אפילו כזית הנטופה בשעתו ושכחו אינו שכחה. במה דברים אמורים בשמו. ובמעשיו. ובמקומו. בשמו שהיה שפכוני. או בישני. במעשיו. שהוא עושה הרבה. במקומו. שהוא עומד בצד הגת או בצד הפרצה. ושאר כל הזיתים שנים שכחה ושלשה אינן שכחה. רבי יוסי אומר אין שכחה לזיתים:

Każde drzewo oliwne, które ma imię w polu, nawet drzewo oliwne odmiany netofa (wyborowej) w swoim czasie, jeśli zostanie zapomniane, nie podlega prawu zapomnienia. Kiedy to powiedziano? Gdy wyróżnia się imieniem, plonem lub miejscem. Imieniem – gdy nazywano je Szifchoni albo Biszani. Plonem – gdy rodzi obficie. Miejscem – gdy stoi przy tłoczni albo przy wylomie w murze. A wszystkie pozostałe drzewa oliwne: dwa zapomniane podlegają prawu zapomnienia, trzy nie podlegają. Rabbi Jose mówi: drzewa oliwne w ogóle nie podlegają prawu zapomnienia.

7.2

זית שנמצא עומד בין שלש שורות של שני מלבנים ושכחו אינו שכחה. זית שיש בו סאתים ושכחו אינו שכחה. במה דברים אמורים בזמן שלא התחיל בו אבל אם התחיל בו אפילו כזית הנטופה בשעתו ושכחו יש לו שכחה. כל זמן שיש לו תחתיו יש לו בראשו. ר' מאיר אומר משתלך המחבא:

Drzewo oliwne, które stoi między trzema rzędami po dwa drzewa, jeśli zostanie zapomniane, nie podlega prawu zapomnienia. Drzewo oliwne, na którym jest dwa sea (miara objętości) owoców, jeśli zostanie zapomniane, nie podlega prawu zapomnienia. Kiedy to powiedziano? Gdy nie zaczęto go zbierać. Ale jeśli już zaczęto je zbierać, nawet drzewo oliwne odmiany netofa w swoim czasie, gdy o nim zapomniano, podlega prawu zapomnienia. Dopóki ma owoce pod sobą, ma je też na sobie. Rabbi Meir mówi: od chwili, gdy rzuci drąg.

7.3

איזהו פרט הנושר בשעת הבצירה. היה בוצר. עקץ את האשכול. הוסבך בעלים. נפל מידו לארץ ונפרט הרי הוא של בעל הבית. המניח את הכלכלה תחת הגפן בשעה שהוא בוצר הרי זה גוזל את העניים על זה נאמר (משלי כב, כח) אל תסג גבול עולים:

Co to jest peret (opadłe jagody) przypadające w czasie winobrania? Jeśli ktoś zbierał, uciął kiść, zaplątała się w liście, wypadła mu z ręki na ziemię i rozsypała się na pojedyncze jagody – oto one należą do właściciela. Ten, kto stawia kosz pod winoroślą podczas zbioru, okrada ubogich – o tym powiedziano: „Nie przesuwaj granicy wstępujących”.

7.4

איזוהי עוללת כל שאין לה לא כתף ולא נטף אם יש לה כתף או נטף של בעל הבית אם ספק לעניים. עוללת שבארכובה אם נקרצת עם האשכול הרי היא של בעל הבית ואם לאו הרי היא של עניים. גרגר יחידי רבי יהודה אומר אשכול. וחכמים אומרים עוללת:

Co to jest olelet? Jest to kiść, która nie ma ani ramienia, ani kropli. Jeśli ma ramię lub kroplę, należy do właściciela; w razie wątpliwości – należy do ubogich. Olelet, który znajduje się w kolanku (arkovah), jeśli zostaje oderwany razem z kiścią, należy do właściciela, a jeśli nie, należy do ubogich. Pojedyncza jagoda – rabbi Jehuda mówi, że jest kiścią, a mędracy mówią, że jest olelet.

7.5

המדל בגפנים כשם שהוא מדל בתוך שלו כן הוא מדל בשל עניים דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר בשלו הוא רשאי ואינו רשאי בשל עניים:

Ten, kto przerzedza winorośl – tak jak może przerzedzać w swojej, tak może przerzedzać w należącej do ubogich – słowa rabiego Jehudy. Rabbi Meir mówi: w swojej może, a w należącej do ubogich nie może.

7.6

כרם רבעי בית שמאי אומרים אין לו חומש ואין לו ביעור. בית הלל אומרים יש לו. בית שמאי אומרים יש לו פרט ויש לו עוללות והעניים פודין לעצמם. ובית הלל אומרים כולו לגת:

Winnica czwartego roku (reva'i): Bet Szammaj mówi, że nie obowiązują w niej prawa chomeszu (dodatkowej piątej części przy wykupie) ani biuru (usunięcia z domu). Bet Hillel mówi, że obowiązują. Bet Szammaj mówi, że obowiązują w niej prawa peret i olelet, a ubodzy wykupują je dla siebie. Bet Hillel mówi: wszystko idzie do tłoczni.

7.7

כרם שכולו עוללות רבי אליעזר אומר לבעל הבית רבי עקיבא אומר לעניים. אמר רבי אליעזר (דברים כד, כא) כי תבצור לא תעולל אם אין בציר מנין עוללות אמר לו רבי עקיבא (ויקרא יט, י) וכרמך לא תעולל אפילו כולו עוללות אם כן למה נאמר כי תבצור לא תעולל אין לעניים בעוללות קודם הבציר:

Winnica, która cała jest olelet – rabbi Eliezer mówi: należy do właściciela; rabbi Akiva mówi: należy do ubogich. Powiedział rabbi Eliezer: „Gdy będziesz zbierał plon, nie będziesz zbierał olelet” (Powtórzonego Prawa 24,21). Jeśli nie ma zbioru, skąd bierze się olelet? Odpowiedział mu rabbi Akiva: „A winnicy twojej nie będziesz ogaławiał” (Kapłańska 19,10) – nawet jeśli cała jest olelet. Skoro tak, po co powiedziano: „Gdy będziesz zbierał, nie będziesz zbierał olelet”? Aby ubodzy nie mieli prawa do olelet przed zbiorem.

7.8

המקדיש כרמו עד שלא נודעו בו העוללות אין העוללות לעניים. משנודעו בו העוללות. העוללות לעניים. רבי יוסי אומר יתנו שכר גידוליו להקדש. איזה היא שכחה בעריס כל שאינו יכול לפשוט את ידו וליטלה וברגליות משיעבור הימנה:

Kto poświęca swoją winnicę świątyni, dopóki nie są w niej znane olelet – olelet nie należą do ubogich. Gdy już są w niej znane olelet – olelet należą do ubogich. Rabbi Jose mówi: dadzą zapłatę za ich wyhodowanie świątyni. Co jest zapomnieniem w winnicy na pergoli (aris)? To, czego nie można wyciągnąć ręki i wziąć. A w przypadku winorośli położących się po ziemi (regalio) – od chwili, gdy od niej odejdzie.

Rozdział 8

8.1

מאימתי כל אדם מותרין בלקט משילכו הנמושות בפרט ועוללות משילכו העניים בכרם ויבאו. ובזיתים משתרד רביעה שנייה. אמר רבי יהודה והלא יש שאינם מוסקין את זיתיהם אלא לאחר רביעה שנייה אלא כדי שיהא העני יוצא ולא יהא מביא בארבעה איסרות:

Od kiedy wszyscy ludzie mogą korzystać z pokłosia? Od czasu, gdy zbieraczki przeszły przez pole. A co do pojedynczych gron i kiści niedojrzałych – od czasu, gdy ubodzy przeszli przez winnicę i wrócili. W przypadku oliwek – od czasu drugiego deszczu. Rzekł Rabbi Jehuda: A przecież są tacy, którzy zbierają swoje oliwki dopiero po drugim deszczu. Jednakże czas ten wyznaczono tak, aby ubogi mógł wyjść i nie musiał płacić czterech isarów.

8.2

נאמנים על הלקט ועל השכחה ועל הפאה בשעתן. ועל מעשר עני בכל שנתו. ובן לוי נאמן לעולם. ואינן נאמנים אלא על דבר שבני אדם נוהגין כן:

Ubodzy są wiarygodni w sprawie pokłosia, zapomnianego snopa i narożnika pola – we właściwym czasie; w sprawie dziesięciny dla ubogich – przez cały rok. A lewita jest wiarygodny zawsze. Są oni wiarygodni tylko w sprawie, którą ludzie zwykli czynić.

8.3

נאמנים על החטים ואין נאמנים על הקמח ולא על הפת. נאמנים על השעורה של אורז ואין נאמנים עליו בין חי בין מבושל. נאמנים על הפול ואין נאמנים על הגריסין לא חיים ולא מבושלין. נאמנים על השמן לומר של מעשר עני הוא ואין נאמנים עליו לומר של זיתי נקוף הוא:

Są wiarygodni co do pszenicy, ale nie co do mąki ani chleba. Są wiarygodni co do ryżu, ale nie co do niego – ani surowego, ani ugotowanego. Są wiarygodni co do bobu, ale nie co do kaszy – ani surowej, ani ugotowanej. Są wiarygodni co do oleju, gdy mówią, że pochodzi z dziesięciny dla ubogich, ale nie są wiarygodni, gdy mówią, że pochodzi z oliwek gatunku nikof.

8.4

נאמנים על הירק חי ואין נאמנים על המבושל אלא אם כן היה לו דבר מועט שכן דרך בעל הבית להיות מוציא מלפסו:

Są wiarygodni w sprawie surowych jarzyn, a nie w sprawie gotowanych, chyba że było to coś niewielkiego, gdyż taki jest zwyczaj gospodarza, że wyjmuje nieco ze swego garnka.

8.5

אין פוחתין לעניים בגורן מחצי קב חטים וקב שעורים. רבי מאיר אומר חצי קב. קב וחצי כוסמין וקב גרוגרות או מנה דבלה. רבי עקיבא אומר פרס. חצי לוג יין. רבי עקיבא אומר רביעית. רביעית שמן. רבי עקיבא אומר שמינית. ושאר כל הפירות אמר אבא שאול כדי שימכרם ויקח בהם מזון שתי סעודות:

Nie należy dawać ubogiemu na klepisku mniej niż pół kaba pszenicy i kab jęczmienia. Rabbi Meir mówi: pół kaba. Kab i pół orkisz, kab suszonych fig albo mana prasowanych fig – Rabbi Akiva mówi: peres. Pół loga wina – Rabbi Akiva mówi: revit. Revit oleju – Rabbi Akiva mówi: szinit. A co do wszystkich pozostałych owoców, powiedział Abba Szaul, że należy dać tyle, aby mógł je sprzedać i kupić za to jedzenie na dwa posiłki.

8.6

מדה זו אמורה בכהנים ובלויים ובישראלים. היה מציל נוטל מחצה ונותן מחצה. היה לו דבר מועט נותן לפנייהם והן מחלקין ביניהם: *Miara ta dotyczy kapłanów, lewitów i Izraelitów. Jeśli ratował, bierze połowę i daje połowę. Jeśli miał niewiele, kładzie przed nimi, a oni dzielą między siebie.*

8.7

אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום מכר בפונדיון מארבע סאין בסלע. לן נותנין לו פרנסת לינה. שבת נותנין לו מזון שלש סעודות. מי שיש לו מזון שתי סעודות לא יטול מן התמחוי. מזון ארבע עשרה סעודות לא יטול מן הקופה. והקופה נגבית בשנים ומתחלקת בשלשה:

Nie dają ubogiemu przechodzącemu z miejsca na miejsce mniej niż bochenek za pondion, przy czterech seah za sełę. Jeśli zatrzymał się na noc, dają mu środki na nocleg. W szabat dają mu jedzenie na trzy posiłki. Kto ma jedzenie na dwa posiłki, nie może brać z tamchuj (jadalni). Kto ma jedzenie na czternaście posiłków, nie może brać z kupy (kasy gminnej). Kupa jest zbierana przez dwóch, a rozdawana przez trzech.

8.8

מי שיש לו מאתים זוז לא יטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני. היו לו מאתים חסר דינר אפילו אלף נותנין לו כאחת הרי זה יטול. היו ממושכנים לבעל חובו או לכתובת אשתו הרי זה יטול. אין מחייבין אותו למכור את ביתו ואת כלי תשמישו:

Kto ma dwieście zuzów, nie może brać pokłosa, zapomnianego snopa, narożnika pola ani dziesięciny dla ubogich. Jeśli miał dwieście zuzów bez jednego dinara – nawet jeśli tysiąc ludzi da mu naraz – może brać. Jeśli są one zastawione na rzecz wierzyciela lub na zapis żony, może brać. Nie zobowiązują go do sprzedania domu ani przedmiotów codziennego użytku.

8.9

מי שיש לו חמשים זוז והוא נושא ונותן בהם הרי זה לא יטול. וכל מי שאינו צריך ליטול ונוטל אינו נפטר מן העולם עד שיצטרך לבריות. וכל מי שצריך ליטול ואינו נוטל אינו מת מן הזקנה עד שיפרנס אחרים משלו ועליו הכתוב אומר (ירמיה יז, ז) ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו. וכן דיין שדן דין אמת לאמתו. וכל מי שאינו לא חגר ולא סומא ולא פסח ועושה עצמו כאחד מהם אינו מת מן הזקנה עד שיהיה כאחד מהם שנא' (דברים טז, כ) צדק צדק תרדוף. וכל דיין שלוקח שוחד ומטה את הדין אינו מת מן הזקנה עד שעניו כהות שנאמר (שמות כג, ח) ושוחד לא תקח כי השוחד יעור פקחים וגו':

Kto ma pięćdziesiąt zuzów i obraca nimi w handlu, ten nie powinien brać z datków dla ubogich. A każdy, kto nie potrzebuje brać, a bierze, nie zejdzie z tego świata, dopóki nie zacznie potrzebować pomocy ludzi. A każdy, kto potrzebuje brać, a nie bierze, nie umrze ze starości, dopóki nie będzie wspierać innych ze swojego mienia; o nim mówi Pismo: „Błogosławiony mąż, który ufa Panu, a Pan jest jego ufnością”. Podobnie sędzia, który wydaje sprawiedliwy wyrok. A każdy, kto nie jest ani kulawy, ani ślepy, ani chromy, a udaje jednego z nich, nie umrze ze starości, dopóki nie stanie się tak jak oni, jak powiedziano: „Sprawiedliwości, sprawiedliwości będziesz się trzymał”. A każdy sędzia, który przyjmuje łapówkę i wypacza wyrok, nie umrze ze starości, dopóki oczy mu nie zgasną, jak powiedziano: „Nie będziesz brał łapówki, bo łapówka oślepią mądrych” itd.

Rozdział 1

1.1

הקלין שבדמאי השיתין והרימין והעוזרדין ובנות שוח ובנות שקמה ונובלות התמרה והגופנין והנצפה. וביהודה האוג והחומין שביהודה והכסבר. רבי יהודה אומר כל השיתין פטורין חוץ משל דופרה. כל הרימין פטורין חוץ מרימי שקמונה. כל בנות שקמה פטורות חוץ מן המוסטפוס:

Zwolnione z przepisów o demai (wątpliwym zbożu) są: szittin (owoce akacji), rimin (jarzębina), o'zradin (głóg), bnot szuach (głożyna), bnot szikma (owoce sykomory), opadłe daktyle, kapary i necifa. W Judei (zwolnione są) ponadto: karob, ocet judejski i kolendra. Rabbi Jehuda mówi: wszystkie szittin są zwolnione, oprócz tych z Dofry; wszystkie rimin są zwolnione, oprócz rimin z Szikmony; wszystkie owoce sykomory są zwolnione, oprócz mustafos.

1.2

הדמאי אין לו חומש ואין לו ביעור ונאכל לאונן ונכנס לירושלם ויוצא ומאבדין את מעוטו בדרכים ונותנו לעם הארץ ויאכל כנגדו ומחללים אותו כסף על כסף נחשת על נחשת כסף על נחשת ונחשת על הפירות ובלבד שיחזור ויפדה את הפירות. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים יעלה הפירות ויאכלו בירושלם:

Demai nie jest obciążone dodatkową jedną piątą (przy wykupie) i nie podlega usunięciu (biur). Może być spożywane przez pogrążonego w żałobie (onen), można z nim wchodzić do Jerozolimy i wychodzić, można gubić jego część na drogach, można dawać je am ha-arec i spożywać odpowiednią ilość, oraz można je wykupić: srebro za srebro, miedź za miedź, srebro za miedź, a miedź za owoce, pod warunkiem, że następnie wykupi się owoce. To są słowa rabiego Meira. A mędracy mówią: owoce mają być занiesione do Jerozolimy i tam spożyte.

1.3

הלוקח לזרע ולבהמה קמח לעורות שמן לנר שמן לסוך בו את הכלים פטור מן הדמאי. מכזיב ולהלן פטור מן הדמאי חלת עם הארץ והמדומע והלקוח בכסף מעשר שני ושירי המנחות פטורין מן הדמאי. שמן ערב בית שמאי מחייבין. ובית הלל פוטרין:

Ten, kto kupuje (zboże) na siew lub dla bydła, mąkę na skóry, olej na lampę, olej do smarowania naczyń, jest zwolniony od demai. Od Keziv i dalej (od granicy) jest wolny od demai. Challa (oddzielona) przez am ha-arec, i meduma (mieszanina, w której teruma wpadła do zwyczajnego zboża), i to, co kupione za pieniądze drugiej dziesięciny, i resztki ofiar pokarmowych, są zwolnione od demai. Co do wonnego oleju – Bet Szammaj zobowiązują, a Bet Hillel zwalniają.

1.4

הדמאי מערבין בו ומשתתפין בו. ומברכים עליו. ומזמנין עליו. ומפרישין אותו ערום. בין השמשות. הא אם הקדים מעשר שני לראשון אין בכך כלום. שמן שהגרדי סך באצבעותיו חייב בדמאי. ושהסורק נותן בצמר פטור מן הדמאי:

Demai można użyć do eruw (granic) i do szituf (wspólnoty podwórek), błogosławi się nad nim, i zaprasza się przy nim do zimun. Oddziela się je (terumę) nago, między słońcami (o zmierzchu). Jeśli jednak ktoś oddzielił drugą dziesięcinę przed pierwszą, nie szkodzi to. Olej, którym tkacz smaruje palce, podlega demai, a ten, który gręplarz (przy przygotowywaniu wełny) nakłada na wełnę, jest wolny od demai.

Rozdział 2

2.1

ואלו דברים מתעשרין דמאי בכל מקום. הדבילה והתמרים והחרובים האורז והכמון. האורז שבחוצה לארץ כל המשתמש ממנו פטור:

A oto rzeczy, które podlegają dziesięcinie jako demai (produkt niepewny co do dziesięciny) w każdym miejscu: suszone figi, daktyle, karob, ryż i kminek. Ryż pochodzący spoza Ziemi Izraela – każdy, kto go używa, jest zwolniony.

2.2

המקבל עליו להיות נאמן מעשר את שהוא אוכל ואת שהוא מוכר ואת שהוא לוקח ואינו מתארח אצל עם הארץ. ר' יהודה אומר אף המתארח אצל עם הארץ נאמן. אמרו לו על עצמו אינו נאמן כיצד יהא נאמן על של אחרים:

Kto przyjmuje na siebie, by być wiarygodnym, oddaje dziesięcinę z tego, co je, co sprzedaje i co kupuje, oraz nie gości u am ha-arec (człowieka nieprzestrzegającego zasad dziesięcin). Rabbi Jehuda mówi: „Nawet ten, kto gości u am ha-arec, jest wiarygodny.” Powiedzieli mu: „Samemu sobie nie jest wiarygodny, jak miałby być wiarygodny dla innych?”

2.3

המקבל עליו להיות חבר אינו מוכר לעם הארץ לח ויבש ואינו לוקח ממנו לח ואינו מתארח אצל עם הארץ ולא מארחו אצלו בכסותו. ר' יהודה אומר אף לא יגדל בהמה דקה ולא יהא פרוץ בנדרים ובשחוק ולא יהא מטמא למתים ומשמש בבית המדרש. אמרו לו לא באו אלו לכלל:

Kto przyjmuje na siebie, by być chawerem (członkiem stowarzyszenia przestrzegającego czystości rytualnej i dziesięcin), nie sprzedaje am ha-arec (człowiekowi nieprzestrzegającemu zasad dziesięcin) ani produktów mokrych, ani suchych, nie kupuje od niego produktów mokrych, nie gości u niego i nie przyjmuje go u siebie, gdy ten ma na sobie swoje szaty. Rabbi Jehuda mówi: „Nie powinien też hodować drobnego bydła, nie powinien być rozwiązły w ślubach i żartach, nie powinien zanieczyszczać się przez kontakt ze zmarłymi i niech służy w domu nauki.” Powiedzieli mu: „Te rzeczy nie weszły w zakres ogólnej zasady.”

2.4

הנחתומים לא חייבו אותם חכמים להפריש אלא כדי תרומת מעשר וחלה. החנונים אינן רשאים למכור את הדמאי. כל המשפיעין במדה גסה רשאים למכור את הדמאי. אלו הן המשפיעין במדה גסה כגון הסיטונות ומוכרי תבואה:

Mędracy nie zobowiązali piekarzy do oddzielania niczego oprócz terumat ma'aser (ofiara z dziesięciny) i chały. Sklepiarze nie mogą sprzedawać demai (produktów niepewnych co do dziesięciny). Wszyscy, którzy odmierzają miarą grubą, mogą sprzedawać demai. A oto ci, którzy odmierzają miarą grubą: na przykład hurtownicy i sprzedawcy zboża.

2.5

רבי מאיר אומר את שדרכו להמדד בגסה ומדדו בדקה טפלה דקה לגסה. את שדרכו להמדד בדקה ומדד בגסה טפלה גסה לדקה. איזו היא מדה גסה ביבש שלשת קבין. ובלח דינר. ר' יוסי אומר סלי תאנים וסלי ענבים וקופות של ירק כל זמן שהוא מוכרן אכסרה פטור:

Rabbi Meir mówi: „Kiedy rzecz zwykle odmierzana jest miarą grubą, a on odmierzył ją miarą cienką – miara cienka jest traktowana jak miara gruba. Kiedy rzecz zwykle odmierzana jest miarą cienką, a on odmierzył ją miarą grubą – miara gruba jest traktowana jak miara cienka.” Czym jest miara gruba? W suchych produktach – trzy kaby, w płynach – dinar. Rabbi Jose mówi: „Kosze fig, kosze winogron i skrzynie warzyw – dopóki sprzedaje je hurtowo, jest zwolniony.”

Rozdział 3

3.1

מאכילין את העניים דמאי ואת האכסני' דמאי. רבן גמליאל היה מאכיל את פועליו דמאי גבאי צדקה. בית שמאי אומרים נותנין את המעושר לשאינו מעושר ואת שאינו מעושר למעושר נמצאו כל האדם אוכלין מתוקן. וחכמים אומרים גובין סתם ומחלקין סתם והרוצה לתקן יתקן:

Można karmić ubogich oraz przybyszów owocami demai (o wątpliwej dziesięcinie). Rabban Gamliel karmił swoich robotników owocami demai. Poborcy jałmużny — według Bet Szammaj — dają owoce już oddziesięcinowane temu, kto nie oddziela dziesięcin, a te, których nie oddzielono — temu, kto oddziela, tak że wszyscy ludzie jedzą owoce należycie oddziesięcinowane. A mędracy mówią: pobierają bez specjalnej intencji i rozdają bez specjalnej intencji, a kto chce oddzielić dziesięcinę, niech oddzieli.

3.2

הרוצה לחזום עלי ירק להקל ממשאו לא ישליך עד שיעשר. הלוקח ירק מן השוק ונמלך להחזיר לא יחזיר עד שיעשר שאינו מחוסר אלא מנין. היה עומד ולוקח וראה טוען אחר יפה ממנו מותר להחזיר מפני שלא משך:

Kto chce ulżyć swemu ciężarowi, usuwając liście jarzyn, niech ich nie wyrzuca, dopóki nie oddzieli dziesięciny. Kto kupuje jarzyny na targu i zmienia zdanie, by je zwrócić, niech nie zwraca, dopóki nie oddzieli dziesięciny, ponieważ brakuje już tylko przeliczenia. Jeżeli stał i kupował, a zobaczył inny ładunek lepszy od swego, może zwrócić, gdyż nie przeciągnął (towaru).

3.3

המוצא פירות בדרך ונטלן לאוכלן ונמלך להצניע לא יצניע עד שיעשר. ואם מתחלה נטלן בשביל שלא יאבדו פטור. כל דבר שאין אדם רשאי למכרן דמאי לא ישלח לחברו דמאי. רבי יוסי מתיר בודאי ובלבד שידיענו:

Ten, kto znalazł owoce na drodze i wziął je, aby zjeść, po czym namyślił się, by je schować, niech nie chowa, dopóki nie oddzieli dziesięciny. Jeśli od początku wziął je, aby nie przepadły, jest zwolniony. Wszystkiego, czego nie wolno sprzedawać jako demai, nie wolno też posyłać przyjacielowi jako demai. Rabbi Jose pozwala nawet na w pełni nieoddziesięcinowane owoce, pod warunkiem że go o tym poinformuje.

3.4

המוליך חטים לטוחן כותי או לטוחן עם הארץ בחזקתן למעשרות ולשביעית. לטוחן עובד כוכבים דמאי. המפקיד פירותיו אצל הכותי או אצל עם הארץ בחזקתן למעשרות ולשביעית. אצל העובד כוכבים כפירותיו. רבי שמעון אומר דמאי:

Kto przynosi pszenicę do młynarza Samarytanina lub do młynarza będącego am ha-aretz (człowiekiem niewykształconym w Torze), pozostaje ona w domniemaniu co do dziesięcin i roku szabatowego. U młynarza poganina — demai. Kto składa swoje owoce u Samarytanina lub u am ha-aretz, pozostają one w domniemaniu co do dziesięcin i roku szabatowego. U poganina — jak jego własne owoce. Rabbi Szymon mówi: demai.

3.5

הנותן לפונדקית מעשר את שהוא נותן לה ואת שהוא נוטל ממנה מפני שחשודה לחלוף. אמר רבי יוסי אין אנו אחראין לרמאין אינו מעשר אלא מה שהוא נוטל ממנה בלבד:

Kto daje karczmarce, musi oddzielić dziesięcinę od tego, co jej daje, i od tego, co od niej bierze, ponieważ jest ona podejrzana o zamianę. Rabbi Jose powiedział: nie jesteśmy odpowiedzialni za oszustów; powinien oddzielić dziesięcinę tylko od tego, co od niej bierze.

3.6

הנותן לחמותו מעשר את שהוא נותן לה ואת שהוא נוטל ממנה מפני שהיא חשודה לחלוף את המתקלקל. אמר רבי יהודה רוצה היא בתקנת בתה ובושה מחתנה. מודה רבי יהודה בנותן לחמותו שביעית שאינה חשודה להחליף להאכיל את בתה שביעית:

Kto daje swojej teściowej, musi oddzielić dziesięcinę od tego, co jej daje, i od tego, co od niej bierze, ponieważ jest podejrzana o zamianę tego, co się psuje. Rabbi Jehuda mówi: pragnie ona dobra swojej córki i wstydzi się swego zięcia. Przyznaje też Rabbi Jehuda, że gdy ktoś daje swojej teściowej owoce roku szabatowego, nie jest ona podejrzana o to, by je podmienić i nakarmić swoją córkę owocami roku szabatowego.

Rozdział 4

4.1

הלוקח פירות ממי שאינו נאמן על המעשרות ושכח לעשרן ושואלו בשבת יאכל על פיו. חשכה מוצאי שבת לא יאכל עד שיעשר. לא מצאו אמר לו אחד שאינו נאמן על המעשרות מעושרין הן אוכל על פיו. חשכה מוצאי שבת לא יאכל עד שיעשר. תרומת מעשר של דמאי שחזרה למקומה רבי שמעון שזורי אומר אף בחול שואלו ואוכלו על פיו.

Kto kupuje owoce od kogoś, komu nie ufa się co do dziesięcin, a zapomniał je oddzielić i pyta go w szabat, może jeść na jego słowo. Gdy nadejdzie koniec szabat, nie może jeść, dopóki ich nie wydzieli. Jeśli go nie znalazł, a mówi mu jeden niegodny zaufania co do dziesięcin: „Są wydzielone”, może jeść na jego słowo. Gdy nadejdzie koniec szabat, nie może jeść, dopóki nie wydzieli. Teruma od dziesięciny z demai (produktów wątpliwych), która wróciła do swego miejsca — Rabbi Szymon Szezuri mówi: nawet w dzień powszedni może go zapytać i jeść na jego słowo.

4.2

המדיר את חבריו שיאכלו אצלו והוא אינו מאמינו על המעשרות. אוכל עמו בשבת הראשונה ואף על פי שאינו מאמינו על המעשרות ובלבד שיאמר לו מעושרין הן. ובשבת שניה אף על פי שנדר ממנו הנייה לא יאכל עד שיעשר:

Kto zobowiązał przyjaciela ślubem, aby jadł u niego, podczas gdy ten nie ufa mu co do dziesięcin — może jeść z nim w pierwszy szabat, nawet jeśli mu nie ufa, pod warunkiem że powie mu: „Są wydzielone”. A w drugi szabat, nawet jeśli ślubował, że nie będzie miał od niego korzyści, nie może jeść, dopóki nie wydzieli.

4.3

רבי אליעזר אומר אין אדם צריך לקרות שם למעשר עני של דמאי. וחכמים אומרים קורא שם ואינו צריך להפריש:

Rabbi Eliezer mówi: Człowiek nie musi wyznaczać dziesięciny dla ubogiego z demai (produktów wątpliwych). A mędrcy mówią: Wyznacza, ale nie musi jej oddzielać.

4.4

מי שקרא שם לתרומת מעשר של דמאי ולמעשר עני של ודאי לא יטלם בשבת. ואם היה כהן או עני למודים לאכול אצלו יבואו ויאכלו ובלבד שיודיעם:

Kto wyznaczył terumę od dziesięciny z demai oraz dziesięcinę dla ubogiego z pewnych (vadai) produktów, nie może ich pobierać w szabat. A jeśli kapłan albo ubogi zwykli jadać u niego, niech przyjdą i jedzą, pod warunkiem że ich powiadomi.

4.5

האומר למי שאינו נאמן על המעשרות קח לי ממי שהוא נאמן וממי שהוא מעשר אינו נאמן. מאיש פלוני הרי זה נאמן. הלך ליקח ממנו ואמר לו לא מצאתיו ולקחתי לך מאחר שהוא נאמן אינו נאמן:

Kto mówi osobie, której nie ufa się co do dziesięcin: „Kup mi od kogoś, kto jest godny zaufania i oddziela dziesięciny” — nie jest wiarygodna. Gdy powie: „Od takiego a takiego człowieka” — oto jest wiarygodna. Jeśli poszedł kupić od niego i powiedział mu: „Nie znalazłem go, a kupiłem ci od innego, który jest godny zaufania” — nie jest wiarygodna.

4.6

הנכנס לעיר ואינו מכיר אדם שם אמר מי כאן נאמן מי כאן מעשר אמר לו אחד אני אינו נאמן. אמר לו איש פלוני נאמן הרי זה נאמן. הלך ליקח ממנו אמר לו מי כאן מוכר ישן אמר לו מי ששלחך אצלי אף על פי שהן כגומלין זה את זה הרי אלו נאמנין:

Ten, kto wchodzi do miasta i nie zna tam nikogo, pyta: „Kto tu jest godny zaufania? Kto oddziela dziesięciny?” Odpowiedział mu jeden: „Ja nie jestem godny zaufania”. Powiedział mu: „Taki a taki człowiek jest godny zaufania” — oto ten jest wiarygodny. Poszedł kupić od niego, zapytał go: „Kto tu sprzedaje stare (produkty)?” Odpowiedział mu: „Ten, który cię do mnie przysłał” — nawet jeśli wyświadczają sobie nawzajem przysługi, oto są wiarygodni.

4.7

החמרים שנכנסו לעיר אמר אחד שלי חדש ושל חברי ישן. שלי אינו מתוקן ושל חברי מתוקן אינן נאמנין רבי יהודה אומר נאמנין:

Poganiacze osłów, którzy weszli do miasta, a jeden powiedział: „Mój jest nowy, a mojego przyjaciela stary. Mój nie jest oddzielony od dziesięcin, a mojego przyjaciela jest oddzielony” — nie są wiarygodni. Rabbi Jehuda mówi: Są wiarygodni.

Rozdział 5

5.1

הלוקח מן הנחתום כיצד הוא מעשר נוטל כדי תרומת מעשר וחלה ואומר אחד ממאה ממה שיש כאן הרי בצד זה מעשר ושאר מעשר סמוך לו זה שעשיתי מעשר עשוי תרומת מעשר עליו והשאר חלה. ומעשר שני בצפון או בדרומו ומחולל על המעות:

Kupujący od piekarza — jak ma oddzielać dziesięcinę? Bierze ilość potrzebną na terumat ma'aser (ofiarę od dziesięciny) i chałę (ciasto ofiarne), i mówi: „Oto jedna setna tego, co tu jest, znajduje się po tej stronie jako dziesięcina, a reszta dziesięciny znajduje się obok niej. Ta dziesięcina, którą wydzieliłem, jest terumat ma'aser z niej, a reszta jest chałą. A dziesięcina druga (ma'aser szeni) znajduje się po stronie północnej lub południowej i wykupuje się ją na pieniądze.”

5.2

הרוצה להפריש תרומה ותרומת מעשר נוטל אחד משלשים ושלש ושלש ואומר אחד ממאה ממה שיש כאן הרי בצד זה חולין והשאר תרומה על הכל ומאה חולין שיש כאן הרי זה בצד זה מעשר ושאר מעשר סמוך לו. זה שעשיתי מעשר עשוי תרומת מעשר עליו והשאר חלה. ומעשר שני בצפון או בדרומו ומחולל על המעות:

Kto chce oddzielić terumę i terumat ma'aser za jednym razem, bierze jedną część z trzydziestu trzech i jednej trzeciej, i mówi: „Oto jedna setna tego, co tu jest, znajduje się po tej stronie jako chullin (zwykle, nienakazane pożywienie), a reszta jest terumą na wszystko. A ta jedna setna chullinu, która tu jest, znajduje się po tej stronie jako dziesięcina, a reszta dziesięciny znajduje się obok niej. Ta dziesięcina, którą wydzieliłem, jest terumat ma'aser z niej, a reszta jest chałą. A dziesięcina druga (ma'aser szeni) znajduje się po stronie północnej lub południowej i wykupuje się ją na pieniądze.”

5.3

הלוקח מן הנחתום מעשר מן החמה על הצוננת ומן הצוננת על החמה אפילו מטפוסין הרבה דברי רבי מאיר. רבי יהודה אוסר. שאני אומר חטים של אמש היו משל אחד ושל היום היו משל אחר. ר' שמעון אוסר בתרומת מעשר ומתיר בחלה:

Kupujący od piekarza oddziela dziesięcinę z gorącego na zimne i z zimnego na gorące, nawet z wielu form — słowa rabiego Meira. Rabi Jehuda zabrania, ponieważ mówię: pszenica wczorajsza była z jednej partii, a dzisiejsza z innej. Rabi Szymon zabrania w przypadku terumat ma'aser, a pozwala w przypadku chały.

5.4

הלוקח מן הפלטר מעשר מכל טפוס וטפוס דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר מאחת על הכל מודה ר' יהודה בלוקח מן המנפול שהוא מעשר מכל אחד ואחד:

Kupujący od paltera (sprzedawcy chleba) oddziela dziesięcinę z każdej formy — słowa rabiego Meira. Rabi Jehuda mówi: z jednej za wszystko. Przyznaje rabi Jehuda, że kupujący od menupola (hurtownika) oddziela dziesięcinę z każdej jednej.

5.5

הלוקח מן העני וכן העני שנתנו לו פרוסות פת או פלחי דבילה מעשר מכל אחד ואחד ובתמרים ובגרוגרות בולל ונטל. אמר ר' יהודה אימתי בזמן שמתנה מרובה אבל בזמן שמתנה מועטת מעשר מכל אחד ואחד:

Kupujący od ubogiego, a także ubogi, któremu dano kawałki chleba lub płaty prasowanych fig, oddziela dziesięcinę z każdego jednego. W przypadku daktyli i suszonych fig (suszu) miesza wszystko i bierze. Powiedział rabi Jehuda: Kiedy to ma miejsce? Gdy podarunek jest obfity, ale gdy podarunek jest skąpy, oddziela dziesięcinę z każdego jednego.

5.6

הלוקח מן הסיטון וחזר ולקח ממנו שניה לא יעשר מזה על זה אפילו מאותו הסוג אפילו מאותו המין. נאמן הסיטון לומר משל אחד הם:

Kupujący od sitona (hurtownika zboża), który wrócił i kupił od niego po raz drugi, nie może oddzielić dziesięciny z jednego na drugie, nawet jeśli są z tego samego gatunku, nawet jeśli są z tego samego rodzaju. Siton jest wiarygodny, gdy mówi, że pochodzą z jednej partii.

5.7

הלוקח מבעל הבית וחזר ולקח ממנו שניה מעשר מזה על זה אפילו משתי קופות אפילו משתי עיירות. בעל הבית שהיה מוכר ירק בשוק בזמן שמביאין לו מגנותיו מעשר מאחת על הכל. ומגנות אחרות מעשר מכל אחד ואחד:

Kto kupuje od gospodarza i ponownie od niego kupuje, może oddzielić dziesięcinę z jednego na drugie, nawet jeśli pochodzą z dwóch koszy, nawet z dwóch miast. Gospodarz, który sprzedaje warzywa na targu, gdy przynoszą mu je z jego ogrodów, oddziela dziesięcinę z jednego na całość. A jeśli pochodzą z innych ogrodów, oddziela dziesięcinę z każdego z osobna.

5.8

הלוקח טבל משני מקומות מעשר מזה על זה אף על פי שאמרו אין אדם רשאי למכור טבל אלא לצורך:

Kto kupuje tewel (produkt, od którego nie oddzielono jeszcze dziesięcin i terumy) z dwóch miejsc, może oddzielać dziesięcinę z jednego na drugie, mimo że powiedziano: „Człowiek nie ma prawa sprzedawać tewelu, chyba że w razie potrzeby”.

5.9

מעשרין משל ישראל על של נכרי. משל נכרי על של ישראל. משל כותים על של כותים. רבי אליעזר אוסר משל כותים על של כותים:

Można oddzielać dziesięcinę z produktów Izraelity na produkty nie-Żyda, z produktów nie-Żyda na produkty Izraelity, z produktów Izraelity na produkty Samarytanina, z produktów Samarytanina na produkty Samarytanina. Rabbi Eliezer zabrania oddzielania z produktów Samarytanina na produkty Samarytanina.

5.10

עציץ נקוב הרי זה כארץ. תרם מהארץ על עציץ נקוב מעציץ נקוב על הארץ תרומתו תרומה. משאינו נקוב על הנקוב תרומה ויחזור ויתרום. מן הנקוב על שאינו נקוב תרומה ולא תאכל עד שיוציא עליה תרומות ומעשרות:

Doniczka z dziurką (przepuszczająca korzenie) jest jak ziemia. Jeśli oddzielił terumę z ziemi na doniczkę z dziurką albo z doniczki z dziurką na ziemię — jego teruma jest terumą (ważną). Jeśli z doniczki bez dziurki na doniczkę z dziurką — jest to teruma, ale powinien wrócić i oddzielić ponownie. Jeśli z doniczki z dziurką na doniczkę bez dziurki — jest to teruma, ale nie można jej jeść, dopóki nie oddzieli się od tego, na co została nałożona, terumot i dziesięcin.

5.11

תרם מן הדמאי על הדמאי מדמאי על הודאי תרומה ויחזור ויתרום. מן הודאי על הדמאי תרומה ולא תאכל עד שיוציא עליה תרומות ומעשרות:

Oddzielił terumę z demai (produktu wątpliwego) na demai, z demai na wadaj (produkt pewny, tj. na pewno nieoddziesiątkowany) — jest to teruma, ale powinien wrócić i oddzielić ponownie. Z wadaj na demai — jest to teruma, ale nie można jej jeść, dopóki nie oddzieli się od tego, na co została nałożona, terumot i dziesięcin.

Rozdział 6

6.1

המקבל שדה מישראל מן העובד כוכבים ומן הכותי יחלק לפניהם. החוכר שדה מישראל תורם ונותן לו. אמר רבי יהודה אימתי בזמן שנתן לו מאותה השדה ומאותו המין אבל אם נתן לו משדה אחרת או ממין אחר מעשר ונותן לו:

Ten, kto otrzymuje pole od Izraelity, od poganina albo od Samarytanina, dzieli plony w ich obecności. Ten jednak, kto dzierżawi pole od Izraelity, oddziela terumę i daje mu. R. Jehuda powiedział: Kiedy? Gdy dał mu z tego samego pola i z tego samego gatunku. Lecz jeśli dał mu z innego pola albo z innego gatunku, oddziela dziesięcinę i daje mu.

6.2

החוכר שדה מן העובד כוכבים מעשר ונותן לו. רבי יהודה אומר אף המקבל שדה אבותיו מן העובד כוכבים מעשר ונותן לו:

Ten, kto dzierżawi pole od poganina, oddziela dziesięcinę i daje mu. R. Jehuda mówi: Nawet ten, kto otrzymuje pole swoich przodków od poganina, oddziela dziesięcinę i daje mu.

6.3

כהן ולוי שקבלו שדה מישראל כשם שחולקין בחולין כך חולקין בתרומה רבי אליעזר אומר אף המעשרות שלהן שעל מנת כן באו: *Kohen i lewita, którzy otrzymali pole od Izraelity — tak jak dzielą się w produktach zwykłych (chullin), tak dzielą się w terumie. R. Eliezer mówi: Nawet dziesięciny należą do nich, ponieważ na taki właśnie warunek przystali.*

6.4

ישראל שקבל מכהן ומלוי המעשרות לבעלים. ר' ישמעאל אומר הקרתני שקבל שדה מירושלמי מעשר שני של ירושלמי. וחכמים אומרים יכול הוא הקרתני לעלות ולאכלו בירושלם:

Izraelita, który otrzymał pole od kohena lub lewity — dziesięciny należą do właścicieli. R. Ismael mówi: Kartani (mieszkaniec wsi), który otrzymał pole od jerozolimczyka — dziesięcina druga należy do jerozolimczyka. Lecz mędrcy mówią: Kartani może udać się i zjeść ją w Jerozolimie.

6.5

המקבל זיתים לשמן כשם שחולקין בחולין כך חולקין בתרומה. ר' יהודה אומר ישראל שקבל מכהן ומלוי זיתים לשמן למחצית שכר המעשרות לבעלים:

Ten, kto otrzymuje drzewa oliwne na olej — tak jak dzielą się w zwykłych produktach (chullin), tak dzielą się w terumie. R. Jehuda mówi: Izraelita, który otrzymał od kohena lub lewity drzewa oliwne na olej za połowę zysku — dziesięciny należą do właścicieli.

6.6

בית שמאי אומרים לא ימכור אדם את זיתיו אלא לחבר. בית הלל אומרים אף למעשר וצנועי בית הלל היו נוהגין כדברי בית שמאי: *Bet Szammaj mówią: nie wolno człowiekowi sprzedawać swoich oliwek, chyba że chawerowi (człowiekowi rzetelnemu w oddawaniu dziesięcin). Bet Hillel mówią: nawet temu, kto oddaje dziesięcinę. Skromni z Bet Hillel postępowali według słów Bet Szammaj.*

6.7

שנים שבצרו את כרמיהם לתוך גת אחת אחד מעשר ואחד שאינו מעשר המעשר מעשר את שלו וחלקו בכל מקום שהוא: *Dwóch ludzi, którzy zebrali winogrona ze swoich winnic do jednej tłoczni, jeden oddaje dziesięcinę, a drugi nie. Ten, który oddaje dziesięcinę, oddaje ją ze swojej części, a jego część jest tam, gdzie się znajduje.*

6.8

שנים שקבלו שדה באריסות. או שירשו או שנשתתפו יכול הוא לומר טול אתה חטים שבמקום פלוני ואני חטים שבמקום פלוני. אתה יין שבמקום פלוני ואני יין שבמקום פלוני. אבל לא יאמר לו טול אתה חטים ואני שעורים טול אתה יין ואני אטול שמן: *Dwóch ludzi, którzy otrzymali pole w dzierżawę, czyli na współdział w plonach, albo odziedziczyli je, albo weszli w spółkę, jeden może powiedzieć drugiemu: „Ty weź pszenicę z miejsca takiego a takiego, a ja pszenicę z miejsca takiego a takiego; ty weź wino z miejsca takiego a takiego, a ja wino z miejsca takiego a takiego.” Nie może jednak powiedzieć mu: „Ty weź pszenicę, a ja jęczmień; ty weź wino, a ja wezmę oliwę.”*

6.9

חבר ועם הארץ שירשו את אביהם עם הארץ יכול הוא לומר לו טול אתה חטים שבמקום פלוני ואני חטים שבמקום פלוני אתה יין שבמקום פלוני ואני יין שבמקום פלוני. אבל לא יאמר לו טול אתה חטים ואני שעורים טול אתה הלח ואני אטול את היבש: *Jeżeli chawer (człowiek rzetelny w oddawaniu dziesięcin) i am ha-arec (człowiek nierzetelny w oddawaniu dziesięcin) odziedziczyli po swoim ojcu, który był am ha-arec, chawer może powiedzieć am ha-arcowi: „Ty weź pszenicę z miejsca takiego a takiego, a ja pszenicę z miejsca takiego a takiego; ty weź wino z miejsca takiego a takiego, a ja wino z miejsca takiego a takiego.” Nie może jednak powiedzieć mu: „Ty weź pszenicę, a ja jęczmień; ty weź to, co wilgotne, a ja wezmę to, co suche.”*

6.10

גר ועובד כוכבים שירשו את אביהם עובד כוכבים יכול הוא לומר טול אתה עבודת כוכבים ואני מעות. אתה יין ואני פירות ואם משבאו לרשות הגר אסור:

Gdy prozelita i poganin odziedziczyli majątek po swoim pogańskim ojcu, prozelita może mu powiedzieć: „Weź ty bożka, a ja pieniądze; weź ty wino, a ja owoce”. Lecz gdy przedmioty te weszły już w posiadanie prozelity, jest to zabronione.

6.11

המוכר פירות בסוריא. ואמר משל ארץ ישראל הן. חייב לעשר. מעושרין הן נאמן. שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. משלי הן חייב לעשר. מעושרין הן נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. ואם ידוע שיש לו שדה אחד בסוריא חייב לעשר:

Ten, kto sprzedaje owoce w Syrii i mówi: „Pochodzą z Ziemi Izraela”, jest zobowiązany do oddzielania dziesięcin. Jeśli mówi: „Odłączono już od nich dziesięcinę”, godny jest wiary, ponieważ usta, które zabroniły, są tymi, które pozwoliły. Jeśli mówi: „Są moje”, jest zobowiązany do oddzielania dziesięcin. Jeśli mówi: „Odłączono już od nich dziesięcinę”, godny jest wiary, ponieważ usta, które zabroniły, są tymi, które pozwoliły. A jeśli wiadomo, że ma jedno pole w Syrii, jest zobowiązany do oddzielania dziesięcin.

6.12

עם הארץ שאמר לחבר קח לי אגודת ירק. קח לי גלוסקן אחד לוקח סתם ופטור ואם אמר שלי זה. זה של חברי ונתערבו. חייב לעשר. ואפילו הן מאה:

Am ha-arec (człowiek niedbający o dziesięciny), który powiedział do chawera (człowieka skrupulatnie przestrzegającego praw dotyczących dziesięcin i czystości): „Kup mi pęczek warzyw, kup mi jeden bochenek” — wtedy chawer kupuje bez bliższego określenia i jest zwolniony. A jeśli powiedział: „To jest moje, a to jest mojego przyjaciela” i pomieszały się, jest zobowiązany do oddzielania dziesięcin, nawet gdyby było ich sto.

Rozdział 7

7.1

המזמין את חבריו שיאכלו אצלו והוא אינו מאמינו על המעשרות אומר מערב שבת מה שאני עתיד להפריש מחר הרי הוא מעשר ושאר מעשר סמוך לו. זה שעשיתי מעשר עשוי תרומת מעשר עליו ומעשר שני בצפוניו או בדדומו ומחולל על המעות:

Kto zaprasza przyjaciela, aby jadł u niego, a ten nie ufa mu co do dziesięcin, mówi w przeddzień szabatu: «To, co jutro zamierzam oddzielić, niech będzie dziesięciną, a reszta dziesięciny niech będzie obok niej. To, co uczyniłem dziesięciną, niech będzie terumat ma'aser dla niej, a dziesięcina druga niech będzie na północ od niej lub na południe, i będzie wykupiona za pieniądze».

7.2

מזגו לו את הכוס אומר מה שאני עתיד לשיר בשולי הכוס הרי הוא מעשר ושאר מעשר סמוך לו. זה שעשיתי מעשר עשוי תרומת מעשר עליו ומעשר שני בפיו ומחולל על המעות:

Gdy nalano mu kielich wina, mówi: «To, co zostawię na dnie kielicha, niech będzie dziesięciną, a reszta dziesięciny niech będzie obok niej. To, co uczyniłem dziesięciną, niech będzie terumat ma'aser dla niej, a dziesięcina druga niech będzie w moich ustach, i będzie wykupiona za pieniądze».

7.3

פועל שאינו מאמין לבעל הבית נוטל גרוגרת אחת ואומר זו ותשע הבאות אחריה עשויות מעשר על תשעים שאני אוכל זו עשויה תרומת מעשר עליהן ומעשר שני באחרונה ומחולל על המעות וחושך גרוגרת אחת. ר' שמעון בן גמליאל אומר לא יחשוק מפני שהוא ממעט מלאכתו של בעל הבית. רבי יוסי אומר לא יחשוק מפני שהוא תנאי בית דין:

Robotnik, który nie ufa właścicielowi domu, bierze jedną suszoną figę i mówi: «Ta i dziewięć następnych po niej będą dziesięciną za dziewięćdziesiąt, które zjem. Ta będzie terumat ma'aser dla nich, a dziesięcina druga niech będzie w ostatniej, i zostanie wykupiona za pieniądze». I wstrzymuje jedną suszoną figę. Rabbi Szymon ben Gamliel mówi: Niech nie wstrzymuje, ponieważ zmniejsza to pracę właściciela domu. Rabbi Jose mówi: Niech nie wstrzymuje, ponieważ jest to warunek sądu.

7.4

הלוקח יין מבין הכותים אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה ועשרה מעשר ותשעה מעשר שני מחל ושותה:

Kupujący wino od Kutów (Samarytan) mówi: «Dwa logi, które zamierzam oddzielić, niech będą terumą, dziesięć – dziesięciną, a dziewięć – dziesięciną drugą». Wykupuje i pije.

7.5

היו לו תאנים של טבל בתוך ביתו והוא בבית המדרש או בשדה אומר שתי תאנים שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה ועשר מעשר ראשון ותשעה מעשר שני. היו דמאי אומר מה שאני עתיד להפריש למחר הרי הוא מעשר ושאר מעשר סמוך לו זה שעשיתי מעשר עשוי תרומת מעשר עליו ומעשר שני בצפון או בדרומו ומחולל על המעות:

Jeśli miał w domu figi tewel (nieoddzielone od dziesięcin), a przebywa w domu studiów lub w polu, mówi: «Dwie figi, które zamierzam oddzielić, niech będą terumą, dziesięć – dziesięciną pierwszą, a dziewięć – dziesięciną drugą». Jeśli są demai (o wątpliwym oddzieleniu dziesięcin), mówi: «To, co jutro zamierzam oddzielić, niech będzie dziesięciną, a reszta dziesięciny niech będzie obok niej. To, co uczyniłem dziesięciną, niech będzie terumat ma'aser dla niej, a dziesięcina druga niech będzie na północ od niej lub na południe, i będzie wykupiona za pieniądze».

7.6

היו לפניו שתי כלכלות של טבל. ואמר מעשרות זו בזו. הראשונה מעושרת. של זו בזו ושל זו בזו. הראשונה מעושרת. מעשרותיהן מעשרות כלכלה בחברתה. קרא שם:

Gdy przed nim stały dwa kosze tewel i powiedział: «Dziesięciny tego są w tamtym» – pierwszy jest oddziesięcony. Gdy powiedział: «Tego w tamtym i tamtego w tym» – pierwszy jest oddziesięcony. Ich dziesięciny są jak dziesięciny kosza w jego towarzyszu. Dokonał oznaczenia.

7.7

מאה טבל מאה חולין נוטל מאה ואחד. מאה טבל מאה מעשר נוטל מאה ואחד. מאה חולין מתוקנים מאה מעשר נוטל מאה ועשר. מאה טבל תשעים מעשר. תשעים טבל ושמונים מעשר לא הפסיד כלום. זה הכלל כל זמן שהטבל מרובה לא הפסיד כלום:

Sto tewel i sto chullin – bierze sto jeden. Sto tewel i sto ma'aser – bierze sto jeden. Sto chullin odpowiednio oddziesięczonych i sto ma'aser – bierze sto dziesięć. Sto tewel i dziewięćdziesiąt ma'aser – nie ponosi straty. Dziewięćdziesiąt tewel i osiemdziesiąt ma'aser – nie ponosi straty. To jest ogólna zasada: dopóki tewel przeważa, nie ponosi straty.

מי שהיו לו עשר שורות של עשר עשר כדי יין ואמר שורה החיצונה אחת מעשר ואין ידוע איזו היא נוטל שתי חביות לוכסן. חצי שורה החיצונה אחת מעשר ואין ידוע איזו היא נוטל ארבע חביות מארבע זויות. שורה אחת מעשר ואין ידוע איזו היא נוטל שורה אחת לוכסן. חצי שורה אחת מעשר ואין ידוע איזו היא נוטל שתי שורות לוכסן. חבית אחת מעשר. ואין ידוע איזו היא. נוטל מכל חבית וחבית:

Kto miał dziesięć rzędów po dziesięć dzbanów wina i powiedział: «Jeden zewnętrzny rząd jest dziesięciną», a nie wiadomo, który – bierze dwa dzbany po skosie. Powiedział: «Połowa zewnętrznego rzędu jest dziesięciną», a nie wiadomo, która – bierze cztery dzbany z czterech narożników. Powiedział: «Jeden rząd jest dziesięciną», a nie wiadomo, który – bierze jeden rząd po skosie. Powiedział: «Połowa rzędu jest dziesięciną», a nie wiadomo, która – bierze dwa rzędy po skosie. Powiedział: «Jeden dzban jest dziesięciną», a nie wiadomo, który – bierze z każdego dzbanu po trochu.

Rozdział 1

1.1

החטים והזונין אינן כלאים זה בזה. השעורים ושבולת שועל. הכוסמין והשיפון. הפול והספיר. הפורקדן והטופח. ופול הלבן והשעועים. אינם כלאים זה בזה:

Pszenica i kąkol nie stanowią mieszaniny. Jęczmień i owies, orkisz i żyto, bób i wyka, purkdan i tofach (rodzaje roślin strączkowych), oraz biały bób i fasola — nie stanowią mieszaniny.

1.2

הקשות והמלפפון. אינם כלאים זה בזה. רבי יהודה אומר כלאים. חזרת וחזרת גלים. עולשין ועולשי שדה. כרישים וכרישי שדה. כוסבר וכוסבר שדה. חרדל וחרדל מצרי. ודלעת המצרי והרמוצה. ופול מצרי. והחרוב אינם כלאים זה בזה:

Ogórki i melony nie stanowią mieszaniny. Rabbi Jehuda mówi: stanowią mieszaninę. Sałata i sałata dzika, cykoria i cykoria polna, pory i pory polne, kolendra i kolendra polna, gorczyca i gorczyca egipska, dynia egipska i harmuza (rodzaj dyni), bób egipski i karob — nie stanowią mieszaniny.

1.3

הלפת והנפוץ. והכרוב התרו בתור. התרדים והלעונים. אינם כלאים זה בזה. הוסיף ר' עקיבא. השום והשומנית. הבצל והבצלול. והתורמוס והפלסלוס. אינן כלאים זה בזה:

Rzepa i nafuc (rodzaj rzepy), kapusta, taru i betor (rodzaje kapusty), szpinak i ślaz — nie stanowią mieszaniny. Rabbi Akiva dodał: czosnek i czosnek polny, cebula i szczypiorek, oraz łubin i fasola — nie stanowią mieszaniny.

1.4

ובאילן האגסים והקרטומלין. והפרישים והעוזרדים. אינם כלאים זה בזה. התפוח והחזרד. הפרסקים והשקדין. והשיזפין והרימין. אף על פי שדומין זה לזה. כלאים זה בזה:

W odniesieniu do drzew: gruszki i pigwy, nieszpułki i głogi — nie stanowią mieszaniny. Jabłka i płonki, brzoskwinie i migdały, oraz szizfin i rimin (rodzaje dzikich owoców) — chociaż są do siebie podobne, stanowią mieszaninę.

1.5

הצנון והנפוץ. החרדל והלפסן. ודלעת יונית עם המצרית והרמוצה. אף על פי שדומין זה לזה כלאים זה בזה:

Rzodkiew i nafuc, gorczyca i rzeżucha, oraz dynia grecka wraz z egipską i harmuzą — chociaż są do siebie podobne, stanowią mieszaninę.

1.6

הזאב והכלב. כלב הכופרי והשועל. העזים והצבאים. היעלים והרחלים. הסוס והפרד. הפרד והחמור. החמור והערוד. אע"פ שדומין זה לזה. כלאים זה בזה:

Wilk i pies, pies wiejski i lis, kozy i gazele, koziorożce i owce, koń i muł, muł i osioł, osioł i dziki osioł — chociaż są do siebie podobne, stanowią mieszaninę.

1.7

אין מביאין אילן בירק. ולא אילן בירק. ולא ירק באילן. ר' יהודה מתיר ירק באילן:

Nie szczepi się drzewa na drzewie, warzywa na warzywie, ani drzewa na warzywie, ani warzywa na drzewie. Rabbi Jehuda pozwala na warzywo na drzewie.

1.8

אין נוטעין ירקות בתוך סדן של שקמה. אין מרכיבין פיגם על גבי קדה לבנה. מפני שהוא ירק באילן. אין נוטעין יחור של תאנה לתוך החצוב שיהא מקירו. אין תוחבין זמורה של גפן לתוך האבטיח שתהא זורקת מימיה לתוכו מפני שהוא אילן בירק. אין נותנין זרע דלעת לתוך החלמית שתהא משמרתו. מפני שהוא ירק בירק:

Nie sadzi się warzyw w pniu sykamory. Nie szczepi się ruty na białej kidzie (rodzaj krzewu), ponieważ jest to warzywo na drzewie. Nie sadzi się odrostu figi w chacubie (roślina), aby go chłodził. Nie wetka się latorośli winorośli w arbuza, aby wlewała do niego swoją wodę, ponieważ jest to drzewo na warzywie. Nie umieszcza się nasion dyni w ślazier, aby je chronił, ponieważ jest to warzywo na warzywie.

1.9

הטומן לפת וצנונות תחת הגפן. אם היו מקצת עליו מגולין אינו חושש. לא משום כלאים. ולא משום שביעית. ולא משום מעשרות. וניטלים בשבת. הזורע חטה ושעורה כאחת. הרי זה כלאים. רבי יהודה אומר אינו כלאים. עד שיהיו שני חטים ושעורה. או חטה ושתי שעורים. או חטה ושעורה וכוסמת:

Ten, kto zakopuje rzepę i rzodkiewki pod winoroślą, jeśli część liści jest odkryta, nie obawia się ani z powodu zakazu mieszania gatunków, ani z powodu roku szabatowego, ani z powodu dziesięcin. I można je wyjmować w szabat. Kto sieje pszenicę i jęczmień razem, stanowi to mieszaninę gatunków. Rabbi Jehuda mówi, że nie stanowi to mieszaniny gatunków, dopóki nie będzie dwóch ziaren pszenicy i jednego jęczmienia, albo jednego ziarna pszenicy i dwóch jęczmieni, albo pszenicy, jęczmienia i orkisz.

Rozdział 2

2.1

כל סאה שיש בו רובע ממין אחר ימעט. רבי יוסי אומר יבור. בין ממין אחד. בין משני מינין. רבי שמעון אומר לא אמרו אלא ממין אחד. וחכמים אומרים כל שהוא כלאים בסאה מצטרף לרובע:

Każda sea, w której znajduje się ćwierć kaba innego gatunku, powinna być zmniejszona. Rabbi Jose mówi: należy ją usunąć, czy to z jednego gatunku, czy z dwóch gatunków. Rabbi Szymon mówi: powiedzieli to tylko o jednym gatunku. Mędrcy zaś mówią: wszystko, co w sea jest mieszką (kilajim), sumuje się do ćwierci.

2.2

במה דברים אמורים. תבואה בתבואה. וקטנית בקטנית. תבואה בקטנית. וקטנית בתבואה. באמת אמרו זרעוני גנה שאינן נאכלין מצטרפין אחד מעשרים וארבע בנופל לבית סאה. רבי שמעון אומר כשם שאמרו להחמיר. כך אמרו להקל. הפשתן בתבואה מצטרפת אחד מעשרים וארבעה בנופל לבית סאה:

Jakie to wypadki? Zboże w zbożu, rośliny strączkowe w roślinach strączkowych, zboże w roślinach strączkowych i rośliny strączkowe w zbożu. W istocie, nasiona ogrodowe, które nie są spożywane, łączą się, osiągając jedną dwudziestą czwartą, gdy wpadną do sea. Rabbi Szymon mówi: tak jak orzekli dla zaostżenia, tak też orzekli dla złagodzenia: len w zbożu łączy się do jednej dwudziestej czwartej, gdy wpadnie do sea.

2.3

היתה שדהו זרועה חטים ונמלך לזרעה שעורים. ימתין לה עד שתתליע ויפך ואחר כך יזרע. אם צימחה לא יאמר אזרע ואחר כך אופך. אלא הופך ואחר כך זורע. כמה יהא חורש כתלמי הרביעה. אבא שאול אומר כדי שלא ישייר רובע לבית סאה:

Jeśli jego pole było obsiane pszenicą, a postanowił zasiać na nim jęczmień, poczeka, aż pszenica się zepsuje, obróci ziemię i dopiero potem zasieje. Jeśli weszła, niech nie mówi: „Posieję, a potem obrócę ziemię”, lecz obróci ziemię i dopiero potem zasieje. Jak głęboko ma orać? Jak bruzdy wczesnego deszczu. Abba Szaul mówi: tak, aby nie pozostała ćwierć kaba na sea.

2.4

זרועה ונמלך לנטועה. לא יאמר אטע ואחר כך אופך אלא הופך ואחר כך נוטע. נטועה ונמלך לזורעה. לא יאמר אזרע ואחר כך אשרש אלא משרש ואחר כך זורע. אם רצה גומם עד פחות מטפח זורע ואחר כך משרש:

Jeśli pole było zasiane, a właściciel postanowił zasadzić na nim drzewa, niech nie mówi: „Zasadzę, a potem obrócę ziemię”, lecz obróci ziemię, a potem zasadzi. Jeśli było zasadzone, a postanowił je zasiać, niech nie mówi: „Posieję, a potem wykarczuję drzewa”, lecz wykarczuje drzewa, a potem zasieje. Jeśli chce, może ściąć drzewa na wysokość mniejszą niż tefach, zasiać, a potem wykarczować pnie.

2.5

היתה שדהו זרועה קנבוס או לוף לא יהא זורע ובא על גביהם שאינן עושין אלא לשלשה שנים. תבואה שעלה בה ספיחי אסטים. וכן מקום הגרנות שעלו בהן מינין הרבה. וכן תלתן שהעלה מיני צמחים אין מחייבין אותו לנכש. אם נכש או כיסח. אומרים לו עקור את הכל חוץ ממין אחד:

Jeśli jego pole było obsiane konopiami lub lufem, nie powinien siać na nich czegoś innego, ponieważ wydają one plon przez trzy lata. Zboże, na którym wyrosły samosiejki urzetu, miejsce młócki, na którym wyrosło wiele gatunków, oraz kozieradka, która wypuściła różne rośliny – nie zobowiązują go do pielienia. Jeśli zaś plewił lub przycinał, mówią mu: „Wykorzeń wszystko oprócz jednego gatunku”.

2.6

הרוצה לעשות שדהו משר משר מכל מין. בית שמאי אומרים שלשה תלמים של פתית. ובית הלל אומרים מלא העול השרוני. וקרובין דברי אלו לדברי אלו:

Ten, kto chce uczynić swoje pole pasami różnych gatunków: Bet Szammaj mówi: trzy bruzdy motyki; Bet Hillel mówi: pełna szerokość jarzma szarońskiego. I słowa jednych są niemal słowami drugich.

2.7

היה ראש תור חטים נכנס בתוך של שעורים. מותר. מפני שהוא נראה כסוף שדהו. שלו חטים. ושל חבירו מין אחר. מותר לסמוך לו מאותו המין. שלו חטים. ושל חבירו חטים. מותר לסמוך לו תלם של פשתן. ולא תלם של מין אחר. ר' שמעון אומר אחד זרע פשתן ואחד כל המינין. רבי יוסי אומר. אף באמצע שדהו מותר לבדוק בתלם של פשתן:

Jeśli klin pszenicy wchodzi w pole jęczmienia, jest to dozwolone, ponieważ wygląda to jak koniec jego pola. Jeśli jego pole jest obsiane pszenicą, a pole bliźniego innym gatunkiem, wolno mu przysiać obok niego ten sam gatunek. Jeśli jego pole jest obsiane pszenicą, a pole bliźniego pszenicą, wolno mu przysiać obok niego rząd lnu, ale nie rząd innego gatunku. Rabbi Szymon mówi: zarówno len, jak i każdy inny gatunek. Rabbi Jose mówi: nawet w środku pola wolno mu zrobić próbny rząd lnu.

2.8

אין סומכין לשדה תבואה חרדל וחריע. אבל סומכין לשדה ירקות חרדל וחריע. וסומך לבור ולניר ולגפה ולדרך ולגדר גבוה עשרה טפחים. ולחרין שהוא עמוק עשרה ורחב ארבעה ולאילן שהוא מיסך על הארץ ולסלע גבוה עשרה ורחב ארבעה:

Nie wolno dosiewać gorczycy i krokoszu obok pola zbożowego, ale wolno je dosiewać obok pola warzywnego. Wolno siać obok dołu, ugoru, kopca kamieni, drogi, muru wysokiego na dziesięć dłoni, rowu głębokiego na dziesięć dłoni i szerokiego na cztery, drzewa rozpościerającego się nad ziemią oraz skały wysokiej na dziesięć dłoni i szerokiej na cztery.

2.9

הרוצה לעשות שדהו קרחת קרחת מכל מין. עושה עשרים וארבעה קרחות לבית סאה מקרחת לבית רובע חורע בתוכה כל מין שירצה. היתה קרחת אחת או שתים זורעם חרדל. שלש לא יזרע חרדל מפני שהיא נראית כשדה חרדל. דברי ר' מאיר. וחכמים אומרים תשע קרחות מותרות עשר אסורות. ר' אליעזר בן יעקב אומר אפילו כל שדהו בית כור לא יעשה בתוכה חוץ מקרחת אחת:

Ten, kto chce uczynić ze swojego pola oddzielne kwatery pod różne gatunki, może zrobić dwadzieścia cztery kwatery na obszar siewu jednej seah, każda kwatera o powierzchni siewu jednego rova, i w każdej z nich zasiać dowolny gatunek. Jeśli jest jedna lub dwie kwatery, może je obsiać gorczycą. Jeśli trzy, nie może siać gorczycy, ponieważ wygląda to jak pole gorczycy — słowa rabiego Meira. Mędrcy zaś mówią: dziewięć kwater jest dozwolonych, dziesięć zabronionych. Rabbi Eliezer ben Jaakow mówi: nawet gdyby całe jego pole było miary bet kor, nie powinien robić w nim więcej niż jedną kwaterę.

2.10

כל שהוא בתוך בית רובע עולה במדת בית רובע. אכילת הגפן והקבר והסלע עולין במדת בית רובע. תבואה בתבואה בית רובע. ירק בירק ששה טפחים תבואה בירק ירק בתבואה בית רובע. ר' אליעזר אומר ירק בתבואה ששה טפחים:

Wszystko, co znajduje się na obszarze beit-rova (to jest powierzchni, na którą wysiewa się ćwierć kaba), wlicza się do miary beit-rova. Obszar, który zajmuje winorośl, grób i skała wliczają się do miary beit-rova. Zboże w zbożu – beit-rova. Warzywa w warzywach – sześć tefachim. Zboże w warzywach i warzywa w zbożu – beit-rova. Rabbi Eliezer mówi: warzywa w zbożu – sześć tefachim.

2.11

תבואה נוטה על גבי תבואה. וירק על גבי ירק. תבואה על גבי ירק. ירק על גבי תבואה. הכל מותר חוץ מדלעת יונית. ר' מאיר אומר אף הקשות ופול המצרי. ורואה אני את דבריהן מדברי:

Zboże pochylające się nad zbożem, warzywa nad warzywami, zboże nad warzywami i warzywa nad zbożem – wszystko to jest dozwolone, z wyjątkiem dyni greckiej. Rabbi Meir mówi: nawet ogórki i bób egipski są zabronione. I widzę, że ich słowa są trafniejsze niż moje.

Rozdział 3

3.1

ערוגה שהיא ששה טפחים על ששה טפחים. זורעים בתוכה חמשה זרעונים. ארבעה בארבע רוחות הערוגה ואחד באמצע. היה לה גבול גבוה טפח זורעין בתוכה שלשה עשר. שלשה על כל גבול וגבול ואחד באמצע. לא יטע ראש הלפת בתוך הגבול מפני שהוא ממלאהו. רבי יהודה אומר ששה באמצע:

Grządka mająca sześć dłoni na sześć dłoni – można w niej wysiać pięć rodzajów nasion: cztery na cztery strony grządki i jeden pośrodku. Jeśli miała obramowanie wysokie na dłoń, wysiewa się w niej trzynastcie: po trzy na każdym obramowaniu i jeden pośrodku. Nie należy sadzić główki rzepy w obramowaniu, ponieważ wypełnia je w całości. Rabbi Jehuda mówi: sześć pośrodku.

3.2

כל מין זרעים אין זורעים בערוגה. וכל מין ירקות זורעין בערוגה. חרדל ואפונים השופין מין זרעים. אפונים הגמלנים מין ירק. גבול שהיה גבוה טפח ונתמעט כשר. שהיה כשר מתחלתו. התלם ואמת המים שהם עמוקים טפח זורעים לתוכן שלשה זרעונים. אחד מיכן ואחד מיכן ואחד באמצע:

Żadnego gatunku nasion nie wysiewa się na grządce, ale każdy gatunek warzyw można na niej wysiać. Musztarda i groch gładki są gatunkiem nasion, a groch garbaty – gatunkiem warzyw. Obramowanie, które miało wysokość dłoni, a później się zmniejszyło, jest dopuszczalne, ponieważ od początku było dopuszczalne. Bruzda i kanał wodny, które są głębokie na dłoń, wysiewa się w nie trzy gatunki nasion: jeden z jednej strony, jeden z drugiej strony i jeden pośrodku.

3.3

היה ראש תור ירק נכנס לתוך שדה ירק אחר מותר מפני שהוא נראה כסוף שדהו. היתה שדהו זרוע ירק והוא מבקש ליטע בתוכו שורה של ירק אחר. רבי ישמעאל אומר עד שיהא התלם מפולש מראש השדה ועד ראשו. רבי עקיבא אומר אורך ששה טפחים ורוחב מלואו. רבי יהודה אומר רוחב כמלא רוחב הפרסה:

Jeżeli głowa rzędu warzyw wchodzi do innego pola warzywnego – jest to dozwolone, ponieważ wygląda jak koniec jego pola. Jeśli jego pole było obsiane warzywami, a on chce w nim zasadzić rząd innego rodzaju warzyw – Rabbi Ismael mówi: dopóki bruzda nie będzie przebiegać od jednego końca pola do drugiego. Rabbi Akiwa mówi: długość sześciu dłoni i pełna szerokość. Rabbi Jehuda mówi: szerokość pełnej bruzdy.

3.4

הנוטע שתי שורות של קישואין. שתי שורות של דלועים. שתי שורות של פול המצרי. מותר. שורה של קישואים. שורה של דלועים. שורה של פול המצרי. אסור. שורה של קישואים. שורה של דלועים. שורה של פול המצרי. ושורה של קישואים. רבי אליעזר מתיר. וחכמים אוסרין:

Kto sadi dwa rzędy ogórków, dwa rzędy dyń i dwa rzędy bobu egipskiego – jest to dozwolone. Jeśli sadi rząd ogórków, rząd dyń i rząd bobu egipskiego – jest to zabronione. Jeśli sadi rząd ogórków, rząd dyń, rząd bobu egipskiego i znów rząd ogórków – Rabbi Eliezer zezwala, a mędracy zakazują.

3.5

נוטע אדם קישות ודלעת לתוך גומא אחת. ובלבד שתהא זו נוטה לצד זה חו נוטה לצד זה ונוטה שער של זו לכאן. ושער של זו לכאן. שכל מה שאסרו חכמים לא גזרו אלא מפני מראית העין:

Można sadić ogórka i dynię w jednym dołku, pod warunkiem że jeden pochyla się w jedną stronę, a drugi w drugą, a pnącza jednego skierowane są w tę stronę, a pnącza drugiego w tamtą. Wszystko bowiem, co zabronili mędracy, zabronili jedynie ze względu na pozory.

3.6

היתה שדהו זרוע בצלים. ומבקש ליטע בתוכה שורות של דלועים. רבי ישמעאל אומר עוקר שתי שורות ונוטע שורה אחת. ומניח קמת בצלים במקום שתי שורות. ועוקר שתי שורות ונוטע שורה אחת. רבי עקיבא אומר עוקר שתי שורות ונוטע שתי שורות ומניח קמת בצלים במקום שתי שורות. ועוקר שתי שורות ונוטע שתי שורות. וחכמים אומרים אם אין בין שורה לחברתה שתיים עשרה אמה לא יקיים את הזרע של בינתיים:

Gdy jego pole jest obsiane cebulą, a on chce w nim posadzić rzędy dyń – Rabbi Ismael mówi: wrywa dwa rzędy i sadi jeden rząd, pozostawiając łan cebuli na miejscu dwóch rzędów; potem wrywa dwa rzędy i sadi jeden rząd. Rabbi Akiwa mówi: wrywa dwa rzędy i sadi dwa rzędy, pozostawiając łan cebuli na miejscu dwóch rzędów; potem wrywa dwa rzędy i sadi dwa rzędy. Mędracy mówią: jeśli między jednym rzędem a drugim nie ma dwunastu łokci, nie może utrzymać zasiewu znajdującego się pomiędzy nimi.

3.7

דלעת בירק כירק. ובתבואה נותנין לה בית רובע. היתה שדהו זרועה תבואה. ובקש ליטע לתוכה שורה של דלועין. נותנין לה לעבודתה ששה טפחים. ואם הגדילה יעקר מלפניה. רבי יוסי אומר נותנין לה עבודתה ארבע אמות. אמרו לו התחמיר זו מן הגפן. אמר להן מצינו שזו חמורה מן הגפן שלגפן יחידית נותנין לה עבודתה ששה טפחים. ולדלעת יחידית נותנין לה בית רובע. רבי מאיר אומר משום רבי ישמעאל. כל שלשה דלועין לבית סאה לא יביא זרע לתוך בית סאה. רבי יוסי בן החוטף אפרתי אמר משום רבי ישמעאל כל שלשה דלועים לבית כור לא יביא זרע לתוך בית כור:

Dynia wśród warzyw jest jak warzywo, ale w zbożu dają jej bet rowa (powierzchnię do wysiania ćwierci kawa). Gdy jego pole było obsiane zbożem, a on chciał zasadzić w nim rząd dyń – dają mu na ich uprawę sześć łoni. A jeśli się rozrosła, wyrwa się przed nią. Rabbi Jose mówi: dają jej na uprawę cztery łokcie. Powiedzieli mu: czy chcesz być dla niej surowszy niż dla winorośli? Odpowiedział im: stwierdziliśmy, że ona jest surowsza niż winorośl, ponieważ pojedynczej winorośli daje się na uprawę sześć łoni, a pojedynczej dyni – bet rowa. Rabbi Meir mówi w imieniu Rabbiego Iszmaela: jeśli trzy dynie przypadają na bet seah (powierzchnię obsiewaną sea zboża), nie wolno przynosić nasion do tego obszaru. Rabbi Jose ben HaHotef Efrati mówi w imieniu Rabbiego Iszmaela: jeśli trzy dynie przypadają na bet kor (powierzchnię obsiewaną korem zboża), nie wolno przynosić nasion do tego obszaru.

Rozdział 4

4.1

קרחת הכרם בית שמאי אומרים עשרים וארבע אמות ובית הלל אומרים שש עשרה אמה. מחול הכרם בית שמאי אומרים שש עשרה אמה. ובית הלל אומרים שתים עשרה אמה. ואילו היא קרחת הכרם כרם שחרב מאמצעו. אם אין שם שש עשרה אמה. לא יביא זרע לשם. היו שם שש עשרה אמה נותנין לה עבודתה. חורע את המותר:

Krachat ha-kerem (wyrwa w winnicy) – Bet Szammaj orzekają: dwadzieścia cztery łokcie, a Bet Hillel: szesnaście łokci. Machol ha-kerem (skraj winnicy) – Bet Szammaj: szesnaście łokci, a Bet Hillel: dwanaście łokci. Czym jest wyrwa w winnicy? Winnicą, która opustoszała w środku. Jeśli nie ma tam szesnastu łokci, nie wolno przynosić tam ziarna. Jeśli jest szesnaście łokci, pozostawia się jej przestrzeń do uprawy i zasiewa resztę.

4.2

איזו היא מחול הכרם בין כרם לגדר. אם אין שם שתים עשרה אמה לא יביא זרע לשם. היו שם שתים עשרה אמה נותנין לו עבודתו חורע את המותר:

Czym jest skraj winnicy? Miejscem między winnicą a ogrodzeniem. Jeśli nie ma tam dwunastu łokci, nie wolno przynosić tam ziarna. Jeśli jest dwanaście łokci, pozostawia się tam przestrzeń do uprawy i zasiewa resztę.

4.3

רבי יהודה אומר אין זה אלא גדר הכרם. ואיזה הוא מחול הכרם. בין שני הכרמים. איזה הוא גדר שהוא גבוה עשרה טפחים. וחריץ שהוא עמוק עשרה ורחב ארבעה:

Rabbi Jehuda mówi: to nic innego jak ogrodzenie winnicy. A czym jest skraj winnicy? Miejscem między dwiema winnicami. Co to za ogrodzenie? Takie, które ma wysokość dziesięciu łoni, oraz rów głęboki na dziesięć i szeroki na cztery.

4.4

מחיצת הקנים אם אין בין קנה לחבירו שלשה טפחים כדי שיכנס הגדי. הרי זו כמחיצה. וגדר שנפרץ עד עשרה אמות הרי היא כפתח. יתר מיען כנגד הפרצה אסור. נפרצו בו פרצות הרבה. אם העומד מרובה על הפרץ מותר. ואם הפרץ מרובה על העומד כנגד הפרצה אסור:

Przegroda z trzciny: jeśli między jedną trzcina a drugą nie ma trzech dłoni, przez które mogłoby przejść koźle, uznaje się ją za przegrodę. Ogrodzenie, które zostało wyłamane na szerokość do dziesięciu łokci, jest jak wejście. Jeśli więcej – naprzeciwko wyłomu jest zabronione. Jeśli wyłomów jest wiele: jeśli część stojąca jest większa niż wyłom, jest dozwolone; a jeśli wyłom jest większy niż część stojąca, naprzeciwko wyłomu jest zabronione.

4.5

הנוטע שורה של חמש גפנים. בית שמאי אומרים כרם. ובית הלל אומרים אינו כרם עד שיהיו שם שתי שורות. לפיכך הזורע ארבע אמות שבכרם בית שמאי אומרים קידש שורה אחת. ובית הלל אומרים קידש שתי שורות:

Kto sadi rząd pięciu winorośli – Bet Szammaj orzekają, że jest to winnica, a Bet Hillel mówią, że nie jest to winnica, dopóki nie będzie tam dwóch rzędów. Dlatego ten, kto zasiewa cztery łokcie w obrębie winnicy – Bet Szammaj mówią, że zakazał jeden rząd, a Bet Hillel mówią, że zakazał dwa rzędy.

4.6

הנוטע שתיים כנגד שתיים. ואחת יוצאה זנב. הרי זה כרם. שתיים כנגד שתיים ואחת בינתיים. או שתיים כנגד שתיים. ואחת באמצע. אינו כרם. עד שיהיו שתיים נגד שתיים ואחת יוצאה זנב:

Kto sadi dwie naprzeciwko dwóch, a jedna wystaje jak ogon – to jest winnica. Dwie naprzeciwko dwóch i jedna między nimi, albo dwie naprzeciwko dwóch i jedna pośrodku – nie jest to winnica, dopóki nie ma dwóch naprzeciwko dwóch i jednej wystającej jak ogon.

4.7

הנוטע שורה אחת בתוך שלו. ושורה אחת בתוך של חבירו. ודרך היחיד ודרך הרבים באמצע. וגדר שהוא נמוך מעשרה טפחים. הרי אלו מצטרפות. גבוה מעשרה טפחים אינן מצטרפות. רבי יהודה אומר אם ערסן מלמעלה הרי אלו מצטרפות:

Kto sadi jeden rząd na swoim polu, a drugi rząd na polu bliźniego, a pośrodku znajduje się droga prywatna lub droga publiczna, oraz ogrodzenie niższe niż dziesięć dłoni – te łączą się. Jeśli jest wyższe niż dziesięć dłoni, nie łączą się. Rabbi Jehuda mówi: jeśli na wierzchu ułożył na nich winorośl, to się łączą.

4.8

הנוטע שתי שורות אם אין ביניהן שמונה אמות. לא יביא זרע לשם. היו שלש אם אין בין שורה לחברתה שש עשרה אמה. לא יביא זרע לשם. רבי אליעזר בן יעקב אומר משום חנינא בן חכינאי. אפילו חרבה האמצעית ואין בין שורה לחברתה שש עשרה אמה. לא יביא זרע לשם. שאילו מתחלה נטען הרי זה מותר בשמונה אמות:

Kto sadi dwa rzędy – jeśli nie ma między nimi ośmiu łokci, nie wolno przynosić tam ziarna. Jeśli są trzy – jeśli nie ma między jednym rzędem a drugim szesnastu łokci, nie wolno przynosić tam ziarna. Rabbi Eliezer ben Jakub mówi w imieniu Chaniny ben Chakinaja: nawet jeśli środkowy opustoszał, a między jednym rzędem a drugim nie ma szesnastu łokci, nie wolno przynosić tam ziarna, gdyż gdyby od początku je posadzono, byłoby dozwolone przy ośmiu łokciach.

4.9

הנוטע את כרמו על שש עשרה אמה שש עשרה אמה. מותר להביא זרע לשם. אמר ר' יהודה מעשה בצלמון באחד שנטע את כרמו על שש עשרה שש עשרה אמה והיה הופך שער שתי שורות לצד אחת חורע את הניר. ובשנה אחרת היה הופך את השער למקום אחר חורע את הבור. ובא מעשה לפני חכמים והתירו. רבי מאיר ורבי שמעון אומרים אף הנוטע את כרמו על שמונה שמונה אמות מותר:

Ten, kto sadi swoją winnicę w rozstawie szesnastu na szesnaście łokci, może tam siać. Powiedział Rabbi Jehuda: Zdarzyło się w Calmon, że pewien człowiek zasadził swoją winnicę w rozstawie szesnastu na szesnaście łokci, i odwracał latorośle dwóch rzędów na jedną stronę, i zasiewał ugór. W następnym zaś roku odwracał latorośle w inne miejsce i zasiewał odłóg. I sprawa ta została przedłożona mędrcom, a oni uznali ją za dozwoloną. Rabbi Meir i Rabbi Szymon mówią: nawet ten, kto sadi swoją winnicę w rozstawie ośmiu na osiem łokci, może tam siać.

Rozdział 5

5.1

כרם שחרב. אם יש בו ללקט עשר גפנים לבית סאה. ונטועות כהלכתן. הרי זה נקרא כרם דל. כרם שהוא נטוע ערבוביא. אם יש בו לכין שתיים נגד שלש. הרי זה כרם. ואם לאו אינו כרם. רבי מאיר אומר הואיל והוא נראה כתבנית הכרמים הרי זה כרם:

Winnica, która została zniszczona. Jeśli można w niej zebrać dziesięć winorośli na miarę seah, a są posadzone zgodnie z przepisami, wówczas nazywa się ją winnicą ubogą. Winnica posadzona w nieładzie. Jeśli można w niej ustawić dwie naprzeciw trzech, jest to winnica. A jeśli nie, nie jest to winnica. Rabbi Meir mówi: skoro wygląda ona na kształt winnicy, jest winnicą.

5.2

כרם שהוא נטוע על פחות פחות מארבע אמות. רבי שמעון אומר אינו כרם. וחכמים אומרים כרם ורואין את האמצעית כאילו אינן:

Winnica posadzona w odstępach mniejszych niż cztery łokcie. Rabbi Szymon mówi: nie jest winnicą. A mędracy mówią: jest winnicą, i uważa się środkowe za nieistniejące.

5.3

חריץ שהוא עובר בכרם עמוק עשרה ורחב ארבעה. רבי אליעזר בן יעקב אומר אם היה מפולש מראש הכרם ועד סופו הרי זה נראה כבין שני כרמים. חורעים בתוכו. ואם לאו הרי הוא כגת. והגת שבכרם עמוקה עשרה ורחב ארבעה. רבי אליעזר אומר חורעים בתוכה. וחכמים אוסרים. שומרה שבכרם. גבוהה עשרה. ורחבה ארבע. חורעין בתוכה. ואם היה שער כותש אסור:

Rów, który przechodzi przez winnicę, głęboki na dziesięć dłoni i szeroki na cztery dłonie. Rabbi Eliezer ben Jaakow mówi: jeśli jest on przekopany od początku winnicy do jej końca, wówczas wygląda on jak przestrzeń między dwiema winnicami i można w nim siać. A jeśli nie, jest jak tłocznia. A tłocznia w winnicy, głęboka na dziesięć dłoni i szeroka na cztery dłonie – Rabbi Eliezer mówi, że można w niej siać, a mędracy zakazują. Budka strażnika w winnicy, wysoka na dziesięć dłoni i szeroka na cztery dłonie – można w niej siać. Jeśli jednak jest to brama do tłoczenia, jest zakazana.

5.4

גפן שהיא נטועה בגת או בנקע. נותנין לה עבודתה. חורע את המותר. רבי יוסי אומר אם אין שם ארבע אמות לא יביא זרע לשם. והבית שבכרם חורעין בתוכו:

Winorośl posadzona w tłoczni lub w szczelinie. Pozostawia się jej pole uprawne, a resztę można obsiewać. Rabbi Josef mówi: jeśli nie ma tam czterech łokci, nie należy przynosić tam ziarna. A dom w winnicy – można w nim siać.

5.5

הנוטע ירק בכרם. או מקיים. הרי זה מקדש ארבעים וחמשה גפנים. אימתי. בזמן שהיו נטועות על ארבע ארבע. או על חמש חמש. היו נטועות על שש שש. או על שבע שבע. הרי זה מקדש שש עשרה אמה לכל רוח. עגולות ולא מרובעות:

Kto sadi warzywo w winnicy lub je tam utrzymuje, ten powoduje zakaz czterdziestu pięciu winorośli. Kiedy? Gdy były one sadzone co cztery łokcie na cztery, albo co pięć na pięć. Jeśli były sadzone co sześć na sześć lub co siedem na siedem, wówczas powoduje zakaz szesnastu łokci na każdą stronę, w kole, a nie w kwadracie.

5.6

הרואה ירק בכרם ואמר כשאגיע לו אלקטנו מותר. כשאחזור אלקטנו. אם הוסיף במאתים אסור:

Ten, kto widzi warzywo w winnicy i mówi: „gdy do niego dotrę, wyrwę je” – jest dozwolone. Gdy mówi: „gdy wrócę, wyrwę je” – jeśli urosło o jedną dwusetną, jest zakazane.

5.7

היה עובר בכרם ונפלו ממנו זרעים או שיצאו עם הזבלים. או עם המים. הזורע וסיערתו הרוח. לאחריו מותר. סיערתו הרוח לפניו. ר' עקיבא אומר אם עשבים יופך. ואם אביב ינפץ. ואם הביאה דגן תדלק:

Ten, kto przechodził przez winnicę i wypadły mu ziarna, albo wyszły one z nawozem, albo z wodą. Kto siał, a wiatr rozwiał je za nim – jest dozwolone. Jeśli wiatr rozwiał je przed nim – Rabbi Akiwa mówi: jeśli są to rośliny zielne, niech je przyorze; jeśli są w stadium kłosowania (awiw), niech je wytrząśnie; jeśli wydały ziarno, niech spali.

5.8

המקיים קוצים בכרם רבי אליעזר אומר קדש. וחכמים אומרים לא קדש אלא דבר שכמוהו מקיימין. הארוס. והקיסום. ושושנת המלך. וכל מיני זרעים. אינן כלאים בכרם. הקנבס. רבי טרפון אומר אינו כלאים. וחכמים אומרים כלאים. והקינרס כלאים בכרם:

Kto utrzymuje chwasty w winnicy – Rabbi Eliezer mówi: czyni ją zakazaną. A mędrcy mówią: nie czyni zakazanej, chyba że jest to coś, co ludzie zwykle utrzymują. Aros, kisum, lilia królewska oraz wszystkie rodzaje roślin dziko rosnących nie są kilajim w winnicy. Konopie – Rabbi Tarfon mówi: nie są kilajim; a mędrcy mówią: są kilajim. Karczoch jest kilajim w winnicy.

Rozdział 6

6.1

איזהו עריס. הנוטע שורה של חמש גפנים בצד הגדר שהיא גבוה עשרה טפחים. או בצד חריץ שהוא עמוק עשרה טפחים ורחב ארבעה. נותנין לו עבודתו ד' אמות. בית שמאי אומרים מודדין ארבע אמות מעיקר הגפנים לשדה. ובית הלל אומרים מן הגדר לשדה. אמר רבי יוחנן בן גורי טועים כל האומרים כן אלא אם יש שם ד' אמות מעיקר גפנים ולגדר נותנין לו את עבודתו וזורע את המותר. וכמה היא עבודת הגפן ששה טפחים לכל רוח. רבי עקיבא אומר שלשה:

Co to jest trejaż? Jeśli ktoś sadi rząd pięciu winorośli wzdłuż ogrodzenia wysokiego na dziesięć dłoni albo wzdłuż rowu głębokiego na dziesięć dłoni i szerokiego na cztery, wyznacza się mu przestrzeń uprawową czterech łokci. Bet Szammaj mówi: Mierzy się cztery łokcie od nasady winorośli w stronę pola. Bet Hillel mówi: Od ogrodzenia w stronę pola. Rabbi Jochanan ben Nuri powiedział: Błądzą wszyscy, którzy tak mówią; jeśli bowiem od nasady winorośli do ogrodzenia jest cztery łokcie, wyznacza się mu przestrzeń uprawową i zasiewa resztę. A ile wynosi przestrzeń uprawowa winorośli? Sześć dłoni w każdą stronę. Rabbi Akiwa mówi: Trzy.

6.2

עריס שהוא יוצא מן המדרגה. רבי אליעזר בן יעקב אומר אם עומד בארץ ובוצר את כולו הרי זה אוסר ארבע אמות בשדה. ואם לאו אינו אוסר אלא כנגדו. רבי אליעזר אומר אף הנוטע אחת בארץ ואחת במדרגה. אם גבוה מן הארץ עשרה טפחים אינה מצטרפת עמה ואם לאו הרי זו מצטרפת עמה:

Trejaż wychodzący z tarasy. Rabbi Eliezer ben Jaakow mówi: Jeśli człowiek stoi na ziemi i może zebrać całe grona, to zakazuje on czterech łokci w polu. Jeśli nie, to zakazuje tylko naprzeciwko siebie. Rabbi Eliezer mówi: Nawet jeśli posadził jedną na ziemi, a drugą na tarasie — jeśli ta na tarasie jest wyższa od ziemi o dziesięć dłoni, nie łączy się z tamtą; jeśli nie, łączy się.

6.3

המדלה את הגפן על מקצת אפיפירות לא יביא זרע אל תחת המותר. אם הביא לא קדש. ואם הלך החדש אסור. וכן המדלה על מקצת אילן סרק:

Kto prowadzi winorośl na części kraty, nie powinien przynosić nasion pod pozostałą część. Jeśli przyniósł, nie są one zakazane. Ale jeśli młoda latorośl się po niej wspięła, zakazane. Podobnie ten, kto prowadzi na części drzewa jałowego.

6.4

המדלה את הגפן על מקצת אילן מאכל מותר להביא זרע אל תחת המותר. ואם הלך החדש יחזירנו. מעשה שהלך רבי יהושע אצל רבי ישמעאל לכפר עזיז והראהו גפן מודלה על מקצת תאנה אמר לו מה אני להביא זרע אל תחת המותר אמר לו מותר. והעלהו משם לבית המגנייה והראהו גפן שהוא מודלה על מקצת הקורה וסדן של שקמה ובו קורות הרבה. אמר לו תחת הקורה זו אסור והשאר מותר:

Kto prowadzi winorośl na części drzewa owocowego, może przynosić nasiona pod pozostałą część. A jeśli młoda latorośl się wspięła, zawraca ją. Zdarzyło się, że Rabbi Jehoszua poszedł do Rabbi Izmaela do Kefar Aziz, i pokazał mu winorośl prowadzoną na części figi. Zapytał go: „Jak to jest z przynoszeniem nasion pod pozostałą część?” Odpowiedział mu: „Dozwolone”. I zaprowadził go stamtąd do Bet HaMagenii, i pokazał mu winorośl prowadzoną na części belki i na pniu sykamory, na którym było wiele belek. Powiedział mu: „Pod tą belką jest zakazane, a reszta jest dozwolona”.

6.5

איזהו אילן סרק כל שאינו עושה פירות. רבי מאיר אומר הכל אילן סרק חוץ מן הזית והתאנה. רבי יוסי אומר כל שאין כמוהו נוטעין שדות שלמות הרי זה אילן סרק:

Co to jest drzewo jałowe? Każde, które nie wydaje owoców. Rabbi Meir mówi: Wszystkie są jałowe, z wyjątkiem oliwki i figi. Rabbi Jose mówi: Każde, którego podobnego nie sadi się w całych polach, jest drzewem jałowym.

6.6

פסקי עריס שמנה אמות ועוד. וכל מדות שאמרו חכמים בכרם אין בהם ועוד חוץ מפסקי עריס. אלו הן פסקי עריס. שחרב מאמצעו ונשתיירו בו חמש גפנים מכאן וחמש גפנים מכאן. אם יש שם שמונה אמות לא יביא זרע לשם. שמונה אמות ועוד. נותנין לו כדי עבודתו וחורע את המותר:

Przerwy trejażu — osiem łokci z okładem. A wszystkie miary, które mędracy podali w winnicy, nie mają okładu, z wyjątkiem przerwy trejażu. Co to są przerwy trejażu? Trejaż, który został zniszczony w środku, a pozostało po pięć winorośli z każdej strony. Jeśli tam jest osiem łokci, nie przynosi się tam nasion. Osiem łokci z okładem — daje się im przestrzeń uprawową i zasiewa resztę.

6.7

ערים שהוא יוצא מן הכותל מתוך הקרן וכלה. נותנין לו עבודתו חורע את המותר. ר' יוסי אומר אם אין שם ארבע אמות לא יביא זרע לשם:

Treżaż wychodzący ze ściany z narożnika i kończący się. Daje się mu przestrzeń uprawową i zasiewa resztę. Rabbi Jose mówi: Jeśli nie ma tam czterech łokci, nie przynosi się tam nasion.

6.8

הקנים היוצאים מן הערים וחס עליהם לפסקן. כנגדן מותר. עשאן כדי שיהלך עליהן החדש אסור:

Trzciny wystające z treżażu, które oszczędza, aby ich nie przycinać — naprzeciw nich jest dozwolone. Jeśli uczynił je, aby wspinała się po nich młoda latorośl — zakazane.

6.9

הפרח היוצא מן הערים. רואין אותו כאילו מטוטלת תלויה בו. כנגדו אסור. וכן בדלית. המותח זמורה מאילן לאילן תחתיה אסור. ספקה בחבל או בגמי תחת הספוק מותר. עשאה כדי שיהלך עליו החדש אסור:

Pęd wychodzący z treżażu — patrzymy na niego, jakby zwisał z niego pion; wprost pod nim jest zakazane. Podobnie w przypadku gałęzi winorośli. Jeśli ktoś rozciągnie latorośl z drzewa na drzewo, to, co pod nią, jest zakazane. Jeśli podeprze ją liną lub sitowiem, to, co pod podporą, jest dozwolone. Jeśli zrobił podporę po to, aby nowy pęd się po niej wspinał, jest zakazane.

Rozdział 7

7.1

המבריק את הגפן בארץ. אם אין עפר על גבה שלשה טפחים לא יביא זרע עליה. אפילו הברכה בדלעת או בסילון. הברכה בסלע אף על פי שאין עפר על גבה אלא שלש אצבעות מותר להביא זרע עליה. הארכובה שבגפן. אין מודדין לה אלא מן העיקר השני: *Kto przygina winorośl do ziemi — jeśli nie ma nad nią trzech dłoni ziemi, nie wolno mu siać na niej ziarna. Nawet jeśli przygiął ją w dyni lub w rynnie. Jeśli przygiął ją w skale, nawet gdy ziemi na niej jest tylko trzy palce, wolno mu siać na niej ziarno. Kolana winorośli nie mierzy się inaczej, jak tylko od drugiego pnia.*

7.2

המבריק שלש גפנים ועיקריהם נראים. רבי אליעזר בר צדוק אומר אם יש ביניהם מארבע אמות ועד שמונה הרי אלו מצטרפות ואם לאו אינן מצטרפות. גפן שיבשה אסורה ואינה מקדשת. רבי מאיר אומר אף צמר גפן אסור ואינו מקדש. רבי אלעזר בר צדוק אומר משמו אף על גבי הגפן אסור ואינו מקדש:

Kto przygina trzy winorośle, a ich pnie są widoczne. Rabbi Eliezer ben Cedok mówi: jeśli jest między nimi od czterech do ośmiu łokci, wtedy się łączą, a jeśli nie, nie łączą się. Winorośl, która uschła, jest zakazana, ale nie uświęca. Rabbi Meir mówi: nawet bawełna jest zakazana, ale nie uświęca. Rabbi Eleazar ben Cedok mówi w jego imieniu: nawet to, co jest na wierzchu winorośli, jest zakazane, ale nie uświęca.

7.3

אלו אוסרין ולא מקדשין. מותר חרבן הכרם מותר מחול הכרם. מותר פסקי ערים מותר אפיפירות. אבל תחת הגפן. ועבודת הגפן. וארבע אמות שבכרם הרי אלו מתקדשות:

Oto one zakazują, ale nie uświęcają: nadmiar przestrzeni zrujnowanej winnicy, nadmiar przestrzeni wokół winnicy, nadmiar przerw między treżażami, nadmiar altany. Ale to, co jest pod winoroślą, miejsce jej uprawy i cztery łokcie w winnicy — te uświęcają.

7.4

המסכך את גפנו על גבי תבואתו של חברו הרי זה קדש. וחייב באחריותו. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים אין אדם מקדש דבר שאינו שלו.

Kto rozpościera swoją winorośl nad zbożem bliźniego, oto ono jest uświęcone, a on jest odpowiedzialny za nie. Rabbi Jose i Rabbi Szymon mówią: człowiek nie uświęca rzeczy, która nie jest jego.

7.5

אמר רבי יוסי מעשה באחד שזרע את כרמו בשביעית. ובא מעשה לפני ר' עקיבא. ואמר אין אדם מקדש דבר שאינו שלו:

Rabbi Jose powiedział: Zdarzył się przypadek z pewnym człowiekiem, który zasiał swoją winnicę w roku szabatnim. I sprawa przyszła przed Rabbi Akiwę, a on powiedział: Człowiek nie uświęca rzeczy, która nie jest jego.

7.6

האנס שזרע את הכרם ויצא מלפניו. קוצרו אפילו במועד. עד כמה הוא נותן לפועלים עד שליש. יתר מכאן. קוצר כדרכו והולך אפילו לאחר המועד. מאימתי הוא נקרא אנס. משישקע:

Napastnik, który zasiał winnicę i odszedł — żnie się plon nawet w święto. Ile daje się robotnikom? Do jednej trzeciej. Jeśli więcej — żnie się w zwykły sposób, nawet po święcie. Od kiedy nazywa się go napastnikiem? Od chwili, gdy wejdzie na pole.

7.7

הרוח שעלעלה את הגפנים על גבי תבואה יגדור מיד. אם ארעו אונס מותר. תבואתו שהיא נוטה תחת הגפן. וכן בירק. מחזיר ואינו מקדש. מאימתי תבואה מתקדשת משתשריש. וענבים משיעשו כפול הלכן. תבואה שיבשה כל צרכה. וענבים שבשלו כל צרכן אין מתקדשות:

Wiatr, który przygniótł winorośle do zboża — należy ścinać zboże natychmiast. Jeśli zdarzy się siła wyższa, wolno odłożyć. Zboże przechylające się pod winorośl, podobnie warzywo, odgina się i nie uświęca się. Od kiedy zboże uświęca się? Od chwili, gdy zapuści korzenie. A winogrona — od chwili, gdy osiągną wielkość białego bobu. Zboże, które wyschło w całości, i winogrona, które dojrzały w całości, nie uświęcają się.

7.8

עציץ נקוב מקדש בכרם. ושאנו נקוב אינו מקדש. ור' שמעון אומר זה זה אוסרין. ולא מקדשין. המעביר עציץ נקוב בכרם. אם הוסיף במאתים אסור:

Doniczka z otworem uświęca w winnicy, a ta bez otworu nie uświęca. Rabbi Szymon mówi: obie zakazują, ale nie uświęcają. Ten, kto przenosi doniczkę z otworem przez winnicę, jeśli roślina powiększyła się o jedną dwusetną, jest to zakazane.

Rozdział 8

8.1

כלאי הכרם אסורין מלזרוע ומלקיים. ואסורין בהנאה. כלאי זרעים אסורים מלזרוע ומלקיים. ומותרין באכילה. וכל שכן בהנאה. כלאי בגדים מותרין בכל דבר. ואין אסורין אלא מללבוש. כלאי בהמה מותרים לגדל ולקיים. ואינם אסורים אלא מלהרביע. כלאי בהמה אסורים זה בזה:

Zakazane jest siać i utrzymywać mieszkankę w winnicy, a także czerpać z niej jakąkolwiek korzyść. Mieszkanka nasion jest zakazana do siania i utrzymywania, ale dozwolona do jedzenia, a tym bardziej do korzystania z niej. Mieszkanka tkanin jest dozwolona do każdego użytku, a zabronione jest tylko jej noszenie. Mieszkanka zwierząt jest dozwolona do hodowli i utrzymywania, a zabronione jest tylko krzyżowanie. Mieszkanka zwierząt jest zakazana jeden z drugim.

8.2

בהמה עם בהמה. וחיה עם חיה. בהמה עם חיה. וחיה עם בהמה. טמאה עם טמאה. וטהורה עם טהורה. טמאה עם טהורה. וטהורה עם טמאה. אסורין לחרוש ולמשוך ולהנהיג:

Zwierzę domowe ze zwierzęciem domowym, dzikie z dzikim, domowe z dzikim, dzikie z domowym, nieczyste z nieczystym, czyste z czystym, nieczyste z czystym, czyste z nieczystym — są zakazane do orki, ciągnięcia i prowadzenia.

8.3

המנהיג סופג את הארבעים. והיושב בקרון סופג את הארבעים. רבי מאיר פוטר. והשלישית שהיא קשורה לרצועות אסורה:

Ten, kto prowadzi zaprzęg, podlega karze czterdziestu batów. Ten, kto siedzi w wozie, również podlega karze czterdziestu batów. Rabbi Meir zwalnia. Trzecie zwierzę, przywiązane do pasów, jest zakazane.

8.4

אין קושרין את הסוס לא לצדדי הקרון ולא לאחר הקרון. ולא את הלובדקים לגמלים. רבי יהודה אומר כל הנולדים מן הסוס אף על פי שאביהן חמור מותרין זה עם זה. וכן הנולדים מן החמור אף על פי שאביהם סוס מותרין זה עם זה. אבל הנולדים מן הסוס עם הנולדים מחמור אסורים זה עם זה:

Nie wolno przywiązywać konia ani do boków wozu, ani z tyłu wozu, ani mułów do wielbłądów. Rabbi Jehuda mówi: wszystkie urodzone z klaczy, nawet jeśli ich ojcem jest osioł, są dozwolone ze sobą; podobnie wszystkie urodzone z oślicy, nawet jeśli ich ojcem jest koń, są dozwolone ze sobą. Ale urodzone z klaczy z urodzonymi z oślicy są zakazane ze sobą.

8.5

הפרוטיות אסורות. והרמך מותר. ואדני השדה חיה. רבי יוסי אומר מטמאות באהל כאדם. הקופד וחולדת הסניים חיה. חולדת הסניים. רבי יוסי אומר בית שמאי אומרים מטמא כזית במשא וכעדשה במגע:

Muły są zakazane, a osłomuły są dozwolone. Adne hasadeh (stworzenie polne) jest zwierzęciem dzikim. Rabbi Jose mówi: zanieczyszczają w namiocie jak człowiek. Jeż i góralek skalny są zwierzętami dzikimi. Góralek skalny — Rabbi Jose mówi, że Bet Szammaj orzekają: zanieczyszcza w ilości oliwki przy noszeniu i w ilości soczewicy przy dotyku.

8.6

שור בר מין בהמה. ורבי יוסי אומר מין חיה. כלב מין חיה. ר' מאיר אומר מין בהמה. חזיר מין בהמה. ערוד מין חיה. הפיל. והקוף מין חיה. ואדם מותר עם כולם. למשוך. ולחרוש ולהנהיג:

Dziki wół jest gatunkiem zwierzęcia domowego, a Rabbi Jose mówi: gatunkiem zwierzęcia dzikiego. Pies jest gatunkiem zwierzęcia dzikiego, a Rabbi Meir mówi: gatunkiem zwierzęcia domowego. Świnia jest gatunkiem zwierzęcia domowego. Onager jest gatunkiem zwierzęcia dzikiego. Słoń i małpa są gatunkiem zwierząt dzikich. Człowiek jest dozwolony z nimi wszystkimi, do ciągnięcia, orki i prowadzenia.

Rozdział 9

9.1

אין אסור משום כלאים אלא צמר ופשתים ואינו מטמא בנגעים אלא צמר ופשתים. אין הכהנים לובשין לשמש בבית המקדש אלא צמר ופשתים. צמר גמלים וצמר רחלים שטרפן זה בזה. אם רוב מן הגמלים מותר. ואם רוב מן הרחלים אסור. מחצה למחצה אסור. וכן הפשתן והקנבוס שטרפן זה בזה:

Zakaz kilajim dotyczy tylko wełny i lnu; tylko one podlegają nieczystości trądu. Kohanim służący w Świątyni noszą wyłącznie wełnę i len. Gdy zmieszano wełnę wielbłądzą z wełną owczą: jeśli większość pochodzi z wielbłądów, jest dozwolone; jeśli większość pochodzi z owiec, jest zabronione; połowa na połowę jest zabroniona. Podobnie len i konopie mieszane ze sobą.

9.2

השיריים והכלך. אין בהם משום כלאים אבל אסורים מפני מראית העין הכרים והכסתות אין בהם משום כלאים. ובלבד שלא יהיה בשרו נוגע בהן. אין עראי לכלאים. ולא ילבש כלאים אפילו על גבי עשרה אפילו לגנוב את המכס:

Tkaniny zwane „szirijim” i „kelech” nie podlegają zakazowi kilajim, ale są zabronione ze względu na pozory. Poduszki i pierzyny nie podlegają zakazowi kilajim, pod warunkiem że jego ciało ich nie dotyka. Nie ma wyjątku dla przypadkowego noszenia kilajim – nie wolno nosić kilajim nawet na dziesięciu warstwach, nawet po to, aby uniknąć cła.

9.3

מטפחות הידים. מטפחות הספרים. מטפחות הספג. אין בהם משום כלאים. רבי אלעזר אסור. ומטפחות הספרים. אסורות משום כלאים:

Ręczniki do rąk, ręczniki do ksiąg i ręczniki do wycierania nie podlegają zakazowi kilajim. Rabbi Elazar zakazuje. A ręczniki fryzjerskie są zakazane jako kilajim.

9.4

תכריכי המת. ומרדעת של חמור. אין בהם משום כלאים. לא יתן המרדעת על כתיפו אפילו להוציא עליה זבל:

Całuny dla zmarłego i czaprak na osła nie podlegają zakazowi kilajim. Nie wolno kłaść czapraku na ramiona, nawet aby wynieść na nim nawóz.

9.5

מוכרי כסות מוכרין כדרך. ובלבד שלא יתכונו בחמה. מפני החמה. ובגשמים. מפני הגשמים. והצנועים. מפשילין במקל:

Sprzedawcy odzieży sprzedają w zwykły sposób, pod warunkiem że nie zamierzają chronić się w słońcu przed słońcem ani w deszczu przed deszczem. Skromni przerzucają ubrania przez kij.

9.6

תופרי כסות תופרין כדרך. ובלבד שלא יתכונו בחמה. מפני החמה. ובגשמים. מפני הגשמים. ותופרים בארץ:

Krawcy szyją szaty w zwykły sposób, pod warunkiem że nie zamierzają chronić się w słońcu przed słońcem ani w deszczu przed deszczem. Skromni szyją na ziemi.

9.7

הברסין והברדסין והדלמטיקין. ומנעלות הפינון לא ילבש בהן עד שיבדוק. רבי יוסי אומר הבאים מחוץ הים וממדינת הים. אינן צריכין בדיקה. מפני שחזקתן בקנבוס. ומנעל של זרד. אין בו משום כלאים:

Płaszcz (bursin), kaptury (bardysin) i dalmatyki (dalmatykion) oraz sandały z filcu (pinon) – nie wolno ich nosić, dopóki się ich nie sprawdzi. Rabbi Jose mówi: te, które pochodzą z wybrzeża i z zamorskich krajów, nie wymagają sprawdzenia, ponieważ ich domniemanie jest, że są z konopi. Sandał z wikliny (zard) nie podlega zakazowi kilajim.

9.8

אין אסור משום כלאים. אלא טווי וארוג שנאמר (דברים כב, יא) לא תלבש שעטנז. דבר שהוא שוע טווי ונוז. רבי שמעון בן אלעזר אומר נלח ומליז הוא את אביו שבשמים עליו:

Nic nie jest zakazane z tytułu kil'ajim (mieszanin) oprócz tego, co uprzedzione i utkane, jak powiedziano: „Nie będziesz nosił szatnez” — czyli rzeczy zgrzebnej, uprzedzonej i skręconej. Rabi Szymon ben Eleazar mówi: kto ją nosi, zbacza z drogi i sprawia, że Ojciec w niebie odstępkuje od niego.

9.9

לבדים אסורים מפני שהם שועים. פיו של צמר בשל פשתן אסור. מפני שהם חוזרין כאריג. רבי יוסי אומר משיחות של ארגמן אסורות. מפני שהוא מולל עד שלא קושר. לא יקשור סרט של צמר בשל פשתן לחגור בו את מתניו. אף על פי שהרצועה באמצע:

Filce są zakazane, ponieważ są zgrzebne. Wełniane obszycie na lnianej szacie jest zakazane, ponieważ staje się jak tkanina. Rabi Jose mówi: sznury z purpurowej wełny są zakazane, ponieważ skręca się je przed zawiązaniem. Nie należy wiązać wełnianej wstążki ze lnianą, aby nią przepasać biodra, nawet jeśli pośrodku znajduje się pasek.

9.10

אותות הגרדין. ואותות הכובסים. אסורות משום כלאים. התוכף תכיפה אחת. אינה חבור. ואין בה משום כלאים. והשומטה בשבת פטור. עשה שני ראשיה לצד אחד חבור. ויש בה משום כלאים. והשומטה בשבת חייב. רבי יהודה אומר עד שישלש השק והקופה מצטרפין לכלאים:

Znaki tkaczy i znaki pracy są zakazane jako kilajim. Wykonanie pojedynczego ścięgu nie stanowi trwałego połączenia i nie podlega zakazowi kilajim; ten, kto usuwa go w szabat, jest zwolniony. Umieszczenie obu końców po tej samej stronie stanowi trwałe połączenie i podlega zakazowi; usuwający go w szabat ponosi winę. Rabbi Jehuda mówi: dopóki nie wykona trzech ścięgów. Wór i kosz są liczone w zakazie kilajim.

Rozdział 1

1.1

עד אימתי חורשין בשדה האילן ערב שביעית. בית שמאי אומרים כל זמן שהוא יפה לפרי. ובית הלל אומרים עד העצרת. וקרובין דברי אלו להיות כדברי אלו:

Do kiedy orze się pole drzew w roku poprzedzającym rok szabatowy? Bet Szammaj mówią: dopóki jest to z pożytkiem dla owoców. Bet Hillel mówią: do Szawuot (Święta Tygodni). A słowa jednych są niemal takie same jak słowa drugich.

1.2

איזהו שדה האילן. כל שלשה אילנות לבית סאה. אם ראויין לעשות ככר דבילה של ששים מנה באיטלקי. חורשים כל בית סאה בשבילן. פחות מכאן אין חורשין להן אלא מלא האורה וסלו חוצה לו:

Co to jest pole drzew? Każde pole, na którym jest trzy drzewa na obszarze bet sea (powierzchnia wysiewu sea). Jeśli mogą one wydać placek suszonych fig ważący sześćdziesiąt maneh (wagi włoskiej), orze się cały obszar bet sea ze względu na nie. Jeśli mniej, nie orze się dla nich, jak tylko tyle, ile zajmuje zbieracz z koszem, poza obrysem drzewa.

1.3

אחד אילן סרק ואחד אילן מאכל. רואין אותן כאילו הם תאנים. אם ראויים לעשות ככר דבלה של ששים מנה באיטלקי. חורשים כל בית סאה בשבילן. פחות מכאן אין חורשים להם אלא לצרכן:

Czy to drzewo nieurodzajne, czy owocowe, traktuje się je tak, jakby były figami. Jeśli mogą wydać placek suszonych fig ważący sześćdziesiąt maneh wagi włoskiej, orze się cały obszar bet sea ze względu na nie. Jeśli mniej, orze się dla nich tylko w miarę ich potrzeb.

1.4

היה אחד עושה ככר דבלה ושנים אין עושין. או שנים עושין ואחד אינו עושה. אין חורשין להם אלא לצרכן. עד שיהיו משלשה ועד תשעה. היו עשרה מעשרה ולמעלה בין עושין בין שאינן עושין. חורשין כל בית סאה בשבילן שנאמר (שמות לד, כא) בחריש ובקציר תשבות. אין צריך לומר חריש וקציר של שביעית. אלא חריש של ערב שביעית שהוא נכנס בשביעית. וקציר של שביעית שהוא יוצא למוצאי שביעית. ר' ישמעאל אומר מה חריש רשות אף קציר רשות יצא קציר העומר:

Jeśli jedno (z drzew) wydaje placek suszonych fig, a dwa nie, albo dwa wydają, a jedno nie, orze się dla nich tylko w miarę ich potrzeb – dopóki jest ich od trzech do dziewięciu. Jeśli jest dziesięć i więcej, zarówno gdy wydają, jak i gdy nie wydają, orze się cały obszar bet sea ze względu na nie, jak powiedziano: „W orce i w żniwie odpoczniesz” (Wj 34,21). Nie trzeba mówić o orce i żniwie w roku szabatowym, lecz (chodzi też) o orkę w roku poprzedzającym rok szabatowy, która wchodzi w rok szabatowy, oraz o żniwo w roku szabatowym, które przechodzi na czas po roku szabatowym. Rabbi Ismael mówi: Jak orka jest dobrowolna, tak i żniwo jest dobrowolne; wyjątkiem jest żniwo omeru.

1.5

שלשה אילנות של שלשה אנשים הרי אלו מצטרפין וחורשין כל בית סאה בשבילן. וכמה יהא ביניהם רבן גמליאל אומר כדי שיהא הבקר עובר בכליו:

Trzy drzewa należące do trzech osób – łączą się, i orze się cały obszar bet sea ze względu na nie. Jaka ma być odległość między nimi? Rabban Gamliel mówi: taka, aby wół mógł przejść ze swoim jarzmem.

1.6

עשר נטיעות מפוזרות בתוך בית סאה חורשין כל בית סאה בשבילן עד ראש השנה היו עשויות שורה ומוקפות עטרה אין חורשין להם אלא לצרכן:

Dziesięć sadzonek rozrzuconych w obrębie bet sea – orze się cały obszar bet sea ze względu na nie aż do Rosz Haszana (Nowego Roku). Jeśli były ułożone w rzędzie albo w okrąg, orze się dla nich tylko w miarę ich potrzeb.

1.7

הנטיעות והדלועים מצטרפין לתוך בית סאה ר' שמעון בן גמליאל אומר כל עשרה דלועים לבית סאה חורשין כל בית סאה עד ראש השנה:

Sadzonki i tykwy łączą się (z sobą) w obrębie bet sea. Rabban Szymon ben Gamliel mówi: dziesięć tykw na bet sea – orze się cały obszar bet sea ze względu na nie aż do Rosz Haszana.

1.8

עד אימתי נקראו נטיעות. רבי אלעזר בן עזריה אומר עד שיחולו. רבי יהושע אומר בת שבע שנים. רבי עקיבא אומר נטיעה כשמה. אילן שנגמם והוציא חליפין. מטפח ולמטה כנטיעה. מטפח ולמעלה כאילן. דברי ר' שמעון:

Do kiedy (drzewa) nazywają się sadzonkami? Rabbi Elazar ben Azarya mówi: dopóki się nie ukorzenia. Rabbi Jehoszua mówi: (przez) siedem lat. Rabbi Akiwa mówi: sadzonka – jak sama nazwa wskazuje. Drzewo, które zostało ścięte i wypuściło nowe pędy: jeśli (nowy pęd) ma tefach (dłoń) lub mniej – jak sadzonka; jeśli ma tefach lub więcej – jak drzewo. To są słowa rabiego Szymona.

Rozdział 2

2.1

עד אימתי חורשין בשדה הלבן ערב שביעית. עד שתכלה הליחה. כל זמן שבני אדם חורשים ליטע במקשאות ובמדלעות. אמר ר' שמעון נתת תורת כל אחד ואחד בידו אלא בשדה הלבן עד הפסח ובשדה האילן עד עצרת:

Do kiedy orze się pole białe (zbożowe) w przededniu roku szabatowego? Dopóki nie zniknie wilgoć. Przez cały czas, kiedy ludzie orzą, aby sadzić ogórki i dynie. Rabbi Szymon powiedział: „Oddałeś ustawę w ręce każdego. Ale na polu białym aż do Paschy, a na polu drzew aż do Szawuot.

2.2

מזבלין ומעדרין במקשאות ובמדלעות עד ראש השנה. וכן בבית השלחין. מיבלין מפרקין מאבקין מעשנין עד ראש השנה. רבי שמעון אומר אף נוטל הוא את העלה מן האשכול בשביעית:

Nawożą i pielą ogrody ogórkowe i dyniowe aż do Nowego Roku. Tak samo na polu nawadnianym. Przycinają suche gałęzie, obrywają zbędne pędy, oprósza, odymiają aż do Nowego Roku. Rabbi Szymon mówi: Można nawet zerwać liść z grona w roku szabatowym.

2.3

מסקלין עד ראש השנה. מקרסמין מזרדין מפסלין עד ראש השנה. רבי יהושע אומר כזירודה וכפיסולה של חמישית. כך של ששית. רבי שמעון אומר כל זמן שאני רשאי בעבודת האילן. רשאי אני בפיסולו:

Usuwać kamienie aż do Nowego Roku. Przycinają gałęzie, obcinają pędy, formują drzewo aż do Nowego Roku. Rabbi Jehoszua mówi: Tak jak przycinanie i formowanie w roku piątym, tak i w szóstym. Rabbi Szymon mówi: Dopóki mam prawo do pracy przy drzewie, mam prawo do jego formowania.

2.4

מזהמין את הנטיעות. וכורכין אותן. וקוטמין אותן. ועושין להם בתים. ומשקין אותן עד ראש השנה. רבי אלעזר בר צדוק אומר אף משקה הוא את הנוף בשביעית. אבל לא את העיקר:

Smarują sadzonki, owijają je, przycinają, robią im osłony i podlewają aż do Nowego Roku. Rabbi Eleazar bar Sadok mówi: Można nawet podlewać koronę w roku szabatowym, ale nie pień.

2.5

סכין את הפגים. ומנקבים אותם עד ראש השנה. פגי ערב שביעית שנכנסו לשביעית ושל שביעית שיצאו למוצאי שביעית. לא סכין ולא מנקבין אותן. רבי יהודה אומר מקום שנהגו לסוך אינן סכין. מפני שהיא עבודה. מקום שנהגו שלא לסוך סכין. רבי שמעון מתיר באילן. מפני שהוא רשאי בעבודת האילן:

Nacierają niedojrzałe figi i nakłuwają je aż do Nowego Roku. Niedojrzałe figi z przedednia roku szabatowego, które weszły w rok szabatowy, oraz z roku szabatowego, które wyszły po roku szabatowym – nie naciera się ich ani nie nakłuwa. Rabbi Jehuda mówi: „W miejscu, gdzie zwykle naciera się, nie naciera się, ponieważ jest to praca; w miejscu, gdzie zwykle się nie naciera, naciera się.” Rabbi Szymon pozwala (nacierać) drzewo, ponieważ ma prawo do pracy przy drzewie.

2.6

אין נוטעין ואין מבריכין ואין מרכיבין ערב שביעית פחות משלשים יום לפני ראש השנה. ואם נטע. או הבריך. או הרכיב יעקור. רבי יהודה אומר. כל הרכבה שאינה קולטת לשלשה ימים. שוב אינה קולטת. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים. לשתי שבתות:

Nie sadi się, nie robi się odkładów i nie szczepi się w przededniu roku szabatowego na mniej niż trzydzieści dni przed Nowym Rokiem. Jeśli posadził, zrobił odkład lub zaszczepił, niech wyrwie. Rabbi Jehuda mówi: „Każde szczepienie, które nie przyjmie się w ciągu trzech dni, już się nie przyjmie.” Rabbi Jose i Rabbi Szymon mówią: „w ciągu dwóch tygodni.”

2.7

האורז. והדוחן. והפרגין. והשומשמין שהשרישו לפני ראש השנה. מתעשרין לשעבר. ומותרין בשביעית. ואם לאו אסורין בשביעית ומתעשרין לשנה הבאה:

Ryż, proso, maki i sezam, które zapuściły korzenie przed Nowym Rokiem, podlegają dziesięcinie jako zeszłoroczne i są dozwolone w roku szabatowym. A jeśli nie, są zabronione w roku szabatowym i podlegają dziesięcinie jako przyszłoroczne.

2.8

רבי שמעון שזורי אומר פול המצרי שזרעו לזרע בתחלה כיוצא בהן. רבי שמעון אומר אפונין הגמלונין כיוצא בהן. רבי אלעזר אומר אפונין הגמלונין משתרמלו לפני ראש השנה:

Rabbi Szymon Szezuri mówi: bób egipski, który początkowo zasiano na ziarno, podlega tej samej zasadzie. Rabbi Szymon mówi: groszek wielbłądzi podlega tej samej zasadzie. Rabbi Elazar mówi: groszek wielbłądzi, który przed Nowym Rokiem wytworzył strąki, podlega tej samej zasadzie.

2.9

הבצלים הסריסים ופול המצרי שמנע מהם מים שלשים יום לפני ראש השנה. מתעשרין לשעבר ומותרים בשביעית. ואם לאו אסורים בשביעית ומתעשרין לשנה הבאה. ושל בעל שמנע מהם מים שתי עונות. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים שלש:

Cebule niepłodne i bób egipski, którym wstrzymano wodę na trzydzieści dni przed Nowym Rokiem, podlegają dziesięcinie jak zeszłoroczne i są dozwolone w roku szabatowym. A jeśli nie, są zakazane w roku szabatowym i podlegają dziesięcinie jak przyszłoroczne. A te z gruntu nienawadnianego, którym wstrzymano wodę na dwa okresy — słowa rabiego Meira; mędracy mówią: trzy.

2.10

הדלועין שקיימן לזרע. אם הקשו לפני ראש השנה ונפסלו מאוכל אדם מותר לקיימן בשביעית. ואם לאו אסור לקיימן בשביעית. התמורות שלהם. אסורות בשביעית. ומרביצין בעפר לבן דברי רבי שמעון. רבי אליעזר בן יעקב אסור. ממרסין באורו בשביעית. ר' שמעון אומר אבל אין מכסחין:

Dynie przechowywane na nasiona: jeśli stwardniały przed Nowym Rokiem i przestały nadawać się do jedzenia, wolno je przechowywać w roku szabatowym. A jeśli nie, zabronione jest ich przechowywanie w roku szabatowym. Ich pędy są zabronione w roku szabatowym. Układa się je na białej ziemi – słowa Rabbiego Szymona. Rabbi Eliezer ben Jaakow zabrania. Spulchnia się ziemię wokół ryżu w roku szabatowym. Rabbi Szymon mówi: ale nie przycina się go.

Rozdział 3

3.1

מאימתי מוציאין זבלים לאשפתות משיפסקו עובדי עבודה דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר משייבש המתוק. רבי יוסי אומר משיקשור:

Od kiedy można wywozić nawóz na przyzmy? Odkąd robotnicy przestaną pracować — słowa Rabbi Meira. Rabbi Jehuda mówi: gdy wyschnie wilgoć. Rabbi Jose mówi: gdy zbije się w bryły.

3.2

עד כמה מזבלין עד שלש שלש אשפתות לבית סאה של עשר עשר משפלות של לתך לתך. מוסיפין על המשפלות ואין מוסיפין על האשפתות. רבי שמעון אומר אף על האשפתות:

Ile można nawozić? Do trzech przyzm na jeden bejt seah, każda z dziesięciu koszy po leteku. Można zwiększać liczbę koszy, ale nie można zwiększać liczby przyzm. Rabbi Szymon mówi: można zwiększać także liczbę przyzm.

3.3

עושה אדם את שדהו שלש שלש אשפתות לבית סאה. יתר מכאן מחציב דברי רבי שמעון. וחכמים אוסרין עד שיעמיק שלשה. או עד שיגביה שלשה. עושה אדם את זבלו אוצר. רבי מאיר אוסר עד שיעמיק שלשה או עד שיגביה שלשה. היה לו דבר מועט מוסיף עליו והולך. רבי אלעזר בן עזריה אוסר עד שיעמיק שלשה או עד שיגביה שלשה או עד שיתן על הסלע:

Człowiek może uczynić na swoim polu trzy przyzmy na jeden bejt seah. Jeśli więcej, niech wykopie dół — słowa Rabbi Szymona. Mędrcy zakazują, dopóki nie pogłębi o trzy szerokości dłoni albo nie podwyższy o trzy szerokości dłoni. Człowiek może uczynić ze swego nawozu skład. Rabbi Meir zakazuje, dopóki nie pogłębi o trzy albo nie podwyższy o trzy. Jeśli miał niewiele, może stale dodawać. Rabbi Eleazar ben Azariah zakazuje, dopóki nie pogłębi o trzy, nie podwyższy o trzy albo nie położy na skale.

3.4

המדייר את שדהו עושה סהר לבית סאתים עוקר שלש רוחות ומניח את האמצעית. נמצא מדייר בית ארבעת סאין. ר' שמעון בן גמליאל אומר בית שמנת סאין. היתה כל שדהו בית ארבעת סאין משייר ממנה מקצת מפני מראית העין. ומוציא מן הסהר ונותן לתוך שדהו כדרך המזבלין:

Kto urządza na swoim polu zagrodę dla owiec, może uczynić zagrodę na obszarze dwóch bejt seah. Usuwa trzy ściany i pozostawia środkową. W ten sposób zagania owce na obszarze czterech bejt seah. Rabban Szymon ben Gamaliel mówi: na ośmiu bejt seah. Jeśli całe jego pole miało cztery bejt seah, pozostawia jego część ze względu na pozory. I wynosi nawóz z zagrody i daje na swoje pole, jak to czynią nawożący.

3.5

לא יפתח אדם מחצב בתחלה לתוך שדהו. עד שיהיו בו שלש מורביות. שהם שלש על שלש. על רום שלש. שיעורן עשרים ושבעה אבנים:

Nie wolno człowiekowi otwierać kamieniołomu w swoim polu na początku, dopóki nie ma w nim trzech stosów, które mają trzy na trzy szerokości dłoni i wysokość trzech szerokości dłoni; ich miara wynosi dwadzieścia siedem kamieni.

3.6

גדר שיש בו עשרה אבנים של משאוי שנים שנים הרי אלו ינטלו. שיעור גדר עשרה טפחים. פחות מיכן מחצב וגוממו עד פחות מהארץ טפח. במה דברים אמורים מתוך שלו. אבל מתוך של חברו. מה שהוא רוצה יטול. במה דברים אמורים בזמן שלא התחיל בו מערב שביעית. אבל אם התחיל בו מערב שביעית. מה שהוא רוצה נוטל:

Mur, w którym jest dziesięć kamieni o ciężarze dwóch osób każdy, oto one mogą być zabrane. Miara muru to dziesięć szerokości dłoni. Gdy jest mniejszy, jest to kamieniołom, i można go obniżyć aż do mniej niż szerokość dłoni nad ziemią. Kiedy to powiedziano? Gdy chodzi o jego własność. Ale z własności bliźniego może brać, co chce. Kiedy to powiedziano? Gdy nie rozpoczął go przed rokiem sabatnim. Ale jeśli rozpoczął go przed rokiem sabatnim, może brać, co chce.

3.7

אבנים שזעזעו המחרשה. או שהיו מכוסות ונתגלו. אם יש בהם שתים של משאוי שנים שנים. הרי אלו ינטלו. המסקל את שדהו. נוטל את העליונות. ומניח את הנוגעות בארץ. וכן גרגר של צרורות. או גל של אבנים. נוטל את העליונות. ומניח את הנוגעות בארץ. אם יש תחתיהן סלע או קש. הרי אלו ינטלו:

Kamienie, które poruszył pług, albo były zakryte i odsłoniły się — jeśli jest wśród nich dwa o ciężarze dwóch osób każdy, oto mogą być zabrane. Kto oczyszcza swoje pole z kamieni, bierze górne i pozostawia te, które dotykają ziemi. Podobnie stos żwiru albo kopiec kamieni: bierze górne, a pozostawia te, które dotykają ziemi. Jeśli pod nimi jest skała albo słoma, mogą być zabrane.

3.8

אין בונים מדרגות על פי הגאיות ערב שביעית. משפסקו הגשמים. מפני שהוא מתקן לשביעית. אבל בונה הוא בשביעית משפסקו גשמים. מפני שהוא מתקן למוצאי שביעית. ולא יסמוך בעפר. אבל עושה הוא חייץ. כל אבן שהוא יכול לפשוט את ידו וליטלה. הרי זו תנטל:

Nie buduje się stopni przy ujściach dolin w przeddzień roku szabatowego, gdy ustaną deszcze, ponieważ przygotowuje się je na rok szabatowy. Wolno jednak budować w roku szabatowym, gdy ustaną deszcze, ponieważ przygotowuje się je na rok następujący po roku szabatowym. Nie wolno podpierać ziemią, ale można uczynić przegrodę. Każdy kamień, który jest w zasięgu ręki, można wziąć.

3.9

אבני כתף באות מכל מקום. והקבלן מביא מכל מקום. ואלו הם אבני כתף. כל שאינה יכולה להנטל באחת יד דברי ר' מאיר. רבי יוסי אומר אבני כתף כשמן. כל שהן נטלות שתים שלש על הכתף:

Kamienie noszone na ramieniu (avnei katef) mogą pochodzić z każdego miejsca, a wykonawca (kablan) może je sprowadzać z każdego miejsca. Jakie to są kamienie noszone na ramieniu? Każdy, którego nie można wziąć jedną ręką – tak mówi Rabbi Meir. Rabbi Jose mówi: kamienie noszone na ramieniu, jak sama nazwa wskazuje, to wszystkie, które nosi się po dwie lub trzy na ramieniu.

3.10

הבונה גדר בינו ובין רשות הרבים. מותר להעמיק עד הסלע. מה יעשה בעפר צוברו ברשות הרבים ומתקנו. דברי רבי יהושע. רבי עקיבא אומר כדרך שאין מקלקלין ברשות הרבים כך לא יתקנו. מה יעשה בעפר צוברו בתוך שדהו כדרך המזבלין. וכן החופר בור. ושיח. ומערה:

Ten, kto buduje mur między swoim polem a drogą publiczną, może kopać w głąb aż do skały. Co ma zrobić z ziemią? Zbiera ją na drodze publicznej i wyrównuje — słowa Rabbi Jehoszuy. Rabbi Akiwa mówi: tak jak nie wolno psuć drogi publicznej, tak nie wolno jej też naprawiać. Co ma zrobić z ziemią? Zbiera ją na swoim polu, jak to czynią ci, którzy nawożą. Podobnie ten, kto kopie dół, rów i jaskinię.

Rozdział 4

4.1

בראשונה היו אומרים מלקט אדם עצים. ואבנים. ועשבים. מתוך שלו. כדרך שהוא מלקט מתוך של חברו. את הגס הגס. משרבו עוברי עבירה התקינו שיהא זה מלקט מתוך של זה וזה מלקט מתוך של זה שלא בטובה ואין צריך לומר שיקצץ להם מזונות:

Pierwotnie mówiono: człowiek zbiera z własnego pola drewno, kamienie i trawę, tak jak zbiera z cudzego – tylko to, co grube. Gdy rozmnożyli się przestępcy, ustanowiono, że ten zbiera z tego pola, a tamten z tamtego, nie jako przysługa; i nie trzeba mówić, że mogą ścinać dla nich pożywienie.

4.2

שדה שנתקוצה. תזרע במוצאי שביעית. שנטיבה או שנדיירה לא תזרע במוצאי שביעית. שדה שנטיבה בית שמאי אומרים אין אוכלין פירותיה בשביעית. ובית הלל אומרים אוכלין. בית שמאי אומרים אין אוכלין פירות שביעית בטובה. ובית הלל אומרים אוכלין בטובה ושלא בטובה. רבי יהודה אומר חלוף הדברים. זו מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל:

Pole, które zostało wykarczowane, może być obsiane po zakończeniu roku szabatowego. Jeśli zostało nawożone lub spędzono na nim stado, nie może być obsiane po zakończeniu roku szabatowego. W przypadku pola nawożonego – Bet Szammaj mówią: nie je się jego owoców w roku szabatowym; Bet Hillel mówią: je się. Bet Szammaj mówią: nie je się owoców roku szabatowego w ramach przysługi; Bet Hillel mówią: je się je zarówno w ramach przysługi, jak i bez niej. Rabi Jehuda mówi: jest odwrotnie. To jedna z łagodności Bet Szammaj i surowości Bet Hillel.

4.3

חוכרין גידין מן העובדי כוכבים בשביעית אבל לא מיישראל. ומחזיקין ידי עובדי כוכבים בשביעית אבל לא ידי ישראל. ושואלין בשלומן מפני דרכי שלום:

Wydzierżawia się ugory od pogan w roku szabatowym, ale nie od Izraelitów. Wspiera się pogan w roku szabatowym, ale nie Izraelitów. I pozdrawia się ich – ze względu na pokój.

4.4

המדל בזיתים. בית שמאי אומרים יגום. ובית הלל אומרים ישרש. ומודים במחליק עד שיגום. איזה הוא המדל אחד או שנים. המחליק. שלשה זה בצד זה. במה דברים אמורים מתוך שלו. אבל מתוך של חברו. אף המחליק ישרש:

Ten, kto przerzedza drzewa oliwne – Bet Szammaj mówią: niech obcina; Bet Hillel mówią: niech wyrывa z korzeniami. I zgadzają się co do oczyszczającego, że powinien jedynie obcinać. Co to jest „przerzedzający”? Ten, kto usuwa jedno lub dwa drzewa. „Oczyszczający”? Trzy obok siebie. Kiedy to powiedziano? Gdy chodzi o jego własne pole; ale w polu bliźniego – nawet oczyszczający wyrывa z korzeniami.

4.5

המבקיע בזית לא יחפהו בעפר. אבל מכסה הוא באבנים או בקש. הקוצץ קורות שקמה לא יחפהו בעפר. אבל מכסה הוא באבנים או בקש. אין קוצצין בתולת שקמה בשביעית מפני שהיא עבודה. רבי יהודה אומר כדרכה אסור. אלא או מגביה עשרה טפחים או גומם מעל הארץ:

Ten, kto nacina drzewo oliwne, niech nie przykrywa miejsca cięcia ziemią, lecz może przykryć je kamieniami lub słomą. Ten, kto ścina pnie sykomory, niech nie przykrywa miejsca cięcia ziemią, lecz może przykryć je kamieniami lub słomą. Nie ścina się dziewiczej sykomory w roku szabatowym, gdyż jest to praca. Rabi Jehuda mówi: w zwykły sposób jest to zakazane, ale można albo podnieść cięcie na dziesięć dłoni, albo obciąć tuż nad ziemią.

4.6

המזנב בגפנים והקוצץ קנים. ר' יוסי הגלילי אומר ירחיק טפח. ר' עקיבא אומר קוצץ כדרכו בקרדום או במגל ובמגירה ובכל מה שירצה. אילן שנפשח קושרין אותו בשביעית לא שיעלה אלא שלא יוסיף:

Ten, kto przycina winorośl albo ścina trzciny – Rabi Jose Galilejczyk mówi: należy oddalić o dłoń. Rabi Akiva mówi: można ciąć jak zwykle, siekierą, sierpem, piłą i czymkolwiek chce. Drzewo, które się rozszczepiło, można wiązać w roku szabatowym – nie po to, aby się rozrosło, lecz aby pęknięcie się nie powiększało.

4.7

מאימתי אוכלין פירות האילן בשביעית. הפגים משזריחו אוכל בהם פתו בשדה. ביחלו כונס לתוך ביתו. וכן כיוצא בהם בשאר שני שבוע חייב במעשרות:

Od kiedy je się owoce drzew w roku szabatowym? Niedojrzałe owoce – od kiedy nabiorą połysku, je się z nimi chleb w polu. Gdy dojrzeją, wnosi się je do domu. Podobnie w pozostałych latach cyklu siedmioletniego – podlegają dziesięcinie.

4.8

הבוסר משהביא מים אוכל בו פתו בשדה. הבאיש כונס לתוך ביתו. וכן כיוצא בו בשאר שני שבוע חייב במעשרות:

Niedojrzałe winogrona – gdy puszcza sok, można z nimi jeść chleb na polu. Gdy dojrzeją, można je wnosić do domu. Podobnie w pozostałych latach cyklu szabatowego są one zobowiązane dziesięciną.

4.9

זיתים משיכניסו רביעית לסאה. פוצע ואוכל בשדה. הכניסו חצי לוג כותש וסך בשדה. הכניסו שליש כותש בשדה וכונס לתוך ביתו. וכן כיוצא בהם בשאר שני שבוע חייבים במעשרות. ושאר כל פירות האילן כעונתן למעשרות כן עונתן לשביעית:

Oliwki – od kiedy dają ćwierć loga na se'ah, można je rozłupywać i jeść na polu. Gdy dają pół loga, można je ubijać i oliwę nacierać się na polu. Gdy dają trzecią część loga, można je ubijać na polu i wnosić do domu. Podobnie w pozostałych latach cyklu szabatowego są one zobowiązane dziesięciną. A wszystkie inne owoce drzew – gdy osiągną porę właściwą dla dziesięcin, osiągają też porę właściwą dla roku szabatowego.

4.10

מאימתי אין קוצצין האילן בשביעית. בית שמאי אומרים כל האילן משיוציא. בית הלל אומרים החרובין משישלשלו. והגפנים משיגרעו. והזיתים משינצו. ושאר כל אילן משיוציא. וכל האילן כיון שבא לעונת המעשרות מותר לקוצצו. כמה יהא בזית ולא יקוצצו. רובע. רבן שמעון בן גמליאל אומר הכל לפי הזית:

Od kiedy nie ścina się drzew w roku szabatowym? Bet Szammaj mówią: każde drzewo – od kiedy wypuści pąki. Bet Hillel mówią: szarańczyn – kiedy zawiąże strąki; winorośl – kiedy zawiąże jagody; oliwki – kiedy zakwitną; a wszystkie pozostałe drzewa – od kiedy wypuszczą pąki. A każde drzewo, skoro nadejdzie pora jego dziesięcin, wolno ścinać. Ile owoców musi być na oliwce, aby jej nie ścinać? Ćwierć loga. Rabban Szimon ben Gamaliel mówi: wszystko zależy od oliwki.

Rozdział 5

5.1

בנות שוח. שביעית שלהם שניה שהן עושות לשלש שנים. רבי יהודה אומר הפרסאות שביעית שלהן מוצאי שביעית שהן עושות לשתי שנים. אמרו לו לא אמרו אלא בנות שוח:

Bnot szuach (rodzaj fig): ich rok szabatowy to drugi rok, gdyż owocują co trzy lata. Rabbi Jehuda mówi: figi perskie — ich rok szabatowy przypada po roku szabatowym, gdyż owocują co dwa lata. Odpowiedzieli mu: mówiono tylko o bnot szuach.

5.2

הטומן את הלוף בשביעית. רבי מאיר אומר לא יפחות מסאתים. עד גובה שלשה טפחים. וטפח עפר על גביו. וחכמים אומרים לא יפחות מארבעת קבים עד גובה טפח וטפח עפר על גביו. וטומנו במקום דריסת אדם:

Ten, kto w roku szabatowym zakopuje luf (roślina jadalna). Rabbi Meir mówi: nie mniej niż dwa sea (miara objętości), do wysokości trzech tefachim (dłoni), a nad nimi tefach ziemi. A mędrcy mówią: nie mniej niż cztery kaby, do wysokości tefacha, a nad nimi tefach ziemi. I zakopuje go w miejscu deptanym przez ludzi.

5.3

לוף שעברה עליו שביעית. רבי אליעזר אומר. אם לקטו העניים את עליו לקטו. ואם לאו יעשה חשבון עם העניים. ר' יהושע אומר אם לקטו העניים את עליו לקטו. ואם לאו אין לעניים עליו חשבון:

Luf, na który przypadł rok szabatowy. Rabbi Eliezer mówi: jeśli ubodzy zebrali jego liście, to zebrali; a jeśli nie, niech rozliczy się z ubogimi. Rabbi Jehoszua mówi: jeśli ubodzy zebrali jego liście, to zebrali; a jeśli nie, ubodzy nie mają rachunku z nim.

5.4

לוף של ערב שביעית. שנכנס לשביעית. וכן בצלים הקיצונים וכן פואה של עידית. בית שמאי אומרים עוקרין אותן במארופות של עץ. ובית הלל אומרים בקרדומות של מתכות. ומודים בפואה של צלעות. שעוקרין אותה בקרדומות של מתכות:

Luf z roku poprzedzającego rok szabatowy, który wszedł w rok szabatowy, a także cebule skrajne oraz marzana z najlepszego gruntu. Bet Szammaj mówią: wykopuje się je drewnianymi motykami. Bet Hillel mówią: żelaznymi siekierami. I zgadzają się co do marzany ze stoków, że wykopuje się ją żelaznymi siekierami.

5.5

מאימתי מותר אדם ליקח לוף במוצאי שביעית. ר' יהודה אומר מיד. וחכמים אומרים משירבה החדש:

Od kiedy wolno człowiekowi kupić luf po zakończeniu roku szabatowego? Rabbi Jehuda mówi: natychmiast. Mędrcy mówią: gdy nowy plon będzie obfity.

5.6

אלו כלים שאין האומן רשאי למכרם בשביעית. מחרישה וכל כליה. העול והמזרה והדקר. אבל מוכר הוא מגל יד ומגל קציר ועגלה וכל כליה. זה הכלל כל שמלאכתו מיוחדת לעבירה אסור. לאסור ולהתר מותר:

Oto narzędzia, których rzemieślnik nie może sprzedać w roku szabatowym: pług i wszystkie jego części, jarzmo, wiejadło i oścień. Może natomiast sprzedać sierp ręczny, sierp żniwny i wóz z całym wyposażeniem. Oto ogólna zasada: wszystko, czego praca jest wyłącznie do czynności zakazanej, jest zabronione; to, co służy do czynności zakazanej i dozwolonej, jest dozwolone.

5.7

היוצר מוכר חמש כדי שמן וחמשה עשר כדי יין. שכן דרכו להביא מן ההפקר. ואם הביא יותר מכאן מותר. ומוכר לעובדי כוכבים בארץ. ולישראל בחוצה לארץ:

Garncarz sprzedaje pięć dzbanów oliwy i piętnaście dzbanów wina, gdyż taki jest jego zwyczaj, że przynosi z mienia niczyjego (hefker). A jeśli przyniósł więcej niż to, jest dozwolone. I sprzedaje poganom w Ziemi Izraela oraz Izraelitom poza Ziemią.

5.8

בית שמאי אומרים לא ימכור לו פרה חורשת בשביעית ובית הלל מתירין מפני שהוא יכול לשחטה. מוכר לו פירות אפילו בשעת הזרע. ומשאל לו סאתו אף על פי שהוא יודע שיש לו גורן. ופורט לו מעות אף על פי שהוא יודע שיש לו פועלים. וכולן בפירוש אסורין:

Bet Szammaj mówią: niech nie sprzedaje mu krowy orzącej w roku szabatowym, a Bet Hillel zezwalają, ponieważ może ją zabić. Sprzedaje mu owoce nawet w czasie siewu, pożycza mu swoją miarę (sea), nawet jeśli wie, że ma klepisko, i rozmienna mu pieniądze, nawet jeśli wie, że ma robotników. Ale wszystkie one są zabronione, gdy mają wyraźnie służyć do czynności zabronionej.

5.9

משאלת אשה לחברתה החשודה על השביעית. נפה וכברה ורחיים ותנור אבל לא תבור ולא תטחן עמה. אשת חבר משאלת לאשת עם הארץ נפה וכברה ובוררת וטוחנת ומרקדת עמה. אבל משתטיל המים לא תגע אצלה. שאין מחזקין ידי עובדי עבירה. וכולן לא אמרו אלא מפני דרכי שלום. ומחזיקין ידי נכרים בשביעית. אבל לא ידי ישראל. ושואלין בשלומן מפני דרכי שלום:

Kobieta może pożyczyć swojej przyjaciółce, która jest podejrzana o nieprzestrzeganie praw roku szabatowego, sito, przetak, żarna i piec, ale nie może z nią przebierać ani mleć. Żona chawera (członka stowarzyszenia ściśle przestrzegającego praw) może pożyczyć żonie am ha-aretz (człowieka niewykształconego w Torze) sito i przetak, i może z nią przebierać, mleć i przesiewać. Lecz gdy tylko wleje wodę, nie może dotykać ciasta razem z nią, gdyż nie wzmacniamy rąk łamiących prawo. A wszystko to powiedziano tylko ze względu na pokój. Wspieramy pogan w roku szabatowym, ale nie Izraelitów. I pozdrawiamy ich ze względu na pokój.

Rozdział 6

6.1

שלוש ארצות לשביעית. כל שהחזיקו עולי בבל מארץ ישראל ועד כזיב. לא נאכל ולא נעבד. וכל שהחזיקו עולי מצרים. מכזיב ועד הנהר. ועד אמנה. נאכל אבל לא נעבד. מן הנהר ומאמנה ולפנים. נאכל ונעבד:

Trzy obszary obowiązują w roku szabatowym. Na całym obszarze, który zajęli powracający z Babilonii, od Ziemi Izraela aż do Keziw, nie spożywa się plonów ani nie uprawia ziemi. Na całym obszarze, który zajęli powracający z Egiptu, od Keziw aż do Rzeki i aż do Amana, spożywa się plony, ale nie uprawia ziemi. Od Rzeki i od Amana w głąb spożywa się plony i uprawia ziemię.

6.2

עושין בתלוש בסוריא. אבל לא במחובר. דשים חורין ודורכין ומעמרין אבל לא קוצרין. ולא בוצרין. ולא מוסקים. כלל אמר ר' עקיבא כל שכיוצא בו מותר בארץ ישראל. עושין אותו בסוריא:

W Syrii wykonują prace na tym, co oddzielone od ziemi, ale nie na tym, co z nią związane. Młóćą, wieją, tłoczą i wiążą snopy, ale nie żną, nie zbierają winogron ani oliwek. Rabbi Akiva powiedział ogólną zasadę: wszystko, czego odpowiednik jest dozwolony w Ziemi Izraela, wolno czynić w Syrii.

6.3

בצלים שירדו עליהם גשמים וצמחו. אם היו העלין שלהם שחורין אסורין. הוריקו הרי אלו מותרין. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר. אם יכולין להיתלש בעלין שלהן אסורין. וכנגד כן מוצאי שביעית מותרין:

Cebule, na które spadły deszcze i wyrosły: jeśli ich liście są czarne, są zakazane; jeśli zazieleniły się, są dozwolone. Rabbi Chanina ben Antigonos mówi: jeśli można je wyrwać wraz z liśćmi, są zakazane. Podobnie po wyjściu roku szabatowego są dozwolone.

6.4

מאימתי מותר אדם ליקח ירק במוצאי שביעית. משיעשה כיוצא בו. עשה הבכיר הותר האפיל. רבי התיר ליקח ירק במוצאי שביעית מיד:

Od kiedy człowiek może kupować warzywa po wyjściu roku szabatowego? Od czasu, gdy pojawi się ich odpowiednik. Gdy pojawił się wczesny gatunek, późny jest dozwolony. Rabbi zezwolił kupować warzywa po wyjściu roku szabatowego natychmiast.

6.5

אין מוציאים שמן שרפה ופירות שביעית מהארץ לחוצה לארץ. אמר ר' שמעון שמעתי בפירוש שמוציאין לסוריא. ואין מוציאין לחוץ לארץ:

Nie wywozi się oleju przeznaczonego do spalania ani płodów roku szabatowego z Ziemi Izraela do obcych krajów. Rabbi Szymon powiedział: Słyszałem wyraźnie, że wywozi się do Syrii, ale nie wywozi się do innych krajów.

6.6

אין מביאין תרומה מחוצה לארץ לארץ. אמר ר' שמעון שמעתי בפירוש שמביאין מסוריא ואין מביאין מחוצה לארץ:

Nie wnosi się terumy z obcych krajów do Ziemi Izraela. Rabbi Szymon powiedział: Słyszałem wyraźnie, że wnosi się z Syrii, ale nie wnosi się z innych krajów.

Rozdział 7

7.1

כלל גדול אמרו בשביעית. כל שהוא מאכל אדם. ומאכל בהמה. וממין הצובעים. ואינו מתקיים בארץ. יש לו שביעית. ולדמיו שביעית. יש לו ביעור ולדמיו ביעור. ואיזה זה עלה הלוף השוטה ועלה הדנדנה. העולשין והכרישין והרגילה וגן החלב. ומאכל בהמה החוחים והדרדרים. וממין הצובעים ספיחי איסטיס וקוצה. יש להם שביעית ולדמיהן שביעית. יש להם ביעור. ולדמיהן ביעור:

Wielką zasadę ogłosili w sprawie roku sabatycznego: wszystko, co jest pokarmem ludzi, pokarmem zwierząt lub gatunkiem barwierskim, a nie utrzymuje się w ziemi, ma świętość roku sabatycznego, a jego pieniądze mają świętość roku sabatycznego; wymaga usunięcia (biur), a jego pieniądze wymagają usunięcia. Które to są? Liść dzikiego aronu, liść dandany, endywia, pory, regila i mlecch. A z pokarmu dla zwierząt: ciernie i osty. A z gatunków barwierskich: samosiewy urzetu i krokosza. One mają świętość roku sabatycznego, a ich pieniądze mają świętość roku sabatycznego; wymagają usunięcia, a ich pieniądze wymagają usunięcia.

7.2

ועוד כלל אחר אמרו. כל שאינו מאכל אדם ומאכל בהמה. וממין הצובעין. ומתקיים בארץ. יש לו שביעית. ולדמיו שביעית. אין לו ביעור. ואין לדמיו ביעור. איזהו עקר הלוחף השוטה. ועקר הדנדנה. והערקבנין. והחלבצין. והבוכריה. וממין הצובעים. הפואה. והרכפא. יש להם שביעית. ולדמיהן שביעית. אין להם ביעור. ולא לדמיהן ביעור. ר' מאיר אומר דמיהם מתבערין עד ראש השנה. אמרו לו להן אין ביעור קל וחומר לדמיהן:

Jeszcze inną zasadę ogłosili: wszystko, co nie jest pokarmem ludzi ani zwierząt, ani nie jest gatunkiem barwierskim, a utrzymuje się w ziemi, ma świętość roku sabatycznego, a jego pieniądze mają świętość roku sabatycznego; nie wymaga usunięcia, a jego pieniądze nie wymagają usunięcia. Które to są? Korzenie dzikiego aronu i korzenie dandany, arakbanin, halbecin i bochria. A z gatunków barwierskich: marzana i rechafa. One mają świętość roku sabatycznego, a ich pieniądze mają świętość roku sabatycznego; nie wymagają usunięcia, a ich pieniądze nie wymagają usunięcia. Rabbi Meir mówi: ich pieniądze podlegają usunięciu aż do Nowego Roku. Powiedzieli mu: skoro one nie wymagają usunięcia, tym bardziej ich pieniądze.

7.3

קליפי רמון והנץ שלו. קליפי אגוזים והגלעינין. יש להם שביעית. ולדמיהן שביעית. הצבע צובע לעצמו. ולא יצבע בשכר. שאין עושים סחורה בפירות שביעית. ולא בבכורות ולא בתרומות ולא בנבלות ולא בטרפות ולא בשקצים ולא ברמשים. ולא יהיה לוקח ירקות שדה. ומוכר בשוק. אבל הוא לוקט. ובנו מוכר על ידו. לקח לעצמו והותיר. מותר למכרן:

Skórki granatu i jego kwiat, skórki orzechów i pestki mają świętość roku sabatycznego, a ich pieniądze mają świętość roku sabatycznego. Farbiarz farbuje dla siebie, ale nie będzie farbował za zapłatę, gdyż nie prowadzi się handlu owocami roku sabatycznego, ani pierwotnymi zwierzętami, ani terumą, ani padliną, ani trefnymi, ani obrzydliwościami, ani robactwem. Nie będzie kupował polnych warzyw i sprzedawał na targu, lecz on zbiera, a jego syn sprzedaje na jego rzecz. Jeśli kupił dla siebie i zostało mu, wolno mu je sprzedać.

7.4

לקח בכור למשתה בנו או לרגל ולא צריך לו. מותר למכרו. צדי חיה עופות ודגים שנודמנו להם מיני טמאין. מותרים למכרן. רבי יהודה אומר אף מי שנתמנה לו לפי דרכו לוקח ומוכר. ובלבד שלא תהא אומנותו בכך. וחכמים אוסרין:

Jeśli kupił pierwotne zwierzę na ucztę swego syna lub na święto, a nie było mu potrzebne, wolno mu je sprzedać. Myśliwi, którym nadarzyły się nieczyste gatunki dzikich zwierząt, ptaków i ryb, mogą je sprzedać. Rabbi Jehuda mówi: nawet temu, komu to się przydarzyło po drodze, wolno kupić i sprzedać, pod warunkiem że nie zajmuje się tym zawodowo. A mędracy zabraniają.

7.5

לולבי זרדים והחרובין יש להם שביעית. ולדמיהן שביעית יש להן ביעור ולדמיהן ביעור. לולבי האלה והבטנה. והאטדין. יש להם שביעית. ולדמיהן שביעית. אין להם ביעור. ולא לדמיהן ביעור. אבל לעלין יש ביעור. מפני שנושרין מאביהן:

Młode pędy zardu i karobu mają świętość roku sabatycznego, a ich pieniądze mają świętość roku sabatycznego; wymagają usunięcia, a ich pieniądze wymagają usunięcia. Młode pędy terebintu, pistacji i atadu mają świętość roku sabatycznego, a ich pieniądze mają świętość roku sabatycznego; nie wymagają usunięcia, a ich pieniądze nie wymagają usunięcia. Ale liście podlegają usunięciu, ponieważ opadają z drzewa macierzystego.

7.6

הוורד והכפר. והקטף והלוטם יש להם שביעית ולדמיהן שביעית. ר' שמעון אומר אין לקטף שביעית מפני שאינו פרי:

Róża, henna, ketaf i lotem mają świętość roku sabatycznego, a ich pieniądze mają świętość roku sabatycznego. Rabbi Szymon mówi: ketaf nie ma świętości roku sabatycznego, ponieważ nie jest owocem.

7.7

ורד חדש שכבשו בשמן ישן. ילקט את הוורד. וישן בחדש. חייב בביעור. חרובין חדשים שכבשו בין ישן. וישנים בחדש. חייבין בביעור. זה הכלל כל שהוא בנותן טעם חייב לבער מין בשאינו מינו. ומין במינו כל שהוא. שביעית אוסרת כל שהוא במינה. ושלא במינה בנותן טעם:

Świeżą różę, którą zaprawiono w starym oleju, wyjmuje się różę; starą w świeżym — podlega usunięciu. Świeże karoby zaprawione w starym winie, a stare w świeżym — podlegają usunięciu. To jest zasada: wszystko, co nadaje smak, podlega usunięciu, gdy jest zmieszane z innym gatunkiem, a w tym samym gatunku — nawet odrobina. Rok sabatowy zabrania w najmniejszej ilości samego siebie w swoim gatunku, a w obcym gatunku — tylko wtedy, gdy nadaje smak.

Rozdział 8

8.1

כלל גדול אמרו בשביעית. כל המיוחד למאכל אדם. אין עושין ממנו מלוגמא לאדם. ואין צריך לומר לבהמה. וכל שאינו מיוחד למאכל אדם. עושין ממנו מלוגמא לאדם. אבל לא לבהמה. וכל שאינו מיוחד לא למאכל אדם. ולא למאכל בהמה. חשב עליו למאכל אדם ולמאכל בהמה. נותנין עליו חומרי אדם. וחומרי בהמה. חשב עליו לעצים. הרי הוא כעצים. כגון הסיאה והאזוב והקורנית:

Ogólna zasada powiedzieli w sprawie roku szabatowego: wszystko, co jest przeznaczone do jedzenia dla człowieka, nie robi się z niego okład dla człowieka, a tym bardziej dla bydła. A wszystko, co nie jest przeznaczone do jedzenia dla człowieka, robi się z niego okład dla człowieka, ale nie dla bydła. A wszystko, co nie jest przeznaczone ani do jedzenia dla człowieka, ani do jedzenia dla bydła – jeśli pomyślał o nim, by służyło jako pożywienie dla człowieka i dla bydła, nakłada się na nie surowości człowieka i surowości bydła. Jeśli pomyślał o nim, by służyło jako drewno, to jest jak drewno, na przykład cząber, hyzop i tymianek.

8.2

שביעית ניתנה לאכילה. ולשתיה ולסיכה. לאכול דבר שדרכו לאכול ולסוך דבר שדרכו לסוך. לא יסוך יין וחומץ. אבל סך הוא את השמן. וכן בתרומה. ובמעשר שני. קל מהם שביעית שנתנה להדלקת הנר:

Produkty roku szabatowego zostały dane do jedzenia, picia i namaszczenia się. Należy jeść to, co zwykle służy do jedzenia, i namaszczać się tym, co zwykle służy do namaszczenia. Nie wolno namaszczać się winem ani octem, ale można namaszczać się olejem. Podobnie jest z terumą i z drugą dziesięciną. Lżejsze od nich jest prawo roku szabatowego, ponieważ zostało ono dane do zapalania lampy.

8.3

אין מוכרין פירות שביעית. לא במדה. ולא במשקל. ולא במנין. ולא תאנים במנין. ולא ירק במשקל בית שמאי אומרים אף לא אגודות. ובית הלל אומרים את שדרכו לאגוד בבית. אוגדין אותו בשוק. כגון הכרשין וגן החלב:

Nie wolno sprzedawać produktów roku szabatowego ani na miarę, ani na wagę, ani na sztuki. Ani fig na sztuki, ani jarzyn na wagę. Bet Szammaj mówią: nawet w pięczkach. Bet Hillel mówią: to, co zwykle wiąże się w domu, można wiązać na targu, na przykład pory i mlecz.

8.4

האומר לפועל הא לך איסר זה ולקט לי ירק היום שכרו מותר. לקט לי בו ירק היום שכרו אסור לקח מן הנחתום ככר בפונדיון. כשאלקוט ירקות שדה אביא לך. מותר. לקח ממנו סתם. לא ישלם לו מדמי שביעית שאין פורעין חוב מדמי שביעית:

Ten, kto mówi robotnikowi: „Oto isar (moneta) dla ciebie, nazbieraj mi dziś jarzyn” — jego zapłata jest dozwolona. Jeśli mu mówi: „Nazbieraj mi za nie dziś jarzyn” — jego zapłata jest zabroniona. Kto kupił u piekarza bochenek za pundion (monetę) i powiedział: „Gdy nazbieram jarzyn z pola, przyniosę ci” — jest to dozwolone. Jeśli kupił od niego bez żadnego warunku, nie może mu zapłacić z pieniędzy roku szabatowego, ponieważ nie spłaca się długów pieniędzmi roku szabatowego.

8.5

אין נותנים לא לבייר ולא לבלן ולא לספר ולא לספן. אבל נותן הוא לבייר לשתות. ולכולן הוא נותן מתנת חנם:

Nie daje się zapłaty ani studniarzowi, ani kąpielowemu, ani golibrodzie, ani żeglarzowi. Ale można dać studniarzowi coś do picia, a wszystkim im można dawać bezinteresowny podarek.

8.6

תאנים של שביעית אין קוצין אותן במוקצה. אבל קוצה אותם בחרבה אין דורכין ענבים בגת. אבל דורך הוא בעריבה. ואין עושין זיתים בבד. ובקוטב. אבל כותש הוא ומכניס לבודידה. רבי שמעון אומר אף טוחן הוא בבית הבד. ומכניס לבודידה:

Figi roku szabatowego nie obcina się mokece (przyrządem do strząsania owoców), ale można je obcinać harbą (ostrzem). Nie tłoczy się winogron w tłoczni, ale można je tłoczyć w naczyniu. Nie przerabia się oliwek w tłoczni ani na belce tłocznej, ale można je tłuc i włożyć do kadzi. Rabi Szymon mówi: można nawet zmiażdżyć je w tłoczni i włożyć do kadzi.

8.7

אין מבשלין ירק של שביעית בשמן של תרומה. שלא יביאנו לידי פסול. רבי שמעון מתיר. ואחרון אחרון נתפס בשביעית. והפרי עצמו אסור:

Nie gotuje się warzywa roku szabatowego w oleju terumy, aby nie doprowadzić go do stanu niezdatności. Rabbi Szymon zezwala. Ostatni z nich zostaje objęty prawami roku szabatowego, a sam owoc jest zakazany.

8.8

אין לוקחים עבדים וקרקעות ובהמה טמאה מדמי שביעית. ואם לקח יאכל כנגדן. אין מביאין קיני זבים. וקיני זבות. וקיני יולדות. מדמי שביעית. ואם הביא יאכל כנגדן. אין סכין כלים בשמן של שביעית. ואם סך יאכל כנגדו:

Nie nabywa się niewolników, gruntów i nieczystych zwierząt za pieniądze roku szabatowego. A jeśli nabył, musi spożyć ich równowartość. Nie przynosi się ptasich ofiar za mężczyznę z upławem, za kobietę z upławem i za położnicę z pieniędzy roku szabatowego. A jeśli przyniósł, musi spożyć ich równowartość. Nie naciera się naczyń olejem roku szabatowego. A jeśli natarł, musi spożyć jego równowartość.

8.9

עור שסכו בשמן של שביעית. רבי אליעזר אומר ידלק. וחכמים אומרים יאכל כנגדו. אמרו לפני רבי עקיבא. אומר היה רבי אליעזר. עור שסכו בשמן של שביעית ידלק. אמר להם שתוקן. לא אומר לכם מה שרבי אליעזר אומר בו:

Skóra, którą natarto olejem roku szabatowego: Rabbi Eliezer mówi: należy ją spalić. A mędracy mówią: należy spożyć jej równowartość. Powiedzieli w obecności Rabbi Akiwy: Rabbi Eliezer mawiał: Skóra, którą natarto olejem roku szabatowego, spala się. Odpowiedział im: Milczcie! Nie powiem wam, co Rabbi Eliezer o niej mówi.

8.10

ועוד אמרו לפניו. אומר היה רבי אליעזר. האוכל פת כותים כאוכל בשר חזיר. אמר להם שתוקו. לא אומר לכם מה שרבי אליעזר אומר בו:

I jeszcze powiedzieli przed nim: Rabbi Eliezer mawiał: „Kto je chleb Samarytan, jest jak ten, kto je mięso wieprzowe”. Rzekł im: „Milczcie! Nie powiem wam, co Rabbi Eliezer o tym mówi.”

8.11

מרחץ שהוסקה בתבן. או בקש של שביעית מותר לרחוץ בה. ואם מתחשב הוא הרי זה לא ירחוץ:

Łażnia, którą ogrzano słomą lub plewami z roku szabatowego, dozwolone jest się w niej kąpać. A jeśli ktoś celowo zwraca na to uwagę, niech się nie kąpie.

Rozdział 9

9.1

הפיגם והירבחזין השוטים והחלגלוגית. כוסבר שבהרים. והכרפס שבנהרות. והגרגר של אפר פטורין מן המעשרות ונלקחין מכל אדם בשביעית. שאין כיוצא בהם נשמר. רבי יהודה אומר ספיחי חרדל מותרין. שלא נחשדו עליהן עובדי עבירה. ר' שמעון אומר כל הספיחים מותרין. חוץ מספיחי כרוב. שאין כיוצא בהם בירקות שדה. וחכמים אומרים כל הספיחין אסורין:

Ruta, dzika łoboda, ślaz, kolendra górska i seler wodny oraz nasiona roślin zwanej efer są zwolnione z dziesięcin i w roku szabatowym można je nabywać od każdego człowieka, ponieważ nie ma podobnych im uprawnych roślin, które byłyby strzeżone. Rabbi Jehuda mówi: samosiewy gorczycy są dozwolone, gdyż o nie nie podejrzewa się ludzi łamiących prawo. Rabbi Szymon mówi: wszystkie samosiewy są dozwolone, wyjąwszy samosiewy kapusty, gdyż nie ma jej odpowiednika wśród warzyw polnych. A mędracy mówią: wszystkie samosiewy są zakazane.

9.2

שלוש ארצות לביעור. יהודה ועבר הירדן. והגליל. ושלוש שלש ארצות לכל אחת ואחת. גליל העליון. וגליל התחתון. והעמק. מכפר חנניה ולמעלן. כל שאינו מגדל שקמין גליל העליון. ומכפר חנניה ולמטן. כל שהוא מגדל שקמין גליל התחתון. ותחום טבריא. העמק. וביהודה ההר שפלה והעמק. ושפלת לוד כשפלת הדרום וההר שלה כהר המלך. מבית חורון ועד הים מדינה אחת:

Trzy krainy (wyznaczają czas) usuwania: Judea, Zajordanie i Galilea. Każda z nich dzieli się na trzy krainy. Górna Galilea, Dolna Galilea i Dolina. Od Kefar Chananja wzwyż, gdzie nie rodzą się sykomory, to Górna Galilea; od Kefar Chananja w dół, gdzie rodzą się sykomory, to Dolna Galilea; obszar Tyberiady to Dolina. W Judzie: góra, Szufela i dolina. Szufela Lod jest jak Szufela Południa, a jej góra jak Góra Królewska. Od Bet Choron aż do morza jest jedna kraina.

9.3

ולמה אמרו שלש ארצות. שיהיו אוכלין בכל אחת ואחת עד שיכלה האחרון שבה. רבי שמעון אומר לא אמרו שלש ארצות אלא ביהודה. ושאר כל הארצות כהר המלך. וכל הארצות כאחת לזיתים ולתמרים:

Po co powiedziano o trzech krainach? Aby można było jeść w każdej z nich, dopóki nie zniknie ostatni okaz w niej. Rabbi Szymon mówi: trzech krain nauczano tylko w odniesieniu do Judei, a wszystkie pozostałe krainy są jak Góra Królewska. Wszystkie krainy są jak jedna w sprawie oliwek i daktyli.

9.4

אוכלין על המופקר. אבל לא על השמור. רבי יוסי מתיר אף על השמור. אוכלין על הטפיחין. ועל הדופרא. אבל לא על הסתונויות. רבי יהודה מתיר כל זמן שבכרו עד שלא יכלה הקיץ:

Można jeść na podstawie owoców pozostawionych bez opieki, ale nie na podstawie strzeżonych. Rabbi Jose zezwala nawet na podstawie strzeżonych. Można jeść na podstawie fig tafichin (wczesnych) i dufra (późnych), ale nie na podstawie fig jesiennych (stewanijot). Rabbi Jehuda zezwala na nie, odkąd dojrzeją, aż do końca lata.

9.5

הכובש שלשה כבשים בחבית אחת. רבי אליעזר אומר אוכלין על הראשון. רבי יהושע אומר אף על האחרון. רבן גמליאל אומר כל שכלה מינו מן השדה יבער מינו מן החבית. והלכה כדבריו. רבי שמעון אומר כל ירק אחד לביעור. אוכלין ברגילה עד שיכלו סגירות מבקעת בית נטופה:

Ten, kto ukusił trzy rodzaje jarzyn w jednej beczce. Rabbi Eliezer mówi: można jeść na podstawie pierwszego. Rabbi Jehoszua mówi: nawet na podstawie ostatniego. Rabban Gamliel mówi: każdy gatunek, którego czas zniknął z pola, należy usunąć z beczki. Halacha jest zgodna z jego słowami. Rabbi Szymon mówi: wszystkie warzywa są jednym (rodzajem) do usuwania. Je się na podstawie regili (warzywa), dopóki nie ustaną sigrijoty z Doliny Bet Netofa.

9.6

המלקט עשבים לחים עד שייבש המתוק. והמגבב ביבש עד שתדר רביעה שניה. עלי קנים ועלי גפנים עד שישרו מאביהן. והמגבב ביבש עד שתדר רביעה שניה. רבי עקיבא אומר. בכולן עד שתדר רביעה שניה:

Ten, kto zbiera wilgotne zioła, może jeść, aż wyschnie roślina matok. Ten, kto zbiera suche zioła — aż spadnie druga ulewa. Liście trzcin i liście winorośli — aż opadną z macierzystej łodygi. Ten, kto zbiera suche — aż spadnie druga ulewa. Rabbi Akiva mówi: we wszystkich (wypadkach) — aż spadnie druga ulewa.

9.7

כיוצא בו המשכיר בית לחברו עד הגשמים. עד שתדר רביעה שניה. המודר הנאה מחברו עד הגשמים. עד שתדר רביעה שניה. עד אימתי עניים נכנסים לפרדסות. עד שתדר רביעה שניה. מאימתי נהנין ושורפין בתבן ובקש של שביעית. משתדר רביעה שניה:

Podobnie ten, kto wynajmuje dom bliźniemu „do pory deszczów”, (termin upływa) aż do spadnięcia drugiej ulewy. Ten, któremu ślubem zabroniono korzystania z rzeczy bliźniego „do pory deszczów” — aż do drugiej ulewy. Do kiedy ubodzy mogą wchodzić do sadów? Aż do spadnięcia drugiej ulewy. Od kiedy można korzystać i palić słomę oraz plewy roku szabatowego? Od czasu, gdy spadnie druga ulewa.

9.8

מי שהיו לו פירות שביעית. והגיע שעת הביעור. מחלק מזון שלש סעודות לכל אחד ואחד. ועניים אוכלין אחר הביעור אבל לא עשירים. דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר. אחד עניים. ואחד עשירים. אוכלין אחר הביעור:

Kto miał owoce roku szabatowego i nadszedł czas usuwania, rozdaje każdemu (domownikowi) żywność na trzy posiłki. Ubodzy mogą jeść po usunięciu, ale nie bogaci — słowa rabiego Jehudy. Rabbi Jose mówi: zarówno ubodzy, jak i bogaci mogą jeść po usunięciu.

9.9

מי שהיו לו פירות שביעית. שנפלו לו בירושה או שנתנו לו במתנה. רבי אליעזר אומר ינתנו לאוכליהן. וחכמים אומרים אין החוטא נשכר. אלא ימכרו לאוכליהן ודמיהם יתחלקו לכל אדם. האוכל מעיסת שביעית עד שלא הורמה חלתה. חייב מיתה:

Kto miał owoce roku szabatowego, które przypadły mu w spadku lub zostały mu dane w prezencie — Rabbi Eliezer mówi: niech będą dane tym, którzy je jedzą. Mędracy zaś mówią: grzesznik nie powinien odnieść zysku, lecz niech będą sprzedane tym, którzy je jedzą, a ich cena rozdzielona między wszystkich ludzi. Ten, kto je ciasto z plonów roku szabatowego przed oddzieleniem od niego chały (części ciasta przeznaczonej na ofiarę), podlega karze śmierci.

Rozdział 10

10.1

שביעית משמטת את המלוה. בשטר ושלא בשטר. הקפת החנות אינה משמטת. ואם עשאה מלוה הרי זה משמט. רבי יהודה אומר. הראשון הראשון משמט. שכר שכיר אינו משמט. ואם עשאו מלוה הרי זה משמט. רבי יוסי אומר כל מלאכה שפוסקת בשביעית משמטת. ושאינה פוסקת בשביעית אינה משמטת:

Rok szabatowy umarza dług, zarówno ten zapisany w dokumencie, jak i ten bez dokumentu. Kredyt w sklepie nie jest umarzany. Jeśli jednak został zamieniony na pożyczkę, podlega umorzeniu. Rabbi Jehuda mówi: najwcześniejszy dług jest umarzany. Należność za pracę najemnika nie jest umarzana. Jeśli jednak została zamieniona na pożyczkę, podlega umorzeniu. Rabbi Jose mówi: każda praca, która ustaje w roku szabatowym, jest umarzana; a ta, która nie ustaje w roku szabatowym, nie jest umarzana.

10.2

השוחט את הפרה וחלקה בראש השנה. אם היה החדש מעובר. משמט. ואם לאו אינו משמט. האונס. והמפתה. והמוציא שם רע. וכל מעשה בית דין. אין משמטין. המלוה על המשכון. והמוסר שטרותיו לבית דין. אינן משמטין:

Kto zarzyna krowę i dzieli ją w Nowy Rok — jeśli miesiąc był pełny (liczący 30 dni), dług jest umarzany; jeśli nie, nie jest umarzany. Należności z tytułu gwałtu, uwiedzenia, oczerniania narzeczonej oraz wszystkie wyroki sądu nie są umarzane. Pożyczka pod zastaw i dług osoby, która przekazuje swoje weksle sądowi, nie są umarzane.

10.3

פרובול אינו משמט. זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן. כשראה שנמנעו העם מלהלוות זה את זה ועוברין על מה שכתוב בתורה (דברים טו, ט) השמר לך פן יהיה דבר עם לבכך בליעל וגו'. התקין הלל לפרובול:

Probul nie podlega umorzeniu. To jedna z rzeczy, które ustanowił Hillel Starszy. Gdy zobaczył, że ludzie wstrzymują się od pożyczania sobie nawzajem i przekraczają to, co jest napisane w Torze (Pwt 15,9): „Strzeż się, aby nie powstała w twoim sercu niegodziwa myśl...” — wtedy Hillel ustanowił probul.

10.4

זהו גופו של פרובול. מוסר אני לכם איש פלוני ופלוני. הדיינים שבמקום פלוני. שכל חוב שיש לי. שאגבנו כל זמן שארצה. והדיינים חותמין למטה. או העדים:

To jest treść probulu: „Przekazuję wam, temu a temu i temu a temu, sędziom w tym a tym miejscu, że wszelki dług, jaki mam, będę mógł odebrać, kiedy tylko zechcę”. Sędziowie podpisują u dołu, albo świadkowie.

10.5

פרובול המוקדם כשר. והמאוחר פסול. שטרי חוב המוקדמים פסולים. והמאוחרים כשרים. אחד לזה מחמשה כותב פרובול לכל אחד ואחד. חמשה לוין מאחד אינו כותב אלא פרובול אחד לכולם:

Probul z datą wcześniejszą (niż data pożyczki) jest ważny, a z datą późniejszą — nieważny. Weksle dłużne z datą wcześniejszą są nieważne, a z datą późniejszą — ważne. Jeśli jeden dłużnik ma pięciu wierzycieli, pisze probul dla każdego z nich; jeśli pięciu dłużników ma jednego wierzyciela, pisze tylko jeden probul dla wszystkich.

10.6

אין כותבין פרובול אלא על הקרקע. אם אין לו מזכה הוא בתוך שדהו כל שהוא. היתה לו שדה ממושכנת בעיר כותבין עליה פרובול. רבי חוצפית אומר כותבין לאיש על נכסי אשתו. וליתומים על נכסי אפוטרופין:

Probul pisze się tylko na podstawie nieruchomości. Jeśli (wierzyciel) nie ma nieruchomości, dłużnik przekazuje mu jakąkolwiek część swego pola. Jeśli miał pole obciążone zastawem w mieście, można na jego podstawie napisać probul. Rabbi Chocafit mówi: można pisać dla mężczyzny na majątku jego żony, a dla sierot na majątku opiekuna.

10.7

כוורת דבורים. ר' אליעזר אומר הרי היא כקרקע. וכותבין עליה פרוזבול. ואינה מקבלת טומאה במקומה. והרודה ממנה בשבת חייב. וחכמים אומרים אינה כקרקע. ואין כותבין עליה פרוזבול. ומקבלת טומאה במקומה. והרודה ממנה בשבת פטור:

Ul pszczelarski. Rabbi Eliezer mówi: jest on jak ziemia; można na jego podstawie napisać prosbul; nie przyjmuje nieczystości w swoim miejscu; a kto wybiera z niego miód w szabat, jest zobowiązany. Mędrcy mówią: nie jest jak ziemia; nie pisze się na jego podstawie prosbulu; przyjmuje nieczystość w swoim miejscu; a kto wybiera z niego miód w szabat, jest zwolniony.

10.8

המחזיר חוב בשביעית יאמר לו משמט אני. אמר לו אף על פי כן. יקבל ממנו. שנא' (דברים טו, ב) וזה דבר השמטה. כיוצא בו רוצח שגלה לעיר מקלט ורצו אנשי העיר לכבדו. יאמר להם רוצח אני. אמרו לו אף על פי כן. יקבל מהם. שנאמר (דברים יט, ד) וזה דבר הרוצח:

Kto zwraca dług w roku szabatowym, (wierzyciel) mówi mu: „Umarzam”. Jeśli (dłużnik) powie: „Mimo to”, może od niego przyjąć, jak napisano (Pwt 15,2): „A to jest sprawa umorzenia”. Podobnie morderca, który zbiegł do miasta schronienia, a mieszkańcy miasta chcieli go uhonorować, powinien im powiedzieć: „Jestem mordercą”. Jeśli mu odpowiedzą: „Mimo to”, może od nich przyjąć, jak napisano (Pwt 19,4): „A to jest sprawa mordercy”.

10.9

המחזיר חוב בשביעית. רוח חכמים נוחה ממנו. הלוה מן הגר שנתגיירו בניו עמו. לא יחזיר לבניו. ואם החזיר רוח חכמים נוחה ממנו. כל המטלטלין נקנין במשיכה. וכל המקיים את דברו רוח חכמים נוחה ממנו:

Ten, kto zwraca dług w roku szabatowym, ma uznanie mędrców. Kto pożyczył od prozelity, który wraz z synami przeszedł na judaizm, nie powinien zwracać jego synom, a jeśli zwrócił, ma uznanie mędrców. Wszystkie rzeczy ruchome nabywa się przez pociągnięcie, a każdy, kto dotrzymuje słowa, ma uznanie mędrców.

Rozdział 1

1.1

חמשה לא יתרמו. ואם תרמו אין תרומתן תרומה. החרש. והשוטה. והקטן. והתורם את שאינו שלו. עוכד כוכבים שתרם את של ישראל אפילו ברשות אין תרומתו תרומה:

Pięciu nie powinno oddzielać terumy, a jeśli oddzielili, ich teruma nie jest terumą: głuchoniemy, szaleniec, małoletni oraz ten, kto oddziela z cudzego (mienia). Bałwochwalca, który oddzielił terumę z (produktów) Izraelity, nawet za zgodą, jego teruma nie jest terumą.

1.2

חרש המדבר ואינו שומע לא יתרם. ואם תרם תרומתו תרומה. חרש שדברו בו חכמים בכל מקום. שאינו לא שומע ולא מדבר.

Głuchy, który mówi, ale nie słyszy, nie powinien oddzielać; jeśli jednak oddzielił, jego teruma jest ważna. Głuchoniemy, o którym mędrcy mówili wszędzie, to ten, który ani nie słyszy, ani nie mówi.

1.3

קטן שלא הביא שתי שערות. רבי יהודה אומר תרומתו תרומה. רבי יוסי אומר אם עד שלא בא לעונת נדרים אין תרומתו תרומה. ומשבא לעונת נדרים תרומתו תרומה:

Małoletni, który nie wypuścił dwóch włosów. Rabbi Jehuda mówi: jego teruma jest ważna. Rabbi Jose mówi: jeśli (to się stało) zanim osiągnął wiek ślubów, jego teruma nie jest ważna; a gdy osiągnął wiek ślubów, jego teruma jest ważna.

1.4

אין תורמין זיתים על השמן ולא ענבים על היין. ואם תרמו בית שמאי אומרים תרומת עצמן בהם ובית הלל אומרים אין תרומתן תרומה:

Nie oddziela się terumy z oliwek na rzecz oliwy, ani z winogron na rzecz wina. A jeśli oddzielili: Bet Szammaj mówi, że same owoce stają się terumą; Bet Hillel mówi, że ich teruma nie jest terumą.

1.5

אין תורמין מן הלקט ומן השכחה ומן הפאה ומן ההפקר. ולא ממעשר ראשון שנטלה תרומתו ולא ממעשר שני והקדש שנפדו. ולא מן החייב על הפטור. ולא מן הפטור על החייב. ולא מן התלוש על המחובר ולא מן המחובר על התלוש. ולא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש. ולא מפירות הארץ על פירות חוצה לארץ ולא מפירות חוצה לארץ על פירות הארץ. ואם תרמו אין תרומתן תרומה:

Nie oddziela się terumy ani z pokłosa, ani z zapomnianego snopa, ani z narożnika pola, ani z mienia opuszczonego; ani z pierwszej dziesięciny, z której pobrano już jej terumę; ani z drugiej dziesięciny, ani z dóbr świątynnych, które zostały odkupione; ani z (produktu) zobowiązanego na rzecz zwolnionego, ani ze zwolnionego na rzecz zobowiązanego; ani z oddzielonego od ziemi na rzecz związanego z ziemią, ani ze związanego z ziemią na rzecz oddzielonego; ani z nowego na rzecz starego, ani ze starego na rzecz nowego; ani z owoców Ziemi Izraela na rzecz owoców z zagranicy, ani z owoców z zagranicy na rzecz owoców Ziemi Izraela. A jeśli oddzielili, ich teruma nie jest terumą.

1.6

חמשה לא יתרומו ואם תרמו תרומתן תרומה. האלם והשכור והערום והסומא ובעל קרי לא יתרומו ואם תרמו תרומתן תרומה:

Pięciu nie powinno oddzielać terumy, a jeśli oddzielili, ich teruma jest ważna: niemy, pijany, nagi, ślepy i ten, który doznał zmazy. Nie powinni oddzielać, ale jeśli oddzielili, ich teruma jest ważna.

1.7

אין תורמין לא במדה ולא במשקל ולא במנין אבל תורם הוא את המדוד ואת השקול ואת המנוי. אין תורמין בסל ובקופה שהם של מדה אבל תורם הוא בהן חציין ושלישן. לא יתרום בסאה חציה שחציה מדה:

Nie oddziela się terumy ani miarą, ani wagą, ani liczbą, ale można oddzielać z (produktu) zmierzonego, zważonego lub policzonego. Nie oddziela się terumy w koszu ani w koszyku, które są naczyniami miary, ale można w nich oddzielać połowę lub trzecią część (ich pojemności). Nie należy oddzielać w naczyniu o pojemności pół seah, ponieważ pół seah jest miarą.

1.8

אין תורמין שמן על זיתים הנכתשין. ולא יין על ענבים הנדרכים. ואם תרם תרומתו תרומה ויחזור ויתרום. הראשונה מדמעת בפני עצמה וחייבין עליה חומש אבל לא שניה:

Nie wolno wydzielać terumy z oliwy na oliwki przeznaczone do tłoczenia ani wina na winogrona przeznaczone do deptania. Jeśli jednak wydzielił, jego teruma jest ważna, ale musi wrócić i ponownie wydzielić. Pierwsza teruma zakaża sama w sobie i obowiązuje od niej dodatek jednej piątej, ale nie od drugiej.

1.9

ותורמין שמן על זיתים הנכבשים ויין על ענבים לעשותם צמוקים. הרי שתרם שמן על זיתים לאכילה. וזיתים על זיתים לאכילה. ויין על ענבים לאכילה. וענבים על ענבים לאכילה. ונמלך לדורכן אינו צריך לתרום:

Wolno natomiast wydzielać terumę z oliwy na oliwki marynowane oraz wino na winogrona przeznaczone na rodzyunki. Jeśli ktoś wydzielił oliwę na oliwki przeznaczone do jedzenia, oliwki na oliwki do jedzenia, wino na winogrona do jedzenia lub winogrona na winogrona do jedzenia, a następnie zmienił zdanie i postanowił je wytłoczyć, nie musi ponownie wydzielać.

1.10

אין תורמין מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו. ולא מדבר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שנגמרה מלאכתו. ולא מדבר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו. ואם תרמו תרומתן תרומה:

Nie oddziela się terumy z (produktu), którego obróbka została zakończona, na rzecz (produktu), którego obróbka nie została zakończona; ani z (produktu), którego obróbka nie została zakończona, na rzecz (produktu), którego obróbka została zakończona; ani z (produktu), którego obróbka nie została zakończona, na rzecz (produktu), którego obróbka nie została zakończona. A jeśli oddzielili, ich teruma jest ważna.

Rozdział 2

2.1

אין תורמין מטהור על הטמא ואם תרמו תרומתן תרומה. באמת אמרו העגול של דבילה שנטמא מקצתו תורם מן הטהור שיש בו על הטמא שיש בו וכן אגודה של ירק וכן ערימה. היו שני עגולים שתי אגודות שתי ערמות אחת טמאה ואחת טהורה לא יתרום מזה על זה. רבי אליעזר אומר תורמין מן הטהור על הטמא:

Nie można oddzielać terumy z czystego rytualnie na nieczyste rytualnie, a jeśli oddzielono, teruma jest ważna. Rzeczywiście powiedziano: okrągły placek suszonych fig, którego część się zanieczyściła, można oddzielić terumę z jego części czystej na jego część nieczystą; podobnie wiązka warzyw i sterta. Jeśli były dwa placki, dwie wiązki lub dwa stogi, jeden nieczysty, a drugi czysty, nie można oddzielać z jednego na drugi. Rabbi Eliezer mówi: można oddzielać z czystego na nieczyste.

2.2

אין תורמין מן הטמא על הטהור ואם תרם שוגג תרומתו תרומה. ומזיד לא עשה כלום. וכן בן לוי שהיה לו מעשר טבל היה מפריש עליו והולך. שוגג מה שעשה עשוי. מזיד לא עשה כלום. רבי יהודה אומר אם היה יודע בו בתחלה אף על פי שהוא שוגג לא עשה כלום:

Nie można oddzielać terumy z nieczystego na czyste. Jeśli oddzielił nieumyślnie, jego teruma jest ważna; jeśli umyślnie, nie uczynił niczego. Podobnie lewita, który miał do oddzielenia dziesięcinę z produktu nieoddzielonego (tevel), oddzielał i postępował dalej. Jeśli nieumyślnie – to, co uczynił, jest ważne; jeśli umyślnie – nie uczynił niczego. Rabbi Jehuda mówi: jeśli wiedział o tym od początku, nawet jeśli uczynił nieumyślnie, nie uczynił niczego.

2.3

המטביל כלים בשבת. שוגג ישתמש בהם מזיד לא ישתמש בהם. המעשר והמבשל בשבת שוגג יאכל מזיד לא יאכל. הנוטע בשבת שוגג יקיים מזיד יעקור. ובשביעית בין שוגג בין מזיד יעקור:

Kto zanurza naczynia w szabat: jeśli nieumyślnie, może z nich korzystać; jeśli umyślnie, nie może. Kto oddziela dziesięcinę lub gotuje w szabat: jeśli nieumyślnie, może jeść; jeśli umyślnie, nie może. Kto sadi w szabat: jeśli nieumyślnie, niech zostawi; jeśli umyślnie, niech wyrwie. A w roku szabatowym – zarówno nieumyślnie, jak i umyślnie – niech wyrwie.

2.4

אין תורמין ממין על שאינו מינו. ואם תרם אין תרומתו תרומה. כל מין חטים אחד. כל מין תאנים וגרגורות ודבלה אחד. ותורם מזה על זה. כל מקום שיש כהן תורם מן היפה וכל מקום שאין כהן תורם מן המתקיים. רבי יהודה אומר לעולם הוא תורם מן היפה:

Nie można oddzielać terumy z jednego gatunku na inny gatunek. Jeśli to uczynił, nie jest to teruma. Wszystkie rodzaje pszenicy są jednym gatunkiem. Wszystkie rodzaje fig, fig suszonych i placków figowych są jednym gatunkiem i można oddzielać z jednych na drugie. Wszędzie, gdzie jest kapłan, oddziela się z najlepszych; wszędzie, gdzie nie ma kapłana, oddziela się z takich, które się przechowują. Rabbi Jehuda mówi: zawsze oddziela się z najlepszych.

2.5

תורמין בצל קטן שלם ולא חצי בצל גדול. ר' יהודה אומר לא כי אלא חצי בצל גדול. וכן היה רבי יהודה אומר תורמין בצלים מבני המדינה על הכופרים אבל לא מן הכופרים על בני המדינה מפני שהוא מאכל פוליטיקין:

Można oddzielać terumę całą małą cebulą, ale nie połową dużej cebuli. Rabbi Jehuda mówi: nie, przeciwnie – połową dużej cebuli. Podobnie Rabbi Jehuda mawiał: można oddzielać terumę cebulą z miasta na cebulę ze wsi, ale nie ze wsi na miasto, ponieważ jest to pokarm dla dostojników.

2.6

ותורמין זיתי שמן על זיתי כבש ולא זיתי כבש על זיתי שמן. ויין שאינו מבושל על המבושל ולא מן המבושל על שאינו מבושל. זה הכלל כל שהוא כלאים בחברו לא יתרום מזה על זה אפילו מן היפה על הרע. וכל שאינו כלאים בחברו תורם מן היפה על הרע אבל לא מן הרע על היפה. ואם תרם מן הרע על היפה תרומתו תרומה חוץ מן הזונן על החטים שאינן אוכל. והקישות והמלפפון מין אחד. ר' יהודה אומר שני מינין:

Można oddzielać terumę z oliwek na oliwę na oliwki do kiszenia, ale nie z oliwek do kiszenia na oliwki na oliwę. Z wina niegotowanego na wino gotowane, ale nie z gotowanego na niegotowane. To ogólna zasada: jeśli dany produkt jest różnego gatunku (kilajim) w stosunku do drugiego, nie można oddzielać z jednego na drugi, nawet z dobrego na zły. A jeśli nie jest z nim różnego gatunku, można oddzielać z dobrego na zły, ale nie ze złego na dobry. Jeśli oddzielił ze złego na dobry, jego teruma jest ważna, z wyjątkiem wyki na pszenicę, która nie jest pożywieniem. Kiszut (rodzaj ogórka) i melafefon (rodzaj melona) są jednym gatunkiem. Rabbi Jehuda mówi: są dwoma gatunkami.

Rozdział 3

3.1

התורם קישות. ונמצאת מרה. אבטיח ונמצא סרוח. תרומה ויחזור ויתרום. התורם חבית של יין ונמצאת של חומץ. אם ידוע שהיתה של חומץ עד שלא תרמה אינה תרומה. אם משתרמה החמיצה הרי זו תרומה. אם ספק. תרומה ויחזור ויתרום. הראשונה אינה מדמעת בפני עצמה. ואין חייבין עליה חומש וכן השניה:

Ten, kto oddziela terumę z ogórka, a ten okazuje się gorzki; z arbuza, a ten okazuje się zepsuty — to jest teruma, i musi wrócić i ponownie oddzielić terumę. Ten, kto oddziela terumę z beczki wina, a ta okazuje się octem: jeśli wiadomo, że zanim oddzielił, było to już ocet, nie jest to teruma; jeśli po oddzieleniu skwaśniało, to jest teruma; jeśli nie ma pewności — jest to teruma, i musi wrócić i ponownie oddzielić. Pierwsza porcja nie czyni mieszaniny medumma sama w sobie, i nie są zobowiązani do zapłaty piątej części za nią; podobnie druga.

3.2

נפלה אחת מהן לתוך החולין אינה מדמעת. נפלה שניה למקום אחר אינה מדמעת. נפלו שתיהן למקום אחד מדמעות כקטנה שבשתיהן:

Jeśli jedna z nich upadła do chullin (produktów zwykłych), nie czyni ich medumma. Jeśli druga upadła w inne miejsce, nie czyni ich medumma. Jeśli obie upadły w to samo miejsce, czynią je medumma według mniejszej z nich.

3.3

השותפין שתדמו זה אחר זה ר' עקיבא אומר תרומת שניהם תרומה וחכמים אומרים תרומת הראשון תרומה. רבי יוסי אומר אם תרם הראשון כשעור אין תרומת השני תרומה ואם לא תרם הראשון כשעור תרומת השני תרומה:

Wspólnicy, którzy oddzielali terumę jeden po drugim — Rabbi Akiva mówi: teruma obu jest terumą. A mędrcy mówią: tylko teruma pierwszego jest terumą. Rabbi Jose mówi: jeśli pierwszy oddzielił w wymaganej ilości, teruma drugiego nie jest terumą; a jeśli pierwszy nie oddzielił w wymaganej ilości, teruma drugiego jest terumą.

3.4

במה דברים אמורים בשלא דבר אבל הרשה את בן ביתו או את עבדו או את שפחתו לתרום תרומתו תרומה. בטל אם עד שלא תרם בטל אין תרומתו תרומה. ואם משתרם בטל תרומתו תרומה. הפועלים אין להן רשות לתרום חוץ מן הדרכות שהן מטמאים את הגת מיד:

Kiedy to powiedziano? Gdy właściciel nie dał upoważnienia. Ale jeśli upoważnił domownika, lub swego niewolnika, lub swoją niewolnicę do oddzielania terumy, ich teruma jest terumą. Gdyby cofnął upoważnienie — jeśli cofnął, zanim oddzielili, ich teruma nie jest terumą; jeśli cofnął po tym, jak oddzielili, ich teruma jest terumą. Robotnicy nie mają prawa oddzielać terumy, z wyjątkiem tłoczących winogrona, ponieważ oni od razu czynią tłocznię nieczystą (rytualnie).

3.5

האומר תרומת הכרי זה בתוכו: ומעשרותיו בתוכו. תרומת מעשר זה בתוכו. רבי שמעון אומר קרא שם. וחכמים אומרים עד שיאמר בצפוניו או בדרומו. ר' אלעזר חסמא אומר האומר תרומת הכרי ממנו עליו קרא שם. ר' אליעזר בן יעקב אומר האומר עשור מעשר זה עשוי תרומת מעשר עליו. קרא שם:

Ten, kto mówi: „teruma tego stosu jest wewnątrz niego”, i „jego dziesięciny są wewnątrz niego”, „teruma dziesięciny jest wewnątrz niego” — Rabbi Szymon mówi: wypowiedzenie to nadało nazwę (wyodrębniło terumę). Ale mędrcy mówią: dopóki nie powie „na jego północy” lub „na jego południu”. Rabbi Eleazar Chisma mówi: ten, kto mówi: „teruma tego stosu — z niego na nim”, nadaje jej nazwę. Rabbi Eliezer ben Jaakow mówi: ten, kto mówi: „dziesiąta część tej dziesięciny będzie terumą dziesięciny na niej”, nadaje nazwę.

3.6

המקדים תרומה לבכורים מעשר ראשון לתרומה ומעשר שני לראשון. אע"פ שהוא עובר בלא תעשה מה שעשה עשוי. שנאמר (שמות כב, כח) מלאתך ודמעך לא תאחר:

Ten, kto przedkłada terumę nad pierwociny, pierwszą dziesięcinę nad terumę, a drugą dziesięcinę nad pierwszą — chociaż przekracza zakaz negatywne przykazanie, to, co uczynił, jest ważne. Jak powiedziano (Wj 22,28): «Nie będziesz odwlekał ofiary z pełności twego urodzaju i z wycieku twej prasy».

3.7

ומנין שיקדמו הבכורים לתרומה זה קרוי תרומה וראשית וזה קרוי תרומה וראשית. אלא יקדמו בכורים לכל. שהן בכורים לכל. ותרומה לראשון שהיא ראשית. ומעשר ראשון לשני שיש בו ראשית:

A skąd wiemy, że pierwociny poprzedzają terumę? Ten jest nazywany „terumą” i „pierwociną”, i tamten jest nazywany „terumą” i „pierwociną”. Niech pierwociny poprzedzą wszystko, ponieważ są one pierwsze (pierwociny) względem wszystkiego. A teruma niech poprzedzi pierwszą dziesięcinę, ponieważ jest ona „pierwociną”. A pierwsza dziesięcina niech poprzedzi drugą, ponieważ jest w niej „pierwocina” (gdyż oddziela się od niej terumę dziesięciny).

3.8

המתכוין לומר תרומה ואמר מעשר. מעשר ואמר תרומה. עולה ואמר שלמים. שלמים ואמר עולה. שאיני נכנס לבית זה ואמר לזה. שאיני נהנה לזה ואמר לזה. לא אמר כלום עד שיהיו פיו ולבו שוין:

Ten, kto zamierzał powiedzieć „teruma”, a powiedział „dziesięcina”; „dziesięcina”, a powiedział „teruma”; „całopalenie”, a powiedział „ofiara pokojowa”; „ofiara pokojowa”, a powiedział „całopalenie”; „nie wejdę do tego domu”, a powiedział „do tamtego”; „nie będę korzystał z tego”, a powiedział „z tamtego” — nie powiedział nic, dopóki jego usta i serce nie są zgodne.

3.9

העובד כוכבים והכותי תרומתן תרומה ומעשרותן מעשר והקדשן הקדש. ר' יהודה אומר אין לעובד כוכבים כרם רבעי. וחכמים אומרים יש לו. תרומת העובד כוכבים מדמעת וחייבים עליה חומש. ור' שמעון פוטר:

Poganin i Samarytanin: ich teruma jest terumą, ich dziesięciny są dziesięciną, a ich poświęcenie jest poświęceniem. Rabbi Jehuda mówi: do poganina nie odnosi się prawo winnicy czwartego roku. A mędracy mówią: odnosi się. Teruma poganina powoduje, że mieszanina staje się zabroniona, i obowiązuje na nią dodatek jednej piątej (chumesz). Rabbi Szymon zaś zwalnia.

Rozdział 4

4.1

המפריש מקצת תרומה ומעשרות מוציא ממנו תרומה עליו אבל לא למקום אחר. ר' מאיר אומר אף מוציא הוא ממקום אחר תרומה ומעשרות:

Kto wydziela część terumy i dziesięcin, może z tego wydzielić terumę na to, ale nie na inne miejsce. Rabbi Meir mówi: może nawet wydzielić z innego miejsca terumę i dziesięcinę.

4.2

מי שהיו פירותיו במגורה. ונתן סאה לבן לוי. וסאה לעני. מפריש עד שמונה סאין ואוכלן דברי ר' מאיר וחכמים אומרים אינו מפריש אלא לפי חשבון:

Kto miał swoje owoce w spichlerzu i dał sea lewicie i sea biednemu, może wydzielić do ośmiu sea i je zjeść — słowa rabiego Meira. A mędracy mówią: wydziela tylko według obliczenia.

4.3

שיעור תרומה עין יפה אחת מארבעים. בית שמאי אומרים משלשים. והבינונית מחמשים. והרעה מששים. תרם ועלה בידו אחד מששים תרומה ואינו צריך לתרום חזר והוסיף חייב במעשרות. עלה בידו מששים ואחד. תרומה. ויחזור ויתרום כמות שהוא למוד. במדה ובמשקל ובמנין. ר' יהודה אומר אף שלא מן המוקף:

Miara terumy: oko szczodre — jedna czterdziesta. Bet Szammaj mówią: z trzydziestu. Przeciętą — z pięćdziesięciu. A skąpa — z sześćdziesięciu. Jeśli oddzielił i uzyskał jedną sześćdziesiątą, to jest teruma i nie musi ponownie oddzielać. Jeśli wrócił i dodał, jest zobowiązany do dziesięcin. Jeśli uzyskał jedną sześćdziesiątą pierwszą, to jest teruma, i niech wróci i oddzieli według swojego zwyczaju, miarą, wagą lub liczbą. Rabbi Jehuda mówi: nawet z tego, co nie jest przyległe.

4.4

האומר לשלוחו צא ותרום. תורם כדעתו של בעל הבית. אם אינו יודע דעתו של בעל הבית. תורם כבינונית אחת מחמשים. פחת עשרה או הוסיף עשרה תרומתו תרומה. אם נתכוין להוסיף אפילו אחת. אין תרומתו תרומה:

Ten, kto mówi swojemu posłańcowi: „Idź i oddziel terumę”. Oddziela według woli właściciela domu. Jeśli nie zna woli właściciela domu, oddziela według przeciętnej — jedną pięćdziesiątą. Jeśli zmniejszył o dziesięć lub zwiększył o dziesięć, jego teruma jest terumą. Jeśli zamierzał dodać choćby o jeden, jego teruma nie jest terumą.

4.5

המרבה בתרומה. רבי אליעזר אומר אחד מעשרה כתרומת מעשר. יתר מכאן יעשנה תרומת מעשר למקום אחר. רבי ישמעאל אומר מחצה חולין ומחצה תרומה. רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים עד שישיר שם חולין:

Kto zwiększa ilość terumy: Rabbi Eliezer mówi, że jedna dziesiąta (produktu) jest jak teruma od dziesięciny; więcej niż to – niech to uczyni terumą od dziesięciny dla innego miejsca. Rabbi Ismael mówi: połowa to chullin (produkt niesakralny), a połowa to teruma. Rabbi Tarfon i Rabbi Akiva mówią: dopóki nie pozostawi tam chullin.

4.6

בשלושה פרקים משערים את הכלכלה. בבכורות ובסיפות. ובאמצע הקיץ. המונה משובח. והמודד משובח ממנו. והשוקל משובח משלשתן:

W trzech porach roku ocenia się koszt: przy owocach pierwszych (pierwocinach), przy owocach ostatnich i w środku lata. Ten, kto liczy, jest godny pochwały; ten, kto mierzy, jest jeszcze bardziej godny pochwały; a ten, kto waży, jest najbardziej godny pochwały ze wszystkich.

4.7

רבי אליעזר אומר תרומה עולה באחד ומאה. רבי יהושע אומר במאה ועוד. ועוד זה אין לו שיעור. רבי יוסי בן משולם אומר ועוד קב למאה סאה שתות למדמע:

Rabbi Eliezer mówi: teruma zostaje zneutralizowana w stu jeden częściach. Rabbi Jehoszua mówi: w stu i jeszcze coś. A to „coś więcej” nie ma określonej miary. Rabbi Jose ben Meszullam mówi: „coś więcej” to kav (miara objętości) na sto sea (miar objętości), czyli szósta część sea na mieszaninę (medumma).

4.8

רבי יהושע אומר תאנים שחורות מעלות את הלבנות. לבנות מעלות את השחורות. עגולי דבלה הגדולים מעלים את הקטנים והקטנים מעלין את הגדולים. העגולים מעלין את המלבנים והמלבנים מעלין את העגולים. רבי אליעזר אוסר. ורבי עקיבא אומר בידוע מה נפלה. אין מעלות זו את זו. וכשאינו ידוע מה נפלה. מעלות זו את זו:

Rabbi Jehoszua mówi: czarne figi są zaliczane z białymi, białe z czarnymi. Wielkie placki z suszonych fig są zaliczane z małymi, a małe z wielkimi. Okrągłe placki są zaliczane z prostokątnymi, a prostokątne z okrągłymi. Rabbi Eliezer zakazuje. A Rabbi Akiva mówi: jeśli wiadomo, która (figa) spadła, nie zaliczają się nawzajem; jeśli nie wiadomo, zaliczają się nawzajem.

4.9

כיצד חמשים תאנים שחורות. וחמשים לבנות. נפלה שחורה שחורות אסורות. והלבנות מותרות. נפלה לבנה לבנות אסורות. ושחורות מותרות. בשאינו ידוע מה נפלה מעלות זו את זו. בזו ר' אליעזר מחמיר. ורבי יהושע מקל:

Jak to? Pięćdziesiąt czarnych fig i pięćdziesiąt białych. Jeśli spadła czarna, czarne są zakazane, a białe dozwolone. Jeśli spadła biała, białe są zakazane, a czarne dozwolone. Gdy nie wiadomo, która spadła, zaliczają się nawzajem. W tej sprawie Rabbi Eliezer jest surowy, a Rabbi Jehoszua łagodny.

4.10

ובזו רבי אליעזר מקל. ורבי יהושע מחמיר. בדורס ליטרא קציעות על פי הכד. ואינו ידוע איזוהי רבי אליעזר אומר רואין אותן כאילו הם פרודות. והתחתונות מעלות את העליונות. רבי יהושע אומר לא תעלה. עד שיהיו שם מאה כדים:

W tym przypadku Rabbi Eliezer jest pobłażliwy, a Rabbi Jehoszua surowy. Gdy ktoś ugniata litrę suszonych fig na otworze dzbanu i nie wie, która to, Rabbi Eliezer mówi: patrzymy na nie, jakby były oddzielone, a dolne neutralizują górne. Rabbi Jehoszua mówi: nie zostanie zneutralizowana, dopóki nie będzie tam stu dzbanów.

4.11

סאה תרומה שנפלה על פי מגורה וקפאה. רבי אליעזר אומר אם יש בקפוי מאה סאה תעלה באחד ומאה. ורבי יהושע אומר לא תעלה. סאה תרומה שנפלה על פי מגורה. יקפיאנה. ואם כן למה אמרו תרומה עולה באחד ומאה. אם אינו ידוע אם בלולות הן. או לאין נפלה:

Sea terumy, która spadła na otwór spichlerza i stężała. Rabbi Eliezer mówi: jeśli w stężalej masie jest sto sea, unosi się w jednym i stu. Rabbi Jehoszua mówi: nie unosi się. Sea terumy, która spadła na otwór spichlerza — niech ją przygniecie. A jeśli tak, to dlaczego powiedzieli, że teruma unosi się w jednym i stu? Gdy nie wiadomo, czy są zmieszane, albo dokąd spadła.

4.12

שתי קופות ושתי מגורות. שנפלה סאה תרומה לתוך אחת מהם. ואין ידוע לאיזו מהן נפלה. מעלות זו את זו. רבי שמעון אומר אפילו הם בשתי עיירות מעלות זו את זו:

Dwa kosze i dwa spichlerze, do jednego z nich spadła sea terumy i nie wiadomo, do którego spadła — neutralizują się nawzajem. Rabbi Szymon mówi: nawet jeśli są w dwóch miastach, neutralizują się nawzajem.

4.13

אמר רבי יוסי מעשה בא לפני רבי עקיבא בחמשים אגודות של ירק שנפלה אחת מהם לתוכן חציה תרומה ואמרתי לפניו תעלה. לא שהתרומה תעלה בחמשים ואחד. אלא שהיו שם מאה ושני חציים:

Rabbi Jose powiedział: Przypadek przyszedł przed Rabbi Akiwę: pięćdziesiąt pęczków jarzyn, jeden pęczek wpadł między nie, a jego połowa była terumą. I powiedziałem przed nim: niech się uniesie. Nie dlatego, że teruma unosi się w pięćdziesięciu jeden, ale dlatego, że było tam sto i dwie połowy.

Rozdział 5

5.1

סאה תרומה טמאה. שנפלה לפחות ממאה חולין. או למעשר ראשון. או למעשר שני. או להקדש. בין טמאין. בין טהורים. ירקבו. אם טהורה היתה אותה הסאה. ימכרו לכהנים בדמי תרומה חוץ מדמי אותה סאה. ואם למעשר ראשון נפלה. יקרא שם לתרומת מעשר ואם למעשר שני. או להקדש נפלה. הרי אלו יפדו. ואם טמאים היו אותן החולין. יאכלו נקודים או קליות. או ילושו במי פירות או יתחלקו לעיסות כדי שלא יהא במקום אחד כביצה:

Sea nieczystej terumy, która spadła do mniej niż stu części chulin, albo do pierwszej dziesiątyny, albo do drugiej dziesiątyny, albo do majątku świątynnego, czy były one nieczyste, czy czyste – niech zgniją. Jeśli ta sea była czysta, niech zostaną sprzedane kapłanom za cenę terumy, z wyjątkiem wartości tej sea. A jeśli spadła do pierwszej dziesiątyny, należy wyznaczyć terumę dziesiątyny. Jeśli spadła do drugiej dziesiątyny lub do majątku świątynnego, niech zostaną wykupione. A jeśli te chulin były nieczyste, niech będą spożywane jako prażone ziarna albo prażone kłosy, albo zagniecione z sokami owocowymi, albo podzielone na ciasta, tak aby w jednym miejscu nie było objętości jajka.

5.2

סאה תרומה טמאה שנפלה לתוך מאה חולין טהורין. רבי אליעזר אומר תרום ותשרף. שאני אומר סאה שנפלה היא סאה שעלתה. וחכמים אומרים תעלה ותאכל נקודים. או קליות. או תלוש במי פירות. או תתחלק לעיסות כדי שלא יהא במקום אחד כביצה:

Sea nieczystej terumy, która spadła do stu części czystego chulin. Rabbi Eliezer mówi: niech będzie podniesiona i spalona, ponieważ mówię: sea, która spadła, jest tą sea, która została podniesiona. A mędrcy mówią: niech się wzniesie i będzie spożywana jako prażone ziarna albo prażone kłosy, albo zagniecione z sokami owocowymi, albo podzielona na ciasta, tak aby w jednym miejscu nie było objętości jajka.

5.3

סאה תרומה טהורה שנפלה למאה חולין טמאין. תעלה ותאכל נקודים או קליות. או תלוש במי פירות. או תתחלק לעיסות כדי שלא יהא במקום אחד כביצה:

Sea czystej terumy, która spadła do stu części nieczystego chulin. Niech się wzniesie i będzie spożywana jako prażone ziarna albo prażone kłosy, albo zagniecione z sokami owocowymi, albo podzielona na ciasta, aby w jednym miejscu nie było objętości jajka.

5.4

סאה תרומה טמאה. שנפלה למאה סאה תרומה טהורה. בית שמאי אוסרים. ובית הלל מתירין. אמרו בית הלל לבית שמאי הואיל וטהורה אסורה לזרים וטמאה אסורה לכהנים. מה טהורה עולה אף טמאה תעלה. אמרו להם בית שמאי לא. אם העלו החולין הקלין המותרין לזרים את הטהורה. תעלה תרומה החמורה האסורה לזרים. את הטמאה. לאחר שהודו. רבי אליעזר אומר תירום ותשרף. וחכמים אומרים אבדה במעוטה:

Sea nieczystej terumy, która spadła do stu sea czystej terumy. Bet Szammaj zabraniają, a Bet Hillel pozwalają. Bet Hillel powiedzieli do Bet Szammaj: skoro czysta jest zabroniona obcym, a nieczysta jest zabroniona kapłanom, tak jak czysta się wznosi, tak niech się wzniesie nieczysta. Odpowiedzieli im Bet Szammaj: nie. Jeżeli chulin, które są łagodniejsze i dozwolone obcym, wnoszą czystą, to czy teruma, która jest surowsza i zabroniona obcym, wzniesie nieczystą? Po tym, jak ustąpili, Rabbi Eliezer mówi: niech będzie podniesiona i spalona, a mędrcy mówią: ginie w mniejszości.

5.5

סאה תרומה שנפלה למאה. הגביהה ונפלה למקום אחר רבי אליעזר אומר מדמעת כתרומה ודאי. וחכמים אומרים אינה מדמעת אלא לפי חשבון:

Sea terumy, która spadła do stu części. Podniósł ją, a ona spadła w inne miejsce. Rabbi Eliezer mówi: zakaża jak teruma niewątpliwa. A mędrcy mówią: nie zakaża, chyba że według proporcji.

5.6

סאה תרומה שנפלה לפחות ממאה. ונדמעו. ונפל מן המדומע למקום אחר. רבי אליעזר אומר מדמעת כתרומה ודאי. וחכמים אומרים אין המדומע מדמע אלא לפי חשבון. ואין המחומץ מחמיץ אלא לפי חשבון. ואין המים שאובים פוסלים את המקוה אלא לפי חשבון:

Sea terumy, która spadła do mniej niż stu części, i mieszanina stała się zakazana. A gdy spadło z tej mieszaniny w inne miejsce, Rabbi Eliezer mówi: zakaża jak teruma niewątpliwa. A mędrcy mówią: mieszanina nie zakaża, chyba że według proporcji. Zakwas nie kwaśni, chyba że według proporcji, a woda czerpana nie czyni mikwe niezdatnym, chyba że według proporcji.

5.7

סאה תרומה שנפלה למאה. הגביהה ונפלה אחרת. הגביהה ונפלה אחרת. הרי זו מותרת. עד שתרבה תרומה על החולין:

Sea terumy, która spadła do stu części. Podniósł ją, a spadła inna. Podniósł ją, a spadła inna. Jest to dozwolone, dopóki teruma nie przewyższy chulin.

5.8

סאה תרומה שנפלה למאה. ולא הספיק להגביהה עד שנפלה אחרת. הרי זו אסורה ורבי שמעון מתיר:

Sea terumy, która spadła do stu części, i nie zdążył jej podnieść, zanim spadła inna. Jest to zakazane, a Rabbi Szymon pozwala.

5.9

סאה תרומה שנפלה למאה. וטחנן ופחתו. כשם שפחתו החולין כך פחתה התרומה ומותר. סאה תרומה שנפלה לפחות ממאה. וטחנן והותירו. כשם שהותירו החולין כך הותירה התרומה ואסור. אם ידוע שהחטים של חולין יפות משל תרומה מותר. סאה תרומה שנפלה לפחות ממאה ואחר כך נפלו שם חולין. אם שוגג מותר ואם מזיד אסור:

Seah terumy, która spadła do stu seah produktów zwykłych, a następnie zmielono całość i objętość zmalała – tak jak zmalały produkty zwykłe, tak zmalała teruma, i jest to dozwolone. Seah terumy, która spadła do mniej niż stu seah produktów zwykłych, a następnie zmielono całość i objętość wzrosła – tak jak wzrosły produkty zwykłe, tak wzrosła teruma, i jest to zakazane. Jeśli wiadomo, że pszenica zwykła jest lepsza niż pszenica terumy, jest dozwolone. Seah terumy, która spadła do mniej niż stu seah produktów zwykłych, a potem dosypano tam jeszcze produktów zwykłych – jeśli to było nieumyślne, jest dozwolone; jeśli umyślne, zakazane.

Rozdział 6

6.1

האוכל תרומה שוגג. משלם קרן וחומש. אחד האוכל. ואחד השותה. ואחד הסך. אחד תרומה טהורה. ואחד תרומה טמאה. משלם חומשה וחומש חומשה. אינו משלם תרומה. אלא חולין מתוקנים והם נעשין תרומה. והתשלומין תרומה. אם רצה הכהן למחול אינו מוחל:

Ten, kto przez pomyłkę zjadł terumę, płaci kwotę główną i jedną piątą. Dotyczy to zarówno jedzącego, jak i pijącego oraz namaszczonego się. Dotyczy to zarówno terumy czystej, jak i nieczystej. Płaci jedną piątą i jedną piątą od jednej piątej. Nie płaci terumą, lecz chulin (produkty nierytualne) odpowiednio przygotowane, a one stają się terumą. Zapłata zaś jest terumą. Jeśli kapłan chce darować, nie może darować.

6.2

בת ישראל שאכלה תרומה ואחר כך נשאת לכהן. אם תרומה שלא זכה בה כהן אכלה. משלמת קרן וחומש לעצמה. ואם תרומה שזכה בה כהן אכלה. משלמת קרן לבעלים. וחומש לעצמה. מפני שאמרו האוכל תרומה שוגג. משלם קרן לבעלים וחומש לכל מי שירצה:

Izraelitka, która zjadła terumę, a następnie wyszła za mąż za kapłana: jeśli zjadła terumę, której kapłan jeszcze nie nabył, płaci kwotę główną i jedną piątą dla siebie. A jeśli zjadła terumę, którą kapłan nabył, płaci kwotę główną właścicielom, a jedną piątą dla siebie. Ponieważ powiedziano: ten, kto przez pomyłkę zjada terumę, płaci kwotę główną właścicielom, a jedną piątą temu, komu chce.

6.3

המאכיל את פועליו ואת אורחיו תרומה. הוא משלם את הקרן. והם משלמין את החומש. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים הם משלמין קרן וחומש והוא משלם להם דמי סעודתן:

Ten, kto karmi swoich robotników i gości terumą, on płaci kwotę główną, a oni płacą jedną piątą — słowa rabiego Meira. A mędracy mówią: oni płacą kwotę główną i jedną piątą, a on wypłaca im wartość posiłku.

6.4

הגונב תרומה ולא אכלה. משלם תשלומי כפל דמי תרומה. אכלה משלם שני קרנים וחומש קרן וחומש מן החולין וקרן דמי תרומה. גנב תרומת הקדש ואכלה. משלם שני חומשים וקרן. שאין בהקדש תשלומי כפל:

Ten, kto kradnie terumę i jej nie zjada, płaci dwukrotną wartość terumy. Jeśli ją zjadł, płaci dwie kwoty główne i jedną piątą: kwotę główną i jedną piątą z chulin oraz kwotę główną jako wartość terumy. Ten, kto kradnie terumę świątynną i zjada ją, płaci dwie piąte i kwotę główną, gdyż w przypadku mienia świątynnego nie ma podwójnej zapłaty.

6.5

אין משלמין מן הלקט ומן השכחה ומן הפאה ומן ההפקר. ולא ממעשר ראשון שנטלה תרומתו. ולא ממעשר שני והקדש שנפדו שאין הקדש פודה את הקדש דברי רבי מאיר. וחכמים מתירין באלו:

Nie można płacić z pokłosa, z zapomnianego snopa, z narożnika pola ani z własności niczyjej. Nie można też płacić z pierwszej dziesięciny, od której oddzielono już terumę, ani z drugiej dziesięciny i mienia poświęconego, które zostały odkupione, ponieważ mienie poświęcone nie może wykupić mienia poświęconego — słowa rabiego Meira. A mędracy pozwalają płacić z tych.

6.6

רבי אליעזר אומר משלמין ממין על שאינו מינו. בלבד שישלם מן היפה על הרע ורבי עקיבא אומר אין משלמין אלא ממין על מינו. לפיכך אם אכל קשואין של ערב שביעית. ימתין לקשואין של מוצאי שביעית וישלם מהם. ממקום שרבי אליעזר מקל משם ר' עקיבא מחמיר שנאמר (ויקרא כב, יד) ונתן לכהן את הקדש. כל שהוא ראוי להיות קדש דברי רבי אליעזר. ורבי עקיבא אומר ונתן לכהן את הקדש. קדש שאכל:

Rabbi Eliezer mówi: można płacić jednym rodzajem za inny rodzaj, pod warunkiem że płaci się z lepszego na gorszy. A Rabbi Akiva mówi: można płacić tylko tym samym rodzajem za ten sam rodzaj. Dlatego jeśli ktoś zjadł ogórki z szóstego roku, niech poczeka na ogórki z ósmego roku i z nich zapłaci. Tam, gdzie Rabbi Eliezer łagodzi, Rabbi Akiva zaostrza, jak powiedziano: „I odda kapłanowi to, co święte” (Kpł 22,14) — wszystko, co jest właściwe, aby było święte — słowa rabbiego Eliezera. A Rabbi Akiva mówi: „I odda kapłanowi to, co święte” — to, co święte, które zjadł.

Rozdział 7

7.1

האוכל תרומה מזיד משלם את הקרן ואינו משלם את החומש. התשלומין חולין. אם רצה הכהן למחול מוחל:

Ten, kto umyślnie spożywa terumę, zwraca kwotę główną (keren), a nie płaci dodatkowej piątej części (chomesz). Zwrot jest chulin (rzeczą zwykłą). Jeśli kohen zechce przebaczyć, może przebaczyć.

7.2

בת כהן שנשאת לישראל ואחר כך אכלה תרומה. משלמת את הקרן ואינה משלמת את החומש. ומיתתה בשרפה. נשאת לאחד מכל הפסולין משלמת קרן וחומש. ומיתתה בחנק דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים זו זו משלמות את הקרן ואינן משלמות את החומש ומיתתן בשרפה:

Córka kohena, która wyszła za mąż za Izraelitę, a następnie jadła terumę, zwraca kwotę główną, a nie zwraca piątej części, a jej śmierć jest przez spalenie. Jeśli wyszła za mąż za jednego z niezdolnych (psulim), zwraca kwotę główną i piątą część, a jej śmierć jest przez uduszenie — słowa rabbiego Meira. A mędrcy mówią: i ta, i tamta zwracają kwotę główną, a nie zwracają piątej części, a ich śmierć jest przez spalenie.

7.3

המאכיל את בניו קטנים. ואת עבדיו בין גדולים בין קטנים. האוכל תרומת חוצה לארץ. והאוכל פחות מכזית תרומה. משלם את הקרן ואינו משלם את החומש. והתשלומין חולין. אם רצה הכהן למחול מוחל:

Ten, kto karmi swoje małe dzieci oraz swoich niewolników — zarówno dorosłych, jak i małych; ten, kto spożywa terumę zza granicy (z poza Ziemi Izraela); oraz ten, kto spożywa mniej niż kazait (objętość oliwki) terumy — zwraca kwotę główną, a nie zwraca piątej części. Zwrot jest chulin. Jeśli kohen zechce przebaczyć, może przebaczyć.

7.4

זה הכלל כל המשלם קרן וחומש. התשלומין תרומה. אם רצה הכהן למחול אינו מוחל. וכל המשלם את הקרן ואינו משלם את החומש התשלומין חולין. אם רצה הכהן למחול מוחל:

To jest zasada: każdy, kto płaci kwotę główną i piątą część — to, co płaci, staje się terumą. Jeśli kohen zechce przebaczyć, nie może przebaczyć. A każdy, kto płaci kwotę główną, ale nie płaci piątej części — to, co płaci, jest chulin. Jeśli kohen zechce przebaczyć, może przebaczyć.

7.5

שתי קופות אחת של תרומה ואחת של חולין. שנפלה סאה תרומה לתוך אחת מהן ואין ידוע לאיזו מהן נפלה. הרי אני אומר לתוך של תרומה נפלה. אין ידוע איזו היא של תרומה. ואיזו היא של חולין. אבל אחת מהן פטור והשניה נוהג בה בתרומה וחייבת בחלה דברי ר' מאיר. ר' יוסי פוטר. אבל אחר את השניה פטור. אבל אחד את שתיהן משלם כקטנה שבשתיהן:

Dwa kosze, jeden z terumą, a drugi z chulin. Jeśli sea terumy spadła do jednego z nich, a nie wiadomo, do którego spadła, mówię: do tego z terumą spadła. Nie wiadomo, który jest z terumą, a który z chulin. Jeśli ktoś zjadł jeden z nich, jest zwolniony; a drugi jest traktowany jako teruma i podlega obowiązkowi chały — słowa rabiego Meira. Rabbi Jose zwalnia. Jeśli inny zjadł drugi, jest zwolniony. Jeśli jeden zjadł oba, płaci według mniejszego z nich.

7.6

נפלה אחת מהן לתוך החולין אינה מדמעתן. והשניה נוהג בה בתרומה וחייבת בחלה דברי ר' מאיר. ור' יוסי פוטר. נפלה שניה למקום אחר אינה מדמעתן. נפלו שתיהן למקום אחד. מדמעות כקטנה שבשתיהן:

Jeśli jedna z nich spadła do chulin, nie czyni go skażonym (medum'a). A druga jest traktowana jako teruma i podlega obowiązkowi chały — słowa rabiego Meira. A rabbi Jose zwalnia. Jeśli druga spadła w inne miejsce, nie czyni go skażonym. Jeśli obie spadły w jedno miejsce, czynią go skażonym według mniejszej z nich.

7.7

זרע את אחת מהן פטור. והשניה נוהג בה בתרומה. וחייבת בחלה דברי ר' מאיר. ור' יוסי פוטר. זרע אחד את השנייה פטור. זרע אחד את שתיהן. בדבר שזרעו כלה מותר. ובדבר שאין זרעו כלה אסור:

Jeśli zasiał jedną z nich, jest zwolniony. A druga jest traktowana jako teruma i podlega obowiązkowi chały — słowa rabiego Meira. A rabbi Jose zwalnia. Jeśli zasiał drugą, jest zwolniony. Jeśli zasiał obie — w przypadku rzeczy, której ziarno się rozkłada (znika), jest to dozwolone; a w przypadku rzeczy, której ziarno się nie rozkłada, jest to zakazane.

Rozdział 8

8.1

האשה שהיתה אוכלת בתרומה באו ואמרו לה מת בעליך או גרשך. וכן העבד שהיה אוכל בתרומה ובאו ואמרו לו מת רבך. או מכרך לישראל. או נתנך במתנה. או עשאך בן חורין. וכן כהן שהיה אוכל בתרומה ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה. רבי אליעזר מחייב קרן וחומש ורבי יהושע פוטר. היה עומד ומקריב על גבי המזבח. ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה. ר' אליעזר אומר כל הקרבנות שהקריב על גבי המזבח פסולים. ור' יהושע מכשיר. נודע שהוא בעל מום עבודתו פסולה:

Kobieta, która jadła terumę, a przyszli i powiedzieli jej: „Twój mąż umarł” albo „udzielił ci rozwodu”. Podobnie niewolnik, który jadł terumę, a przyszli i powiedzieli mu: „Twój pan umarł”, albo „sprzedał cię Izraelicie”, albo „dał cię w darze”, albo „uczynił cię wolnym”. Podobnie kapłan, który jadł terumę, a okazało się, że jest synem rozwiedzionej lub synem chalicy (kobiety zwolnionej z lewiratu). Rabbi Eliezer zobowiązuje do zapłaty wartości głównej i jednej piątej, a Rabbi Jehoszua zwalnia. Jeśli stał i składał ofiary na ołtarzu, a okazało się, że jest synem rozwiedzionej lub synem chalicy, Rabbi Eliezer mówi: wszystkie ofiary, które złożył na ołtarzu, są nieskuteczne, a Rabbi Jehoszua uznaje je za ważne. Jeśli okazało się, że ma skazę, jego służba jest nieważna.

8.2

וכולם שהיתה תרומה בתוך פיהם רבי אליעזר אומר יבלעו ורבי יהושע אומר יפלוטו. אמרו לו נטמאת ונטמאת תרומה. ר' אליעזר אומר יבלעו ורבי יהושע אומר יפלוטו. טמא היית. וטמאה היתה תרומה. או נודע שהוא טבל. ומעשר ראשון שלא נטלה תרומתו. ומעשר שני והקדש שלא נפדו. או שטעם טעם פשפש לתוך פיו הרי זה יפלוט:

Wszyscy oni, gdy teruma była w ich ustach: Rabbi Eliezer mówi: niech przełkną, a Rabbi Jehoszua mówi: niech wypłują. Gdy powiedziano mu: „Zanieczyściłeś się, a teruma się zanieczyściła” – Rabbi Eliezer mówi: niech przełknie, a Rabbi Jehoszua mówi: niech wypłuje. Jeśli byłeś zanieczyszczony, a teruma była zanieczyszczona, albo okazało się, że to tewel (produkt nieoddzielony od dziesięcin), lub pierwsza dziesięcina, z której nie oddzielono terumy, lub druga dziesięcina i hekdesz (majątek święty), które nie zostały odkupione, albo jeśli poczuł w ustach smak pluskwy – oto powinien wypłuć.

8.3

היה אוכל באשכול ונכנס מן הגנה לחצר. רבי אליעזר אומר יגמור ורבי יהושע אומר לא יגמור. חשיכה לילי שבת רבי יהושע אומר יגמור ורבי אליעזר אומר לא יגמור:

Jadł kiść winogron i wszedł z ogrodu na dziedziniec. Rabbi Eliezer mówi: niech dokończy, a Rabbi Jehoszua mówi: niech nie dokończy. Gdy zapadł zmrok w piątek wieczorem (z nastaniem szabatu), Rabbi Jehoszua mówi: niech dokończy, a Rabbi Eliezer mówi: niech nie dokończy.

8.4

יין של תרומה שנתגלה ישפך ואין צריך לומר של חולין. שלשה משקין אסורים משום גלוי. המים והיין והחלב. ושאר כל המשקין מותרים. כמה ישהו ויהיו אסורין. כדי שיצא הרחש ממקום קרוב וייתה:

Wino terumy, które zostało odsłonięte, należy wylać, a tym bardziej wino niesakralne (chulin). Trzy płyny są zakazane z powodu odsłonięcia: woda, wino i mleko. Wszystkie pozostałe płyny są dozwolone. Jak długo muszą być odsłonięte, aby były zakazane? Przez czas wystarczający, aby gad wyszedł z pobliskiego miejsca i napił się.

8.5

שיעור המים המגולין כדי שתאבד בהם המרה. רבי יוסי אומר בכלים כל שהן. ובקרקעות ארבעים סאה:

Miara wody odsłoniętej jest taka, aby zginął w niej jad. Rabbi Josef mówi: w naczyniach – jakkolwiek ilość, a w gruncie – czterdzieści sea.

8.6

נקורי תאנים וענבים וקשואין והדלועין והאבטיחים והמלפפונות אפילו הם ככר. אחד גדול ואחד קטן. אחד תלוש ואחד מחובר. כל שיש בו ליחה אסור. ונשוכת הנחש אסורה מפני סכנת נפשות:

Nakłute figi i winogrona, ogórki, dynie, arbuzy i melony – nawet jeśli są wielkości bochenka – zarówno duże, jak i małe, zarówno oderwane od ziemi, jak i przyrośnięte; wszystko, co ma w sobie wilgoć, jest zakazane. A to, co ukąsił wąż, jest zakazane z powodu niebezpieczeństwa życia.

8.7

המשמרת של יין אסורה משום גלוי רבי נחמיה מתיר:

Cedziło do wina jest zakazane z powodu pozostawienia odkrytym (gilui). Rabbi Nechemia zezwala.

8.8

חבית של תרומה שנולד בה ספק טומאה רבי אליעזר אומר אם היתה מונחת במקום תורפה יניחנה במקום המוצנע. ואם היתה מגולה יכסנה. ורבי יהושע אומר אם היתה מונחת במקום מוצנע יניחנה במקום תורפה. ואם היתה מכוסה יגלנה. רבן גמליאל אומר אל יחדש בה דבר:

Beczka terumy, w której powstała wątpliwość co do nieczystości. Rabbi Eliezer mówi: jeśli stała w miejscu wystawionym, niech przeniesie ją w miejsce ukryte; a jeśli była odkryta, niech ją przykryje. Rabbi Jehoszua mówi: jeśli stała w miejscu ukrytym, niech przeniesie ją w miejsce wystawione; a jeśli była przykryta, niech ją odkryje. Rabban Gamliel mówi: niech nie wprowadza w niej żadnej zmiany.

8.9

חבית שנשברה בגת העליונה. והתחתונה טמאה. מודה ר' אליעזר ור' יהושע שאם יכולים להציל ממנה רביעית בטהרה יציל. ואם לאו ר' אליעזר אומר תרד ותטמא ואל יטמאנה בידיו:

Beczka, która pękła w górnej tłoczni, a dolna była nieczysta. Rabbi Eliezer i Rabbi Jehoszua są zgodni, że jeśli można ocalić z niej ćwierć loga w stanie czystości, niech ocali; jeśli zaś nie, Rabbi Eliezer mówi: niech spłynie i zanieczyści się, lecz niech jej nie zanieczyści własnoręcznie.

8.10

וכן חבית של שמן שנשפכה מודה ר' אליעזר ור' יהושע שאם יכול להציל ממנה רביעית בטהרה יציל ואם לאו ר' אליעזר אומר תרד ותבלע ואל יבלענה בידיו:

Podobnie beczka oliwy, która się wylała: Rabbi Eliezer i Rabbi Jehoszua przyznają, że jeśli można uratować z niej ćwierć loga w stanie czystości, należy uratować. A jeśli nie, Rabbi Eliezer mówi: niech spłynie i wsiąknie, a niech jej nie wchłania rękami.

8.11

ועל זו ועל זו אמר רבי יהושע לא זו היא תרומה שאני מזהיר עליה מלטמאה אלא מלאכלה. ובל טמאה כיצד היה עובר ממקום למקום וככרות של תרומה בידו אמר לו עובד כוכבים תן אחת מהן ואטמאה ואם לא הרי אני מטמא את כולה רבי אליעזר אומר יטמא את כולה ואל יתן לו אחת מהן ויטמא. רבי יהושע אומר יניח לפניו אחת מהן על הסלע:

I o tym, i o tamtym powiedział Rabbi Jehoszua: To nie jest teruma, o którą jestem ostrzeżony, aby jej nie zanieczyszczać, lecz aby jej nie jeść. A co do zakazu zanieczyszczania – jak? Gdy szedł z miejsca na miejsce, a w ręku miał bochenki terumy, i powiedział mu poganin: „Daj mi jeden z nich, a ja go zanieczyszczę, a jeśli nie – zanieczyszczę całość”. Rabbi Eliezer mówi: niech się zanieczyści całość, a niech mu nie daje jednego z nich, aby go zanieczyścił. Rabbi Jehoszua mówi: niech położy przed nim jeden z nich na skale.

8.12

וכן נשים שאמרו להם עובדי כוכבים תנו אחת מכם ונטמא ואם לאו הרי אנו מטמאים את כולכם יטמאו את כולן ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל:

Podobnie kobiety, którym powiedzieli poganin: „Dajcie nam jedną z was, a my ją zhańbimy, a jeśli nie – zhańbimy wszystkie” – niech wszystkie zostaną zhańbione, a niech nie wydadzą im ani jednej duszy z Izraela.

Rozdział 9

9.1

הזורע תרומה שוגג יופך. ומזיד יקיים. אם הביאה שליש בין שוגג בין מזיד יקיים. ובפשתן מזיד יופך:

Kto nieumyślnie zasiał terumę (ofiary wzniesienia dla kapłanów), plon zostaje wywrócony (przeorany). A jeśli umyślnie – pozostawiony. Jeśli plon osiągnął już trzecią część wzrostu, zarówno w przypadku nieumyślnym, jak i umyślnym, pozostaje. W przypadku lnu, gdy zasiano umyślnie, plon zostaje wywrócony.

9.2

וחייבת בלקט ובשכחה ובפאה. ועניי ישראל ועניי כהנים מלקטים. ועניי ישראל מוכרין את שלהם לכהנים בדמי תרומה והדמים שלהם. רבי טרפון אמר לא ילקטו אלא עניי כהנים שמא ישכחו ויתנו לתוך פיהם. אמר לו ר' עקיבא אם כן לא ילקטו אלא טהורים: *Plon ten podlega prawu kłosów pozostawionych (leket), snopów zapomnianych (szikchah) i narożnika pola (peah). Ubodzy Izraelici i ubodzy kapłani zbierają go. Ubodzy Izraelici sprzedają swoją część kapłanom po cenie terumy, a pieniądze należą do nich. Rabbi Tarfon powiedział: Niech zbierają tylko ubodzy kapłani, gdyż mogliby zapomnieć i włożyć te plony do ust. Odpowiedział mu Rabbi Akiva: Jeśli tak, niech zbierają tylko rytualnie czysti.*

9.3

וחייבת במעשרות ובמעשר עני. ועניי ישראל ועניי כהנים נוטלים. ועניי ישראל מוכרין את שלהם לכהנים בדמי תרומה והדמים שלהם. החובט משובח. והדש כיצד יעשה. תולה כפיפות בצוארי בהמה ונותן לתוכן מאותו המין. נמצא לא זומם את הבהמה ולא מאכיל את התרומה:

Plon ten podlega dziesięcinom (ma'aserot) i dziesięcinie dla ubogich (ma'aser ani). Ubodzy Izraelici i ubodzy kapłani biorą go. Ubodzy Izraelici sprzedają swoją część kapłanom po cenie terumy, a pieniądze należą do nich. Ten, kto młóci cepem, jest chwalebny. A jak ma postąpić ten, kto młóci bydłem? Wieszają kosze na szyjach bydła i wkładają do nich ziarno tego samego gatunku. W ten sposób nie zakłada zwierzęciu kagańca ani nie karmi go terumą.

9.4

גדולי תרומה תרומה. וגדולי גדולין חולין. אבל הטבל ומעשר ראשון וספיחו שביעית. ותרומת חוצה לארץ והמדומע והבכורים. גדוליהן חולין. גדולי הקדש ומעשר שני חולין. ופודה אותם בזמן זרעם:

Plony zasianej terumy są terumą, a plony tych plonów są chullin (zwykłe). Ale w przypadku tevel (produktu nieoddziesięcinowanego), dziesięciny pierwszej, samosiewów roku szabatowego, terumy z ziemi nieizraelskiej, medumma (mieszaniny terumy z chullin) i pierwocin (bikkurim) – ich plony są chullin. Plony rzeczy poświęconych (hekdesz) i plony drugiej dziesięciny są chullin i wykupuje się je w chwili ich zasiewu.

9.5

מאה לגנה של תרומה. ואחת של חולין. כולן מותרין בדבר שזרעו כלה. אבל בדבר שאין זרעו כלה. אפילו מאה של חולין. ואחת של תרומה כולן אסורין:

Sto grządek obsianych terumą i jedna obsiana chullin – w przypadku rośliny, której ziarno ulega rozkładowi w ziemi, wszystkie są dozwolone. Ale w przypadku rośliny, której ziarno nie ulega rozkładowi, nawet sto grządek chullin i jedna terumy – wszystkie są zabronione.

9.6

הטבל גדוליו מותרין. בדבר שזרעו כלה. אבל בדבר שאין זרעו כלה. גדולי גדולין אסורין. איזהו דבר שאין זרעו כלה. כגון הלוף והשום והבצללים. ר' יהודה אומר השום כשעורים.

Tevel ma plony dozwolone w przypadku rośliny, której ziarno ginie. Ale w przypadku rośliny, której ziarno nie ginie, plony plonów są zabronione. Co to jest roślina, której ziarno nie ginie? Na przykład luf (kolokazja), czosnek i cebula. Rabbi Jehuda mówi: czosnek jest jak jęczmień tj. jego ziarno ginie.

9.7

המנכש עם העובד כוכבים בחסיות אף על פי שפירותיו טבל. אוכל מהם עראי. שתילי תרומה שנטמאו שתלן טהרו מלטמא ואסורין מלאכול. עד שיגום את האוכל. רבי יהודה אומר עד שיגום וישנה:

Kto plewi z poganinem w grzędach sałaty, choćby jego owoce były tevel, może z nich jeść okazjonalnie. Sadzonki terumy, które stały się nieczyste, gdy zasadzono je, stają się czyste (to znaczy nie zanieczyszczają), ale są zabronione do spożycia, dopóki nie usunie się części jadalnej. Rabbi Jehuda mówi: dopóki nie usunie się i nie zmieni.

Rozdział 10

10.1

בצל שנתנו בתוך עדשים. אם שלם מותר. ואם חתכו בנותן טעם. ושאר כל התבשיל בין שלם בין מחותך בנותן טעם. רבי יהודה מתיר בצחנה. שאינו אלא ליטול את הזוהמא:

Cebulę włożono do soczewicy: jeśli jest cała, dozwolona; jeśli ją pokrojono, decyduje smak, jaki nadaje. A wszystkie inne potrawy, zarówno całe, jak i pokrojone, ocenia się według smaku. Rabbi Jehuda pozwala w przypadku cchany (solanki rybnej), ponieważ służy ona jedynie usunięciu przykrego zapachu.

10.2

תפוח שרסקו. ונתנו לתוך עיסה וחמצה. הרי זו אסורה. שעורים שנפלו לתוך הבור של מים. אף על פי שהבאישו מימיו מותרין.

Jabłko, które rozgnieciono i włożono do ciasta, a ciasto zakwasilo – to ciasto jest zakazane. Jęczmień, który wpadł do zbiornika z wodą, nawet jeśli spowodował zepsucie wody – woda jest dozwolona.

10.3

הרודה פת חמה ונתנה על פי חבית של יין תרומה. רבי מאיר אוסר. ורבי יהודה מתיר. רבי יוסי מתיר בשל חטים. ואוסר בשל שעורים. מפני שהשעורים שואבות:

Ten, kto wyjmuje gorący chleb i kładzie go na otworze beczki z winem terumy – Rabbi Meir zakazuje, Rabbi Jehuda pozwala, Rabbi Jose pozwala w przypadku chleba pszennego, a zakazuje w przypadku jęczmiennego, ponieważ jęczmień wchłania.

10.4

תנור שהסיקו בכמון של תרומה ואפה בו. הפת מותרת. שאין טעם כמון אלא ריח כמון:

Piec, który rozpalono kminkiem z terumy, i wypieczono w nim chleb – chleb jest dozwolony, ponieważ kminek nie daje smaku, lecz jedynie zapach.

10.5

תלתן שנפלה לתוך הבור של יין. בתרומה. במעשר שני. אם יש בזרע כדי ליתן טעם אבל לא בעץ. בשביעית. ובכלאי הכרם. והקדש. אם יש בזרע ובעץ. כדי ליתן טעם:

Kozieradka, która wpadła do zbiornika z winem: w przypadku terumy i drugiej dziesięciny, jeśli nasiona mają wystarczający smak, a łodygi nie – wino jest zakazane. W przypadku roku szabatowego, kilajim (mieszanin zakazanych w winnicy) i hekdeszu, jeśli nasiona i łodygi łącznie mają wystarczający smak – wino jest zakazane.

10.6

מי שהיו לו חבילי תלתן בכלאי הכרם ידלקו. היו לו חבילי תלתן של טבל. כותש ומחשב כמה זרע יש בהם ומפריש את הזרע. ואינו צריך להפריש את העץ. אם הפריש לא יאמר אכתוש ואטול את העץ. ואתן את הזרע. אלא נותן העץ עם הזרע:

Jeśli ktoś miał pęczki kozieradki w przypadku kil'ajim (zakazanej mieszaniny) w winnicy, niech zostaną spalone. Jeśli miał pęczki kozieradki z tewel (produktu nieoddzielonego od dziesięcin), tłucze je, oblicza, ile jest w nich nasion, i oddziela nasiona, a nie musi oddzielać zdrewniałych części. Jeśli natomiast oddzielił, nie powie: "Utlukę, wezmę zdrewniałe części, a nasiona oddam", lecz daje zdrewniałe części razem z nasionami.

10.7

זיתי חולין שכבשו עם זיתי תרומה. פצועי חולין עם פצועי תרומה. פצועי חולין עם שלימי תרומה. או במי תרומה אסור. אבל שלימי חולין עם פצועי תרומה מותר:

Zwykle oliwki kiszzone z oliwkami terumy: rozgniecione zwykle z rozgniecionymi z terumy, rozgniecione zwykle z całymi z terumy, bądź w zalewie z terumy – są zabronione. Ale całe zwykle z rozgniecionymi z terumy – są dozwolone.

10.8

דג טמא שכבשו עם דג טהור. כל גרב שהוא מחזיק סאתים אם יש בו משקל עשרה זוז ביהודה שהן חמש סלעים בגליל דג טמא. צירו אסור. ר' יהודה אומר רביעית בסאתים ורבי יוסי אומר אחד מ'ששה עשר בו:

Nieczysta ryba, którą zakiszono z czystą rybą: każde naczynie mieszczące dwa se'a, jeśli zawiera nieczystej ryby w ilości wagi dziesięciu zuzów w Judzie, czyli pięciu sel w Galilei, to jego zalewa jest zabroniona. Rabi Jehuda mówi: ćwierć loga na dwa se'a. Rabi Jose mówi: jedna szesnasta jego zawartości.

10.9

חגבים טמאי' שנכבשו עם חגבים טהורי' לא פסלו את צירם. העיד רבי צדוק על ציר חגבים טמאים שהוא טהור:

Nieczyste szarańcze, które zakiszono z czystymi szarańczami, nie czynią swojej zalewy zabronioną. Rabi Cadok zaświadczył o zalewie z nieczystych szarańczy, że jest ona czysta.

10.10

כל הנכבשים זה עם זה מותרים. אלא עם החסית. חסית של חולין. עם חסית של תרומה. ירק של חולין. עם חסית של תרומה אסור. אבל חסית של חולין עם ירק של תרומה מותר:

Wszystkie kiszzone produkty razem są dozwolone, z wyjątkiem kisenia z sałatą. Sałata zwykła z sałatą z terumy, jarzyna zwykła z sałatą z terumy – są zakazane. Lecz sałata zwykła z jarzyną z terumy jest dozwolona.

10.11

רבי יוסי אומר כל הנשלקים עם התרדים אסורים. מפני שהם נותנין את הטעם. רבי שמעון אומר כרוב של שקיא. עם כרוב של בעל אסור. מפני שהוא בולע. רבי יהודה אומר כל המתבשלין זה עם זה מותרים. אלא עם הבשר. ר' יוחנן בן גורי אומר הכבד אוסרת ואינה נאסרת. מפני שהיא פולטת ואינה בולעת:

Rabbi Jose mówi: wszystko, co ugotowano ze szpinakiem, jest zakazane, ponieważ szpinak nadaje smak. Rabbi Szymon mówi: kapusta z pól nawadnianych z kapustą z pól suchych jest zakazana, ponieważ wchłania smak. Rabbi Jehuda mówi: wszystkie potrawy gotowane razem są dozwolone, z wyjątkiem mięsa. Rabbi Jochanan ben Nuri mówi: wątroba zakazuje, a sama nie bywa zakazana, ponieważ wydziela, a nie wchłania.

10.12

ביצה שנתבשלה בתבלין אסורין אפילו חלמון שלה אסור. מפני שהוא בולע. מי שלקות. ומי כבשים של תרומה. אסורים לזרים:

Jajko ugotowane z przyprawami z terumy – nawet jego żółtko jest zakazane, ponieważ wchłania smak. Woda z gotowanych jarzyn i woda z kiszzonek z terumy są zakazane dla niekapłanów.

Rozdział 11

11.1

אין נותנים דבילה וגרונות לתוך המוריים. מפני שהוא מאבדן. אבל נותנין את היין למוריים. ואין מפטמין את השמן. אבל עושים את היין יינמלים. אין מבשלים יין של תרומה מפני שהוא ממעיטו. רבי יהודה מתיר. מפני שהוא משביחו:

Nie wkłada się prasowanych fig i suszonych fig do sosu rybnego (muria), ponieważ je marnuje. Można natomiast włożyć wino do sosu rybnego. Nie zaprawia się oliwy wonnościami, ale sporządza się z wina jinumelin. Nie gotuje się wina terumy, gdyż go ubywa. Rabbi Jehuda pozwala, ponieważ je poprawia.

11.2

דבש תמרים. ויין תפוחים. וחומץ סתוניות ושאר כל מי פירות של תרומה רבי אליעזר מחייב קרן וחומש. ורבי יהושע פוטר. ורבי אליעזר מטמא משום משקה. אמר רבי יהושע לא מנו חכמים שבעה משקים כמוני פטמים אלא אמרו שבעה משקין טמאים. ושאר כל המשקין טהורין:

Miód daktylowy, wino jabłkowe, ocet z pigw oraz pozostałe soki owocowe terumy – Rabbi Eliezer zobowiązuje do zwrotu wartości i dodania jednej piątej, a Rabbi Jehoszua zwalnia. Rabbi Eliezer uznaje, że są one płynami nadającymi zdolność przyjmowania nieczystości. Rabbi Jehoszua rzekł: Czyż mędracy nie wyliczyli siedmiu płynów jak moi perfumiarze? Powiedzieli bowiem: siedem płynów może być zanieczyszczonych, a wszystkie pozostałe płyny są czyste.

11.3

אין עושין תמרים דבש. ולא תפוחים יין. ולא סתוניות חומץ. ושאר כל הפירות אין משנין אותם מברייתן. בתרומה ובמעשר שני. אלא זיתים וענבים בלבד. אין סופגין ארבעים משום ערלה. אלא על היוצא מן הזיתים ומן הענבים. ואין מביאין בכורים משקין. אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים. ואינו מטמא משום משקה אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים. ואין מקריבין על גבי המזבח. אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים:

Nie robi się z daktyli miodu, z jabłek wina, ani z pigw octu. Nie zmienia się innych owoców z ich naturalnego stanu – ani w terumie, ani w drugiej dziesięcinie – z wyjątkiem oliwek i winogron. Nie otrzymuje się kary czterdziestu razy za orla, chyba że za to, co pochodzi z oliwek i winogron. Nie przynosi się pierwocin z płynów, chyba że tego, co pochodzi z oliwek i winogron. Nie może ono stać się nieczyste jako płyn, chyba że pochodzi z oliwek i winogron. Nie składa się też na ołtarzu, chyba że to, co pochodzi z oliwek i winogron.

11.4

עוקצי תאנים וגרונות והכליסים והחרובין של תרומה אסורים לזרים:

Szypułki fig i suszonych fig, łupiny (kelisim) i karoby terumy są zakazane dla nie-kapłanów.

11.5

גרעיני תרומה בזמן שהוא מכנסן אסורות. ואם השליכן מותרות. וכן עצמות הקדשים. בזמן שהוא מכנסן אסורין. ואם השליכן מותרין. המורסן מותר. סובין של חדשות אסורות ושל ישנות מותרות. ונוהג בתרומה כדרך שהוא נוהג בחולין. המסלת קב או קבים לסאה. לא יאבד את השאר. אלא יניחנו במקום המוצנע:

Pestki terumy: dopóki je zbiera, są zakazane; jeśli je wyrzucił, są dozwolone. Podobnie kości świętych ofiar: jeśli je zbiera, są zakazane; jeżeli je wyrzucił, są dozwolone. Otręby grube (morsan) są dozwolone. Otręby drobne (subin) z nowego zboża są zakazane, a ze starego dozwolone. Z terumą postępuje się tak jak ze zwykłym jedzeniem. Ten, kto odsiewa i oddziela kaw lub dwa kawy na sea, nie powinien niszczyć reszty, lecz umieścić ją w miejscu ukrytym.

11.6

מגורה שפנה ממנה חטי תרומה. אין מחייבין אותו להיות יושב ומלקט אחת אחת. אלא מכבד כדרכו ונותן לתוכה חולין:

Spichlerz, z którego wyniesiono pszenicę terumy – nie zobowiązują go, by siedział i wybierał pozostałe ziarna jedno po drugim, lecz zamiata go w zwykły sposób i wsypuje do niego zwykłe zboże.

11.7

וכן חבית של שמן שנשפכה אין מחייבין אותו להיות יושב ומטפח. אלא נוהג בה כדרך שהוא נוהג בחולין:

Podobnie dzban oliwy, który się wylał – nie zobowiązują go, by siedział i wycierał, lecz postępuje z nim tak, jak ze zwykłymi rzeczami.

11.8

המערה מכד לכד ונוטף שלש טפים. נותן לתוכה חולין. הרכינה ומיצה הרי זו תרומה. וכמה תהא בתרומת מעשר של דמאי ויוליכנה לכהן. אחד משמנה לשמינית:

Jeśli ktoś przelewa z naczynia do naczynia i skapną trzy krople, może dodać do tego naczynia chullin (produkt zwykły). Jeśli zaś nachylił naczynie i wycisnął je do dna, wówczas to, co w ten sposób uzyskał, jest terumą. A ile powinno być w terumie dziesięciny z demai (produktu wątpliwego co do oddzielenia dziesięcin), by trzeba było ją zanieść kapłanowi? Jedna ósma ósmej.

11.9

כרשיני תרומה מאכילין אותם לבהמה ולחיה. ולתרנגולים. ישראל ששכר פרה מכהן מאכילה כרשיני תרומה. וכהן ששכר פרה מישראל אף על פי שמזונותיה עליו. לא יאכילנה כרשיני תרומה. ישראל ששם פרה מכהן לא יאכילנה כרשיני תרומה. וכהן ששם פרה מישראל מאכילה כרשיני תרומה:

Wyką terumy można karmić bydło, zwierzęta dzikie i drób. Izraelita, który wynajął krowę od kapłana, może karmić ją wyką terumy. Kapłan, który wynajął krowę od Izraelity, nawet jeśli to na nim spoczywa obowiązek jej żywienia, nie może karmić jej wyką terumy. Izraelita, który kupił krowę od kapłana, nie może karmić jej wyką terumy. Kapłan zaś, który kupił krowę od Izraelity, może karmić ją wyką terumy.

11.10

מדליקין שמן שרפה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובמבואות האפלין. ועל גבי החולין ברשות כהן. בת ישראל שנשאת לכהן והיא למודה אצל אביה. אביה מדליק ברשותה. מדליקין בבית המשתה. אבל לא בבית האבל דברי רבי יהודה. ורבי יוסי אומר בבית האבל. אבל לא בבית המשתה. רבי מאיר אוסר כאן וכאן. רבי שמעון מתיר כאן וכאן:

Zapala się olej serefah w synagogach, domach nauki i w ciemnych zaułkach, a także do oświetlania zwykłych potraw w posiadłości kapłana. Izraelitka, która wyszła za kapłana i zwykła bywać u swego ojca – jej ojciec zapala za jej zgodą. Zapala się w domu wesela, lecz nie w domu żałoby – słowa rabiego Jehudy. Rabbi Jose mówi: w domu żałoby, lecz nie w domu wesela. Rabbi Meir zabrania tu i tam. Rabbi Szymon zezwala tu i tam.

Rozdział 1

1.1

כלל אמרו במעשרות. כל שהוא אוכל. ונשמר. וגדוליו מן הארץ חייב במעשרות. ועוד כלל אחר אמרו כל שתחלתו אוכל וסופו אוכל. אף על פי שהוא שומרו להוסיף אוכל. חייב קטן וגדול. וכל שאין תחלתו אוכל. אבל סופו אוכל אינו חייב עד שיעשה אוכל: *Ogólna zasada w sprawie dziesięcin: wszystko, co jest pożywieniem, jest strzeżone i wyrasta z ziemi, podlega dziesięcinie. I jeszcze inna zasada: wszystko, czego początek jest pożywieniem i koniec jest pożywieniem, nawet jeśli przechowuje je, aby zwiększyć ilość pożywienia, podlega dziesięcinie, zarówno małe, jak i duże. A wszystko, czego początek nie jest pożywieniem, lecz koniec jest pożywieniem, nie podlega dziesięcinie, dopóki nie stanie się pożywieniem.*

1.2

מאימתי הפירות חייבות במעשרות. התאנים משיבחילו. הענבים והאבשים משהבאישו. האוג והתותים משיאדימו. וכל האדומים משיאדימו. הרמונים משימסו. התמרים משיטילו שאור. האפרסקים משיטילו גידים. האגוזים משיעשו מגורה. ר' יהודה אומר האגוזים והשקדים משיעשו קליפה:

Od kiedy owoce podlegają dziesięcinie? Figi – od kiedy zaczną dojrzewać. Winogrona i abszim (rodzaj ciemnych winogron) – od kiedy pociemnieją. Jeżyny i morwy – od kiedy się zaczerwieniają. I wszystkie czerwone owoce – od kiedy się zaczerwieniają. Granaty – od kiedy zmiękną. Daktyle – od kiedy zaczną pęcznieć. Brzoskwinie – od kiedy pojawią się na nich żyłki. Orzechy – od kiedy ich jądro wypełni skorupę. Rabi Jehuda mówi: orzechy i migdały – od kiedy utworzą skorupę.

1.3

החרובין משינקדו. וכל השחורים משינקדו. האגסים והקרוסטומלין והפרישים והעוזרדים משיקרחו. וכל הלבנים משיקרחו. התלתן משתצמח. התבואה והזיתים משיכניסו שליש:

Chleb świętojański – gdy się nakrapi; i wszystkie czarne owoce – gdy się nakrapiają. Gruszki, pigwy, jabłka i głóg – gdy się wygładzą; i wszystkie białe owoce – gdy się wygładzą. Kozieradka – gdy wzejdzie. Zboże i oliwki – gdy osiągną jedną trzecią dojrzałości.

1.4

ובירק. הקשואים. והדלועים. והאבטיחים. והמלפפונות. התפוחים. והאתרוגין. חייבים גדולים וקטנים. ר' שמעון פוטר את האתרוגין בקטנן. החייב בשקדים המרים פטור במתוקים. החייב במתוקים פטור במרים:

A w warzywach: ogórki, tykwy, arbuzy i melony, jabłka i etrogi – podlegają dziesięcinie zarówno małe, jak i duże. Rabi Szymon zwalnia etrogi w ich małości. To, co obowiązuje w przypadku migdałów gorzkich, zwalnia w przypadku słodkich, a to, co obowiązuje w przypadku słodkich, zwalnia w przypadku gorzkich.

1.5

איזהו גרנן למעשרות. הקשואים והדלועים משיפקסו. ואם אינו מפקס. משיעמיד ערימה. אבטיח משישלק. ואם אינו משלק. עד שיעשה מוקצה. ירק הנאגד משיאגד. אם אינו אוגד עד שימלא את הכלי. ואם אינו ממלא את הכלי עד שילקט כל צרכו. כלכלה עד שיחפה. ואם אינו מחפה עד שימלא את הכלי. ואם אינו ממלא את הכלי עד שילקט כל צרכו. במה דברים אמורים במוליך לשוק. אבל במוליך לביתו. אוכל מהם עראי עד שהוא מגיע לביתו:

Jaki jest ich goren (czas obowiązku dziesięciny)? Ogórki i tykwy – od czasu, gdy je oczyści; a jeśli nie oczyści, od czasu, gdy ustawi stertę. Arbut – od czasu, gdy go wytrze; a jeśli nie wytrze, aż zrobi z niego przyzmę. Warzywa wiązane – od czasu, gdy je zwiąże; jeśli nie zwiąże, aż napełni naczynie; jeśli nie napełnia naczynia, aż zbierze całą swoją potrzebę. Kosz owoców – aż go przykryje; jeśli nie przykrywa, aż napełni naczynie; jeśli nie napełnia naczynia, aż zbierze całą swoją potrzebę. Kiedy to powiedziano? Gdy przenosi je na targ. Lecz gdy przenosi je do domu, może jeść z nich od niechcenia, aż dotrze do domu.

1.6

הפרד והצמוקין והחרובין משיעמיד ערימה. הבצלים משיפקל. ואם אינו מפקל. משיעמיד ערימה. התבואה משימרח. ואם אינו ממרח. עד שיעמיד ערימה. הקטניות משיכבור. ואם אינו כובר עד שימרח. אף על פי שמרח נוטל מן הקוטעים ומן הצדדים וממה שבתוך התבן ואוכל:

Pered (rodzaj owocu), rodzynki i chleb świętojański – od czasu, gdy ustawi stertę. Cebule – od czasu, gdy je oczyści; a jeśli nie oczyści, od czasu, gdy ustawi stertę. Zboże – od czasu, gdy je rozłoży; a jeśli nie rozłoży, aż ustawi stertę. Rośliny strączkowe – od czasu, gdy je przesieje; a jeśli nie przesieje, aż rozłoży. Mimo że rozłożył, może wziąć z pozostałych kłosów, z boków i z tego, co jest wewnątrz słomy, i jeść.

1.7

היין משיקפה. אף על פי שקפה קולט מן הגת העליונה ומן הצנור ושותה. השמן משירד לעוקה. אף על פי שירד נוטל מן העקל. ומבין הממל ומבין הפצים. ונותן לחמטה. ולתמחוי. אבל לא יתן לקדרה וללפס כשהן רותחין. רבי יהודה אומר לכל הוא נותן חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר:

Wino – od czasu, gdy się spieni. Nawet jeśli się spienilo, może nabrać z górnej tłoczni i z kanału i pić. Oliwa – od czasu, gdy spłynie do cysterny. Nawet jeśli spłynęła, może wziąć z prasy, spomiędzy desek i z krawędzi, i dodać do potrawy lub na talerz. Nie może jednak dodać do gorącego garnka ani patelni. Rabi Jehuda mówi: może dodać do wszystkiego, z wyjątkiem tego, co zawiera ocet i solankę.

1.8

העגול משיחליקנו. מחליקים בתאנים ובענבים של טבל רבי יהודה אוסר. המחליק בענבים לא הוכשר רבי יהודה אומר הוכשר. הגרוגרות משידוש ומגורה משיעגל. היה דש בחבית ומעגל במגורה נשברה החבית. ונפתחה המגורה. לא יאכל מהם עראי. רבי יוסי מתיר:

Placek figowy – od czasu, gdy go wygładzi. Wygładza się go figami i winogronami z tewel (produktu, od którego nie oddzielono dziesięcin) – Rabi Jehuda zabrania. Ten, kto wygładza winogronami, nie przygotował ich do przyjęcia nieczystości – Rabi Jehuda mówi, że przygotował. Suszone figi – od czasu, gdy je ubije; a silos – od czasu, gdy uformuje placek. Jeśli ubijał w kadzi i formował placek w silosie, a kadź się rozbiła i silos się otworzył, nie może jeść z nich od niechcenia – Rabi Josi zezwala.

Rozdział 2

2.1

היה עובר בשוק ואמר טלו לכם תאנים. אוכלין ופטורין. לפיכך אם הכניסו לבתיהם מתקנים ודאי. טלו והכניסו לבתיכם. לא יאכלו מהם עראי. לפיכך אם הכניסו לבתיהם אינם מתקנים אלא דמאי:

Gdy ktoś przechodził przez targ i powiedział: «Weźcie sobie figi», można je jeść i są zwolnieni z dziesięciny. Dlatego jeśli wnieśli je do swoich domów, mają obowiązek oddzielić dziesięcinę, bo są one na pewno nieoddziesięcowane. Jeśli zaś powiedział: «Weźcie i zanieście do waszych domów», nie wolno jeść z nich od niechcienia. Dlatego jeśli wnieśli je do domów, nie mają obowiązku oddzielać dziesięciny, lecz tylko demai (produkty wątpliwego oddziesięcowania).

2.2

היו יושבים בשער או בחנות. ואמר טלו לכם תאנים אוכלין ופטורין. ובעל השער ובעל החנות חייבין. רבי יהודה פוטר עד שיחזיר את פניו. או עד שישנה מקום ישיבתו:

Jeśli siedzieli w bramie lub w sklepie, a on powiedział: «Weźcie sobie figi», mogą je jeść i są zwolnieni, ale właściciel bramy i właściciel sklepu są zobowiązani. Rabi Jehuda zwalnia właściciela, dopóki nie odwróci twarzy albo nie zmieni miejsca siedzenia.

2.3

המעלה פירות מן הגליל ליהודה או עולה לירושלם. אוכל מהם עד שהוא מגיע למקום שהוא הולך. וכן ביהודה. ר' מאיר אומר עד שהוא מגיע למקום השביתה. והרוכלין המחזירין בעיירות. אוכלים עד שמגיעים למקום הלינה. ר' יהודה אומר הבית הראשון הוא ביתו:

Kto przenosi owoce z Galilei do Judei albo wstępuje do Jerozolimy, może z nich jeść, dopóki nie dotrze do miejsca, do którego zmierza. Tak samo w Judei. Rabi Meir mówi: dopóki nie dotrze do miejsca postoju. A wędrowni kupcy, którzy obchodzą miasta, jedzą, dopóki nie dotrą do miejsca noclegu. Rabi Jehuda mówi: pierwszy dom jest jego domem.

2.4

פירות שתירמנו עד שלא נגמרה מלאכתן. רבי אליעזר אוסר מלאכול מהם עראי. וחכמים מתירין חוץ מכלכלת תאנים. כלכלת תאנים שתירמה. ר' שמעון מתיר וחכמים אוסרין:

Owoce, z których oddzielono terumę przed ukończeniem ich obróbki — Rabi Eliezer zabrania jeść z nich od niechcienia. Mędrcy zaś pozwalają, z wyjątkiem kosza fig. Jeśli oddzielono terumę z kosza fig, Rabi Szymon pozwala, a mędrcy zabraniają.

2.5

האומר לחברו הילך איסר זה ותן לי בו חמש תאנים. לא יאכל עד שיעשר. דברי רבי מאיר. ר' יהודה אומר אוכל אחת אחת פטור. ואם צרף חייב. אמר ר' יהודה מעשה בגנת ורדים שהיתה בירושלם והיו תאנים נמכרות משלש ומארבע באיסר ולא הופרש ממנה תרומה ומעשר מעולם:

Kto mówi do przyjaciela: «Oto ten isar, daj mi za niego pięć fig», nie będzie jadł, dopóki nie oddzieli dziesięciny — słowa Rabiego Meira. Rabi Jehuda mówi: je jedną po drugiej i jest zwolniony; jeśli jednak je połączył, jest zobowiązany. Rabi Jehuda powiedział: zdarzył się przypadek w ogrodzie różanym w Jerozolimie, gdzie figi sprzedawano po trzy lub cztery za isar, a nie oddzielono od nich nigdy ani terumy, ani dziesięciny.

2.6

האומר לחברו הילך איסר זה בעשר תאנים שאבור לי. בורר ואוכל. באשכול שאבור לי. מגרגר ואוכל. ברמון שאבור לי. פורט ואוכל. באבטיח שאבור לי. סופת ואוכל. אבל אם אמר לו בעשרים תאנים אלו. בשני אשכולות אלו. בשני רמונים אלו. בשני אבטיחים אלו. אוכל כדרכו ופטור. מפני שקנה במחובר לקרקע:

Kto mówi do przyjaciela: «Weź tego isara za dziesięć fig, które wybiorę dla siebie», może wybierać i jeść. Za grono, które wybiorę dla siebie, oskubuje i je. Za granat, który wybiorę dla siebie, wyluskuje i je. Za arbuza, który wybiorę dla siebie, wykrawa i je. Ale jeśli powiedział mu: «za te dwadzieścia fig», «za te dwa grona», «za te dwa granaty», «za te dwa arbuzy», je jak zwykle i jest zwolniony, ponieważ nabył je, gdy były jeszcze przywiązane do ziemi.

2.7

השוכר את הפועל לקצות עמו בתאנים. אמר לו על מנת שאוכל תאנים. אוכל ופטור. על מנת שאוכל אני ובני ביתי. או שאכל בני בשכרי. הוא אוכל ופטור. ובנו אוכל וחייב. על מנת שאוכל בשעת הקציעה ולאחר הקציעה. בשעת הקציעה אוכל ופטור. ולאחר הקציעה אוכל וחייב. שאינו אוכל מן התורה. זה הכלל האוכל מן התורה פטור. ושאינו אוכל מן התורה חייב:

Kto najmuje robotnika do ścinania z nim fig i robotnik powiedział mu: «Pod warunkiem, że będę jadł figi» — je i jest zwolniony. «Pod warunkiem, że będę jadł ja i moi domownicy» albo «że mój syn będzie jadł za moją zapłatę» — on je i jest zwolniony, a jego syn je i jest zobowiązany. «Pod warunkiem, że będę jadł podczas ścinania i po ścinaniu» — podczas ścinania je i jest zwolniony, po ścinaniu zaś je i jest zobowiązany, ponieważ nie je z mocy Tory. Oto zasada: ten, kto je z mocy Tory, jest zwolniony; ten, kto nie je z mocy Tory, jest zobowiązany.

2.8

היה עושה בלבסים לא יאכל בבנות שבע. בבנות שבע לא יאכל בלבסים. אבל מונע הוא את עצמו עד שמגיע למקום היפות ואוכל. המחליף עם חברו זה לאכול. זה לאכול זה לקצות. זה לקצות. חייב. ר' יהודה אומר המחליף לאכול חייב. ולקצות פטור:

Kto pracuje przy figach lubas, nie będzie jadł fig bnot szewa. Kto pracuje przy figach bnot szewa, nie będzie jadł fig lubas. Może się jednak powstrzymać, aż dotrze do miejsca, gdzie są lepsze figi, i jeść. Ten, kto wymienia z przyjacielem — ten na jedzenie, a ten na jedzenie; ten na ścinanie, a ten na ścinanie; ten na jedzenie, a ten na ścinanie — jest zobowiązany. Rabi Jehuda mówi: ten, kto dokonuje wymiany, aby jeść, jest zobowiązany; ten, kto dokonuje wymiany, aby ścinać, jest zwolniony.

Rozdział 3

3.1

המעביר תאנים בחצרו לקצות. בניו ובני ביתו אוכלים ופטורין. הפועלים שעמו בזמן שאין להם עליו מזונות אוכלין ופטורין. אבל אם יש להם עליו מזונות הרי אלו לא יאכלו:

Kto przenosi figi w swoim podwórzu, aby je ususzyć, jego synowie i domownicy jedzą i są zwolnieni. Robotnicy, którzy są z nim, gdy nie mają u niego wyżywienia, jedzą i są zwolnieni. Ale jeśli mają u niego wyżywienie, niech nie jedzą.

3.2

המוציא פועליו לשדה. בזמן שאין להם עליו מזונות. אוכלין ופטורין. ואם יש להם עליו מזונות אוכלין אחת אחת מן התאנה. אבל לא מן הסל ולא מן הקופה ולא מן המוקצה:

Kto wyprowadza swoich robotników na pole – gdy nie mają u niego wyżywienia, jedzą i są zwolnieni. A jeśli mają u niego wyżywienie, jedzą pojedynczo z drzewa figowego, ale nie z kosza, nie ze skrzyni i nie z miejsca składowania.

3.3

השוכר את הפועל לעשות בזיתים. אמר לו על מנת לאכול זיתים אוכל אחד אחד פטור ואם צירף חייב. לנכש בבצלים. אמר לו על מנת לאכול ירק מקרטם עלה עלה ואוכל ואם צירף חייב:

Kto wynajmuje robotnika do pracy przy oliwkach i powiedział mu: „Pod warunkiem, że będziesz jadł oliwki” – je pojedynczo i jest zwolniony, a jeśli zebrał razem, jest zobowiązany. Wynajął go do pielienia cebuli i powiedział mu: „Pod warunkiem, że będziesz jadł jarzynę” – skubie liść po liściu i je, a jeśli zebrał razem, jest zobowiązany.

3.4

מצא קציצות בדרך. אפילו בצד שדה קציצות. וכן תאנה שהיא נוטה על דרך ומצא תחתיה תאנים. מותרות משום גזל ופטורות מן המעשרות. ובזיתים ובחרובים חייבים. מצא גרוגרות אם דרסו רוב בני אדם חייב ואם לאו פטור. מצא פלחי דבילה חייב. שידוע שהן מדבר גמור. והחרובין עד שלא כנסן לראש הגג. מוריד מהם לבהמה פטור. מפני שהוא מחזיר את המותר:

Jeśli ktoś znalazł placki figowe na drodze, nawet obok pola placków, a także znalazł figi pod drzewem figowym, które pochyla się nad drogą – są one dozwolone, nie stanowią kradzieży, i są zwolnione od dziesięcin. Ale w przypadku oliwek i chlebów świętojańskich są zobowiązane. Jeśli znalazł suszone figi, a większość ludzi po nich deptała – są zobowiązane, a jeśli nie – zwolnione. Jeśli znalazł kawałki prasowanych fig – są zobowiązane, gdyż wiadomo, że pochodzą z rzeczy gotowej. A z chlebów świętojańskich, dopóki nie zniósł ich na dach, można zdejmować z nich dla bydła i jest się zwolnionym, ponieważ resztę się oddaje.

3.5

איזוהי חצר שהיא חייבת במעשרות. רבי ישמעאל אומר חצר הצורית. שהכלים נשמרים בתוכה. רבי עקיבא אומר כל שאחד פותח ואחד נועל פטורה. רבי נחמיה אומר כל שאין אדם בוש מלאכול בתוכה חייבת. רבי יוסי אומר כל שנכנס לה ואין אומר מה אתה מבקש פטורה. רבי יהודה אומר שני חצרות זו לפנים מזו הפנימית חייבת. והחיצונה פטורה:

Który to jest dziedziniec, który jest zobowiązany do dziesięcin? Rabbi Ismael mówi: dziedziniec tyrejski, w którym przechowuje się naczynia. Rabbi Akiva mówi: każdy, w którym jeden otwiera, a drugi zamyka, jest zwolniony. Rabbi Nechemiasz mówi: każdy, w którym człowiek nie wstydzi się jeść, jest zobowiązany. Rabbi Jose mówi: każdy, do którego gdy ktoś wchodzi, a nie mówi się: „Czego szukasz?”, jest zwolniony. Rabbi Jehuda mówi: dwa dziedzińce jeden wewnątrz drugiego – wewnętrzny jest zobowiązany, a zewnętrzny zwolniony.

3.6

הגגות פטורין. אף על פי שהם של חצר החייבת. בית שער אכסדרה ומרפסת הרי אלו כחצר. אם חייבת חייבין. ואם פטורה פטורים:

Dachy są zwolnione, nawet jeśli należą do dziedzińca zobowiązanego. Dom bramny, portyk i ganek – są jak dziedziniec. Jeśli jest on zobowiązany, one są zobowiązane; jeśli jest zwolniony, one są zwolnione.

3.7

הצריפין והבורגין והאלקטיות פטורין. סוכת גנוסר. אף על פי שיש בו רחים ותרגולים פטורה. סוכת היוצרים הפנימית חייבת. והחיצונה פטורה. רבי יוסי אומר כל שאינה דירת החמה ודירת הגשמים פטורה. סוכת החג בחג. רבי יהודה מחייב. וחכמים פטורין:

Szałasy, strażnice i altany są zwolnione. Szalas z Genezaret, nawet jeśli są w nim żarna i koguty, jest zwolniony. Wewnętrzny szalas garncarzy jest zobowiązany, a zewnętrzny – zwolniony. Rabbi Jose mówi: każdy szalas, który nie jest mieszkaniem na lato i na zimę, jest zwolniony. Kuczka w czasie święta – Rabbi Jehuda zobowiązuje, a mędrcy zwalniają.

3.8

תאנה שהיא עומדת בחצר. אוכל אחת אחת ופטור ואם צירף חייב. רבי שמעון אומר אחת בימינו. ואחת בשמאלו. ואחת בפיו. עלה לראשה. ממלא חיקו ואוכל:

Drzewo figowe stojące na dziedzińcu: zjada się figi pojedynczo i jest się zwolnionym od dziesięciny, a jeśli się je połączy, jest się zobowiązanym do dziesięciny. Rabbi Szymon mówi: jedną w prawą rękę, jedną w lewą rękę i jedną do ust. Gdy wszedł na jego szczyt, napełnia swoje zanadrze i je.

3.9

גפן שהיא נטועה בחצר. נוטל את כל האשכול. וכן ברמון וכן באבטיח. דברי ר' טרפון. ר' עקיבא אומר מגרגר באשכולות. ופורט ברמון. וסופת באבטיח. כסבר שהיא זרועה בחצר. מקרטם עלה עלה ואוכל. ואם צירף חייב. הסאה והאזוב. והקורנית שבחצר. אם היו נשמרים חייבין:

Winorośl zasadzona na dziedzińcu: może wziąć całe grono. Podobnie z granatem i arbuzem – słowa rabiego Tarfona. Rabbi Akiva mówi: można pojedynczo zrywać jagody z gron, odkrawać części granatu i wyjadać arbuza. Kolendra, która jest zasiana na dziedzińcu: skubie się listek po listku i je, a jeśli się połączy, jest się zobowiązanym. Cząber, hyzop i tymianek, które są na dziedzińcu, jeśli były strzeżone, podlegają dziesięcinie.

3.10

תאנה שהיא עומדת בחצר. ונוטה לגנה. אוכל כדרכו פטור. עומדת בגנה ונוטה לחצר. אוכל אחת אחת פטור. ואם צירף חייב. עומדת בארץ ונוטה לחוצה לארץ. בחוצה לארץ ונוטה לארץ. הכל הולך אחר העקר. ובבתי ערי חומה הכל הולך אחר העקר. ובערי מקלט הכל הולך אחר הנוף. ובירושלם הכל הולך אחר הנוף:

Drzewo figowe, które stoi na podwórzu, a pochyla się do ogrodu – je się z niego, jak zwykle, i jest się zwolnionym. Gdy stoi w ogrodzie, a pochyla się na podwórze, je się pojedynczo i jest się zwolnionym, a jeśli zebrano razem – jest się zobowiązanym. Gdy stoi w Ziemi, a pochyla się poza Ziemię, lub stoi poza Ziemią, a pochyla się do Ziemi – wszystko idzie za korzeniem. W miastach otoczonych murem wszystko idzie za korzeniem. W miastach schronienia wszystko idzie za gałęzią. W Jerozolimie wszystko idzie za gałęzią.

Rozdział 4

4.1

הכובש השולק המולח חייב. המכמן באדמה פטור. המטבל בשדה פטור. הפוצע זיתים שיצא מהם השרף פטור. הסוחט זיתים על בשרו פטור. אם סחט ונתן לתוך ידו חייב. המקפא לתבשיל פטור לקדרה חייב. מפני שהוא כבור קטן:

Ten, kto kisi, gotuje lub soli – jest zobowiązany. Ten, kto zakopuje w ziemi – jest zwolniony. Ten, kto macza na polu – jest zwolniony. Ten, kto rozcina oliwki, z których wycieka sok – jest zwolniony. Ten, kto wyciska oliwki na swoje ciało – jest zwolniony. Jeśli wycisnął i włożył do ręki – jest zobowiązany. Ten, kto powoduje skrzepnięcie potrawy – jest zwolniony; do garnka – zobowiązany, ponieważ jest to jak mały dół.

4.2

תינוקות שטמנו תאנים לשבת. ושכחו לעשרן. לא יאכלו למוצאי שבת עד שיעשרו. כלכלת שבת בית שמאי פוטריין. ובית הלל מחייבין. רבי יהודה אומר אף הלוקט את הכלכלה לשלוח לחברו. לא יאכל עד שיתעשר:

Dzieci, które ukryły figi na szabat i zapomniały oddzielić dziesięcinę, nie będą ich jeść po wyjściu szabatu, dopóki nie oddzielią dziesięciny. Kosz szabatowy – Bet Szammaj zwalniają, a Bet Hillel zobowiązują. Rabbi Jehuda mówi: nawet ten, kto zbiera kosz, aby wysłać przyjacielowi, nie będzie jeść, dopóki nie zostanie oddzielona dziesięcina.

4.3

הנוטל זיתים מן המעטן. טובל אחד אחד במלח ואוכל. אם מלח ונתן לפניו חייב. רבי אליעזר אומר מן המעטן הטהור חייב ומן הטמא פטור. מפני שהוא מחזיר את המותר:

Ten, kto bierze oliwki z kadzi – może maczać po jednej w soli i jeść. Jeśli posolił i położył przed sobą, jest zobowiązany. Rabbi Eliezer mówi: z kadzi czystej jest zobowiązany, a z nieczystej zwolniony, ponieważ zwraca resztę.

4.4

שותים על הגת. בין על החמין בין על הצונן פטור דברי רבי מאיר. רבי אלעזר ברבי צדוק מחייב. וחכמים אומרים על החמין חייב ועל הצונן פטור:

Kto pije przy tłoczni, zarówno gorący, jak i zimny napój, jest zwolniony – słowa Rabbi Meira. Rabbi Elazar ben Cadok zobowiązuje. Mędrcy mówią: na gorący napój jest zobowiązany, na zimny – zwolniony.

4.5

המקלף שעורים. מקלף אחת אחת ואוכל. ואם קלף ונתן לתוך ידו חייב. המולל מלילות של חטים מנפה מיד ליד ואוכל. ואם נפה ונתן לתוך חיקו חייב. כסבר שזרעה לזרע ירקה פטור. זרעה לירק מתעשרת זרע וירק. ר' אלעזר אומר השבת מתעשרת זרע וירק וחזירין. וחכמים אומרים אינו מתעשר זרע וירק אלא השחלים והגרניר בלבד:

Ten, kto obiera jęczmień, obiera po jednym ziarnie i je. Jeśli obrał i włożył do ręki, jest zobowiązany. Ten, kto wyciera kłosa pszenicy, przewiewa z ręki do ręki i je. Jeśli przewiał i włożył do zanadrza, jest zobowiązany. Kolendra, którą posiano dla nasion, ma liście zwolnione. Jeśli posiano ją dla liści, podlega dziesięcinie w nasionach i liściach. Rabbi Elazar mówi: koper podlega dziesięcinie co do nasion, liści i strąków. Mędrcy mówią: nie podlega dziesięcinie co do nasion i liści, z wyjątkiem rzeżuchy i rokiety.

4.6

רבן שמעון בן גמליאל אומר. תמרות של תלתן ושל חרדל ושל פול הלבן חייבות במעשר. רבי אליעזר אומר הצלף מתעשר תמרות. ואביונות. וקפרס. רבי עקיבא אומר אין מתעשר אלא אביונות מפני שהן פרי:

Rabban Szimon ben Gamliel mówi: pędy kozieradki, gorczycy i białego bobu podlegają dziesięcinie. Rabbi Eliezer mówi: kapar podlega dziesięcinie co do pędów, jagód i pąków. Rabbi Akiva mówi: tylko jagody podlegają dziesięcinie, ponieważ są owocem.

Rozdział 5

5.1

העוקר שתלים מתוך שלו ונטע לתוך שלו פטור. לקח במחובר לקרקע פטור. לקט לשלוח לחברו פטור. ר' אלעזר בן עזריה אומר אם יש כיוצא בהם נמכרים בשוק הרי אלו חייבין:

Kto wrywa sadzonki ze swojego pola i sadi je u siebie, jest zwolniony. Jeśli kupił je przytwierdzone do ziemi, jest zwolniony. Jeśli zebrał je, aby posłać je przyjacielowi, jest zwolniony. Rabi Elazar ben Azarja mówi: jeśli są podobne, które sprzedają na targu, to podlegają dziesięcinie.

5.2

העוקר לפת וצנונות מתוך שלו ונטע לתוך שלו לזרע. חייב מפני שהוא גרן. בצלים משהשרישו בעליה טהרו מלטמא. נפלה עליהם מפולת והם מגולים. הרי אלו כנטועים בשדה:

Kto wrywa rzepę i rzodkiewki ze swojego pola i sadi je u siebie dla nasienia, jest zobowiązany, ponieważ osiągnęły one już stan goren (klepiska). Cebule, gdy tylko zapuściły korzenie w górnej izbie, są czyste od zanieczyszczania. Jeśli spadło na nie zawalenie, a one są odsłonięte, są one jak posadzone w polu.

5.3

לא ימכור אדם את פירותיו משבאו לעונת המעשרות למי שאינו נאמן על המעשרות. ולא בשביעית למי שהוא חשוד על השביעית. ואם בכרו. נוטל את הבכורות ומוכר את השאר:

Nie wolno człowiekowi sprzedawać swoich owoców, gdy nadeszła ich pora dziesięcin, komuś, kto nie jest wiarygodny w sprawie dziesięcin. Ani w roku sabatowym temu, kto jest podejrzany o łamanie praw roku sabatowego. A jeśli owocowały wcześniej, to bierze wczesne owoce, a resztę sprzedaje.

5.4

לא ימכור אדם את תבנו. ואת גפתו. ואת זגיו. למי שאינו נאמן על המעשרות להוציא מהן משקין. ואם הוציא חייב במעשרות. ופטור מן התרומה. שהתורם בלבו על הקטועים. על הצדדים. ועל מה שבתוך התבן:

Nie wolno człowiekowi sprzedawać swojej słomy, swoich wyłoków i swoich szypulek winogronowych temu, kto nie jest wiarygodny w sprawie dziesięcin, aby nie wyciskał z nich płynów. A jeśli wyciskał, to są one zobowiązane do dziesięcin, ale zwolnione z terumy, ponieważ ten, kto oddziela terumę, ma na myśli części odcięte, boki i to, co jest w słomie.

5.5

הלוקח שדה ירק בסוריא. אם עד שלא בא לעונת המעשרות חייב. ומשבא לעונת המעשרות פטור. ולוקט כדרכו והולך. ר' יהודה אומר אף ישכור פועלים וילקט. אמר רבן שמעון בן גמליאל במה דברים אמורים בזמן שקנה קרקע. אבל בזמן שלא קנה קרקע. אם עד שלא בא לעונת המעשרות פטור. רבי אומר אף לפי חשבון:

Kto kupuje pole warzyw w Syrii: jeśli jeszcze przed nadejściem pory dziesięcin, jest zobowiązany; a gdy już nadeszła pora dziesięcin, jest zwolniony i może zbierać jak zwykle. Rabi Jehuda mówi: może nawet wynająć robotników, aby zebrali. Rabban Szimon ben Gamliel powiedział: W jakim przypadku to powiedziano? Gdy kupił ziemię. Ale gdy nie kupił ziemi, to jeśli przed nadejściem pory dziesięcin, jest zwolniony. Rabi mówi: nawet według obliczenia.

5.6

המתמד ונתן מים במדה ומצא כדי מדתו פטור. ר' יהודה מחייב. מצא יותר על כדי מדתו. מוציא עליו ממקום אחר לפי חשבון:

Kto robi temed (napój z wyłoków) i wlewa wodę w mierze, a znajduje płynu ilość równej swojej mierze, jest zwolniony. Rabi Jehuda go zobowiązuje. Jeśli znalazł więcej niż swoją miarę, to wydziela z innego miejsca na to według obliczenia.

5.7

חורי הנמלים שלנו בצד הערימה החייבת הרי אלו חייבים. שידוע שמדבר הגמור גוררין כל הלילה:

Dziuple mrówek nasze, które są obok sterty zobowiązanej, są zobowiązane, ponieważ wiadomo, że mrówki ciągną z gotowej sterty przez całą noc.

5.8

שום בעל בכי. ובצל של רכפא. וגריסין הקילקין. והעדשים המצריות. ר' מאיר אומר אף הקרקס. ר' יוסי אומר אף הקוטנים. פטורים מן המעשרות. ונלקחים מכל אדם בשביעית. זרע לוף העליון. זרע כרישים. זרע בצלים. זרע לפת וצנונות. ושאר זרעוני גנה שאינן נאכלים. פטורים מן המעשרות. ונלקחין מכל אדם בשביעית. שאף על פי שאביהן תרומה הרי אלו יאכלו:

Czosnek baal-beki, cebula z Rakhpy, kasza kilkin, soczewica egipska. Rabi Meir mówi: nawet karkas. Rabi Jose mówi: nawet kotenim. Są one zwolnione z dziesięcin i można je kupić od każdego w roku sabatowym. Nasiona górnego lufu, nasiona porów, nasiona cebuli, nasiona rzepy i rzodkiewki oraz pozostałe nasiona ogrodowe, które nie są jadalne, są zwolnione z dziesięcin i można je kupić od każdego w roku sabatowym, ponieważ nawet jeśli ich rodzic był terumą, to mogą być jedzone.

Rozdział 1

1.1

מעשר שני אין מוכרין אותו. ואין ממשכנין אותו. ואין מחליפין אותו. ולא שוקלין כנגדו. ולא יאמר אדם לחברו בירושלם הילך יין ותן לי שמן. וכן שאר כל הפירות. אבל נותנין זה לזה מתנת חנם:

Drugiej dziesięciny nie wolno sprzedawać ani zastawiać, ani wymieniać, ani nie można też ważyć wobec niej pieniędzy. Nie wolno też powiedzieć bliźniemu w Jerozolimie: „Oto wino, a daj mi oliwę”, i podobnie z wszystkimi innymi owocami. Można natomiast obdarowywać się nimi nawzajem jako darem bezpłatnym.

1.2

מעשר בהמה אין מוכרין אותו תמים חי. ולא בעל מום חי ושחוט ואין מקדשין בו האשה. הבכור מוכרין אותו תמים חי. ובעל מום חי ושחוט. ומקדשין בו האשה. אין מחללין מעשר שני על אסימון. ולא על המטבע שאינו יוצא. ולא על המעות שאינן ברשות:

Dziesięciny ze zwierząt nie wolno sprzedawać ani w stanie nieposzlakowanym i żywym, ani w stanie wadliwym – żywej czy ubitej; nie można też nią zaręczać kobiety. Pierworodne zwierzę można sprzedawać – nieposzlakowane i żywe, a wadliwe – żywe czy ubite; można też nim zaręczać kobietę. Nie wolno wymieniać drugiej dziesięciny na asymon (monetę bez stempla), ani na monetę, która nie jest w obiegu, ani na pieniądze, które nie są w jego posiadaniu.

1.3

הלוקח בהמה לזבחי שלמים. או חיה לבשר תאווה. יצא העור לחולין. אף על פי שהעור מרובה על הבשר. כדי יין סתומות. מקום שדרכן למכור סתומות. יצא קנקן לחולין. האגוזים והשקדים. יצאו קלפיהם לחולין. התמד עד שלא החמיץ אינו נלקח בכסף מעשר. ומשהחמיץ נלקח בכסף מעשר:

Jeśli ktoś kupuje bydło na ofiarę pokoju albo zwierzę leśne na zwykłe mięso, skóra jest zwykła, nawet jeśli skóra jest cenniejsza niż mięso. W przypadku dzbanów wina zamkniętych, w miejscu gdzie zwykle sprzedaje się je zamknięte, dzban jest zwykły. Orzechy i migdały – ich łupiny są zwykłe. Temed (napój z wytlóków winnych), dopóki nie skwaśnieje, nie jest kupowany za pieniądze drugiej dziesięciny; a gdy skwaśnieje, jest kupowany.

1.4

הלוקח חיה לזבחי שלמים בהמה לבשר תאווה. לא יצא העור לחולין. כדי יין פתוחות. או סתומות. מקום שדרכן לימכר פתוחות. לא יצא קנקן לחולין. סלי זיתים. וסלי ענבים עם הכלי. לא יצאו דמי הכלי לחולין:

Jeśli ktoś kupuje zwierzę leśne na ofiarę pokoju albo bydło na zwykłe mięso, skóra nie jest zwykła. W przypadku dzbanów wina otwartych, lub zamkniętych, w miejscu gdzie zwykle sprzedaje się je otwarte, dzban nie jest zwykły. Kosze oliwek i kosze winogron wraz z naczyniem – wartość naczynia nie jest zwykła.

1.5

הלוקח מים ומלח. ופירות המחוברים לקרקע. או פירות שאינן יכולין להגיע לירושלם. לא קנה מעשר. הלוקח פירות שוגג. יחזרו דמים למקומן. מזיד יעלו ויאכלו במקום. ואם אין מקדש ירקבו:

Kto kupuje wodę, sól, owoce związane z ziemią albo owoce, które nie mogą dotrzeć do Jerozolimy, nie nabywa ich w charakterze dziesięciny. Jeśli kupił owoce nieumyślnie, pieniądze wracają na miejsce; jeśli umyślnie, należy je przynieść i zjeść w Jerozolimie. A jeśli nie ma Świątyni, niech zgniją.

הלוקח בהמה שוגג יחזרו דמיה למקומן. מזיד תעלה ותאכל במקום. ואם אין מקדש תקבר על ידי עורה:

Kto kupuje zwierzę nieumyślnie, pieniądze wracają na miejsce; jeśli umyślnie, należy je przynieść i zjeść w Jerozolimie. A jeśli nie ma Świątyni, należy je pogrzebać wraz ze skórą.

אין לוקחין עבדים. ושפחות. וקרקעות. ובהמה טמאה. מדמי מעשר שני. ואם לקח יאכל כנגדן. אין מביאין קיני זבים. וקיני זבות. וקיני ילדות. חטאות ואשמות. מדמי מעשר שני. ואם הביא יאכל כנגדם. זה הכלל כל שהוא חוץ לאכילה ולשתיה ולסיכה מדמי מעשר שני יאכל כנגדו:

Nie wolno kupować niewolników, niewolnic, ziemi ani zwierząt nieczystych za pieniądze drugiej dziesięciny. A jeśli kupił, niech zje ich równowartość. Nie wolno przynosić ofiar ptasich za mężczyzn z wypływem (zaw), za kobiety z wypływem (zawa) ani za położnice, a także ofiar za grzech i ofiar za przewinienie z pieniędzy drugiej dziesięciny. A jeśli przyniósł, niech zje ich równowartość. Jest to ogólna zasada: wszystko, co kupuje się za pieniądze drugiej dziesięciny, a co nie jest przeznaczone do jedzenia, picia lub namaszczenia, niech zje odpowiednik.

Rozdział 2

מעשר שני ניתן לאכילה ולשתיה לסיכה. לאכול דבר שדרכו לאכול. לסוך דבר שדרכו לסוך. לא יסוך יין וחומץ. אבל סך הוא את השמן. אין מפטמין שמן של מעשר שני ואין לוקחין בדמי מעשר שני שמן מפוטם. אבל מפטם הוא את היין. נפל לתוכו דבש ותבלין והשביחו. השבח לפי חשבון. דגים שנתבשלו עם הקפלותות של מעשר שני והשביחו. השבח לפי חשבון. עיסה של מעשר שני שאפאה והשביח השבח לשני. זה הכלל כל ששבחו נכר השבח לפי החשבון. וכל שאין שבחו נכר השבח לשני:

Druga dziesięcina jest przeznaczona na jedzenie, picie i namaszczenie. Je się to, co zwykle się je; namaszcza się tym, czym zwykle się namaszcza. Nie wolno namaszczać winem ani octem, ale można namaszczać olejem. Nie perfumuje się oleju z drugiej dziesięciny ani nie kupuje się za pieniądze drugiej dziesięciny perfumowanego oleju. Można natomiast perfumować wino. Jeśli dodano do niego miód i przyprawy, które je poprawiły, poprawę rozlicza się proporcjonalnie. Także jeśli ugotowano ryby z porami z drugiej dziesięciny i pory je poprawiły, poprawę rozlicza się proporcjonalnie. Ciasto z drugiej dziesięciny, które upieczono i które się poprawiło, poprawa należy do drugiej dziesięciny. Oto zasada: wszystko, czego poprawa jest zauważalna, poprawę rozlicza się proporcjonalnie; a wszystko, czego poprawa nie jest zauważalna, poprawa należy do drugiej dziesięciny.

רבי שמעון אומר אין סכין שמן של מעשר שני בירושלם. וחכמים מתירין. אמרו לו לר' שמעון אם הקל בתרומה חמורה. לא נקל במעשר שני הקל. אמר להם מה לא אם הקל בתרומה החמורה מקום שהקל בכרשינים ובתלתן. נקל במעשר שני הקל מקום שלא הקל בכרשינים ובתלתן:

Rabbi Szymon mówi: Nie należy namaszczać olejem z drugiej dziesięciny w Jerozolimie, a mędrcy zezwalają. Powiedzieli mu: 'Skoro złagodźono w przypadku terumy, która jest surowsza, czyż nie złagodźimy w przypadku drugiej dziesięciny, która jest łagodniejsza?' Odpowiedział im: 'Cóż to za argument? Jeśli w przypadku surowej terumy okazano pobrażliwość tam, gdzie okazano ją wobec wyk i kozieradki, to czy w przypadku łagodniejszej drugiej dziesięciny, gdzie wobec wyk i kozieradki jej nie okazano, mamy być pobrażliwi?'

2.3

תלתן של מעשר שני תאכל צמחונים. ושל תרומה. בית שמאי אומרים כל מעשיה בטהרה חוץ מחפיתה. ובית הלל אומרים כל מעשיה בטומאה חוץ משרייתה:

Kozieradkę z drugiej dziesięciny należy jeść na surowo. A w przypadku terumy: Bet Szammaj mówią, że wszystkie czynności z nią należy wykonywać w czystości, z wyjątkiem mycia nią włosów. Bet Hillel mówią, że wszystkie czynności z nią można wykonywać w nieczystości, z wyjątkiem jej moczenia.

2.4

כרשיני מעשר שני יאכלו צמחונים. ונכנסים לירושלם ויוצאין. נטמאו רבי טרפון אומר יתחלקו לעסות וחכמים אומרים יפדו. ושל תרומה בית שמאי אומרים שורין ושפין בטהרה ומאכילין בטומאה. ובית הלל אומרים שורין בטהרה. ושפין ומאכילין בטומאה. שמאי אומר יאכלו צריד. רבי עקיבא אומר כל מעשיהן בטומאה:

Wykę z drugiej dziesięciny należy jeść na surowo. Można ją wносить do Jerozolimy i wynosić. Jeśli stała się nieczysta: Rabbi Tarfon mówi, że należy ją rozdzielić do wyrabiania ciasta, a mędrcy mówią, że należy ją wykupić. A w przypadku terumy: Bet Szammaj mówią, że należy ją moczyć i trzeć w czystości, a karmić nią w nieczystości. Bet Hillel mówią, że należy ją moczyć w czystości, a trzeć i karmić w nieczystości. Szammaj mówi, że należy ją jeść na sucho. Rabbi Akiva mówi, że wszystkie czynności z nią można wykonywać w nieczystości.

2.5

מעות חולין ומעות מעשר שני שנתפזרו מה שלקט לקט למעשר שני. עד שישלים. והשאר חולין. אם בלל וחפן. לפי חשבון. זה הכלל. המתלקטים למעשר שני. והנבללים לפי חשבון:

Monety świeckie i monety drugiej dziesięciny, które się rozsypały: to, co zebrał, jest na drugą dziesięcinę, aż do uzupełnienia jej sumy. A reszta jest świecka. Jeśli je pomieszał i nabrał garść, to według proporcji. Oto zasada: to, co zbiera się pojedynczo, idzie na drugą dziesięcinę; to, co zmieszane, rozlicza się według proporcji.

2.6

סלע של מעשר שני ושל חולין שנתערבו מביא בסלע מעות ואומר סלע של מעשר שני בכל מקום שהיא מחוללת על המעות האלו. ובורר את היפה שבה ומחללן עליה. מפני שאמרו מחללין כסף על נחשת מדוחק. ולא שיתקיים כן. אלא חוזר ומחללם על הכסף:

Jeśli sela z drugiej dziesięciny i sela świecka pomieszały się, przynosi za sela drobne monety i mówi: 'Sela z drugiej dziesięciny, gdziekolwiek się znajduje, jest wykupiona na te monety.' Następnie wybiera spośród tych monet najpiękniejszą i wykupuje je na nią. Ponieważ powiedzieli: wykupuje się srebro na miedź tylko z konieczności. Nie powinno to jednak pozostać w tym stanie, lecz wraca i wykupuje je z powrotem na srebro.

2.7

בית שמאי אומרים לא יעשה אדם את סלעיו דינרי זהב. ובית הלל מתירין. אמר רבי עקיבא אני עשיתי לרבן גמליאל ולרבי יהושע את כספן דינרי זהב:

Bet Szammaj mówią: Człowiek nie powinien zamieniać swoich sela na złote denary. Bet Hillel zezwalają. Rabbi Akiva powiedział: 'Ja zamieniłem dla Rabana Gamliela i Rabiego Jehoszuy ich srebro na złote denary.'

2.8

הפורט סלע ממועות מעשר שני. בית שמאי אומרים כל הסלע מעות. ובית הלל. אומרים שקל כסף ושקל מעות. רבי מאיר אומר אין מחללין כסף ופירות על הכסף. וחכמים מתירים:

Ten, kto rozmienia selę z pieniędzy drugiej dziesięciny. Bet Szammaj mówią: cała sela – na monety. Bet Hillel mówią: shekel srebra i shekel monet. Rabbi Meir mówi: nie można wykupywać srebra i owoców na srebro. Mędrcy pozwalają.

2.9

הפורט סלע של מעשר שני בירושלם. בית שמאי אומרים כל הסלע מעות. ובית הלל אומרים שקל כסף ושקל מעות. הדנין לפני חכמים אומרים בשלשה דינרי כסף ודינר מעות. רבי עקיבא אומר שלשה דינרין כסף ורביעית מעות. ר' טרפון אומר ארבע אספרי כסף. שמאי אומר יניחנה בחנות ויאכל כנגדה:

Ten, kto rozmienia selę drugiej dziesiątyny w Jerozolimie. Bet Szammaj mówią: cała sela – na monety. Bet Hillel mówią: szekel srebra i szekel monet. Sędziowie orzekający przed mędrkami mówią: trzy denary srebra i denar monet. Rabbi Akiva mówi: trzy denary srebra i ćwierć w monetach. Rabbi Tarfon mówi: cztery aspy srebra. Szammaj mówi: niech ją zostawi w sklepie i zje w zamian za nią.

2.10

מי שהיו מקצת בניו טמאין ומקצתן טהורים. מניח את הסלע ואומר מה שהטהורים שותים סלע זו מחוללת עליו. נמצאו טהורים וטמאים שותים מכד אחד:

Kto miał część swoich synów nieczystych, a część czystych, kładzie sela i mówi: 'Niech sela będzie wykupiona na poczet tego, co piją czyści.' Okazuje się wtedy, że czyści i nieczyści piją z jednego naczynia.

Rozdział 3

3.1

לא יאמר אדם לחבירו העל את הפירות האלו לירושלם לחלק אלא אומר לו העלם שנאכלם ונשתם בירושלם. אבל נותנים זה לזה מתנת חנם:

Nie powinien człowiek mówić do bliźniego: «Wnieś te owoce do Jerozolimy, aby je rozdzielić», lecz mówi mu: «Wnieś je, abyśmy je zjedli i wypili w Jerozolimie». Wolno jednak obdarowywać się nawzajem darem bezpłatnym.

3.2

אין לוקחין תרומה בכסף מעשר שני. מפני שהוא ממעט באכילתו. ורבי שמעון מתיר. אמר להם רבי שמעון מה אם היקל בזבחי שלמים שהוא מביאן לידי פגול ונותר וטמא. לא נקל בתרומה. אמרו לו מה אם היקל בזבחי שלמים שהן מותרים לזרים נקל בתרומה שהיא אסורה לזרים:

Nie kupuje się terumy za pieniądze drugiej dziesiątyny, ponieważ umniejsza to jej spożywanie. Rabbi Szymon pozwała. Rabbi Szymon powiedział im: Jeśli okazał pobłażliwość w przypadku ofiar pojednawczych, które prowadzą do piggul (zepsucia ofiary przez złą intencję), notar (pozostawienia po wyznaczonym czasie) i nieczystości, czyż nie okazemy pobłażliwości w terumie? Powiedzieli mu: Jeśli okazał pobłażliwość w przypadku ofiar pojednawczych, które są dozwolone dla nie-kapłanów, czy możemy okazać pobłażliwość w terumie, która jest zakazana nie-kapłanom?

3.3

מי שהיו לו מעות בירושלים וצריך לו. ולחברו פירות. אומר לחברו הרי המעות האלו מחוללין על פירותיך. נמצא זה אוכל פירותיו בטהרה. והלה עושה צרכו במעותיו. ולא יאמר כן לעם הארץ אלא בדמאי:

Ten, kto ma pieniądze w Jerozolimie i ich potrzebuje, a jego przyjaciel ma owoce, mówi do przyjaciela: «Oto te pieniądze są wymienione na twoje owoce». W ten sposób ten zjada swoje owoce w czystości, a tamten zaspokaja swoje potrzeby za swoje pieniądze. Nie należy jednak mówić tego do am ha-aretz (człowieka nie przestrzegającego zasad dziesiątyn), chyba że w przypadku demai (produktów o wątpliwej dziesiątynie).

3.4

פירות בירושלם. ומעות במדינה. אומר המעות ההם מחוללין על פירות האלו. מעות בירושלם. ופירות במדינה. אומר הרי המעות האלו מחוללין על פירות ההם. ובלבד שיעלו הפירות ויאכלו בירושלם:

Owoce są w Jerozolimie, a pieniądze w kraju — mówi: «Te pieniądze są wymienione na te owoce». Pieniądze są w Jerozolimie, a owoce w kraju — mówi: «Oto te pieniądze są wymienione na tamte owoce», pod warunkiem że owoce zostaną wniesione do Jerozolimy i zjedzone w Jerozolimie.

3.5

מעות נכנסות לירושלם ויוצאות. ופירות נכנסין ואינן יוצאין. רבן שמעון בן גמליאל אומר אף הפירות נכנסין ויוצאין:

Pieniądze wchodzą do Jerozolimy i wychodzą. Owoce natomiast wchodzą i nie wychodzą. Rabban Szymon ben Gamliel mówi: także owoce wchodzą i wychodzą.

3.6

פירות שנגמרה מלאכתן. ועברו בתוך ירושלים. יחזור מעשר שני שלהן ויאכל בירושלים. ושלא נגמרה מלאכתן. סלי ענבים לגת. וסלי תאנים למוקצה. בית שמאי אומרים יחזור מעשר שני שלהם ויאכל בירושלים. ובית הלל אומרים יפדה. ויאכל בכל מקום. רבי שמעון בן יהודה אומר משם רבי יוסי לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על פירות שלא נגמרה מלאכתן שיפדה מעשר שני שלהם ויאכל בכל מקום. ועל מה נחלקו על פירות שנגמרה מלאכתן. שבית שמאי אומרים יחזור מעשר שני שלהם ויאכל בירושלים. ובית הלל אומרים יפדה ויאכל בכל מקום. והדמאי נכנס ויוצא ונפדה:

Owoce, których praca została zakończona, a które przeszły przez Jerozolimę – ich dziesięcina druga musi wrócić i być zjedzona w Jerozolimie. A te, których praca nie została zakończona, jak kosze winogron do tłoczni i kosze fig na suszenie – Bet Szammaj mówią: ich dziesięcina druga musi wrócić i być zjedzona w Jerozolimie. Bet Hillel mówią: może być wykupiona i zjedzona w każdym miejscu. Rabbi Szymon ben Jehuda mówi w imieniu rabiego Josego: Bet Szammaj i Bet Hillel nie spierali się co do owoców, których praca nie została zakończona, że ich dziesięcina druga jest wykupywana i zjadana w każdym miejscu. A o co spierali się? O owoce, których praca została zakończona – Bet Szammaj mówią: ich dziesięcina druga musi wrócić i być zjedzona w Jerozolimie, a Bet Hillel mówią: może być wykupiona i zjedzona w każdym miejscu. A demai (produkt, co do którego istnieje wątpliwość, czy oddzielono od niego dziesięcinę) wchodzi i wychodzi i może być wykupiony.

3.7

אילן שהוא עומד בפנים ונוטה לחוץ. או עומד בחוץ ונוטה לפנים. מכנגד החומה ולפנים כלפנים. מכנגד החומה ולחוץ כלחוץ. בתי הבדים שפתחיהן לפנים וחללן לחוץ. או שפתחיהן לחוץ וחללן לפנים. בית שמאי אומרים הכל כלפנים. ובית הלל אומרים מכנגד החומה ולפנים כלפנים. מכנגד החומה ולחוץ כלחוץ:

Drzewo, które stoi wewnątrz, a wychyla się na zewnątrz, albo stoi na zewnątrz, a wychyla się do wewnątrz – od muru w stronę wewnętrzną jest jak wewnątrz, od muru w stronę zewnętrzną jest jak na zewnątrz. Tłocznie oliwy, których otwory są wewnątrz, a wnętrze na zewnątrz, albo których otwory są na zewnątrz, a wnętrze wewnątrz – Bet Szammaj mówią: wszystko jest jak wewnątrz. Bet Hillel mówią: od muru w stronę wewnętrzną jest jak wewnątrz, od muru w stronę zewnętrzną jest jak na zewnątrz.

3.8

הלשכות בנויות בקודש ופתוחות לחול. תוכן חול וגותיהן קודש. בנויות בחול ופתוחות לקודש. תוכן קודש וגותיהן חול. בנויות בקודש ובחול. ופתוחות לקודש ולחול. תוכן וגותיהן מכנגד הקודש ולקודש. קודש. מכנגד החול ולחול. חול:

Komory zbudowane w części świętej, a otwarte do części zwykłej – ich wnętrze jest zwykłe, a dachy są święte. Zbudowane w części zwykłej, a otwarte do części świętej – ich wnętrze jest święte, a dachy są zwykłe. Zbudowane zarówno w części świętej, jak i zwykłej, i otwarte do części świętej i zwykłej – ich wnętrze i dachy, od strony świętej i ku świętej, są święte; od strony zwykłej i ku zwykłej, są zwykłe.

3.9

מעשר שני שנכנס לירושלם ונטמא. בין שנטמא באב הטומאה. בין שנטמא בוולד הטומאה. בין בפנים בין בחוץ. בית שמאי אומרים יפדה ויאכל הכל בפנים. חוץ משנטמא באב הטומאה בחוץ. ובית הלל אומרים הכל יפדה ויאכל בחוץ. חוץ משנטמא בוולד הטומאה בפנים:

Dziesięcina druga, która weszła do Jerozolimy i stała się nieczysta, czy to przez ojca nieczystości, czy przez potomka nieczystości, czy wewnątrz, czy na zewnątrz – Bet Szammaj mówią: zostanie wykupiona i cała zjedzona wewnątrz, z wyjątkiem przypadku, gdy stała się nieczysta przez ojca nieczystości na zewnątrz. Bet Hillel mówią: wszystko zostanie wykupione i zjedzone na zewnątrz, z wyjątkiem przypadku, gdy stała się nieczysta przez potomka nieczystości wewnątrz.

3.10

הלקוח בכסף מעשר שני שנטמא. יפדה. רבי יהודה אומר יקבר. אמרו לו לרבי יהודה ומה אם מעשר שני עצמו שנטמא הרי הוא נפדה. הלקוח בכסף מעשר שני שנטמא אינו דין שיפדה. אמר להם לא אם אמרתם במעשר שני עצמו שכן הוא נפדה בטהור ברחוק מקום תאמרו בלקוח בכסף מעשר שאינו נפדה בטהור ברחוק מקום:

To, co kupiono za pieniądze drugiej dziesięciny, a uległo zanieczyszczeniu, może być odkupione. Rabbi Jehuda mówi: należy to pogrzebać. Powiedzieli do rabiego Jehudy: Jeśli sama druga dziesięcina, gdy się zanieczyści, jest odkupowana, to rzecz kupiona za pieniądze drugiej dziesięciny, gdy się zanieczyści, czyż nie jest logiczne, że powinna być odkupiona? Odpowiedział im: Nie; jeśli mówicie o samej drugiej dziesięcinie, która jest odkupowana nawet w stanie czystym w odległym miejscu, to czy powiecie to o tym, co kupiono za pieniądze drugiej dziesięciny, które nie jest odkupywane w stanie czystym w odległym miejscu?

3.11

צבי שלקחו בכסף מעשר ומת. יקבר על ידי עורו. רבי שמעון אומר יפדה. לקחו חי ושחטו ונטמא יפדה. ר' יוסי אומר יקבר. לקחו שחוט ונטמא הרי הוא כפירות:

Gazela kupiona za pieniądze drugiej dziesięciny, która padła, powinna być pogrzebana z powodu swojej skóry. Rabbi Szymon mówi: można ją odkupić. Kupił ją żywą, zarznął i uległa zanieczyszczeniu — można ją odkupić. Rabbi Jose mówi: należy ją pogrzebać. Kupił ją już zarżniętą i uległa zanieczyszczeniu — ma status owoców.

3.12

המשאיל קנקנין למעשר שני אף על פי שגפן לא קנה מעשר. זלף לתוכן סתם. עד שלא גפן לא קנה מעשר. משגפן קנה מעשר. עד שלא גפן עולות באחד ומאה. ומשגפן מקדשות בכל שהן. עד שלא גפן תורם מאחת על הכל. ומשגפן תורם מכל אחת ואחת:

Ten, kto pożycza dzbany na wino drugiej dziesięciny, choćby je zapieczętował, nie nabył dziesięciny. Jeśli nalał do nich wino bez zastrzeżenia, dopóki nie zapieczętował, nie nabył dziesięciny; skoro zapieczętował, nabył dziesięcinę. Dopóki nie zapieczętował, wino jest unieważniane w stosunku jeden do stu jeden; skoro zapieczętował, uświęca w każdej ilości. Dopóki nie zapieczętował, oddziela terumę z jednego za wszystkie; skoro zapieczętował, oddziela terumę z każdego z osobna.

3.13

בית שמאי אומרים מפתח ומערה לגת. ובית הלל אומרים מפתח ואינו צריך לערות. במה דברים אמורים במקום שדרכן למכור סתומות. אבל במקום שדרכן למכור פתוחות. לא יצא קנקן לחולין. אבל אם רצה להחמיר על עצמו למכור במדה. יצא קנקן לחולין. רבי שמעון אומר אף האומר לחברו חבית זו אני מוכר לך חוץ מקנקנים. יצא קנקן לחולין:

Bet Szammaj mówią: otwiera i przelewa do tłoczni. Bet Hillel mówią: otwiera, ale nie musi przelewać. Kiedy to powiedziano? W miejscu, gdzie zwykle sprzedaje się wino w zamkniętych naczyniach. Ale w miejscu, gdzie zwykle sprzedaje się wino w otwartych naczyniach, dzban nie wychodzi do użytku świeckiego. Jeśli jednak chce być surowy wobec siebie i sprzedaje na miarę, dzban wychodzi do użytku świeckiego. Rabbi Szymon mówi: nawet jeśli mówi do bliźniego: «Sprzedaję ci tę beczkę, z wyjątkiem dzbana», dzban wychodzi do użytku świeckiego.

Rozdział 4

4.1

המוליך פירות מעשר שני ממקום היוקר למקום הזול. או ממקום הזול למקום היוקר. פודהו כשער מקומו. המביא פירות מן הגרן לעיר. וכדי יין מן הגת לעיר. השבח לשני ויציאות מביתו:

Ten, kto przenosi produkty drugiej dziesięciny z miejsca o wysokich cenach do miejsca o niskich, albo z miejsca o niskich do miejsca o wysokich, wykupuje je według ceny panującej w miejscu, w którym się znajduje. Ten, kto przynosi produkty z klepiska do miasta albo dzbany wina z tłoczni do miasta – zysk należy do drugiej dziesięciny, a wydatki ponosi z własnego domu.

4.2

פודין מעשר שני בשער הזול. כמות שהחנוני לוקח. לא כמות שהוא מוכר. כמות שהשולחני פורט. ולא כמות שהוא מצרף. ואין פודין מעשר שני אכסרה. את שדמיו ידועים יפדה על פי עד אחד. ואת שאין דמיו ידועים יפדה על פי שלשה. כגון היין שקרם. ופירות שהרקיבו. ומעות שהחליאו:

Wykupuje się drugą dziesięcinę według ceny najniższej, tak jak sklepikarz kupuje, a nie tak, jak sprzedaje; tak jak wymieniać pieniędzy płaci przy wymianie, a nie tak, jak łączy sumy. Nie wykupuje się drugiej dziesięciny na chybił trafił. Rzecz o znanej wartości wykupuje się na podstawie jednego świadka, a rzecz o nieznanym wartości – na podstawie trzech, jak wino, które się pokryło kozuchem, owoce, które się popsuły, oraz pieniądze, które straciły wartość.

4.3

בעל הבית אומר בסלע. ואחר אומר בסלע. בעל הבית אומר בסלע. מפני שהוא מוסיף חומש. בעל הבית אומר בסלע. ואחר אומר בסלע. ואיסר. את של סלע ואיסר קודם. מפני שהוא מוסיף על הקרן. הפודה מעשר שני שלו. מוסיף עליו חמישית. בין שהוא שלו. ובין שנתן לו במתנה:

Jeśli właściciel mówi: „za selę (srebrnik)”, a inny mówi: „za selę” – właściciel ma pierwszeństwo, ponieważ dodaje jedną piątą. Jeśli właściciel mówi: „za selę”, a inny mówi: „za selę i isar (drobna moneta)” – ten, kto daje selę i isar, ma pierwszeństwo, ponieważ dodaje do kapitału. Kto wykupuje własną drugą dziesięcinę, dodaje do niej piątą część – bez względu na to, czy jest ona jego, czy została mu podarowana.

4.4

מערימין על מעשר שני. כיצד אומר אדם לבנו ולבתו הגדולים. לעבדו ולשפחתו העברים. הילך מעות אלו ופדה לך מעשר שני זה. אבל לא יאמר כן לבנו ולבתו הקטנים. ולעבדו ולשפחתו הכנענים. מפני שידן כידו:

Można stosować wybieg wobec drugiej dziesięciny. Jak? Człowiek mówi do swego dorosłego syna lub córki, do swego hebrajskiego niewolnika lub niewolnicy: „Weź te pieniądze i wykup sobie tę drugą dziesięcinę”. Ale nie może tak powiedzieć do małoletniego syna lub małoletniej córki, ani do niewolnika lub niewolnicy kananejskiej, ponieważ ich ręka jest jak jego ręka.

4.5

היה עומד בגורן ואין בידו מעות אומר לחברו הרי הפירות האלו נתונים לך במתנה. חוזר ואומר הרי אלו מחוללין על מעות שבבית: *Stał na klepisku i nie miał przy sobie pieniędzy. Mówi do przyjaciela: „Oto daję ci te owoce w darze”. Potem mówi: „One są wykupione za pieniądze, które są w moim domu”.*

4.6

משך ממנו מעשר בסלע. ולא הספיק לפדותו עד שעמד בשתים. נותן לו סלע ומשתכר בסלע. ומעשר שני שלו. משך ממנו מעשר בשתים. ולא הספיק לפדותו עד שעמד בסלע. נותן לו סלע מחולין וסלע של מעשר שני שלו. אם היה עם הארץ נותן לו מדמאי:

Jeżeli ktoś przejął od niego dziesięcinę drugą za sela, a zanim zdążył ją odkupić, cena wzrosła do dwóch seli — daje mu sela, zyskuje na tym sela, a dziesięcina druga jest jego. Jeżeli przejął od niego dziesięcinę drugą za dwa selaje, a zanim zdążył ją odkupić, cena spadła do sela — daje mu sela z pieniędzy zwykłych (chullin), a sela przeznaczona na dziesięcinę drugą zostaje jego. Jeżeli sprzedawca był am ha-arec, daje mu z demai.

4.7

הפודה מעשר שני ולא קרא שם. רבי יוסי אומר דיו. רבי יהודה אומר צריך לפרש. היה מדבר עם האשה על עסקי גיטה וקדושיה. ונתן לה גיטה וקדושיה. ולא פירש. רבי יוסי אומר דיו. רבי יהודה אומר צריך לפרש:

Kto wykupuje dziesięcinę drugą, a nie nadał jej tego imienia (nie określił, że te pieniądze są za tę dziesięcinę) — rabbi Jose mówi: wystarczy; rabbi Jehuda mówi: musi to wyraźnie powiedzieć. Jeżeli rozmawiał z kobietą w sprawie jej get (listu rozwodowego) i kiduszin (zaślubin), i dał jej get i kiduszin, a nie określił, o co chodzi — rabbi Jose mówi: wystarczy; rabbi Jehuda mówi: musi to wyraźnie powiedzieć.

4.8

המניח איסר ואכל עליו חצי. והלך למקום אחר. והרי הוא יוצא בפונדיון. אוכל עליו עוד איסר. המניח פונדיון. ואכל עליו חציו. והלך למקום אחר. והרי הוא יוצא באיסר. אוכל עליו עוד פלג. המניח איסר של מעשר שני. אוכל עליו אחד עשר באיסר. ואחד ממאה באיסר. בית שמאי אומרים הכל עשרה. ובית הלל אומרים בודאי אחד עשר. ובדמאי עשרה:

Kto pozostawił issar (drobna moneta) i zjadł za niego połowę jego wartości, a następnie udał się do innego miejsca, gdzie ten issar jest wart pundion (dwa issary) — może zjeść za niego jeszcze jeden issar. Kto pozostawił pundion i zjadł za niego połowę jego wartości, a następnie udał się do innego miejsca, gdzie ten pundion jest wart issar — może zjeść za niego jeszcze pół issara. Kto pozostawił issar monety drugiej dziesięciny — może zjeść za niego jedenaście jednostek na issar i jedną ze stu na issar. Bet Szammaj mówią: wszystko dziesięć. Bet Hillel mówią: w przypadku wadi (pewnym) jedenaście, a w przypadku demai dziesięć.

4.9

כל המעות הנמצאים הרי אלו חולין. אפילו דינר זהב עם הכסף ועם המעות. מצא בתוכן חרש וכתוב עליו מעשר. הרי זה מעשר: *Wszystkie znalezione monety są uważane za zwykłe (chullin), nawet złoty dinar ze srebrem i innymi monetami. Jeżeli znalazł wśród nich skorupę, na której jest napisane „ma’aser” (dziesięcina) — to te pieniądze są dziesięciną drugą.*

4.10

המוצא כלי וכתוב עליו קרבן. ר' יהודה אומר אם היה של חרס הוא חולין. ומה שבתוכו קרבן. ואם היה של מתכת הוא קרבן. ומה שבתוכו חולין. אמרו לו אין דרך בני אדם להיות כונסין חולין לקרבן:

Ten, kto znajduje naczynie z napisem „ofiara” – Rabbi Jehuda mówi: jeśli jest ono gliniane, naczynie jest nieświęte, a jego zawartość jest święta; jeśli jest metalowe, naczynie jest święte, a jego zawartość jest nieświęta. Odpowiedzieli mu: nie ma zwyczaju, aby ludzie przechowywali rzeczy nieświęte w naczyniu przeznaczonym na ofiarę.

4.11

המוצא כלי וכתוב עליו קוף קרבן. מ' מעשר. ד' דמאי. ט' טבל. ת' תרומה. שבשעת סכנה היו כותבין ת' תחת תרומה. רבי יוסי אומר כולם שמות בני אדם הם. אמר רבי יוסי אפילו מצא חבית והיא מלאה פירות. וכתוב עליה תרומה. הרי אלו חולין. שאני אומר אשתקד היתה מלאה פירות תרומה ופנה:

Ten, kto znajduje naczynie z literą „kof” – oznacza to „korban” (ofiare); „mem” – „ma’aser” (dziesięcinę); „dalet” – „demai” (produkt wątpliwej dziesięciny); „tet” – „tewel” (produkt nieoddzielony); „taw” – „teruma” (ofiare wzniesienia). Gdyż w czasach zagrożenia pisano „taw” zamiast „teruma”. Rabbi Jose mówi: wszystkie one są imionami ludzi. I dodaje: nawet jeśli ktoś znalazł beczkę pełną owoców z napisem „teruma” – są to produkty nieświęte, bo mówię, że w zeszłym roku była wypełniona owocami terumy i została opróżniona.

4.12

האומר לבנו מעשר שני בזית זו. ומצא בזית אחרת. הרי אלו חולין. היה שם מנה ומצא מאתים. השאר חולין. מאתים ומצא מנה. הכל מעשר:

Ten, kto powiedział synowi: „Druga dziesięcina jest w tym kącie”, a syn znalazł ją w innym kącie – są to produkty nieświęte. Jeśli było tam sto (zuzów), a znalazł dwieście – nadmiar jest nieświęty. Jeśli było tam dwieście, a znalazł sto – całość jest drugą dziesięciną.

Rozdział 5

5.1

כרם רבעי מצינין אותו בקוזות אדמה. ושל ערלה בחרסית. ושל קברות בסיד. וממחה ושופך. אמר רבן שמעון בן גמליאל במה דברים אמורים בשביעית. והצנועים מניחין את המעות ואומרים כל הנלקט מזה יהא מחולל על המעות האלו:

Winnicę czwartego roku oznaczają bryłkami ziemi; winnicę orlah (owoców objętych zakazem pierwszych trzech lat) — skorupami; miejsce grobów — wapnem. Roztapia się i wylewa. Rabban Szimon ben Gamliel powiedział: Kiedy to powiedziano? W roku siódmym. A ludzie skromni kładą monety i mówią: „Wszystko, co zostanie zebrane z tego, będzie wykupione na te monety”.

5.2

כרם רבעי היה עולה לירושלם מהלך יום אחד לכל צד. ואי זו היא תחומה. אילת מן הדרום. ועקרבת מן הצפון. לוד מן המערב. והירדן מן המזרח. ומשרבו הפירות התקינו שיהא נפדה סמוך לחומה. ותנאי היה הדבר שאימתי שירצו יחזור הדבר לכמות שהיה. רבי יוסי אומר משחרב בית המקדש היה התנאי הזה. ותנאי היה אימתי שיכנה בית המקדש יחזור הדבר לכמות שהיה:

Winnica czwartego roku była wnoszona do Jerozolimy z odległości jednego dnia drogi we wszystkich kierunkach. Jaki jest jej obszar? Ejlat od południa, Akra od północy, Lod od zachodu, a Jordan od wschodu. A gdy owoce się rozmnożyły, ustanowili, że można je wykupić w pobliżu muru. I był to warunek, że kiedy tylko zechcą, sprawa powróci do poprzedniego stanu. Rabi Josej mówi: Po zburzeniu Świątyni był ten warunek; i był warunkiem, że gdy Świątynia zostanie odbudowana, sprawa powróci do poprzedniego stanu.

5.3

כרם רבעי. בית שמאי אומרים אין לו חומש. ואין לו ביעור. ובית הלל אומרים יש לו. בית שמאי אומרים יש לו פרט. ויש לו עוללות. והעניים פוּדִין לעצמן. ובית הלל אומרים כולו לגת:

Winnica czwartoroczna. Bet Szammaj mówią: nie ma ona obowiązku dodania piątej części ani obowiązku usunięcia. Bet Hillel zaś mówią: ma. Bet Szammaj mówią: obowiązują w niej prawa do opadłych jagód i gron dla ubogich, a ubodzy wykupują je dla siebie. Bet Hillel zaś mówią: wszystko idzie do tłoczni.

5.4

כיצד פוּדִין נטע רבעי. מניח את הסל על פי שלשה. ואומר כמה אדם רוצה לפדות לו בסלע על מנת להוציא יציאות מביתו. ומניח את המעות ואומר כל הנלקט מזה מחולל על המעות האלו בכך וכך סלים בסלע:

Jak wykupuje się czwartoroczny plon? Stawia koszy przed trzema znawcami i mówi: „Ile koszy ktoś zechce wykupić za sela, pod warunkiem że poniesie koszty z własnej kieszeni?” Następnie kładzie pieniądze i mówi: „Wszystko, co zostanie zebrane z tego pola, będzie wykupione za te pieniądze, w takiej a takiej liczbie koszy za sela.”

5.5

ובשביעית פודהו בשויו. ואם היה הכל מופקר אין לו אלא שכר לקיטה. הפודה נטע רבעי שלו מוסיף עליו חמישיתו. בין שהוא שלו ובין שניתן לו במתנה:

W siódmym roku wykupuje się go według jego wartości. A jeśli wszystko jest niczyje, przysługuje mu tylko zapłata za zbieranie. Kto wykupuje swój czwartoroczny plon, dodaje do niego jego piątą część — zarówno gdy jest on jego własnością, jak i gdy został mu dany w podarunku.

5.6

ערב יום טוב הראשון של פסח של רביעית ושל שביעית היה בעור. כיצד היה בעור נותנין תרומה ותרומת מעשר לבעלים. ומעשר ראשון לבעליו. ומעשר עני לבעליו. ומעשר שני והבכורים מתבערים בכל מקום. ר' שמעון אומר הבכורים ניתנין לכהנים כתרומה. התבשיל. בית שמאי אומרים צריך לבער. ובית הלל אומרים הרי הוא כמבוער:

W wigilię pierwszego dnia świątecznego Pesach w roku czwartym i siódmym odbywa się usuwanie. Jak przebiega usuwanie? Terumę i terumę z dziesięciny oddaje się właścicielom, pierwszą dziesięcinę — jej właścicielowi, dziesięcinę ubogich — uprawnionym do niej, a druga dziesięcina i pierwociny są usuwane na każdym miejscu. Rabbi Szymon mówi: pierwociny są oddawane kapłanom jak teruma. Potrawa: Bet Szammaj mówią, że należy ją usunąć; Bet Hillel mówią, że jest uważana za usuniętą.

5.7

מי שהיו לו פירות בזמן הזה והגיעה שעת הבעור. בית שמאי אומרים צריך לחללן על הכסף. ובית הלל אומרים אחד שהן כסף ואחד שהן פירות:

Kto miał w tym czasie owoce i nadeszła pora usuwania — Bet Szammaj mówią: trzeba je wykupić na pieniądze; Bet Hillel mówią: jedno i drugie, czy są to pieniądze, czy owoce.

5.8

אמר רבי יהודה בראשונה היו שולחין אצל בעלי בתים שבמדינות מהרו והתקינו את פירותיכם עד שלא תגיע שעת הבעור. עד שבא רבי עקיבא ולמד שכל הפירות שלא באו לעונת המעשרות פטורים מן הבעור:

Rabbi Jehuda powiedział: Dawniej wysyłano do właścicieli domów na prowincji: „Pospieszcie się i przygotujcie swoje owoce, zanim nadejdzie czas usuwania.” Aż przyszedł Rabbi Akiva i nauczył, że wszystkie owoce, które nie osiągnęły jeszcze pory obowiązku dziesięcin, są zwolnione z usuwania.

5.9

מי שהיו פירותיו רחוקים ממנו צריך לקרוא להם שם. מעשה ברבן גמליאל והזקנים שהיו באין בספינה אמר רבן גמליאל עשור שאני עתיד למוד נתון ליהושע ומקומו מושכר לו. עשור אחר שאני עתיד למוד נתון לעקיבא בן יוסף שיזכה בו לעניים ומקומו מושכר לו. אמר רבי יהושע עשור שאני עתיד למוד נתון לאלעזר בן עזריה ומקומו מושכר לו. ונתקבלו זה מזה שכר:

Kto ma owoce daleko od siebie, musi nadać im nazwę, to znaczy wydzielić je. Zdarzyło się, że Rabban Gamliel i starsi płynęli statkiem. Rabban Gamliel powiedział: „Dziesięcina, którą będę w przyszłości mierzył, niech będzie dana Jozuemu, a miejsce, gdzie się znajduje, niech będzie mu wydzierżawione. Inna dziesięcina, którą będę w przyszłości mierzył, niech będzie dana Akivie ben Josefowi, aby nabył ją na rzecz ubogich, a miejsce, gdzie się znajduje, niech będzie mu wydzierżawione.” Rzekł Rabbi Jozue: „Dziesięcina, którą będę w przyszłości mierzył, niech będzie dana Eleazarowi ben Azarii, a miejsce, gdzie się znajduje, niech będzie mu wydzierżawione.” I otrzymali od siebie nawzajem zapłatę.

5.10

במנחה ביום טוב האחרון היו מתודין. כיצד היה הודוי. בערתי הקדש מן הבית (דברים כו, יג) זה מעשר שני ונטע רבעי. נתתיו ללוי זה מעשר לוי. וגם נתתיו זו תרומה ותרומת מעשר. לגר ליתום ולאלמנה. זה מעשר עני הלקט והשכחה והפאה אף על פי שאינן מעכבין את הודוי. מן הבית זו חלה:

Po południu w ostatnim dniu święta dokonywali wyznania. Jak wyglądało wyznanie? „Usunąłem świętości z domu” (Pwt 26,13) — to jest dziesięcina druga i nasadzenie czwartego roku. „Dałem to Lewicie” — to dziesięcina dla lewitów (pierwsza). „A także dałem to” — to teruma i terumat ma’aser (dar dla kapłana z dziesięciny). „Przybyszowi, sierocie i wdowie” — to dziesięcina ubogiego, a także leket (kłosy opuszczone), szikcha (zapomniane snopy) i pea (kął pola), chociaż one nie wstrzymują wyznania. „Z domu” — to chała (ciasto przeznaczone dla kapłana).

5.11

ככל מצותך אשר צויתני. הא אם הקדים מעשר שני לראשון אינו יכול להתודות. לא עברתי ממצותך לא הפרשתי ממין על שאינו מינו. ולא מן התלוש על המחובר. ולא מן המחובר על התלוש. ולא מן החדש על הישן. ולא מן הישן על החדש. ולא שכחתי לא שכחתי מלברכך ומלהזכיר שמך עליו:

„Według wszystkich przykazań, które mi nakazałeś” (Pwt 26,13). Lecz jeśli uczynił dziesięcinę drugą przed pierwszą, nie może wyznać. „Nie przekroczyłem Twoich przykazań” — nie oddzieliłem z jednego gatunku za inny gatunek, ani z rzeczy oddzielonych od gruntu za te, które są z nim związane, ani z przywiązanych za oddzielone, ani z nowych za stare, ani ze starych za nowe. „I nie zapomniałem” — nie zapomniałem błogosławić Ciebie i wspominać Twoje imię nad nim.

5.12

לא אכלתי באוני ממנו. הא אם אכלו באנינה אינו יכול להתודות. ולא בערתי ממנו בטמא. הא אם הפרישו בטומאה אינו יכול להתודות. ולא נתתי ממנו למת. לא לקחתי ממנו ארון ותכריכים למת. ולא נתתיו לאוננים אחרים. שמעתי בקול ה' אלהי. הבאתיו לבית הבחירה. עשיתי ככל אשר צויתני. שמחתי ושמחתי בו:

„Nie jadłem z tego w moim opłakiwaniu” — jeśli zjadł to podczas żałoby, nie może wyznać. „I nie usunąłem z tego nieczystości” — jeśli oddzielił to w nieczystości, nie może wyznać. „I nie dałem z tego zmarłemu” — nie kupiłem z tego trumny i całunu dla zmarłego, ani nie dałem tego innym pogrążonym w żałobie. „Słuchałem głosu Pana, Boga mojego” — przyniosłem to do wybranego domu. „Uczyniłem zgodnie ze wszystkim, co mi nakazałeś” — radowałem się i sprawiałem radość innym.

5.13

השקיפה ממצעון קדשך מן השמים. עשינו מה שגזרת עלינו אף אתה עשה מה שהבטחתנו. השקיפה ממצעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל בבנים ובבנות ואת האדמה אשר נתתה לנו בטל ובמטר. ויולדות בהמה. כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש. כדי שתתן טעם בפירות:

„Spójrz z mieszkania swojej świętości, z nieba” (Pwt 26,15). *Uczyniliśmy to, co nakazałeś; Ty uczyń to, co obiecałeś.* „Spójrz z mieszkania swojej świętości, z nieba, i błogosław swój lud, Izrael” — *błogosław ich w synów i córki; „i ziemię, którą nam dałeś” — w rosę i deszcz, i w przychówek bydła; „jak przysiągłeś naszym ojcom, ziemię mlekiem i miodem płynącą” — abyś nadał smak owocom.*

5.14

מכאן אמרו ישראל וממזרים מתודים אבל לא גרים. ולא עבדים משוחררים. שאין להם חלק בארץ. ר' מאיר אומר אף לא כהנים ולוים שלא נטלו חלק בארץ. ר' יוסי אומר יש להם ערי מגרש:

Stąd powiedzieli: Izraelici i mamzerzy (dzieci ze związków zakazanych) wyznają, ale nie prozelici (gierim) ani wyzwoleni niewolnicy, ponieważ nie mają udziału w ziemi. Rabi Meir mówi: nawet nie kapłani i lewici, którzy nie otrzymali udziału w ziemi. Rabi Josef mówi: mają oni miasta z otaczającymi pastwiskami.

5.15

יוחנן כהן גדול העביר הודיות המעשר. אף הוא בטל את המעוררים ואת הנוקפים. ועד ימיו היה פטיש מכה בירושלים. ובימיו אין אדם צריך לשאול על הדמאי:

Johanan, arcykapłan, uchylił wyznanie dziesięcin. On także zniósł ma'oririm (budzących) i nokfim (pukających). Aż do jego dni w Jerozolimie uderzał młot. W jego dniach nikt nie potrzebował pytać o demai (produkty o niepewnym oddzieleniu dziesięcin).

Rozdział 1

1.1

חמשה דברים חייבים בחלה. החטים והשעורים. והכוסמין. ושבולת שועל. ושיפון. הרי אלו חייבין בחלה. ומצטרפין זה עם זה. ואסורין בחדש מלפני הפסח. ומלקצור מלפני העומר. ואם השרישו קודם לעומר. העומר מתירן ואם לאו אסורין. עד שיבא העומר הבא:

Pięć rzeczy podlega challi: pszenica, jęczmień, orkisz, owies i żyto. Właśnie one podlegają challi i łączą się ze sobą. Są zakazane jako nowe zboże (chadasz) przed Pesach i nie wolno ich kosić przed omerem. Jeśli zapuściły korzenie przed omerem, omer je dozwala; jeśli nie, pozostają zakazane, aż nadejdzie następny omer.

1.2

האוכל מהם כזית מצה בפסח. יצא ידי חובתו. כזית חמץ חייב בהכרת. נתערב אחד מהם בכל המינים. הרי זה עובר בפסח. הנודר מן הפת ומן התבואה אסור בהם דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים הנודר מן הדגן. אינו אסור אלא מהן. וחייבין בחלה ובמעשרות: *Kto zjada z nich k'zajit maccy w Pesach, wypełnia swój obowiązek. Za k'zajit chamecu podlega karze karet. Jeśli jeden z nich zmieszał się z jakimkolwiek gatunkiem, wówczas ten mieszany produkt jest zakazany w Pesach, a ten, kto go spożywa, przekracza zakaz chamecu. Ten, kto ślubuje od chleba i od zboża, jest im zakazany — tak mówi Rabbi Meir. A mędracy mówią: Ten, kto ślubuje od zboża, jest zakazany tylko im. I one podlegają challi i dziesięcinom.*

1.3

אלו חייבין בחלה ופטורים מן המעשרות. הלקט והשכחה והפאה. וההפקר. ומעשר ראשון שנטלה תרומתו. ומעשר שני והקדש שנפדו. ומותר העומר. ותבואה שלא הביאה שליש. ר' אליעזר אומר תבואה שלא הביאה שליש פטורה מן החלה: *Te podlegają challi, a są zwolnione z dziesięcin: pokłosie, zapomniany snop, narożnik (pea), własność niczyja (hefker), pierwsza dziesięcina, z której pobrano terumę, druga dziesięcina i poświęcona własność (hekdesz), które zostały odkupione, resztkę omeru i zboże, które nie osiągnęło jednej trzeciej dojrzałości. Rabbi Eliezer mówi: Zboże, które nie osiągnęło jednej trzeciej, jest zwolnione z challi.*

1.4

אלו חייבין במעשרות. ופטורים מן החלה. האורז. והדוחן. והפרגים. והשומשמין. והקטניות. ופחות מחמשת רבעים בתבואה. הסופגנין. והדובשנין. והאסקריטין. וחלת המשרת והמדומע פטורין מן החלה: *Te podlegają dziesięcinom, a są zwolnione z challi: ryż, proso, mak, sezam i rośliny strączkowe; oraz mniej niż pięć ćwierci (kawa) zboża. Sopgin (placki), dowsznin (ciasta miodowe), iskrytin (ciasteczka), challat ha-m'sheret (chleb usługi) i meduma (mieszanina z terumą) są zwolnione z challi.*

1.5

עיסה שתחלתה סופגנין וסופה סופגנין. פטורה מן החלה. תחלתה עיסה וסופה סופגנין. תחלתה סופגנין וסופה עיסה. חייבין בחלה. וכן הקנובקות חייבות: *Ciasto, którego początek i koniec to sopgin, jest zwolnione z challi. Jeśli jego początek to ciasto, a koniec to sopgin, albo początek to sopgin, a koniec to ciasto — ciasto to podlega challi. Podobnie kenovka'ot (rodzaj ciasta) podlegają.*

1.6

המעיסה. בית שמאי פוטרין. ובית הלל מחייבין. החליטה בית שמאי מחייבין. ובית הלל פוטרין. חלות תודה ורקיני נזיר עשאו לעצמו פטור למכור בשוק חייב:

Ma'isa (ciasto zmieszane z gorącą wodą) — Bet Szammaj zwalnia, Bet Hillel zobowiązuje. Chalita (ciasto oparzone) — Bet Szammaj zobowiązuje, Bet Hillel zwalnia. Chleby dziękczynne i praśniki nazirejczyka: jeśli zrobił je dla siebie — jest zwolniony; jeśli na sprzedaż na targu — jest zobowiązany.

1.7

נחתום שעשה שאור לחלק חייב בחלה. נשים שנתנו לנחתום לעשות להן שאור אם אין בשל אחת מהן כשיעור. פטורה מן החלה: *Piekarz, który zrobił zakwas w celu rozdania, podlega challi. Kobiety, które dały piekarzowi ciasto, aby zrobił im zakwas — jeśli w żadnej z nich nie ma wymaganej miary, ciasto jest zwolnione z challi.*

1.8

עיסת הכלבים. בזמן שהרועים אוכלין ממנה. חייבת בחלה. ומערבין בה. ומשתתפין בה. ומברכין עליה. ומזמנין עליה. ונעשית ביום טוב. ויוצא בה אדם ידי חובתו בפסח. אם אין הרועים אוכלין ממנה. אינה חייבת בחלה. ואין מערבין בה. ואין משתתפין בה. ואין מברכין עליה. ואין מזמנין עליה. ואינה נעשית ביום טוב. ואין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. בין כך ובין כך מטמאה טומאת אוכלין:

Ciasto dla psów: gdy pasterze jedzą z niego, podlega challi; można z niego czynić eruw i szutafut, błogosławi się nad nim, zaprasza się na nie (zimun), i może być przygotowane w święto, i człowiek wypełnia nim swój obowiązek w Pesach. Jeśli pasterze nie jedzą z niego, nie podlega challi; nie czyni się z niego eruwu ani szutafut, nie błogosławi się nad nim, nie zaprasza się na nie, nie przygotowuje się go w święto, i człowiek nie wypełnia nim obowiązku w Pesach. Tak czy inaczej, przyjmuje ono nieczystość pokarmów.

1.9

החלה והתרומה חייבין עליה מיתה וחומש. ואסורים לזרים. והם נכסי כהן. ועולין באחד ומאה. וטעונין רחיצת ידים. והערב שמש. ואין ניטלין מן הטהור על הטמא. אלא מן המוקף. ומן הדבר הגמור. האומר כל גרני תרומה וכל עיסתי חלה לא אמר כלום. עד שישיר מקצת:

Chala i teruma: kto je spożywa umyślnie, karany jest śmiercią, a kto nieumyślnie — płaci dodatkową piątą część wartości. Są one zakazane postronnym (nie-kapłanom), stanowią majątek kapłana i ulegają anulowaniu w stosunku jeden do stu jeden. Wymagają obmycia rąk i doczekania zachodu słońca. Nie wolno wydzielać ich z czystego na rzecz nieczystego, lecz tylko z przyległego i z rzeczy pewnej. Kto mówi: „Całe moje zboże będzie terumą” albo „Całe moje ciasto będzie chałą”, nie powiedział nic, dopóki nie zostawi części.

Rozdział 2

2.1

פירות חוצה לארץ. שנכנסו לארץ. חייבים בחלה. יצאו מכאן לשם ר' אליעזר מחייב ור' עקיבא פוטר:

Owoce pochodzące z zagranicy, które weszły do Ziemi Izraela, podlegają obowiązkowi chały. Jeśli wyszły stąd za granicę – Rabbi Eliezer uznaje je za obowiązane, a Rabbi Akiva za zwolnione.

2.2

עפר חוצה לארץ שבא בספינה לארץ. חייבת במעשרות ובשביעית. אמר ר' יהודה אימתי בזמן שהספינה גוששת. עיסה שנילושה במי פירות. חייבת בחלה. ונאכלת בידים מסואבות:

Proch ziemi z zagranicy, który przybył statkiem do Ziemi Izraela, podlega obowiązkowi dziesięcin i prawom roku sabatycznego. Rabbi Jehuda powiedział: Kiedy? Gdy statek dotyka dna. Ciasto zagniecione na sokach owocowych podlega obowiązkowi chały i może być jedzone rękami nieczystymi.

2.3

האשה יושבת וקוצה חלתה ערומה. מפני שהיא יכולה לכסות עצמה. אבל לא האיש. מי שאינו יכול לעשות עיסתו בטהרה יעשנה קבין ואל יעשנה בטומאה. ור' עקיבא אומר יעשנה בטומאה ואל יעשנה קבים. שכשם שהוא קורא לטהורה. כך הוא קורא לטמאה. ולו קורא חלה בשם. ולו קורא חלה בשם. אבל קביים אין להם חלק בשם.

Kobieta może siedzieć i oddzielać swoją chałę nago, ponieważ może się okryć, ale mężczyzna nie. Kto nie może przygotować swojego ciasta w czystości, niech robi je w miarach kabów, a niech nie robi go w nieczystości. Rabbi Akiva mówi: Niech robi je w nieczystości, a nie w kabach, bo tak samo nazywa się chałą to, co oddzielone od czystego, jak i to, co oddzielone od nieczystego. Jedno i drugie nosi nazwę „chała”, ale kaby nie mają udziału w tej nazwie.

2.4

העושה עיסתו קבים. ונגעו זה בזה. פטורים מן החלה עד שישוכו. רבי אליעזר אומר אף הרודה ונותן לסל. הסל מצרפן לחלה: *Kto robi swoje ciasto w miarach kabów, a kawałki dotykają się nawzajem, są one zwolnione od chały, dopóki się nie połączą. Rabbi Eliezer mówi: Nawet ten, kto wyjmuje chleb i wkłada do kosza – kosz łączy je dla obowiązku chały.*

2.5

המפריש חלתו קמח אינה חלה. וגזל ביד כהן. העיסה עצמה חייבת בחלה. והקמח אם יש בו כשיעור חייבת בחלה ואסורה לזרים. דברי ר' יהושע. אמרו לו מעשה וקפשה זקן זר. אמר להם אף הוא קלקל לעצמו ותיקן לאחרים: *Ten, kto oddziela swoją chałę jako mąkę – nie jest to chała, a kapłan, który ją otrzymuje, popełnia grabież. Samo ciasto pozostaje zobowiązane do chały. A mąka, jeśli zawiera odpowiednią miarę, jest zobowiązana do chały i jest zakazana dla obcych – słowa Rabbiego Jehoszuy. Powiedzieli mu: Zdarzyło się, że pewien starszy człowiek, niebędący kapłanem, zjadł ją. Odpowiedział im: On sam sobie zaszkodził, a innym pomógł.*

2.6

חמשת רבעים קמח חייבים בחלה. הם. ושארין. וסובין. ומורסנן. חמשת רבעים חייבין. גיטל מורסנן מתוכן. וחזר לתוכן. הרי אלו פטורין. *Pięć kwart mąki jest zobowiązane do chały: sama mąka, jej zakwas, jej otręby i jej plewy. Pięć kwart jest obowiązanych. Jeśli usunięto z niej plewy, a następnie je przywrócono – są one zwolnione.*

2.7

שעור החלה אחד מעשרים וארבעה. העושה עיסה לעצמו. והעושה למשתה בנו. אחד מעשרים וארבעה. נחתום שהוא עושה למכור בשוק. וכן האשה שהיא עושה למכור בשוק. אחד מארבעים ושמנה. נטמאת עיסתה שוגגת או אנוסה. אחד מארבעים ושמנה. נטמאת מזידה. אחד מעשרים וארבעה. כדי שלא יהא חוטא נשכר: *Miara chały: jedna z dwudziestu czterech. Kto robi ciasto dla siebie, i kto robi na ucztę swego syna – jedna z dwudziestu czterech. Piekarz robiący na sprzedaż na targu oraz kobieta robiąca na sprzedaż na targu – jedna z czterdziestu ośmiu. Jeśli ciasto zanieczyściło się przez pomyłkę lub pod przymusem – jedna z czterdziestu ośmiu. Jeśli zanieczyściło się umyślnie – jedna z dwudziestu czterech, aby grzesznik nie odniósł korzyści.*

2.8

רבי אליעזר אומר נטלת מן הטהור על הטמא. כיצד עיסה טהורה ועיסה טמאה. נוטל כדי חלה מעיסה שלא הורם חלתה. ונותן פחות מכביצה באמצע כדי שיטול מן המוקף. וחכמים אוסרין: *Rabbi Eliezer mówi: Oddziela się chałę z czystego na rzecz nieczystego. Jak? Jeśli ma się ciasto czyste i ciasto nieczyste, bierze się odpowiednią ilość chały z ciasta, z którego nie oddzielono jeszcze chały, i kładzie się pośrodku mniej niż jajko, aby móc oddzielić z sąsiedztwa. A mędrcy zabraniają.*

Rozdział 3

3.1

אוכלין עראי מן העיסה עד שתתגלגל בחטים. ותטמטם בשעורים. גלגלה בחטים. וטמטמה בשעורים האוכל ממנה חייב מיתה. כיון שהיא נותנת את המים מגבהת חלתה. ובלבד שלא יהא שם חמשה רבעי קמח:

Można jeść od niechcenia z ciasta, dopóki nie zostanie wyrobione (w przypadku pszenicy) i dopóki nie stanie się zwartą masą (w przypadku jęczmienia). Gdy zostało wyrobione z pszenicy lub zbite w masę z jęczmienia, ten, kto z niego je, podlega karze śmierci. Skoro tylko dodaje wodę, oddziela swoją chałę, pod warunkiem że nie ma tam pięciu kwart mąki.

3.2

נדמעה עיסתה עד שלא גלגלה פטורה. שהמדומע פטור. ומשגילגלה חייבת. נולד לה ספק טומאה עד שלא גלגלה תעשה בטומאה. ומשגילגלה תעשה בטהרה:

Jeśli jej ciasto zostało zmieszane z terumą przed wyrobieniem, jest zwolnione, ponieważ to, co zmieszane z terumą, jest zwolnione. A gdy zostało wyrobione, jest zobowiązane. Jeśli powstała wątpliwość co do nieczystości, zanim zostało wyrobione — przyrządza się je w nieczystości; a gdy zostało wyrobione — przyrządza się je w czystości.

3.3

הקדישה עיסתה עד שלא גילגלה ופדאתה. חייבת. משגילגלה ופדאתה חייבת. הקדישתה עד שלא גלגלה. וגלגלה הגזבר. ואחר כך פדאתה. פטורה. שבשעת חובתה היתה פטורה:

Jeśli poświęciła swoje ciasto, zanim je wyrobiła, a potem je odkupiła — jest zobowiązane. Po wyrobieniu i odkupieniu — zobowiązane. Jeśli poświęciła je przed wyrobieniem, a skarbnik je wyrobił, a następnie je odkupiła — jest zwolnione, ponieważ w chwili, gdy powstał obowiązek, było ono zwolnione.

3.4

כיוצא בו המקדיש פירותיו עד שלא באו לעונת המעשרות ופדאן חייבין. ומשבאו לעונת המעשרות ופדאן חייבין. הקדישן עד שלא נגמרו. וגמרן הגזבר. ואחר כך פדאן פטורין. שבשעת חובתן היו פטורין:

Podobnie ten, kto poświęca swoje owoce, zanim nastał czas dziesięcin, i je odkupuje — są zobowiązane. A gdy nastał czas dziesięcin i je odkupuje — są zobowiązane. Jeśli poświęcił je, zanim zostały dokończone, a skarbnik je dokończył, a potem je odkupił — są zwolnione, ponieważ w chwili, gdy powstał obowiązek, były zwolnione.

3.5

עובד כוכבים שנתן לישראל לעשות לו עיסה. פטורה מן החלה. נתנה לו מתנה עד שלא גלגל חייב. ומשגילגל פטור. העושה עיסה עם העובד כוכבים. אם אין בשל ישראל כשיעור חלה. פטורה מן החלה:

Poganin, który dał Izraelicie ciasto, aby ten przygotował mu ciasto — jest ono zwolnione od chały. Jeśli dał mu je w darze, zanim je wyrobił — jest zobowiązane; a jeśli po wyrobieniu — zwolnione. Kto robi ciasto razem z poganilem — jeśli w części Izraelity nie ma miary wymaganej do chały, ciasto jest zwolnione od chały.

3.6

גר שנתגייר והיתה לו עיסה. נעשת עד שלא נתגייר פטור. ומשנתגייר חייב. ואם ספק חייב. ואין חייבין עליה חומש. רבי עקיבא אומר הכל הולך אחר הקרימה בתנור:

Prozelita, który przeszedł na judaizm i miał ciasto. Jeśli zostało ono zrobione, zanim przeszedł na judaizm — jest zwolnione; jeśli po przejściu — jest zobowiązane. A jeśli jest to wątpliwe — jest zobowiązane. I nie płaci się od niego chomesz (dodatkowej piątej części). Rabbi Akiwa mówi: wszystko zależy od pojawienia się skórki w piecu.

3.7

העושה עיסה מן החטים. ומן האורז. אם יש בה טעם דגן חייבת בחלה ויוצא בה אדם ידי חובתו בפסח. ואם אין בה טעם דגן אינה חייבת בחלה. ואין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח:

Kto robi ciasto z pszenicy i z ryżu — jeśli ma ono smak zboża, jest zobowiązane do chały i człowiek może nim wywiązać się z obowiązku na Pesach. Jeśli nie ma smaku zboża, nie jest zobowiązane do chały i człowiek nie wywiązuje się nim z obowiązku na Pesach.

3.8

הנוטל שאור מעיסה שלא הורמה חלתה. ונותן לתוך עיסה שהורמה חלתה אם יש לו פרנסה ממקום אחר. מוציא לפי חשבון. ואם לאו מוציא חלה אחת על הכל:

Kto bierze zakwas z ciasta, z którego nie oddzielono challi, i wkłada go do ciasta, z którego oddzielono challę — jeśli ma zapas z innego miejsca, oddziela proporcjonalnie; a jeśli nie, oddziela jedną challę za wszystko.

3.9

כיוצא בו זיתי מסיק. שנתערבו עם זיתי ניקוף ענבי בציר עם ענבי עוללות. אם יש לו פרנסה ממקום אחר. מוציא לפי חשבון. ואם לאו מוציא תרומה ותרומת מעשר לכל. והשאר מעשר ומעשר שני לפי חשבון:

Podobnie w przypadku oliwek masik (głównego zbioru), które mieszały się z oliwkami nikof (wtórnego zbioru), oraz winogron bacir (zbioru głównego) z winogronami olelot (gronami niedojrzałymi). Jeśli ma zapas skądinąd, oddziela proporcjonalnie; a jeśli nie, oddziela teremę i terumat ma'aser (ofiary z dziesięciny) z całości, a resztę wydziela na dziesięcinę i dziesięcinę drugą proporcjonalnie.

3.10

הנוטל שאור מעיסת חטים ונותן לתוך עיסת אורז. אם יש בה טעם דגן חייבת בחלה. ואם לאו פטורה. אם כן למה אמרו הטבל אוסר כל שהוא. מין במינו. ושלא במינו בנותן טעם:

Kto bierze zakwas z ciasta pszennego i kładzie go do ciasta ryżowego — jeśli jest w nim smak zboża, ciasto jest zobowiązane do chały; jeśli nie, jest zwolnione. Skoro tak, to czemu powiedziano, że tewel (nieoddzielone owoce) zabrania w jakiegokolwiek ilości? — Gdy to ten sam gatunek; w przypadku innego gatunku — dopiero gdy daje smak.

Rozdział 4

4.1

שתי נשים שנעשו שני קבין ונגעו זה בזה אפילו הם ממין אחד פטורים. ובזמן שהם של אשה אחת. מין במינו חייב. ושלא במינו פטור:

Dwie kobiety, które przygotowały po dwa kaby ciasta, a ciasta te dotknęły się wzajemnie, nawet jeśli są z tego samego rodzaju, są zwolnione z obowiązku chały. Gdy natomiast ciasta należą do jednej kobiety, to jeśli są z tego samego rodzaju, są zobowiązane do oddzielenia chały, a jeśli z innego rodzaju, są zwolnione.

4.2

איזה הוא מין במינו. החטים אינן מצטרפות עם הכל אלא עם הכוסמין. השעורים מצטרפות עם הכל חוץ מן החטים. רבי יוחנן בן נורי אומר שאר המינים מצטרפין זה עם זה:

Który to jest rodzaj z tym samym rodzajem? Pszenica łączy się tylko z orkiszem. Jęczmień łączy się ze wszystkim oprócz pszenicy. Rabbi Jochanan ben Nuri mówi: Pozostałe rodzaje łączą się jeden z drugim.

4.3

שני קבים. וקב אורז. או קב תרומה באמצע. אינן מצטרפין. דבר שנטלה חלתו באמצע מצטרפין. שכבר נתחייב בחלה:

Dwa kaby i kab ryżu, albo kab terumy w środku, nie łączą się. Jeśli w środku jest ciasto, z którego oddzielono już chałę, wtedy się łączą, ponieważ już podlegało obowiązkowi chały.

4.4

קב חדש וקב ישן שנשכו זה בזה. רבי ישמעאל אומר יטול מן האמצע. וחכמים אוסרים. הנוטל חלה מן הקב. רבי עקיבא אומר חלה. וחכמים אומרים אינה חלה:

Kab nowego i kab starego, które zetknęły się ze sobą. Rabbi Jiszmuel mówi: Niech weźmie ze środka. A mędracy zabraniają. Kto oddziela chałę z kaba: Rabbi Akiwa mówi, że jest to chała, a mędracy mówią, że nie jest to chała.

4.5

שני קבין שנטלה חלתו של זה בפני עצמו. ושל זה בפני עצמו. חזר ועשאו עיסה אחת. רבי עקיבא פוטר. וחכמים מחייבין. נמצא חומר קולו:

Dwa kaby, z których chała została oddzielona z jednego osobno i z drugiego osobno, a następnie połączył je w jedno ciasto. Rabbi Akiwa zwalnia, a mędracy zobowiązują. Tak więc jego surowość jest jego łagodnością.

4.6

נוטל אדם כדי חלה מעיסה שלא הורמה חלתה לעשותה בטהרה להיות מפריש עליה והולך. חלת דמאי. עד שתסרח. שחלת דמאי ניטלת מן הטהור על הטמא. ושלא מן המוקף:

Człowiek może wziąć kawałek wielkości chały z ciasta, z którego nie oddzielono jeszcze chały, aby przechowywać go w czystości rytualnej i stopniowo oddzielać na jego podstawie kolejne chały. Chała z produktów demai (o niepewnym oddzieleniu dziesięcin) może być oddzielana, dopóki ciasto nie skwaśnieje, ponieważ chała demai jest oddzielana z czystego na nieczyste i niekoniecznie z przyległego ciasta.

4.7

ישראל שהיו אריסין לעובדי כוכבים בסוריא. רבי אליעזר מחייב פירותיהם במעשרות ובשביעית. ורבן גמליאל פוטר. רבן גמליאל אומר שתי חלות בסוריא. ורבי אליעזר אומר חלה אחת. אחזו קולו של רבן גמליאל וקולו של רבי אליעזר. חזרו לנהוג כדברי רבן גמליאל בשתי דרכים:

Izraelici, którzy byli dzierżawcami u pogan w Syrii — Rabbi Eliezer zobowiązuje ich owoce do dziesięcin i do obowiązków roku szabatowego, a Rabban Gamliel zwalnia. Rabban Gamliel mówi: w Syrii należy oddzielić dwie challot; Rabbi Eliezer mówi: jedną chałę. Przyjęto łagodzącą opinię Rabbana Gamliela i łagodzącą opinię Rabbiego Eliezera. Powrócono następnie do postępowania według Rabbana Gamliela w dwóch sprawach.

4.8

רבן גמליאל אומר שלש ארצות לחלה. מארץ ישראל ועד כזיב חלה אחת. מכזיב ועד הנהר ועד אמנה. שתי חלות. אחת לאור. ואחת לכהן. של אור יש לה שיעור. ושל כהן אין לה שיעור. מן הנהר ועד אמנה ולפנים שתי חלות. אחת לאור. ואחת לכהן. של אור אין לה שיעור. ושל כהן יש לה שיעור וטבול יום אוכלה. רבי יוסי אומר אינו צריך טבילה. ואסורה לזבים ולזבות. לנדה ולילודות. ונאכלת עם הזר על השלחן. ונתנת לכל כהן:

Rabban Gamliel mówi: istnieją trzy krainy w kwestii challi. Od Ziemi Izraela aż do Keziw — jedna challa. Od Keziw aż do Nahar i aż do Amanah — dwie challot: jedna do spalenia, a jedna dla kapłana. Ta do spalenia ma określoną miarę, a ta dla kapłana nie ma określonej miary. Od Nahar i Amanah w głąb — dwie challot: jedna do spalenia, a jedna dla kapłana. Ta do spalenia nie ma określonej miary, a ta dla kapłana ma określoną miarę. Może ją jeść tewul jom (ten, który odbył zanurzenie, a słońce jeszcze nie zaszło). Rabbi Jose mówi: nie potrzebuje on zanurzenia. Jest ona zabroniona zawim (mężczyznom z upływem) i zawot (kobietom z upływem), niddzie (kobiecie w okresie menstruacji) i joldot (kobietom po porodzie). Jest spożywana przy stole razem z osobą niebędącą kapłanem i może być dana każdemu kapłanowi.

4.9

אלו נתנין לכל כהן. החרמים. והבכורות. ופדיון הבן. ופדיון פטר חמור. והזרוע. והלחיים. והקיבה. וראשית הגז. ושמן שרפה. וקדשי המקדש. והבכורים. ר' יהודה אוסר בכורים. כרשיני תרומה. רבי עקיבא מתיר. וחכמים אוסרים:

Oto rzeczy, które można dawać każdemu kapłanowi: przedmioty objęte cheremem, pierwородne zwierzęta, wykup pierwородnego syna, wykup pierwородnego osła, przednia noga, szczęki, trawieniec, pierwsza strzyża, olej do spalania (shemen serifa), rzeczy poświęcone Świątyni oraz pierwociny. Rabbi Jehuda zabrania w odniesieniu do pierwocin; Rabbi Akiva pozwala, a mędracy zabraniają.

4.10

ניתאי איש תקוע הביא חלות מביתר ולא קבלו ממנו. אנשי אלכסנדריא הביאו חלותיהן מאלכסנדריא ולא קבלו מהם. אנשי הר צבועים הביאו בכוריהם קודם עצרת ולא קבלו מהם. מפני הכתוב שבתורה (שמות כג, טז) וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה:

Nitaj z Tekoa przyniósł chały z Betaru i nie przyjęło ich od niego. Mieszkańcy Aleksandrii przynieśli swoje chały z Aleksandrii i nie przyjęło ich od nich. Mieszkańcy góry Cewojim przynieśli swoje pierwociny przed Szawuot i nie przyjęło ich od nich, ze względu na werset w Torze (Wj 23,16): „Święto Żniw, pierwocin twoich prac, które zasiejiesz na polu”.

4.11

בן אנטינוס העלה בכורות מבבל ולא קבלו ממנו. יוסף הכהן הביא בכורי יין ושמן ולא קבלו ממנו. אף הוא העלה את בניו ובני ביתו לעשות פסח קטן בירושלים והחזירוהו. שלא יקבע הדבר חובה. אריסטון הביא בכוריו מאפמיא וקבלו ממנו. מפני שאמרו הקונה בסוריא כקונה בפרוור שבירושלים.

Ben Antinos przyniósł pierwociny z Babilonu i nie przyjęło ich od niego. Józef kapłan przyniósł pierwociny wina i oliwy, i nie przyjęło ich od niego. On sam również przyprowadził swoich synów i domowników, aby odprawić Pesach Katan (drugą Paschę) w Jerozolimie, ale go zawrócono, aby sprawa ta nie stała się obowiązkiem. Arysto przyniósł swoje pierwociny z Apamei i przyjęło je od niego, ponieważ powiedziano: „Kto kupuje w Syrii, jest jak ten, kto kupuje na przedmieściu Jerozolimy”.

Rozdział 1

1.1

הנוטע לסייג. ולקורות פטור מן הערלה ר' יוסי אומר אפילו אמר הפנימי למאכל. והחיצון לסייג. הפנימי חייב. והחיצון פטור:

Kto sadzi na żywopłot i na belki, jest zwolniony od orla. Rabbi Jose mówi: nawet jeśli powiedział: wewnętrzne na pokarm, a zewnętrzne na żywopłot, wewnętrzne jest zobowiązane, a zewnętrzne zwolnione.

1.2

עת שבאו אבותינו לארץ מצאו נטוע פטור. נטעו אף על פי שלא כבשו חייב. הנוטע לרבים חייב. ר' יהודה פטר. הנוטע ברשות הרבים. והעובד כוכבים שנטע. והגולן שנטע. והנוטע בספינה. והעולה מאליו. חייב בערלה:

Kiedy nasi ojcowie weszli do Ziemi Izraela, zastali zasadzone drzewa – były one zwolnione. Gdy zasadzili, nawet jeśli nie podbili ziemi – są zobowiązane. Kto sadzi dla ogółu, jest zobowiązany. Rabbi Jehuda zwalnia. Kto sadzi na terenie publicznym, poganin, który zasadził, grabieżca, który zasadził, ten, kto sadzi na statku, oraz to, co wyrosło samo – są zobowiązane względem orla.

1.3

אילן שנעקר והסלע עמו. שטפו נהר והסלע עמו. אם יכול לחיות פטור. ואם לאו חייב. נעקר הסלע מצדו. או שזעזעו המחרשה. או שזעזעו ועשאו כעפר. אם יכול לחיות פטור. ואם לאו חייב:

Drzewo, które zostało wyrwane wraz ze skałą, albo które rzeka porwała wraz ze skałą – jeśli może żyć, jest zwolnione, a jeśli nie, jest zobowiązane. Gdy skała została wyrwana z jego boku, albo pług nim poruszył, albo poruszył nim i rozkruszył ziemię na pył – jeśli może żyć, jest zwolnione, a jeśli nie, jest zobowiązane.

1.4

אילן שנעקר ונשתייר בו שורש פטור. וכמה יהא השורש. רבן גמליאל אומר משם רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא כמחט של מיתון:

Drzewo, które zostało wyrwane, a pozostał w nim korzeń, jest zwolnione. Jak duży powinien być ten korzeń? Rabban Gamliel mówi w imieniu Rabbi Eliezera ben Jehudy z Bartoty: jak igła do szycia.

1.5

אילן שנעקר ובו בריכה. והוא חיה ממנה. חזרה הזקינה להיות כבריכה. הבריכה שנה אחר שנה ונפסקה. מונה משעה שנפסקה. סיפוק הגפנים וסיפוק על גבי סיפוק. אף על פי שהבריכן בארץ מותר. רבי מאיר אומר מקום שכחה יפה מותר. ומקום שכחה רע אסור. וכן בריכה שנפסקה והיא מלאה פירות. אם הוסיף במאתים אסור:

Drzewo, które zostało wyrwane, a miało odkład, i z niego żyje – stare drzewo nabiera statusu odkładu. Gdy odkładanie trwało rok po roku, a następnie zostało przerwane, liczy się od chwili przerwania. Przyginanie winorośli i przyginanie na przyginaniu, nawet jeśli przygięto je do ziemi, jest dozwolone. Rabbi Meir mówi: miejsce, w którym jej siła jest dobra, jest dozwolone; a miejsce, w którym jej siła jest zła, jest zakazane. Podobnie odkład, który został przerwany, a był pełen owoców – jeśli przyrost wyniósł jedną dwusetną, jest zakazany.

1.6

נטיעה של ערלה. ושל כלאי הכרם שנתערבו בנטיעות. הרי זה לא ילקוט. ואם לקט יעלה באחד ומאתים. ובלבד שלא יתכוין ללקוט. רבי יוסי אומר אף יתכוין ללקוט ויעלו באחד ומאתים:

Sadzonka orla oraz sadzonka z mieszanej winnicy (kilajim), które zmieszały się z innymi sadzonkami – nie należy z nich zbierać. Jeśli jednak zebrano, unieważniają się w stosunku jeden do dwustu, pod warunkiem że nie zamierzano zbierać. Rabbi Jose mówi: nawet jeśli zamierzano zbierać, unieważniają się w stosunku jeden do dwustu.

1.7

העלים והלולבים. ומי גפנים. וסמדר. מותרים בערלה. וברבעי. ובנזיר. ואסורים באשרה. רבי יוסי אומר הסמדר אסור. מפני שהוא פרי. רבי אליעזר אומר המעמיד בשרף הערלה אסור. אמר ר' יהושע שמעתי בפירוש שהמעמיד בשרף העלים. בשרף העיקרים מותר. בשרף הפגים אסור. מפני שהם פרי:

Liście i witki, i woda gronowa, i smadar (niedojrzałe grona) są dozwolone w prawie orla, rewa'i (owoców czwartego roku) i nazireatu. A zabronione w prawie aszery (drzewa bałwochwalczego). Rabbi Jose mówi: smadar jest zabroniony, ponieważ jest owocem. Rabbi Eliezer mówi: kto zwarzy mleko sokiem z orla – jest to zakazane. Rzekł Rabbi Jehoszua: Słyszałem wyraźnie, że ten, kto zwarza mleko sokiem z liści lub sokiem z korzeni – jest to dozwolone; sokiem z niedojrzałych owoców – zabronione, ponieważ są one owocem.

1.8

ענקוקלות. והחרצנים. והוגים. והתמד שלהם. קליפי רמון. והנץ שלו. קליפי אגוזים. והגרעינים. אסורים בערלה. ובאשרה. ובנזיר. ומותרין ברבעי. והנובלות כלם אסורות:

Zielone grona, pestki, skórki, i napój z nich, łupiny granatu i jego kwiat, łupiny orzechów włoskich i ich ziarna – są zakazane w prawie orla, aszery i nazireatu, a dozwolone w prawie rewa'i. A owoce opadłe – wszystkie są zakazane.

1.9

רבי יוסי אומר נוטעין יחור של ערלה. ואין נוטעין אגוז של ערלה. מפני שהוא פרי. ואין מרכיבין בכפניות של ערלה:

Rabbi Jose mówi: sadi się pęd z drzewa orla, lecz nie sadi się orzecha z drzewa orla, ponieważ jest on owocem; i nie szczepi się zrazami z drzewa orla.

Rozdział 2

2.1

התרומה ותרומת מעשר של דמאי החלה והבכורים. עולים באחד ומאה ומצטרפין זה עם זה. וצריך להרים. הערלה וכלאי הכרם. עולים באחד ומאתים. ומצטרפין זה עם זה. ואין צריך להרים. ר' שמעון אומר אינן מצטרפין. רבי אליעזר אומר מצטרפין בנותן טעם אבל לא לאסור:

Teruma, teruma dziesięciny z demai, chała i pierwociny — ulegają unieważnieniu w sto jeden i łączą się ze sobą, i trzeba je oddzielić. Orla i kilajim winnicy — ulegają unieważnieniu w dwieście jeden i łączą się ze sobą, ale nie trzeba ich oddzielać. Rabi Szymon mówi: nie łączą się. Rabi Eliezer mówi: łączą się, gdy dają smak, ale nie w odniesieniu do zakazu.

2.2

התרומה מעלה את הערלה. והערלה את התרומה. כיצד סאה תרומה שנפלה למאה. ואחר כך נפלו שלשה קבין ערלה. או שלשה קבין כלאי הכרם. זו היא שהתרומה מעלה את הערלה. והערלה את התרומה:

Teruma unieważnia orlę, a orla unieważnia terumę. Jak to? Jeśli sea terumy spadła do stu se, a potem spadły trzy kav orli lub trzy kav kilajim winnicy, to jest to przypadek, w którym teruma unieważnia orlę, a orla unieważnia terumę.

2.3

הערלה מעלה את הכלאים. והכלאים את הערלה. והערלה את הערלה. כיצד סאה ערלה שנפלה למאתים. ואחר כך נפלה סאה ועוד ערלה. או סאה ועוד של כלאי הכרם. זו היא שהערלה מעלה את הכלאים. והכלאים את הערלה. והערלה את הערלה:

Orla unieważnia kilajim, a kilajim unieważniają orlę, a orla unieważnia orlę. Jak to? Jeśli sea orli spadła do dwustu se, a potem spadła sea i jeszcze odrobina orli lub sea i jeszcze odrobina kilajim winnicy, to jest to przypadek, w którym orla unieważnia kilajim, kilajim unieważniają orlę, a orla unieważnia orlę.

2.4

כל המחמץ. והמתבל. והמדמע. בתרומה. ובערלה. ובכלאי הכרם. אסור. ובית שמאי אומרים אף מטמא. ובית הלל אומרים לעולם אינו מטמא עד שיהא בו כביצה:

Wszystko, co zakwasza, przyprawia lub miesza z terumą, orlę i kilajim winnicy, jest zakazane. Bet Szammaj mówią: czyni również nieczystym. Bet Hillel mówią: nie czyni nieczystym nigdy, dopóki nie będzie w tym objętości jaja.

2.5

דוסתאי איש כפר יתמה היה מתלמידי בית שמאי. ואמר שמעתי משמאי הזקן שאמר לעולם אינו מטמא עד שיהא בו כביצה:

Dostaj z Kefar Jitma, uczeń Bet Szammaj, powiedział: Słyszałem od Szammaja Starszego, który mówił: nigdy nie czyni nieczystym, dopóki nie będzie w nim objętości jaja.

2.6

ולמה אמרו כל המחמץ והמתבל והמדמע. להחמיר מין במינו. להקל ולהחמיר. מין בשאינו מינו. כיצד שאור של חטים שנפל תוך עיסת חטים ויש בו כדי לחמץ. בין שיש בו לעלות באחד ומאה. ובין שאין בו לעלות באחד ומאה אסור. אין בו לעלות במאה ואחד. בין שיש בו כדי לחמץ בין שאין בו כדי לחמץ אסור:

Dlaczego powiedziano, że wszystko, co zakwasza, przyprawia lub miesza z terumą, orlę i kilajim, jest zakazane? Aby być surowym w przypadku gatunku z jego własnym gatunkiem, oraz aby być łagodnym i surowym w przypadku gatunku z innym gatunkiem. Jak to? Jeśli zakwas pszenney wpadł do ciasta pszennego i jest go wystarczająco dużo, aby zakwaszać, to niezależnie od tego, czy ciasto zawiera wystarczającą ilość, aby unieważnić go w 101, czy też nie – jest zakazany. Jeśli ciasto nie zawiera wystarczającej ilości, aby unieważnić go w 101, to niezależnie od tego, czy zakwasu jest dość do zakwaszenia, czy nie – jest zakazany.

2.7

להקל ולהחמיר מין בשאינו מינו כיצד. כגון גריסין שנתבשלו עם עדשים. ויש בהם בנותן טעם. בין שיש בהם לעלות באחד ומאה. ובין שאין בהם לעלות באחד ומאה אסור. אין בהם בנותן טעם. בין שיש בהם לעלות באחד ומאה ובין שאין בהם לעלות באחד ומאה. מותר:

Aby być łagodnym i surowym w przypadku gatunku z innym gatunkiem – jak to? Na przykład kasza, która została ugotowana z soczewicą. Jeśli jest w nich wystarczająca ilość, aby nadawać smak, to niezależnie od tego, czy jest wystarczająco dużo, aby unieważnić w 101, czy nie – jest zakazana. Jeśli nie ma w nich wystarczającej ilości, aby nadawać smak, to niezależnie od tego, czy jest wystarczająco dużo, aby unieważnić w 101, czy nie – jest dozwolona.

2.8

שאור של חולין שנפל לתוך עסה. ויש בו כדי לחמץ. ואחר כך נפל שאור. של תרומה. או שאור של כלאי הכרם. ויש בו כדי לחמץ אסור:

Jeśli zwykły zakwas wpadł do ciasta i wystarcza go do zakwaszenia, a następnie wpadł zakwas z terumy lub zakwas z kilajim winnicy i wystarcza go do zakwaszenia – jest zakazany.

2.9

שאור של חולין שנפל לתוך עסה וחמצה. ואחר כך נפל שאור של תרומה. או שאור של כלאי הכרם. ויש בו כדי לחמץ אסור. רבי שמעון מתיר:

Zakwas z produktów zwykłych, który wpadł do ciasta i zakwasił je, a następnie wpadł do niego zakwas z terumy lub zakwas z kilajim winnicy (zakazanych mieszanek winnicy), i jest go wystarczająco dużo, by zakwasić – ciasto jest zabronione. Rabbi Szimon pozwala.

2.10

תבלין שנים ושלשה שמות ממין אחד או משלשה אסור ומצטרפין. ר' שמעון אומר שנים ושלשה שמות ממין אחד. או שני מינין משם אחד אינן מצטרפין:

Przyprawy: dwie lub trzy nazwy z jednego gatunku albo z trzech — są zakazane i łączą się. Rabi Szymon mówi: dwie lub trzy nazwy z jednego gatunku albo dwa gatunki z jednej nazwy nie łączą się.

2.11

שאור של חולין ושל תרומה שנפלו לתוך עסה. לא בזה כדי לחמץ ולא בזה כדי לחמץ. נצטרפו וחמצו. ר' אליעזר אומר אחר האחרון אני בא. וחכמים אומרים בין שנפל איסור בתחלה בין בסוף. לעולם אינו אוסר עד שיהא בו די לחמץ:

Zakwas ze zwykłych produktów i z terumy, które spadły do ciasta — ani ten nie miał wystarczająco, aby zakwasić, ani tamten; połączyły się i zakwasiły. Rabi Eliezer mówi: kieruję się ostatnim. A mędracy mówią: zarówno gdy zakazany wpadł na początku, jak i na końcu, nigdy nie zabrania, dopóki nie ma w nim wystarczająco, aby zakwasić.

2.12

יועזר איש הבירה היה מתלמידי בית שמאי ואמר שאלתי את רבן גמליאל הזקן עומד בשער המזרח. ואמר לעולם אינו אוסר עד שיהא בו כדי לחמץ:

Jo'ezer z Biram był jednym z uczniów Bet Szammaj i powiedział: zapytałem Rabban Gamliela Starszego, stojącego przy Bramie Wschodniej, a on odpowiedział: nigdy nie zabrania, dopóki nie ma w nim wystarczająco, aby zakwasić.

2.13

כלים שסכן בשמן טמא וחזר וסכן בשמן טהור. או שסכן בשמן טהור. וחזר וסכן בשמן טמא. רבי אליעזר אומר אחר הראשון אני בא. וחכמים אומרים אחר האחרון:

Naczynia, które namaszczone olejem nieczystym, a następnie namaszczone olejem czystym, albo namaszczone olejem czystym, a następnie namaszczone olejem nieczystym. Rabi Eliezer mówi: kieruję się pierwszym. A mędracy mówią: ostatnim.

2.14

שאור של תרומה. ושל כלאי הכרם. שנפלו לתוך עסה. לא בזה כדי לחמץ. ולא בזה כדי לחמץ. ונצטרפו וחמצו. אסור לזרים ומותר לכהנים. רבי שמעון מתיר לזרים ולכהנים:

Zakwas z terumy i z kilajim winnicy, które spadły do ciasta — ani ten nie miał wystarczająco, aby zakwasić, ani tamten; połączyły się i zakwasiły. Jest zakazane dla nie-kapłanów, a dozwolone dla kapłanów. Rabi Szymon zezwala na nie zarówno nie-kapłanom, jak i kapłanom.

2.15

תבלין של תרומה ושל כלאי הכרם שנפלו בקדירה. לא באלו כדי לתבל ולא באלו כדי לתבל. ונצטרפו ותבלו. אסור לזרים ומותר לכהנים. רבי שמעון מתיר לזרים ולכהנים:

Przyprawy z terumy i z kilajim winnicy, które spadły do garnka — jedno nie miały wystarczająco, aby przyprawić, ani drugie; połączyły się i przyprawiły. Jest to zakazane dla nie-kapłanów, a dozwolone dla kapłanów. Rabi Szymon zezwala na to zarówno nie-kapłanom, jak i kapłanom.

2.16

חתיכה של קדשי קדשים של פגול ושל נותר שנתבשלו עם החתיכות. אסור לזרים. ומותר לכהנים. רבי שמעון מתיר לזרים ולכהנים:

Kawałek z ofiar najświętszych, który jest piggul lub notar, ugotowany z innymi kawałkami — jest zakazany dla nie-kapłanów, a dozwolony dla kapłanów. Rabi Szymon zezwala na niego zarówno nie-kapłanom, jak i kapłanom.

2.17

בשר קדשי קדשים. ובשר קדשים קלים. שנתבשלו עם בשר התאווה. אסור לטמאים. ומותר לטהורים:

Mięso ofiar najświętszych oraz mięso ofiar mniej świętych, które ugotowano z mięsem zwykłym, jest zakazane nieczystym, a dozwolone czystym.

Rozdział 3

3.1

בגד שצבעו בקליפי ערלה ידלק. נתערב באחרים כלם ידלקו דברי ר' מאיר. וחכמים אומרים יעלה באחד ומאתים:

Ubranie, które ufarbowano łupinami orla, należy spalić. Jeśli zmieszało się z innymi, wszystkie należy spalić — słowa Rabbiego Meira. A mędracy mówią: znosi się w jednym na dwieście.

3.2

הצובע מלא הסיט בקליפי ערלה. וארגו בבגד ואין ידוע איזה הוא. ר' מאיר אומר ידלק הבגד. וחכמים אומרים יעלה באחד ומאתים:

Kto ufarbował pełną miarę sit wełny łupinami orla i wplótł ją w ubranie, a nie wiadomo, która to część — Rabbi Meir mówi: należy spalić ubranie. A mędracy mówią: znosi się w jednym na dwieście.

3.3

האורג מלא הסיט מצמר הבכור בבגד. ידלק הבגד. ומשער הנזיר. ומפטר חמור בשק. ידלק השק. ובמוקדשין מקדשין כל שהן:

Ten, kto utka pełną miarę sit z wełny pierwotnego zwierzęcia w ubranie, ubranie należy spalić; jeśli z włosów nazirejczyka – również; a jeśli z sierści pierwotnego osła w worek – worek należy spalić. A przedmioty święte uświęcają w dowolnej ilości.

3.4

תבשיל שבשלו בקליפי ערלה. ידלק. נתערב באחרים. יעלה באחד ומאתים:

Potrawę, którą ugotowano z łupinami orla, należy spalić. Jeśli zmieszała się z innymi, znosi się w jednym na dwieście.

3.5

תנור שהסיקוהו בקליפי ערלה. ואפה בו את הפת. תדלק הפת. נתערבה באחרות תעלה באחד ומאתים:

Piec, który opalano łupinami orla, a upieczono w nim chleb — chleb należy spalić. Jeśli zmieszał się z innymi, znosi się w jednym na dwieście.

3.6

מי שהיו לו חבילי תלתן של כלאי הכרם. ידלקו. נתערבו באחרים כלם ידלקו. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים יעלו באחד ומאתים: *Kto miał pęczki kozieradki z mieszaniny (kilajim) winnicy — należy je spalić. Jeśli zmieszały się z innymi, wszystkie należy spalić — słowa Rabbiego Meira. A mędracy mówią: znoszą się w jednym na dwieście.*

3.7

שהיה רבי מאיר אומר את שדרכו למנות מקדש וחכמים אומרים אינו מקדש אלא ששה דברים בלבד. ורבי עקיבא אומר שבעה. ואלו הם אגוזי פרך. רמוני בדן. וחביות סתומות. וחולפות תרדין. וקולסי כרוב. ודלעת יונית. רבי עקיבא אומר אף ככרות של בעל הבית. הראוי לערלה ערלה. לכלאי הכרם כלאי הכרם:

Rabbi Meir mawiał: to, co zwykle bywa liczone, uświęca. A mędracy mówią: nie uświęca niczego poza sześcioma rzeczami. A Rabbi Akiva mówi: siedem. A oto one: orzechy z Perek, granaty z Baddan, zamknięte beczki, pęczki warzyw, główki kapusty i grecka tykwa. Rabbi Akiva mówi: także bochenki chleba gospodarza. To, co podlega orli, jest orlą; to, co podlega mieszaninie winnicy, jest mieszaniną winnicy.

3.8

כיצד נתפצעו האגוזים. נתפרדו הרמונים. נתפתחו החביות. נתחתכו הדלועים. נתפרסו הככרות. יעלו באחד ומאתים:

Jak to? Jeśli orzechy zostały rozłupane, granaty rozdzielone, beczki otwarte, tykwy pocięte, bochenki połamane — znoszą się w jednym na dwieście.

3.9

ספק ערלה. בארץ ישראל אסור. ובסוריא מותר. ובחוצה לארץ יורד ולוקח. ובלבד שלא יראנו לוקט. כרם נטוע ירק וירק נמכר חוצה לו. בארץ ישראל אסור. ובסוריא מותר. ובחוצה לארץ יורד ולוקט. ובלבד שלא ילקוט ביד. החדש אסור מן התורה בכל מקום. והערלה הלכה. והכלאים מדברי סופרים:

W przypadku wątpliwej orli: w Ziemi Izraela jest zakazana; w Syrii jest dozwolona; poza Ziemią można zejść i kupić, pod warunkiem że nie widzi się go zbierającego. Winnica zasadzona warzywami, a warzywa sprzedawane poza nią: w Ziemi Izraela jest zakazane; w Syrii jest dozwolone; poza Ziemią można zejść i zebrać, pod warunkiem że nie zbiera się ręką. Nowe zboże jest zakazane z nakazu Tory wszędzie; orla jest halachą; a kilajim pochodzą ze słów uczonych.

Rozdział 1

1.1

יש מביאין בכורים וקורין. מביאין ולא קורין. ויש שאינן מביאין. אלו שאינן מביאין. הנוטע לתוך שלו. והבריק לתוך של יחיד או רבים. וכן המבריק מתוך של יחיד. או מתוך של רבים. לתוך שלו. הנוטע לתוך שלו. והבריק לתוך שלו. ודרך היחיד ודרך הרבים באמצע הרי זה אינו מביא. רבי יהודה אומר כזה מביא:

Jedni przynoszą pierwociny i recytują, inni przynoszą, ale nie recytują, a są i tacy, którzy w ogóle nie przynoszą. Którzy nie przynoszą? Ten, kto sadzi na swojej ziemi i robi odkład na terenie jednostki lub ogółu; podobnie ten, kto robi odkład z terenu jednostki lub ogółu do swojej ziemi. Ten, kto sadzi na swojej ziemi i robi odkład na swojej ziemi, a przez środek przebiega droga prywatna lub publiczna, nie przynosi. Rabbi Jehuda mówi: taki przynosi.

1.2

מאיזה טעם אינו מביא. משום שנאמר (שמות כג, יט) ראשית בכורי אדמתך. עד שיהיו כל הגדולין מאדמתך. האריסין והחכורות והסקריקון והגולן אין מביאין מאותו הטעם. משום שנאמר ראשית בכורי אדמתך:

Z jakiego powodu nie przynosi? Ponieważ zostało powiedziane (Wj 23,19): „Pierwociny plonów swojej ziemi” – aż wszystkie uprawy będą z twojej ziemi. Dzierżawcy, arendarze, sikarikon (nabywcy ziemi skonfiskowanej przez władze) i grabieżcy nie przynoszą z tego samego powodu, jak zostało powiedziane: „Pierwociny plonów swojej ziemi”.

1.3

אין מביאין בכורים חוץ משבעת המינים. לא מתמרים שבהרים. ולא מפירות שבעמקים. ולא מזיתי שמן שאינם מן המובחר. אין מביאין בכורים קודם לעצרת. אנשי הר צבועים הביאו בכוריהם קודם לעצרת. ולא קבלו מהם. מפני הכתוב שבתורה (שמות כג, טז) וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה:

Nie przynosi się pierwocin z wyjątkiem z siedmiu gatunków. Nie z daktyli z gór, nie z owoców z dolin, nie z oliwek na olej, które nie są najprzedniejsze. Nie przynosi się pierwocin przed Szawuot. Ludzie z góry Cewojim przynieśli swoje pierwociny przed Szawuot, ale nie przyjęto od nich, ze względu na werset w Torze (Wj 23,16): „I święto żniw, pierwociny twoich prac, które zasiejesz na polu”.

1.4

אלו מביאין ולא קורין. הגר מביא ואינו קורא שאינו יכול לומר אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו. ואם היתה אמו מישראל מביא וקורא. וכשהוא מתפלל בינו לבין עצמו אומר אלהי אבות ישראל. וכשהוא בבית הכנסת אומר אלהי אבותיכם. ואם היתה אמו מישראל. אומר אלהי אבותינו:

Ci przynoszą i nie recytują: prozelita przynosi, ale nie recytuje, bo nie może powiedzieć: „którą Pan przysiągł dać naszym ojcom” (Pwt 26,3). Jeśli jednak jego matka jest Izraelitką, przynosi i recytuje. A kiedy modli się w samotności, mówi: „Boże ojców Izraela”. A kiedy jest w synagodze, mówi: „Boże waszych ojców”. A jeśli jego matka jest Izraelitką, mówi: „Boże naszych ojców”.

1.5

ר' אליעזר בן יעקב אומר אשה בת גרים לא תנשא לכהונה. עד שתהא אמה מישראל. אחד גרים ואחד עבדים משוחררים. ואפילו עד עשרה דורות. עד שתהא אמן מישראל. האפוטרופוס. והשליח. והעבד. והאשה. וטומטום. ואנדרוגינוס. מביאין ולא קורין שאינן יכולין לומר אשר נתת לי השם:

Rabbi Eliezer ben Jaakow mówi: kobieta będąca córką prozelitów nie może wyjść za kapłana, dopóki jej matka nie jest Izraelitką. Zarówno prozelici, jak i wyzwoleni niewolnicy, nawet po dziesięciu pokoleniach, dopóki ich matka nie jest Izraelitką. Opiekun, pełnomocnik, niewolnik, kobieta, tumtum (osoba o nieokreślonych cechach płciowych) i androgynos (hermafrodyta) przynoszą, ale nie recytują, ponieważ nie mogą powiedzieć: „które Ty mi dałeś, Panie”.

1.6

הקונה שתי אילנות בתוך של חברו. מביא ואינו קורא. רבי מאיר אומר מביא וקורא. יבש המעין. נקצץ האילן. מביא ואינו קורא. רבי יהודה אומר מביא וקורא. מעצרת ועד החג מביא וקורא. מן החג ועד חנוכה. מביא ואינו קורא. רבי יהודה בן בתירא אומר מביא וקורא:

Kto kupuje dwa drzewa na cudzej ziemi, przynosi i nie recytuje. Rabbi Meir mówi: przynosi i recytuje. Jeśli wyszło źródło albo drzewo zostało ścięte, przynosi i nie recytuje. Rabbi Jehuda mówi: przynosi i recytuje. Od Szawuot do Święta przynosi i recytuje; od Święta do Chanuki przynosi i nie recytuje. Rabbi Jehuda ben Beteira mówi: przynosi i recytuje.

1.7

הפריש בכוריו. ומכר שדהו. מביא ואינו קורא והשני מאותו המין אינו מביא. ממין אחר מביא וקורא. רבי יהודה אומר אף מאותו המין מביא וקורא:

Gdy oddzielił swoje pierwociny, a następnie sprzedał swoje pole – przynosi je, ale nie recytuje. A ten drugi (kupujący) z tego samego gatunku nie przynosi; z innego gatunku przynosi i recytuje. Rabbi Juda mówi: nawet z tego samego gatunku przynosi i recytuje.

1.8

הפריש בכוריו. נבזזו. נמקו. נגנבו. אבדו. או שנטמאו. מביא אחרים תחתיהם ואינו קורא. והשניים אינם חייבים עליהם חומש. נטמאו בעזרה. נופץ ואינו קורא.

Oddzielił swoje pierwociny; zostały zrabowane, zgniły, skradziono je, zaginęły lub stały się nieczyste – przynosi inne w ich miejsce i nie recytuje. A te drugie nie podlegają obowiązkowi dodatkowej jednej piątej. Jeśli stały się nieczyste na dziedzińcu świątynnym, roztrzaskuje je i nie recytuje.

1.9

ומנין שהוא חייב באחריותו עד שיביא להר הבית. שנאמר (שמות כג, יט) ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלהיך. מלמד שחייב באחריותם עד שיביא להר הבית. הרי שהביא ממין אחד וקרא. וחזר והביא ממין אחר. אינו קורא:

Skąd wiadomo, że jest odpowiedzialny za nie, dopóki nie przyniesie ich na Wzgórze Świątynne? Jak powiedziano: «Pierwociny ziemi twojej przyniesiesz do domu Pana, Boga twego» (Wj 23,19). To uczy, że jest odpowiedzialny za nie, dopóki nie przyniesie ich na Wzgórze Świątynne. Jeśli przyniósł jeden gatunek i recytował, a potem przyniósł inny gatunek – nie recytuje.

1.10

ואלו מביאין וקורין. מן העצרת ועד החג. משבעת המינים. מפירות שבהרים. מתמרות שבעמקים. ומזיתי שמן. מעבר הירדן. רבי יוסי הגלילי אומר אין מביאין בכורים מעבר הירדן. שאינה ארץ זבת חלב ודבש:

A ci przynoszą i recytują: od Szawuot aż do Święta, z siedmiu gatunków, z owoców z gór, z daktyli z dolin i z oliwek na olej. Z Zajordania. Rabbi Jose Galilejczyk mówi: nie przynosi się pierwocin z Zajordania, ponieważ nie jest to ziemia mlekiem i miodem płynąca.

1.11

הקונה שלשה אילנות בתוך של חברו. מביא וקורא. ר' מאיר אומר אפילו שנים. קנה אילן וקרקעו מביא וקורא. רבי יהודה אומר אף בעלי אריסות וחכורות מביאין וקורין:

Kto kupuje trzy drzewa na cudzej ziemi, przynosi i recytuje. Rabbi Meir mówi: nawet dwa. Jeśli kupił drzewo wraz z jego ziemią, przynosi i recytuje. Rabbi Jehuda mówi: nawet dzierżawcy i arendarze przynoszą i recytują.

Rozdział 2

2.1

התרומה והבכורים. חייבים עליהן מיתה. וחומש. ואסורים לזרים. והם נכסי כהן. ועולין באחד ומאה. וטעונים רחיצת ידים. והערב שמש הרי אלו בתרומה. ובכורים. מה שאין כן במעשר:

Teruma i pierwociny: za ich spożycie (przez niekapłana) grozi śmierć oraz dopłata jednej piątej. Są one zabronione obcym (nie-kapłanom) i stanowią własność kapłana. Ulegają unieważnieniu przy zmieszaniu jeden na sto. Wymagają obmycia rąk oraz, w przypadku osoby zanurzonej, doczekania zachodu słońca. Tak jest w przypadku terumy i pierwocin, czego nie ma w przypadku dziesięciny.

2.2

יש במעשר ובכורים. מה שאין כן בתרומה. שהמעשר והבכורים. טעונים הבאת מקום. וטעונים ודוי. ואסורין לאונן. רבי שמעון מתיר. וחייבין בביעור. ורבי שמעון פוטר. ואסורין כל שהן מלאכול בירושלם. וגדוליהן אסורים מלאכול בירושלם אף לזרים ולבהמה. ר' שמעון מתיר הרי אלו במעשר ובבכורים. מה שאין כן בתרומה:

Jest w dziesięcinie i pierwocinach to, czego nie ma w terumie: że dziesięcina i pierwociny wymagają przyniesienia do (wyznaczonego) miejsca i są objęte wyznaniem (widuj), a także są zakazane dla pogrążonego w żałobie (onen) – Rabbi Szimon zezwala. Ponadto podlegają usunięciu (biur) – Rabbi Szimon zwalnia. I są one zabronione w każdej ilości do spożycia poza Jerozolimą, a ich przychówki są zabronione do spożycia poza Jerozolimą, nawet obcym i bydłu – Rabbi Szimon zezwala. To są (wymogi) dziesięciny i pierwocin, których nie ma w terumie.

2.3

יש בתרומה ומעשר מה שאין כן בבכורים. שהתרומה והמעשר אוסרין את הגורן. ויש להם שיעור. ונוהגים בכל הפירות. בפני הבית ושלל בפני הבית. ובאריסין. ובחכורות. ובסקריקון. ובגולן. הרי אלו בתרומה ובמעשר מה שאין כן בבכורים.

Jest w terumie i dziesięcinie to, czego nie ma w pierwocinach: że teruma i dziesięcina czynią zabronionym klepisko (zboże zgromadzone przed oddzieleniem) i mają określoną miarę. Obowiązują one w przypadku wszystkich owoców, zarówno gdy Świątynia istnieje, jak i gdy jej nie ma, a także w odniesieniu do plonów z dzierżawy (aris i chachor), z pól skonfiskowanych (sikrikon) i z pól zagarniętych. To są (wymogi) terumy i dziesięciny, których nie ma w pierwocinach.

2.4

יש בבכורים מה שאין כן בתרומה ובמעשר. שהבכורי נקנין במחובר לקרקע ועושה אדם כל שדהו בכורים. וחייב באחריותם. וטעונים קרבן ושיר. ותנופה ולינה:

Jest natomiast w pierwocinach to, czego nie ma w terumie i dziesięcinie: pierwociny bywają wyznaczane tylko wtedy, gdy są jeszcze przywiązane do ziemi, a człowiek może uczynić całe swoje pole pierwocinami. Ponadto jest on odpowiedzialny za ich dostarczenie. Wymagają one ofiary i śpiewu (lewitów), podniesienia (tenufa) i spędzenia nocy w Jerozolimie.

2.5

תרומת מעשר שוה לבכורים בשתי דרכים. ולתרומה בשתי דרכים. נטלת מן הטהור על הטמא ושלא מן המוקף כבכורים. ואוסרת את הגורן ויש לה שיעור. כתרומה:

Terumat ma'aser (ofiara z dziesięciny) jest podobna do pierwocin w dwóch sprawach i do terumy w dwóch sprawach: może być oddzielana z czystego na rzecz nieczystego oraz spoza bezpośredniego sąsiedztwa (nie z obwodu), jak pierwociny; a czyni zabronionym klepisko i ma określoną miarę, jak teruma.

2.6

אתרוג שוה לאילן בשלשה דרכים. ולירק בדרך אחד. שוה לאילן בערלה וברבעי ובשביעית. ולירק בדרך אחד. שבשעת לקיטתו עשורו. דברי רבן גמליאל. רבי אליעזר אומר שוה לאילן בכל דבר:

Etrog (owoc cytrusowy) jest podobny do drzewa w trzech sprawach i do warzywa w jednej. Jest podobny do drzewa w kwestii orlah (owoców pierwszych trzech lat), rewai (owoców czwartego roku) i szemity (roku siódmego). Do warzywa zaś w jednej sprawie: że o jego dziesięcinie decyduje moment zerwania. Takie są słowa Rabana Gamliela. Rabbi Eliezer mówi: jest podobny do drzewa we wszystkim.

2.7

דם מהלכי שתיים שוה לדם בהמה. להכשיר את הזרעים. ודם השרץ אין חייבין עליו:

Krew istot dwunożnych jest podobna do krwi zwierzęcia domowego, gdyż czyni nasiona podatnymi na nieczystość. Za krew stworzenia pełzającego natomiast nie ma odpowiedzialności.

2.8

כוי יש בו דרכים שוה לחיה ויש בו דרכים שוה לבהמה. ויש בו דרכים שוה לבהמה ולחיה. ויש בו דרכים שאינו שוה לא לבהמה ולא לחיה:

Koy (stworzenie o niejednoznacznym statusie, prawdopodobnie krzyżówka zwierzęcia domowego z dzikim) ma cechy, w których jest podobny do zwierzęcia dzikiego, oraz cechy, w których jest podobny do zwierzęcia domowego. Ma też cechy, w których jest podobny zarówno do zwierzęcia domowego, jak i dzikiego, oraz cechy, w których nie jest podobny ani do zwierzęcia domowego, ani do dzikiego.

2.9

כיצד שוה לחיה דמו טעון כסוי כדם חיה. ואין שוחטין אותו ביום טוב. ואם שחטו אין מכסין את דמו. וחלבו מטמא בטומאת נבלה כחיה. וטומאתו בספק. ואין פודין בו פטר חמור:

W czym koy jest podobny do zwierzęcia dzikiego? Jego krew musi być przykryta, jak krew zwierzęcia dzikiego. Nie dokonuje się jego uboju rytualnego w święto. A jeśli dokonano uboju, nie przykrywa się jego krwi. Jego tłuszcz zanieczyszcza nieczystością padliny (nevelah), tak jak u zwierzęcia dzikiego. A jego nieczystość jest wątpliwa. Nie wykupuje się nim pierwotnego osła.

2.10

כיצד שוה לבהמה. חלבו אסור כחלב בהמה. ואין חייבין עליו כרת. ואינו נלקח בכסף מעשר לאכול בירושלם. וחייב בזרוע ולחיים וקבה. רבי אליעזר פוטר שהמוציא מחברו עליו הראיה:

W czym jest podobny do bydła domowego? Jego tłuszcz jest zakazany jak tłuszcz bydła domowego, ale nie podlega się za nie karze karet (odcięcia). I nie można go nabyć za pieniądze dziesięciny, aby spożyć go w Jerozolimie. Obowiązuje w nim dar przedniej nogi, policzków i żołądka (dla kapłana). Rabbi Eliezer zwalnia, ponieważ ten, kto rości sobie prawo od drugiego, na nim spoczywa dowód.

2.11

כיצד אינו שוה לא לחיה. ולא לבהמה. אסור משום כלאים עם החיה. ועם הבהמה. הכותב חיתו ובהמתו לבנו. לא כתב לו את הכזי. אם אמר הריני נזיר שזו חיה או בהמה הרי הוא נזיר. ושאר כל דרכיו שוים לחיה. ולבהמה. וטעון שחיטה כזה וכזה. ומטמא משום נבלה. ומשום אבר מן החי כזה וכזה:

W czym nie jest podobny ani do zwierzęcia dzikiego, ani do domowego? Jest zabroniony jako mieszanie gatunków (kilajim) zarówno ze zwierzęciem dzikim, jak i domowym. Jeżeli ktoś zapisuje swojemu synowi swoje zwierzęta dzikie i domowe, to nie zapisał mu koy. Jeśli powiedział: „Jestem nazyrejczykiem, jeśli to jest zwierzę dzikie albo domowe”, to jest nazyrejczykiem. W pozostałych jego sprawach jest on jak zwierzę dzikie i domowe: wymaga uboju jak jedno i drugie oraz zanieczyszcza jako padlina (nevelah) i jako członek odcięty od żywego zwierzęcia, jak jedno i drugie.

Rozdział 3

3.1

כיצד מפרישין הבכורים. יורד אדם בתוך שדהו. ורואה תאנה שבכרה אשכול שביכר רמון שביכר קושרו בגמי ואומר הרי אלו בכורים. ורבי שמעון אומר אף על פי כן חוזר וקורא אותם בכורים מאחר שיתלשו מן הקרקע:

Jak wydziela się pierwociny? Człowiek schodzi na swoje pole, a gdy widzi figę, kiść winogron albo granat, które dojrzały, obwiązuje je sitowiem i mówi: «To są pierwociny». Rabbi Szymon mówi: Mimo to ponownie uznaje je za pierwociny dopiero wtedy, gdy zostaną oderwane od ziemi.

3.2

כיצד מעלין את הבכורים. כל העיירות שבמעמד. מתכנסות לעיר של מעמד. ולנין ברחובה של עיר. ולא היו נכנסין לבתים. ולמשכים היה הממונה אומר. קומו ונעלה ציון אל בית ה' אלהינו:

Jak wnoszą pierwociny? Wszystkie miasta okręgu (ma'amad) gromadzą się w mieście tego okręgu i nocują na jego placu. Nie wchodzi do domów. A rano przełożony mówi: «Wstańcie, wstąpmy na Syjon, do domu Pana, Boga naszego».

3.3

הקרובים מביאים התאנים והענבים. והרחוקים מביאים גרוגרות וצמוקים. והשור הולך לפניהם. וקרניו מצופות זהב ועטרת של זית בראשו החליל מכה לפניהם. עד שמגיעים קרוב לירושלם. הגיעו קרוב לירושלם שלחו לפניהם. ועטרו את בכוריהם. הפחות הסגנים והגזברים יוצאים לקראתם. לפי כבוד הנכנסים היו יוצאים. וכל בעלי אומניות שבירושלם עומדים לפניהם. ושואלין בשלומם. אחינו אנשי המקום פלוני באתם לשלום:

Ci, którzy mieszkają blisko, przynoszą figi i winogrona, a ci, którzy mieszkają daleko, przynoszą suszone figi i rodzyunki. Wół kroczy przed nimi, a jego rogi są złożone, a na jego głowie wieniec z gałązek oliwnych. Flet gra przed nimi, aż dotrą w pobliże Jerozolimy. Gdy zbliżyli się do Jerozolimy, wysyłali przed siebie posłańców i przystrajali swoje pierwociny. Namiestnicy (pechot), zastępcy (seganim) i skarbnicy (gizbarim) wychodzą im naprzeciw; wychodzą stosownie do godności przybywających. Wszyscy rzemieślnicy z Jerozolimy stoją przed nimi i pozdrawiają ich: «Bracia nasi, ludzie z takiej a takiej miejscowości, przybyliście w pokoju».

3.4

החליל מכה לפניהם עד שמגיעין להר הבית. הגיעו להר הבית. אפילו אגריפס המלך. נוטל הסל על כתפו. ונכנס עד שמגיע לעזרה. הגיע לעזרה. ודברו הלוים בשיר ארוממך ה' כי דליתני ולא שמחת אויבי לי (תהלים ל, ב):

Flet gra przed nimi, aż dotrą na Wzgórze Świątynne. Kiedy dotarli na Wzgórze Świątynne, nawet król Agryppa brał koszt na swoje ramię i wchodził, aż dotarł na dziedziniec. Gdy dotarł na dziedziniec, Lewici śpiewając mówili: «Wywyżsam Cię, Panie, bo mnie podźwignąłeś i nie dałeś moim wrogom radości nade mną» (Psalm 30,2).

3.5

הגזלות שעל גבי הסלים היו עולות. ומה שבידם נותנים לכהנים:

Gołębięta, które były na koszach, były składane w ofierze całopalnej, a to, co trzymali w rękach, oddawali kapłanom.

3.6

עודהו הסל על כתפו. קורא מהגדתי היום לה' אלהיך (דברים כו, ג) עד שגומר כל הפרשה. ר' יהודה אומר עד ארמי אובד אבי. הגיע לארמי אובד אבי. מוריד הסל מעל כתפו ואוחזו בשפתותיו. וכהן מניח ידו תחתיו ומניפו וקורא מארמי אובד אבי עד שהוא גומר כל הפרשה. ומניחו בצד המזבח והשתחוה ויצא:

Dopóki kosz jest na jego ramieniu, czyta: „Oznajmiam dziś Panu, Bogu twemu” – aż do końca całego ustępu. Rabi Jehuda mówi: aż do „Ojciec mój był wędrownym Aramejczykiem”. Kiedy dochodzi do „Ojciec mój był wędrownym Aramejczykiem”, zdejmuję kosz z ramienia i chwyta go za brzegi. Kapłan wkłada pod niego rękę i unosi go, a on czyta od „Ojciec mój był wędrownym Aramejczykiem” aż do końca całego ustępu. Następnie kładzie go obok ołtarza, oddaje pokłon i wychodzi.

3.7

בראשונה כל מי שיודע לקרות קורא. וכל מי שאינו יודע לקרות מקרין אותו. נמנעו מלהביא. התקינו שיהו מקרין את מי שיודע. ואת מי שאינו יודע:

Pierwotnie każdy, kto umiał czytać, czytał sam, a temu, kto nie umiał, odczytywano. Ludzie zaniechali przynoszenia, więc ustanowiono, aby odczytywać tekst zarówno temu, kto umie czytać, jak i temu, kto nie umie.

3.8

העשירים מביאים בכוריהם בקלותות של כסף ושל זהב. והעניים מביאין אותם בסלי נצרים של ערבה קלופה. והסלים והבכורים ניתנים לכהנים:

Bogaci przynoszą swe pierwociny w koszach ze srebra i złota, a ubodzy przynoszą je w koszach z obranej wikliny. Kosze wraz z pierwocinami są przekazywane kapłanom.

3.9

רבי שמעון בן גנס אומר מעטרין את הבכורים חוץ משבעת המינים. רבי עקיבא אומר אין מעטרין את הבכורים אלא משבעת המינים:

Rabi Szymon ben Nannas mówi: ozdabia się pierwociny także innymi gatunkami niż te z siedmiu gatunków. Rabi Akiwa mówi: ozdabia się pierwociny wyłącznie siedmioma gatunkami.

3.10

רבי שמעון אומר שלש מדות בבכורים. הבכורים ותוספת הבכורים. ועיטור הבכורים. מין במינו. ועיטור הבכורים. מין בשאינו מינו. תוספת הבכורים נאכלת בטהרה. ופטורה מן הדמאי. ועיטור הבכורים חייב בדמאי:

Rabbi Szymon mówi: Są trzy kategorie pierwocin: pierwociny, dodatek do pierwocin i ozdoba pierwocin. Dodatek do pierwocin jest z tego samego gatunku, a ozdoba pierwocin z innego gatunku. Dodatek do pierwocin jest spożywany w stanie czystości rytualnej i jest zwolniony z demai (wątpliwej dziesięciny), natomiast ozdoba pierwocin podlega demai.

3.11

אימתי אמרו תוספת הבכורים כבכורים. בזמן שהיא באה מן הארץ. ואם אינה באה מן הארץ אינה כבכורים:

Kiedy powiedziano, że dodatek do pierwocin jest jak pierwociny? Kiedy pochodzi z Ziemi Izraela. A jeżeli nie pochodzi z Ziemi Izraela, nie jest jak pierwociny.

למה אמרו הבכורים כנכסי כהן. שהוא קונה מהם עבדים וקרקעות. ובהמה טמאה. ובעל חוב נוטלן בחובו. והאשה בכתובתה כספר תורה. ורבי יהודה אומר אין נותנים אותם אלא לחבר בטובה. וחכמים אומרים נותנין אותם לאנשי משמר והם מחלקין ביניהם כקדשי המקדש:

Dlaczego powiedziano, że pierwociny są jak majątek kapłana? Ponieważ kapłan może za nie nabyć niewolników, ziemię i nieczyste zwierzęta. Wierzyciel może je zabrać za swój dług, a żona za swoją ketubę (umowę małżeńską) — jak zwój Tory. Rabbi Jehuda mówi: Wydaje się je tylko chawerowi (członkowi stowarzyszenia) jako przysługę. Mędracy natomiast mówią: Wydaje się je członkom zmiany kapłańskiej (miszmar), a oni dzielą je między siebie jak świętości świątyni.